ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ১ম পর্ব

ফিকহ ১ম পত্র: ফিকহুল মুআমালাহ ওয়া ফিকহুল ইকতিসাদ

ক বিভাগ: ফিকহুল মুআমালাহ

১. রচনামূলক প্রশ্ন (أ) مجموعة

كتاب البيوع : আল হেদায়া

১৭. ما معنى اللغوي والاصطلاحي للبيع؟ أذكر أنواع البيوع بالتفصيل- [بيع (ক্রয়-বিক্রয়)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? بيع-এর প্রকারভেদগুলো সবিস্তারে বর্ণনা কর।]
১৮. ناقش الشروط والأركان اللازمة لصحة البيع - وماذا يترتب على الإخلال بهذه الشروط؟ [بيع সহীহ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি ও রুকনসমূহ আলোচনা কর। শর্তাবলির খেলাফ হলে তার ফলাফল কী হয়?]
১৯. عرف الخيار - ناقش مسائل خيار الرؤية وخيار الشرط وخيار العيب ومجالات تطبيقها بالتفصيل- [খিয়ার (বিক্রয়চুক্তিতে ইখতিয়ার)-এর সংজ্ঞা দাও। খিয়ারে রুইয়াত, খিয়ারে শর্ত ও খিয়ারে আইব এর মাসআলা (বিধান) ও প্রয়োগক্ষেত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।]
২০. ما هو تعريف الربا؟ اشرح علته وأنواعه وأحكامه الفقهية مع ذكر الأمثلة- [রিবা (সুদ)-এর সংজ্ঞা কী? রিবার কারণ, প্রকারভেদ ও ফিকহী বিধান উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।]
২১. ما هو التعريف اللغوي والشرعي للصرف؟ اشرح بالتفصيل الشروط اللازمة لصحة الصرف عند المذهب الحنفي- [সরফ-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? সরফ সহীহ হওয়ার জন্য হানাফী মাযহাব অনুযায়ী অপরিহার্য শর্তগুলো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর।]
২২. ما هو حكم "القبض" وأهميته فى معاملة الصرف؟ ناقش أحكام "الفضل" و"النسيئة" في الصرف؟ [সরফ লেনদেনের ক্ষেত্রে 'কবজ' বা হস্তগত করার হুকুম ও গুরুত্ব কী? সরফের ক্ষেত্রে 'ফজল' (অতিরিক্ত নেওয়া) এবং 'নাসিয়াত' (বিলম্বিত প্রদান) এর বিধান আলোচনা কর।]
২৩. ما هو حكم الشريعة في تبادل العملات المختلفة كالذهب والفضة والأوراق النقدية؟ حلل شروط جواز صرفها- [বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা- যেমন স্বর্ণ-রুপা, কাগজের নোট বিনিময়ের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান কী? এইগুলোর সরফ বৈধ হওয়ার শর্তাবলি বিশ্লেষণ কর।]

২৪. كيف تنطبق مسائل الصرف على الحوالات المالية وبطاقات الائتمان والتحويلات الإلكترونية في العصر الحالي؟ ناقش ذلك مع الأمثلة- [বর্তমান যুগের হুন্ডি, ক্রেডিট কার্ড ও ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে সরফের মাসআলা কীভাবে প্রযোজ্য হয়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।]
২৫. ما معنى المضاربة لغة وإصطلاحا؟ ناقش أركان المضاربة وشروطها بالتفصيل- [মুদারাবাহ (মুনাফাভিত্তিক অংশীদারিত্ব)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? মুদারাবার আরকান (রুকনসমূহ) ও তার শর্তাবলি সবিস্তারে আলোচনা কর।]
২৬. ما هي المبادئ والأهداف الأساسية للمضاربة؟ حلل بالتفصيل طبيعة رأس المال ومسؤوليات العامل (المضارب) وصلاحيات- [মুদারাবার মূলনীতি ও উদ্দেশ্য কী? মুদারাবার ক্ষেত্রে পুঁজির প্রকৃতি ও শ্রমদাতার (মুদারিবের) দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ কর।]
২৭. متى تبطل أو تفسد المضاربة؟ اشرح ما يترتب على انتهاء مدة العقد أو وفاة المضارب- [মুদারাবা চুক্তি কখন বাতিল বা ফাসিদ হয়? চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে বা মুদারিব মৃত্যুবরণ করলে তার ফলাফল কী হয়- ব্যাখ্যা কর।]
২৮. ناقش بالتفصيل حقوق المضارب (العامل) ورب المال (صاحب رأس المال) وواجباتهما ، وفي أي حالة يكون المضارب مسؤولا عن الإخلال بشروط العقد؟ [মুদারিব (শ্রমদাতা) এবং রাব্বুল মাল (পুঁজিদাতা)-এর অধিকার ও কর্তব্যগুলো সবিস্তারে আলোচনা কর। কোন অবস্থায় মুদারিব চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করলে দায়ী হবে?]
২৯. ما هو التعريف الشرعي للوديعة؟ ناقش أركان الوديعة وشروط المودع (صاحب الأمانة) والمستودع (مستلم الأمانة)- [ওয়াদীআহ (আমানত)-এর শরয়ী সংজ্ঞা কী? ওয়াদীআর রুকন এবং মুদী (আমানতকারী) ও মুস্তাওদী (আমানত গ্রহীতা)-এর শর্তাবলি আলোচনা কর।]
৩০. ما هي مسؤوليات المستودع وواجباته في حفظ الأمانة؟ وفي أي حالة لا يأمن المستودع بالضمان إذا تلفت الأمانة؟ [আমানত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমানত গ্রহীতার (মুস্তাওদী) দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? আমানত নষ্ট হলে-এর কোন অবস্থায় মুস্তাওদী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে না?]
৩১. ما هو حكم استخدام المستودع أو تسليمه لشيء الأمانة؟ وماذا يكون الحكم إذا استخدمه بدون إذن؟ [মুস্তাওদী কর্তৃক আমানতের জিনিস ব্যবহার করার বা হস্তান্তর করার বিধান কী? যদি সে অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করে তবে তার হুকুম কী হবে?]

৩২. حلل كيف يمكن تطبيق مبادئ الوديعة على الودائع أو تأجير الخزائن في البنوك أو المؤسسات المالية في المجتمع الحالي- [বর্তমান সমাজে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় বা লকার ভাড়ার ক্ষেত্রে ওয়াদীআর নীতিগুলো কীভাবে প্রযোজ্য হতে পারে- বিশ্লেষণ কর।]
৩৩. ما معنى العارية لغة وشرعا؟ حلل الفروق الأساسية بين العارية والبيع مع الأمثلة- [আরিয়া-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? আরিয়া ও বাই-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর।]
৩৪. ما هي شروط المعير (المقرض) والمستعير (المقترض)؟ ناقش الشروط اللازمة لصحة العارية- [মুঈর (ঋণদাতা) ও মুসতাঈর (ঋণগ্রহীতা)-এর শর্তাবলি কী কী? আরিয়া সহীহ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি আলোচনা কর।]
৩৫. ما نوع المسؤولية التي يتحملها المستعير تجاه الشيء المعار؟ وما هو حكم إلزامه بالضمان إذا تلف؟ [ঋণগ্রহীতা (মুসতাঈর) ধার নেওয়া জিনিসটির ব্যাপারে কোন ধরনের দায়িত্ব বহন করে? এটি নষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার হুকুম কী?]
৩৬. ما هي المجالات الكثيرة شيوعا لتطبيق العارية فى الحياة العملية؟ بين مشروعية العارية وأهميتها من الناحية الفقهية- [ব্যবহারিক জীবনে আরিয়ার বহুল ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলো কী কী? ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে আরিয়ার বৈধতা ও গুরুত্ব আলোচনা কর।]
৩৭. ما معنى الهبة لغة وشرعا ؟ اشرح بالتفصيل أركان الهبة وشروطها - وما هو دور "القبض" فى نفاذ الهبة؟ [হিবা এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? হিবা-এর রুকন (অংশসমূহ) ও শর্তাবলি সবিস্তারে ব্যাখ্যা কর। হিবাহ কার্যকর হওয়ার জন্য 'কবজা'-এর ভূমিকা কী?]
৩৮. ما هو حكم الرجوع فى الهبة بعد أن تم التبرع بالملكية؟ وفى أي حالة يكون الرجوع جائزا وفى أي حالة يكون محظورا؟ [হিবার মাধ্যমে একেবারে কোনো সম্পত্তি দান করার পর তা প্রত্যাহার বা ফিরিয়ে নেওয়ার বিধান কী? কোন অবস্থায় তা বৈধ এবং কোন অবস্থায় তা অবৈধ?]
৩৯. كيف يجب أن تكون طبيعة الشيء الموهوب؟ وما هو الحكم الفقهي لهبة الشيء غير المعين أو المجهول؟ اشرح مع الأمثلة- [দান করা বস্তুর প্রকৃতি কীরূপ হতে হবে? অনির্দিষ্ট বা অজ্ঞাত বস্তু দান করার ফিকহী বিধান কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।]
৪০. ناقش الأحكام الخاصة بالهبة بين الزوجين، والهبة للأولاد، والهبة للأقارب وما هي مسألة الرجوع فى هذه الأنواع من الهبات؟ - [স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হিবা,

সন্তানকে হিবা এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে হিবার বিশেষ বিধানগুলো আলোচনা কর। এদের মাঝে হিবাহ প্রত্যাহার করার মাসআলা কী?]

৪১. ما هو التعريف اللغوي والشرعي للإجارة؟ اذكر أركان الإجارة والشروط اللازمة لصحتها- [ইজারা (ভাড়া/লিজ)-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? ইজারার রুকনসমূহ এবং ইজারা সহীহ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি বর্ণনা কর।]

৪২. كيف يجب أن تكون مدة عقد الإجارة والأجرة وطبيعة الشيء المؤجر حسب المبادئ الأساسية للإجارة؟ وما هو حكم عدم التعيين؟ [ইজারার মূলনীতি অনুযায়ী ইজারা চুক্তির মেয়াদ, ভাড়া এবং ভাড়াকৃত বস্তুর প্রকৃতি কেমন হতে হবে? অনির্দিষ্টতার বিধান কী?]

৪৩. متى ينتهي عقد الإجارة؟ وما هو حكم إلزام المستأجر بالضمان إذا تلف الشيء المؤجر؟ حلل وفقا للأحكام الفقهية- [ইজারা চুক্তির সমাপ্তি কখন হয়? ভাড়াকৃত বস্তু নষ্ট হলে ভাড়াগ্রহীতার উপর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার হুকুম কী? ফিকহী বিধান অনুযায়ী বিশ্লেষণ কর।]

৪৪. كيف تنطبق مبادئ الإجارة في تحديد أجر العامل أو الموظف ودفعه؟ ناقش أنواع الإجارة المختلفة، مثل إجارة الأعمال- [শ্রমিক বা কর্মচারীর মজুরি নির্ধারণ ও পরিশোধের ক্ষেত্রে ইজারার নীতি কীভাবে প্রযোজ্য? ইজারার বিভিন্ন প্রকারভেদ, যেমন ইজারাতুল আ'মাল (শ্রমের ইজারা) আলোচনা কর।]

৪৫. ما هو التعريف اللغوي والشرعي للشفعة؟ وما هو مستند الشفعة وما دليل مشروعيتها؟ [শুফআহ (অগ্রক্রয়)-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? শুফআর ভিত্তি কী এবং এর বৈধতার প্রমাণ কী?]

৪৬. ما هي أسباب استحقاق الشفعة؟ ناقش بالتفصيل مراتب مستحقي الشفعة أو ترتيبهم عند الفقه الحنفي- [শুফআহ দাবি করার কারণ কী কী? শুফ'আর হকদারদের স্তর বা ক্রমিকতা হানাফী ফিকহ অনুযায়ী সবিস্তারে আলোচনা কর।]

৪৭. كم أنواعا للمطالبة بالشفعة وما هي؟ ومتى يسقط حق الشفعة أو يبطل؟ [শুফআর দাবি (তলব) করার প্রক্রিয়া কয়টি ও কী কী? শুফআর হক কখন বাতিল বা রহিত হয়ে যায়?]

৪৮. كيف يجب أن تكون طبيعة الشيء المبيع لاستحقاق الشفعة؟ وفى أية الحالات لا يثبت حق الشفعة؟ [শুফআর অধিকার প্রয়োগের জন্য বিক্রিত বস্তুর প্রকৃতি কেমন হওয়া আবশ্যক? কোন কোন ক্ষেত্রে শুফআর অধিকার সাব্যস্ত হয় না?]

৪৯. عرف المزارعة لغة وشرعا - ناقش الشروط اللازمة لصحة المزارعة عند الفقه الحنفي- [মুজারাআ-এর শরয়ী সংজ্ঞা দাও। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী মুজারাআ বৈধ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি আলোচনা কর।]
৫০. ما هي الفروق الأساسية بين المزارعة والمساقاة؟ ناقش المشروعية والفعالية لهذين العقدين من الناحية الفقهية- [মুজারাআ ও মুসাকাত-এর মধ্যকার মূল পার্থক্যগুলো কী কী? এ দুটি চুক্তির বৈধতা ও কার্যকারিতা নিয়ে ফিকহী আলোচনা কর।]
৫১. ما هي سياسة تقسيم المحصول الناتج عن المزارعة؟ ناقش حقوق العامل (المزارع) ورب الأرض (صاحب الأرض) وواجباتهما- [মুজারার মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের ভাগ-বণ্টনের নীতি কী? ভাগচাষী (আমিল) এবং জমির মালিক (রাব্বুল আরদ)-এর অধিকার ও কর্তব্যগুলো আলোচনা কর।]
৫২. إذا لم ينضج المحصول أو تلف بسبب عوامل طبيعية قبل انتهاء مدة العقد، فما حكمة عند المذهب الحنفي؟ [চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে যদি ফসল পেকে না যায় বা প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট হয়, তবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তার বিধান কী হবে?]
৫৩. عرف المساقاة لغة وشرعا - وكيف تختلف عن المزارعة؟ ناقش شروط صحة المساقاة- [মুসাকাত-এর শরয়ী সংজ্ঞা দাও? এটি মুজারাআহ থেকে কীভাবে ভিন্ন? মুসাকাত-এর বৈধতার শর্তাবলি আলোচনা কর।]
৫৪. ما هي مسؤوليات العامل (المساقي) ورب المال (صاحب البستان) وواجباتهما في عقد المساقاة؟ وماذا يجب على كل طرف تقديمه لإبرام العقد؟ [মুসাকাত চুক্তিতে শ্রমিক (আমিল) ও ফলবাগান মালিকের (রাব্বুল মাল) দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? চুক্তি সম্পাদনে কাকে কী প্রদান করতে হয়?]
৫৫. متى تبطل المساقاة؟ لماذا تعتبر المساقاة نوعا من الإجارة في الفقه الحنفي؟ حلل- [মুসাকাত কখন বাতিল হয়? মুসাকাতকে কেন হানাফী ফিকহে এক ধরনের ইজারা হিসেবে গণ্য করা হয়? বিশ্লেষণ কর।]
৫৬. ما هو حكم المساقاة فيما يتعلق بمدة العقد وطبيعة الثمار؟ وهل تجوز المساقاة على الأشجار التي غلتها غير مؤكدة؟ ناقش ذلك- [চুক্তির মেয়াদ ও ফসলের প্রকৃতি সম্পর্কে মুসাকাতের বিধান কী? এমন গাছের ওপর মুসাকাত বৈধ হবে কি না, যার ফলন অনির্দিষ্ট? আলোচনা কর।]
৫৭. ما هو المعنى اللغوي والاصطلاحي للرهن؟ ناقش بالتفصيل أركان الرهن وشروط صحته- [রাহন (বন্ধক)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? রাহন-এর রুকন ও সহীহ হওয়ার শর্তাবলি বিস্তারিত আলোচনা কর।]

৫৮. متى يبطل الرهن؟ وما هو حكم فك الرهن بعد سداد الدين، وماذا يكون الحكم إذا رفض المرتهن ذلك؟ [বন্ধক কখন বাতিল হয়? ঋণের টাকা পরিশোধের পর বন্ধক ছাড়িয়ে নেওয়ার বিধান কী? মুরতাহিন যদি তা করতে অস্বীকার করে, তবে তার হুকুম কী?]
৫৯. ما هو حكم الاستفادة من المال المرهون؟ وهل يجوز للمرتهن والراهن استخدام المال المرهون؟ [বন্ধকী মাল থেকে উপকৃত হওয়ার বিধান কী? বন্ধক গ্রহণকারী ও বন্ধকদাতার জন্য বন্ধকী মাল ব্যবহার করা কি বৈধ?]
৬০. ما هو التعريف الشرعي للجنايات؟ ناقش بالتفصيل أنواع القتل مع ذكر الأمثلة- [জিনায়াত এর শরয়ী সংজ্ঞা কী? হত্যা (ক্বাতল)-এর প্রকারভেদগুলো উদাহরণসহ সবিস্তারে আলোচনা কর।]
৬১. ما هو الفرق بين القتل العمد والقتل شبه العمد؟ وما هو حكم كل من هذين النوعين من القتل وعقوبته؟ [ক্বাতলে আমাদ (ইচ্ছাকৃত হত্যা) এবং ক্বাতলে শিবহে আমাদ (ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ) এর মধ্যে পার্থক্য কী? এ দু'প্রকার হত্যার শাস্তি ও বিধান কী?]
৬২. ما هو تعريف القصاص؟ ناقش شروط وجوب القصاص وحكم العفو عنه- [ক্বিসাস (বদলা/প্রতিশোধ)-এর সংজ্ঞা কী? ক্বিসাস ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি এবং ক্বিসাসের ক্ষেত্রে ক্ষমা করার বিধান আলোচনা কর।]
৬৩. ما هو حكم القتل دفاعا عن النفس أو لسبب شرعي آخر؟ اشرح بالتفصيل حكم قتل الخطأ أو القتل بسبب الإهمال- [আত্মরক্ষার্থে বা অন্য কোনো বৈধ কারণে হত্যা করার বিধান কী? ভুলবশত বা অসতর্কতাবশত হত্যার বিধান সবিস্তারে ব্যাখ্যা কর।]
৬৪. ما هو التعريف الشرعي للديات؟ وفى أي الحالات تجب الدية وفى أي الحالات لا تجب؟ [দিয়াত (রক্তমূল্য/ক্ষতিপূরণ)-এর শরয়ী সংজ্ঞা কী? কোন কোন ক্ষেত্রে দিয়াত ওয়াজিব হয় এবং কোন ক্ষেত্রে হয় না?]
৬৫. ما هو المبدأ الأساسي لتحديد مقدار الدية؟ اشرح الفرق فى مقدار الدية بين قتل العمد وقتل الخطأ بالتفصيل- [দিয়াত-এর পরিমাণ নির্ধারণের মূলনীতি কী? ইচ্ছাকৃত হত্যা ও ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াতের পরিমাণের পার্থক্য সবিস্তারে ব্যাখ্যা কর।]
৬৬. متى تفرض الدية كبديل للقصاص فى حالة القتل العمد؟ ناقش أحكام دافع الدية (العاقلة) ومستلم الدية- [দিয়াত কখন ক্বাতলে আমাদ এর ক্ষেত্রে ক্বিসাসের বিকল্প হিসেবে ধার্য হয়? দিয়াত প্রদানকারী (আকিলা) এবং দিয়াত প্রাপকের বিধান আলোচনা কর।]

৬৭. ما هو الفرق بين الدية المغلظة والدية المخففة؟ ومتى تجب الدية المغلظة؟ ناقش ذلك مع الأمثلة- [মুগাল্লাযা (ভারী) দিয়াত এবং মুখাফফাফা (হালকা) দিয়াত-এর মধ্যে পার্থক্য কী? কখন মুগাল্লাযা দিয়াত ওয়াজিব হয়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।]
৬৮. ما معنى اللغوي والشرعي للعاقلة؟ لماذا تحمل العاقلة مسؤولية دفع الدية؟ اشرح- [আকিলা-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? আকিলা কেন দিয়াত বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করে- এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।]
৬৯. فى أي نوع من القتل تلزم العاقلة بدفع الدية؟ وما هو حكم العاقلة في حالة قتل العمد أو الإقرار بالقتل؟ [আকিলা দিয়াত বহনের জন্য কোন ধরনের হত্যার ক্ষেত্রে বাধ্য থাকে? ইচ্ছাকৃত হত্যা বা স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে আকিলার বিধান কী?]
৭০. ما هي المدة والطريقة لدفع الدية من قبل العاقلة؟ ناقش بالتفصيل حكم دفع الدية على أقساط أو دفعة واحدة- [আকিলার দ্বারা দিয়াত বহনের সময়সীমা ও পদ্ধতি কী? দিয়াত কিস্তিতে বা একবারে পরিশোধের বিধান সবিস্তারে আলোচনা কর।]
৭১. ما هي العلاقة بين بيت المال (الخزينة العامة للدولة) والعاقلة فى تحمل الدية؟ وماذا يمكن أن يكون حكم الدية في الأماكن التي ألغي فيها نظام العاقلة؟ [দিয়াত বহনের ক্ষেত্রে বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) এবং আকিলার সম্পর্ক কী? বর্তমানে যেখানে আকিলা ব্যবস্থা বিলুপ্ত, সেখানে দিয়াতের বিধান কী হতে পারে?]
৭২. ما هو التعريف اللغوي والشرعي للوصية؟ ناقش أركان الوصية وشروط صحتها- [ওসিয়ত-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? ওসিয়তের রুকনসমূহ এবং ওসিয়ত সহীহ হওয়ার শর্তাবলি আলোচনা কর।]
৭৩. متى تنفذ الوصية ومتى تبطل؟ وما هو حكم تنفيذ الوصية من تركة المتوفى؟ [ওসিয়ত কখন কার্যকর হয় এবং কখন বাতিল হয়? মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে ওসিয়ত পুরা করার বিধান কী?]
৭৪. ما هي الشروط اللازمة فى الموصي والموصى له؟ وما هو حكم الوصية للجنين أو للميت؟ [ওয়াসিয়তকারী (মুসী) এবং যার জন্য ওসিয়ত করা হয়েছে (মুসা লাহু) তাদের কী কী শর্ত থাকা আবশ্যক? ভ্রূণ বা মৃতব্যক্তির জন্য ওসিয়তের বিধান কী?]
৭৫. ما هو حكم الوصية للورثة؟ وما هو الحد الأقصى للجزء من الممتلكات الذي يجوز الوصية به، وما هو الحكم إذا تجاوز ذلك؟ [ওয়ারিশদের জন্য ওয়াসিয়ত করার বিধান কী? মোট সম্পত্তির কত অংশ পর্যন্ত ওসিয়ত করা বৈধ এবং এর বেশি হলে তার বিধান কী?]

১৭. بيع (ক্রয়-বিক্রয়)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? بيع-এর প্রকারভেদগুলো সবিস্তারে বর্ণনা কর। (ما معنى اللغوي والاصطلاحي للبيع؟ أذكر أنواع البيوع بالتفصيل)

ভূমিকা (مقدمة) মানবজীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হলো অর্থনীতি ও লেনদেন। ইসলামি শরীয়তে ইবাদতের পরেই মুআমালাত বা লেনদেনের স্থান। হালাল রিজিক অন্বেষণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনার জন্য 'বাই' বা ক্রয়-বিক্রয় একটি স্বীকৃত মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে কিতাবুল বুইউ বা ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

সংজ্ঞা (تعريف) আভিধানিক সংজ্ঞা (التعريف اللغوي): আরবি 'বাই' (البيع) শব্দটি 'বা' (باع) ধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো— ১. বিনিময় করা (المبادلة)। ২. এক বস্তুর পরিবর্তে অন্য বস্তু গ্রহণ করা। ৩. হাত মিলানো (চুক্তির সময় একে অপরের হাতে হাত রাখা হয় বলে একে বাই বলা হয়)।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): ফিকহুল ইসলামীর পরিভাষায় ক্রয়-বিক্রয়ের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। আল-হিদায়া প্রণেতা আল্লামা মারগিনানী (রহ.) বলেন: (مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِي) অর্থ: "উভয় পক্ষের সম্মতিতে মালের বিনিময়ে মাল আদান-প্রদান করাকে বাই বা ক্রয়-বিক্রয় বলে।" 'কানযুদ দাকায়িক' প্রণেতার মতে: (مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ بِشَيْءٍ مَرْغُوبٍ) অর্থ: "একটি কাঙ্ক্ষিত বস্তুর বিনিময়ে অপর একটি কাঙ্ক্ষিত বস্তু পরিবর্তন করা।"

শরীয়তের দৃষ্টিতে বাই হলো এমন একটি চুক্তি, যার মাধ্যমে বস্তুর মালিকানা বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতার কাছে স্থানান্তরিত হয় এবং এর বিনিময়ে মূল্য বা সমপরিমাণ মালের মালিকানা ক্রেতার কাছ থেকে বিক্রেতার কাছে চলে যায়।

বাই-এর প্রকারভেদ (أقسام البيوع) ক্রয়-বিক্রয় বা 'বাই'-কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা যায়। যেমন—বিনিময় বস্তুর ধরণ অনুযায়ী, মূল্যের ধরণ অনুযায়ী এবং শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী। নিচে 'আল-হিদায়া'র আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. বিনিময় বস্তুর ধরণ অনুযায়ী প্রকারভেদ: বিনিময় বস্তুর ভিন্নতার কারণে বাই চার প্রকার:

- **ক. বাইয়ে মুকাইয়াদা (بيع المقايضة):** পণ্যের বিনিময়ে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা। অর্থাৎ এখানে কোনো মুদ্রা (টাকা-পয়সা) থাকে না। যেমন—গমের বিনিময়ে ধান কেনা। আদি যুগে এই প্রথা চালু ছিল।

- **খ. বাইয়ে সরফ (بيع الصرف):** মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা। যেমন—স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য, বা টাকার বিনিময়ে ডলার কেনা-বেচা। এর বিশেষ কিছু শর্ত রয়েছে (যেমন—মজলিসে হস্তগত করা)।

- **গ. বাইয়ে মুতলাক (بيع المطلق):** সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়। অর্থাৎ মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য কেনা। যেমন—টাকা দিয়ে চাল, ডাল বা কাপড় কেনা। এটিই সমাজে সর্বাধিক প্রচলিত।

- **ঘ. বাইয়ে সালাম (بيع السلم):** মূল্য নগদ পরিশোধ করে পণ্য ভবিষ্যতে গ্রহণ করার চুক্তি। অর্থাৎ পণ্য বাকিতে এবং মূল্য নগদে। এটি মূলত কৃষকদের সুবিধার জন্য বৈধ করা হয়েছে।

২. মূল্যের ধরণ বা লাভের ভিত্তিতে প্রকারভেদ: পণ্যের ক্রয়মূল্য উল্লেখ করা বা না করার ভিত্তিতে বাই চার প্রকার:

- **ক. বাইয়ে মুরাবাহা (بيع المرابحة):** ক্রয়মূল্যের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ যুক্ত করে পণ্য বিক্রি করা। যেমন—বিক্রেতা বলল, "আমি এটি ১০০ টাকায় কিনেছি এবং ১০ টাকা লাভে ১১০ টাকায় তোমার কাছে বিক্রি করলাম।"

- **খ. বাইয়ে তাওলিয়া (بيع التولية):** লাভ-ক্ষতি ছাড়া ক্রয়মূল্যেই পণ্য বিক্রি করে দেওয়া। অর্থাৎ ১০০ টাকার পণ্য ১০০ টাকাতেই বিক্রি করা।

- **গ. বাইয়ে ওয়াদিআ (بيع الوضيعة):** ক্রয়মূল্যের চেয়ে কম দামে বা ক্ষতি স্বীকার করে বিক্রি করা। যেমন—১০০ টাকার পণ্য ৯০ টাকায় বিক্রি করা।

- **ঘ. বাইয়ে মুসাওয়ামা (بيع المساومة):** ক্রয়মূল্য উল্লেখ না করে দরাদরি বা আপোষের মাধ্যমে যে মূল্যে বিক্রি করা হয়। সাধারণ বাজারে এই পদ্ধতিই বেশি চলে।

৩. শরঈ হুকুম বা বৈধতার ভিত্তিতে প্রকারভেদ: শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী বাই চার প্রকার:

- **ক. বাইয়ে সহীহ (البيع الصحيح):** যে ক্রয়-বিক্রয়ে রুকন (Ijab-Qabul), শর্ত এবং গুণাগুণ সবই শরীয়তসম্মত। এর বিধান হলো—চুক্তির সাথে সাথেই মালিকানা সাব্যস্ত হয় এবং তা ব্যবহার করা জায়েজ।

- **খ. বাইয়ে ফাসিদ (البيع الفاسد):** যা মূলত বৈধ কিন্তু কোনো অবৈধ শর্ত বা গুণের কারণে ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। হানাফি মাযহাবে এটি বাতিল নয়, বরং সংশোধনযোগ্য। যেমন—মেয়াদহীন বাকিতে বিক্রি করা। এর বিধান হলো—ত্রুটি দূর করলে তা সহীহ হয়ে যায়, নতুবা ভেঙে দেওয়া ওয়াজিব।

- **গ. বাইয়ে বাতিল (البيع الباطل):** যা আগাগোড়াই অবৈধ। এর রুকন বা শর্ত পাওয়া যায়নি। যেমন—মৃত জন্তু, রক্ত বা শূকর বিক্রি করা; অথবা পাগল ও অবুঝ শিশুর বেচাকেনা। এর বিধান হলো—এর দ্বারা কোনো মালিকানা সাব্যস্ত হয় না।

- **ঘ. বাইয়ে মাকরুহ (البيع المكروه):** যে বেচাকেনা শুদ্ধ কিন্তু তাতে শরীয়ত অপছন্দনীয় কোনো কাজ রয়েছে। যেমন— জুমার আজানের পর বেচাকেনা করা বা অন্যের দরাদরির ওপর দাম বলা।

৪. পণ্য সরবরাহের সময়ের ভিত্তিতে প্রকারভেদ:

- **ক. বাইয়ে মুআজ্জাল (بيع المعجل):** যেখানে পণ্য ও মূল্য উভয়ই নগদ আদান-প্রদান হয়।

- **খ. বাইয়ে মুআজজাল (بيع المؤجل):** যেখানে পণ্য নগদ কিন্তু মূল্য বাকি থাকে (ক্রেডিট সেল)।

- **গ. বাইয়ে ইস্তিসনা (بيع الاستصناع):** অর্ডার দিয়ে কোনো কিছু তৈরি করিয়ে নেওয়া। যেমন—দর্জিকে কাপড় বানাতে দেওয়া বা আসবাবপত্র তৈরির অর্ডার দেওয়া।

উপসংহার (خاتمة) ইসলামি অর্থনীতিতে 'বাই' বা ক্রয়-বিক্রয়ের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। আল-হিদায়া গ্রন্থে বাই-এর এই প্রকারভেদগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যাতে মানুষের লেনদেন শরীয়তসম্মত হয়। মুমিন হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো বাই-এর এই প্রকারভেদগুলো জেনে হালাল পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা, কারণ ইবাদ কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হলো হালাল রিজিক।

---

১৮. بيع সহীহ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি ও রুকনসমূহ আলোচনা কর। শর্তাবলির খেলাফ হলে তার ফলাফল কী হয়? (ناقش الشروط والأركان اللازمة لصحة البيع - وماذا يترتب على الإخلال بهذه الشروط؟)

ভূমিকা (مقدمة) ক্রয়-বিক্রয় একটি চুক্তি বা 'আকদ'। শরীয়তের দৃষ্টিতে যেকোনো চুক্তি কার্যকর হওয়ার জন্য কিছু মৌলিক উপাদান (রুকন) এবং আনুষঙ্গিক শর্তাবলি (শারায়েত) পূরণ করা আবশ্যক। হানাফি ফিকহের কালজয়ী গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে বাই সহীহ হওয়ার জন্য এই রুকন ও শর্তগুলো বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। শর্তের লঙ্ঘনে বাই কখনো বাতিল (Void) আবার কখনো ফাসিদ (Defective) হয়ে যায়।

বাই-এর রুকনসমূহ (أركان البيع) হানাফি মাযহাব মতে, ক্রয়-বিক্রয়ের রুকন মূলত একটি। তা হলো— **ইজাব ও কবুল (الإيجاب والقبول):**

- **ইজাব (প্রস্তাব):** বিক্রেতা বা ক্রেতার পক্ষ থেকে প্রথম যে কথাটি বলা হয়। যেমন—বিক্রেতা বলল, "আমি এটি বিক্রি করলাম"।

- **কবুল (গ্রহণ):** দ্বিতীয় পক্ষের সম্মতিসূচক উক্তি। যেমন—ক্রেতা বলল, "আমি কিনলাম"। আল-হিদায়া প্রণেতা বলেন: (الْبَيْعُ يَنْعَقِدُ بِالإِيجَابِ وَالْقَبُولِ إِذَا كَانَا بِلَفْظِ الْمَاضِي) অর্থ: "অতীতকালের শব্দ দ্বারা ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে বাই সংঘটিত হয়।" যদিও জুমহুর উলামায়ে কিরামের মতে আকদকারী (ক্রেতা-বিক্রেতা) এবং পণ্য (মাবিয়া) ও মূল্য

(ছামান)-ও রুকনের অন্তর্ভুক্ত, তবে হানাফি ফিকহে এগুলোকে রুকন না বলে বাই-এর অপরিহার্য উপাদান বা 'মহল' বলা হয়।

বাই সহীহ হওয়ার শর্তাবলি (شروط صحة البيع) বাই শুদ্ধ হওয়ার শর্তগুলোকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়:

১. ইনইকাদ বা চুক্তি সংঘটনের শর্ত (شروط الانعقاد):

- **আকদকারী:** ক্রেতা ও বিক্রেতাকে অবশ্যই সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী (আকেল) এবং বুঝমান (মুমায়্যিজ) হতে হবে। পাগল বা অবুঝ শিশুর বেচাকেনা শুদ্ধ নয়।
- **মালিকানা বা অনুমতি:** বিক্রেতাকে পণ্যের মালিক হতে হবে অথবা মালিকের পক্ষ থেকে অনুমোদিত প্রতিনিধি (উকিল) হতে হবে।
- **পণ্যের অস্তিত্ব:** বিক্রিত বস্তুটি চুক্তির সময় বিদ্যমান থাকতে হবে (সালাম ও ইস্তিসনা ছাড়া)। যা নেই, তা বিক্রি করা জায়েজ নেই।

২. সিহহাত বা শুদ্ধতার শর্ত (شروط الصحة):

- **মাল মুতাকাউইম:** বস্তুটি শরীয়তের দৃষ্টিতে মাল বা সম্পদ হতে হবে এবং ব্যবহারযোগ্য হতে হবে। মদ, শূকর বা মৃত জন্তু বিক্রি শুদ্ধ নয়।
- **অনিশ্চয়তা বা গারার মুক্ত হওয়া:** পণ্য এবং মূল্য সুনির্দিষ্ট ও জানা থাকতে হবে। যেমন—পুকুরের মাছ বা আকাশের পাখি বিক্রি করা জায়েজ নেই, কারণ এখানে ধোঁকা বা গারার রয়েছে।
- **শর্তহীন হওয়া:** এমন কোনো শর্তযুক্ত না হওয়া যা চুক্তির মূল দাবি পরিপন্থী। যেমন— "গাড়িটি বিক্রি করলাম কিন্তু ১ মাস আমি চালাব"— এমন শর্তে বিক্রি ফাসিদ হবে।

৩. নাফায বা কার্যকর হওয়ার শর্ত (شروط النفاذ):

- **মালিকানা:** পণ্যটিতে অন্যের কোনো হক বা অধিকার যুক্ত থাকতে পারবে না। যেমন—বন্ধক রাখা বস্তু বিক্রি করা কার্যকর হবে না যতক্ষণ না বন্ধকগ্রহীতা অনুমতি দেয়।

- **উইলায়াত:** চুক্তি সম্পাদনকারীর পূর্ণ ক্ষমতা বা উইলায়াত থাকতে হবে (যেমন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া)।

৪. লুজুম বা আবশ্যক হওয়ার শর্ত (شروط اللزوم):

- চুক্তিটি 'খিয়ার' বা ইখতিয়ার মুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ পণ্য ফেরত দেওয়ার শর্ত থাকলে চুক্তিটি সাথে সাথে আবশ্যক হয় না।

শর্তাবলির খেলাফ হলে তার ফলাফল (حكم الإخلال بالشروط) হানাফি ফিকহের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা শর্ত লঙ্ঘনের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে ত্রুটিপূর্ণ বাই-কে দুই ভাগে ভাগ করেন: 'বাতিল' ও 'ফাসিদ'। অন্য মাযহাবে সাধারণত ফাসিদ ও বাতিল একই।

ক. বাইয়ে বাতিল (البيع الباطل): যদি বাই-এর রুকন (ইজাব-কবুল) বা বিক্রিত বস্তুর মৌলিক শর্তে (যেমন—মাল হওয়া) ত্রুটি থাকে, তবে তা 'বাতিল' বলে গণ্য হয়।

- **উদাহরণ:** মৃত জন্তু বিক্রি করা, অথবা বাতাসের বা সূর্যের আলো বিক্রি করা।
- **ফলাফল:** এই চুক্তি আগাগোড়াই বাতিল। এর দ্বারা ক্রেতার কোনো মালিকানা সৃষ্টি হয় না, এমনকি ক্রেতা পণ্যটি কবজা (দখল) করলেও না। এটি ব্যবহার করা হারাম।

খ. বাইয়ে ফাসিদ (البيع الفاسد): যদি রুকন ও পণ্যের মূল শর্ত ঠিক থাকে, কিন্তু কোনো গুণগত শর্তে ত্রুটি থাকে (যেমন—অবৈধ শর্ত বা মূল্যের অস্পষ্টতা), তবে তাকে 'বাইয়ে ফাসিদ' বলে।

- **উদাহরণ:** কেউ বলল, "আমি দাসটি বিক্রি করলাম এই শর্তে যে তুমি তাকে আজাদ করে দেবে" অথবা পণ্যের ত্রুটি গোপন করে বিক্রি করা।
- **ফলাফল:** ১. এই চুক্তিটি গুনাহের কাজ, তাই ওয়াজিব হলো এই চুক্তি বাতিল করে দেওয়া বা ফাসাদ (ত্রুটি) দূর করা। ২. তবে যদি ক্রেতা পণ্যটি 'কবজা' (দখল) করে ফেলে, তবে সে মালিক হয়ে যাবে এবং তাকে সমপরিমাণ মূল্য বা পণ্যের বাজারমূল্য পরিশোধ করতে হবে। ৩.

এই মালিকানা অপূর্ণাঙ্গ (খাবিস), তাই এই পণ্য ব্যবহার না করে সদকা করে দেওয়া বা ফেরত দেওয়া উত্তম।

পার্থক্য (ছক): বাতিল ও ফাসিদ

বিষয়	বাইয়ে বাতিল (Invalid)	বাইয়ে ফাসিদ (Irregular)
ত্রুটির স্থান	মূল সত্তায় বা রুকনে ত্রুটি।	গুণাবলিতে বা শর্তে ত্রুটি।
মালিকানা	কখনোই মালিকানা আসে না।	কবজা করলে মালিকানা আসে।
হুকুম	সম্পূর্ণ মূল্যহীন ও হারাম।	সংশোধনযোগ্য, নতুবা বাতিলযোগ্য।

উপসংহার (خاتمة) পরিশেষে বলা যায়, ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য রুকন ও শর্তাবলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলা জরুরি। আল-হিদায়া গ্রন্থে বাতিল ও ফাসিদের এই সূক্ষ্ম পার্থক্য ব্যবসায়িক লেনদেনে জটিলতা নিরসনে এবং মানুষের সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুমিনের উচিত ফাসিদ ও বাতিল চুক্তি থেকে বেঁচে থাকা।

---

১৯. খিয়ার (বিক্রয়চুক্তিতে ইখতিয়ার)-এর সংজ্ঞা দাও। খিয়ারে রুইয়াত, খিয়ারে শর্ত ও খিয়ারে আইব এর মাসআলা (বিধান) ও প্রয়োগক্ষেত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর। (عرف الخيار - ناقش مسائل خيار الرؤية وخيار الشرط وخيار العيب ومجالات تطبيقها بالتفصيل)

ভূমিকা (مقدمة) ইসলামি ব্যবসায়িক আইনে ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বার্থ রক্ষার জন্য 'খিয়ার' বা ঐচ্ছিক অধিকারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাড়াহুড়ো করে বা না দেখে পণ্য কিনে যাতে কেউ প্রতারিত না হয়, সেজন্য শরীয়ত চুক্তি চূড়ান্ত করার আগে ভাববার বা পণ্য যাচাই করার সুযোগ দিয়েছে। একেই ফিকহের পরিভাষায় 'খিয়ার' বলা হয়। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সংজ্ঞা (تعريف) আভিধানিক অর্থ: খিয়ার (الخيار) শব্দটি 'খাইর' মূলধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ পছন্দ করা, নির্বাচন করা বা ইখতিয়ার রাখা। **পারিভাষিক অর্থ:**

ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরও তা বহাল রাখা বা বাতিল করার যে অধিকার শরীয়ত পক্ষদ্বয়কে প্রদান করেছে, তাকে খিয়ার বলে।

খিয়ারের প্রকারভেদ ও বিধান (أنواع الخيار وأحكامه) ফিকহুল মুআমালাতে খিয়ার প্রধানত তিন প্রকার। যথা: ১. খিয়ারুশ শর্ত, ২. খিয়ারুর রুইয়াত, ও ৩. খিয়ারুল আইব। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. খিয়ারুশ শর্ত (خيار الشرط) - শর্তের ইখতিয়ার: চুক্তির সময় ক্রেতা বা বিক্রেতা অথবা উভয়ই যদি এই শর্ত আরোপ করে যে, "আমি ৩ দিনের মধ্যে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেব, চুক্তি রাখব কি না", তবে তাকে খিয়ারুশ শর্ত বলে।

- **সময়সীমা:** ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, খিয়ারুশ শর্তের সর্বোচ্চ সময়সীমা ৩ দিন। এর বেশি শর্ত করলে চুক্তি ফাসিদ হবে। তবে ইমাম মুহাম্মদ ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, প্রয়োজন হলে ৩ দিনের বেশিও শর্ত করা যায়, যদি সময় নির্দিষ্ট থাকে।

- **হুকুম:** যার খিয়ার বা অধিকার থাকবে, সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চুক্তি বাতিল করতে পারবে অথবা বহাল রাখতে পারবে। যদি সে মৌখিকভাবে সম্মতি দেয় বা সময়ের মধ্যে বাতিল না করে, তবে চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

- **প্রয়োগক্ষেত্র:** বড় কোনো সম্পদ যেমন জমি, বাড়ি বা গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে পরামর্শ করার জন্য এই খিয়ার নেওয়া হয়।

- **আরবি ইবারত:** হিদায়া প্রণেতা বলেন: (خِيَارُ الشَّرْطِ جَائِزٌ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَلَهُمَا لِأَنَّ الْحَاجَةَ مَاسَّةٌ إِلَى التَّرَوِّي) অর্থ: "খিয়ারুশ শর্ত বিক্রেতা, ক্রেতা বা উভয়পক্ষের জন্য জায়েজ। কারণ চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।"

২. খিয়ারুর রুইয়াত (خيار الرؤية) - দর্শনের ইখতিয়ার: না দেখে কোনো পণ্য ক্রয় করলে, তা দেখার পর পছন্দ না হলে ফেরত দেওয়ার যে অধিকার ক্রেতার থাকে, তাকে খিয়ারুর রুইয়াত বলে।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: (مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهُ) অর্থ: "যে ব্যক্তি না দেখে কিছু ক্রয় করল, তা দেখার পর তার ইখতিয়ার থাকবে (নেওয়ার বা ফেরত দেওয়ার)।"

- **হুকুম:** ১. হানাফি মাযহাবে না দেখে কেনা-বেচা জায়েজ, তবে দেখার পর ক্রেতার খিয়ার থাকে। ২. পণ্য দেখার পর যদি ক্রেতা সন্তুষ্ট হয় তবে চুক্তি পূর্ণ হবে, আর অসন্তুষ্ট হলে কারণ দর্শানো ছাড়াই ফেরত দিতে পারবে। ৩. বিক্রেতার কোনো খিয়ারুর রুইয়াত নেই। অর্থাৎ বিক্রেতা তার নিজের জিনিস না দেখে বিক্রি করলে পরে তা ফেরত চাইতে পারবে না।

- **প্রয়োগক্ষেত্র:** অনলাইন শপিং, প্যাকেটজাত পণ্য বা দূরে থাকা পণ্য কেনার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

- **শর্ত:** পণ্যটি দেখার অর্থ হলো তার গুণাগুণ বোঝা। কেবল মোড়ক দেখলে হবে না, বরং ভেতরের বস্তু দেখতে হবে (নমুনা বা স্যাম্পল দেখাও যথেষ্ট)।

৩. খিয়ারুল আইব (خيار العيب) - দোষের কারণে ইখতিয়ার: পণ্য কেনার সময় যদি কোনো দোষ-ত্রুটি জানা না থাকে এবং পরে দোষ ধরা পড়ে, তবে সেই পণ্য ফেরত দেওয়ার অধিকারকে খিয়ারুল আইব বলে।

- **দোষের সংজ্ঞা:** এমন কোনো ত্রুটি যা পণ্যের মূল্য কমিয়ে দেয় বা ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিতে দোষ বলে গণ্য হয়।

- **হুকুম:** ১. দোষ পাওয়ার পর ক্রেতার দুটি অধিকার থাকে: হয় সে পূর্ণ মূল্যে পণ্যটি রেখে দেবে, অথবা পণ্য ফেরত দিয়ে পূর্ণ টাকা নিয়ে নেবে। ২. সে পণ্য রেখে দিয়ে দোষের কারণে কিছু টাকা ফেরত (ক্ষতিপূরণ) দাবি করতে পারবে না, যদি না বিক্রেতা রাজি হয়। ৩. তবে যদি পণ্যটি ক্রেতার কাছে এসে আরও নতুন কোনো দোষযুক্ত হয় বা পরিবর্তিত হয় (যেমন—কাপড় কেটে জামা বানিয়ে ফেলা হলো), তখন আর ফেরত দেওয়া যাবে না, বরং তখন দোষের ক্ষতিপূরণ (আরশ) দাবি করা যাবে।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মুসলিম মুসলিমের ভাই। কোনো ভাইয়ের জন্য হালাল নয় যে সে তার ভাইয়ের কাছে দোষযুক্ত কিছু বিক্রি করবে, তা স্পষ্ট করা ব্যতীত।"

- **প্রয়োগক্ষেত্র:** ব্যবহৃত গাড়ি, ইলেকট্রনিক্স বা যেকোনো পণ্য কেনার পর গোপন সমস্যা ধরা পড়লে এটি কার্যকর হয়।

উপসংহার (خاتمة) খিয়ার বা ইখতিয়ারের এই বিধানগুলো ইসলামি অর্থনীতির সৌন্দর্যের প্রতীক। এগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলামি আইনে জোর-জবরদস্তির কোনো স্থান নেই। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে খিয়ারের এই বিস্তারিত আলোচনা ক্রেতা-বিক্রেতার সন্তুষ্টি (তারাজি) নিশ্চিত করে এবং বিবাদ নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে আধুনিক যুগের অনলাইন বাণিজ্যে খিয়ারুর রুইয়াত ও খিয়ারুল আইব-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

---

২০. রিবা (সুদ)-এর সংজ্ঞা কী? রিবার কারণ, প্রকারভেদ ও ফিকহী বিধান উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। (ما هو تعريف الربا؟ اشرح علته وأنواعه وأحكامه الفقهية مع ذكر الأمثلة)

ভূমিকা (مقدمة) ইসলামি অর্থনীতিতে 'রিবা' বা সুদ হলো সবচেয়ে জঘন্য অপরাধগুলোর একটি। আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। সুদ অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং শোষণের পথ প্রশস্ত করে। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে কিতাবুল বুইউ-এর অন্তর্গত 'বাবুর রিবা'-তে সুদের সংজ্ঞা, কারণ ও বিধান অত্যন্ত যৌক্তিক ও দালিলিক ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংজ্ঞা (تعريف) আভিধানিক অর্থ: রিবা (الربا) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বৃদ্ধি পাওয়া, অতিরিক্ত হওয়া, উঁচু হওয়া (الزيادة والنمو)। **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** হানাফি ফিকহের পরিভাষায় আল-হিদায়া প্রণেতা রিবার সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে: (الرِّبَا هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِي عَنِ الْعِوَضِ بِمِعْيَارٍ شَرْعِيٍّ مَشْرُوطٍ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْمُعَاوَضَةِ) অর্থ: "লেনদেনের ক্ষেত্রে শরীয়ত নির্ধারিত মাপে যে অতিরিক্ত অংশ কোনো বিনিময় ছাড়াই চুক্তিবদ্ধ দুই পক্ষের যে কোনো এক পক্ষের

জন্য শর্তযুক্ত থাকে, তাকে রিবা বলে।" সহজ কথায়, একই জাতীয় মালের বিনিময়ে কম-বেশি বা বাকিতে আদান-প্রদান করার নামই সুদি লেনদেন।

রিবার কারণ বা ইল্লত (علة الربا) হানাফি মাযহাব মতে, রিবা বা সুদ সাব্যস্ত হওয়ার মূল কারণ (Illat) দুটি গুণের সমন্বয়: **১. জিন্স (الجنس):** অর্থাৎ উভয় বস্তু একই জাতীয় হওয়া (যেমন—গমের বদলে গম, স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ)। **২. কদর (القدر):** অর্থাৎ শরীয়ত নির্ধারিত মাপের হওয়া। এটি দুই প্রকার: * ওজন বা পাল্লায় মাপা (Wazan)। যেমন—স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহা। * পাত্রে মাপা (Kayl)। যেমন—গম, যব, লবণ, খেজুর। হিদায়া লেখকের মতে, যখন এই দুটি কারণ (একই জাতি + মাপা যায় এমন বস্তু) একসাথে পাওয়া যাবে, তখন কম-বেশি করা হারাম হবে এবং বাকিতে লেনদেনও হারাম হবে। আর যদি দুটি গুণের একটি পাওয়া যায়, তবে কেবল বাকিতে লেনদেন হারাম, কিন্তু কম-বেশি জায়েজ।

রিবার প্রকারভেদ ও উদাহরণ (أنواع الربا وأمثلتها) রিবা প্রধানত দুই প্রকার:

১. রিবা আল-ফজল (ربا الفضل) - অতিরিক্ত সুদ: নগদ লেনদেনে এক পক্ষের মালের পরিমাণ অন্য পক্ষের চেয়ে বেশি হওয়া। এটি তখনই হয় যখন একই জাতীয় ওজনে বা পাত্রে মাপা দুটি বস্তু বিনিময় করা হয়।

- **উদাহরণ:** ১ কেজি ভালো খেজুরের বিনিময়ে ২ কেজি নিম্নমানের খেজুর নগদ বিনিময় করা। এটি হারাম।
- **বিধান:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ, রৌপ্যের বদলে রৌপ্য, গমের বদলে গম... সমান সমান হতে হবে এবং হাতে হাতে (নগদ) হতে হবে। যে বেশি দিল বা নিল সে সুদের কারবার করল।"
- **বাঁচার উপায়:** যদি কম-বেশি করতে হয়, তবে পদ্ধতি হলো—নিজের খেজুর টাকা দিয়ে বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে অন্যের খেজুর কেনা। অথবা ভিন্ন জাতির সাথে বিনিময় করা (যেমন—গমের বদলে যব)।

২. রিবা আন-নাসিয়াহ (ربا النسيئة) - মেয়াদি সুদ: বিনিময়ের সময় এক পক্ষ নগদ দিল কিন্তু অন্য পক্ষ বাকি রাখল। অর্থাৎ সময়ের কারণে যে অতিরিক্ত সুবিধা বা শর্ত তৈরি হয়।

- **উদাহরণ:** ১ ভরি স্বর্ণের বিনিময়ে ১ ভরি স্বর্ণ ১ মাস পর দেওয়ার চুক্তিতে বিক্রি করা। যদিও পরিমাণ সমান, কিন্তু সময়ের ব্যবধানের কারণে এটি হারাম।
- **কারণ:** এখানে 'মজলিসে কবজা' বা হস্তগত করার শর্ত লঙ্ঘিত হয়েছে।
- **ঋণের সুদ:** আধুনিক ব্যাংকিং সুদ বা মহাজনি সুদও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন—১০০০ টাকা ঋণ দিয়ে ১ মাস পর ১১০০ টাকা নেওয়া। এখানে টাকার বিপরীতে অতিরিক্ত ১০০ টাকা সময়ের বিনিময়, যা রিবা আন-নাসিয়াহ।

ফিকহী বিধান ও হুকুম (الأحكام الفقهية) 'আল-হিদায়া'র আলোকে সুদের বিধানগুলোকে ৪টি মূলনীতির মাধ্যমে বোঝা যায়:

- **১. জাতি ও মাপ এক হলে:** (যেমন—গম ও গম)
  - কম-বেশি করা হারাম।
  - বাকিতে লেনদেন হারাম।
  - উভয়টি সমান সমান ও নগদ হতে হবে।
- **২. জাতি ভিন্ন কিন্তু মাপের পদ্ধতি এক:** (যেমন—গম ও যব; উভয়টি পাত্রে মাপা হয়)
  - কম-বেশি করা জায়েজ (যেমন—১ কেজি গমের বদলে ২ কেজি যব)।
  - কিন্তু বাকিতে লেনদেন হারাম। অবশ্যই নগদ হতে হবে।
- **৩. জাতি ভিন্ন এবং মাপের পদ্ধতিও ভিন্ন:** (যেমন—স্বর্ণ ও কাপড়; স্বর্ণ ওজনে মাপা হয়, কাপড় গজে মাপা হয়)
  - কম-বেশি করা জায়েজ।
  - বাকিতে লেনদেনও জায়েজ।

- **৪. যা মাপা হয় না (গণনা করা হয়):** (যেমন—ডিম বা আপেল, যদি হানাফি মতে গণনার বস্তু হয়)
    - এগুলোর ক্ষেত্রেও কম-বেশি জায়েজ যদি হাতে হাতে হয়।

উপসংহার (خاتمة) সুদ বা রিবা কেবল একটি অর্থনৈতিক লেনদেন নয়, বরং এটি শোষণের হাতিয়ার। ইসলামে এটি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে রিবার যে ইল্লত বা কারণ (জিন্স ও কদর) বর্ণনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত এবং এর মাধ্যমেই কিয়াস করে নতুন নতুন মুদ্রার (যেমন—কাগজের টাকা, ডিজিটাল কারেন্সি) বিধান নির্ণয় করা সম্ভব। মুমিনের জন্য সুদমুক্ত জীবন গঠন করা ঈমানের দাবি।

---

২১. সরফ-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? সরফ সহীহ হওয়ার জন্য হানাফী মাযহাব অনুযায়ী অপরিহার্য শর্তগুলো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর। (ما هو التعريف اللغوي والشرعي للصرف؟ اشرح بالتفصيل الشروط اللازمة لصحة الصرف عند المذهب الحنفي)

ভূমিকা (مقدمة) ইসলামী অর্থব্যবস্থায় 'বাই' বা ক্রয়-বিক্রয়ের একটি বিশেষ এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রকার হলো 'বাইয়ে সরফ' (بيع الصرف)। এটি সরাসরি মুদ্রা ও মূল্যবান ধাতুর বিনিময়ের সাথে সম্পর্কিত। যেহেতু অর্থের বিনিময়ে অর্থ লেনদেন করার ক্ষেত্রে সুদের (রিবা) আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি থাকে, তাই শরীয়ত এই বিশেষ লেনদেনের জন্য অত্যন্ত কঠোর এবং সুনির্দিষ্ট কিছু শর্ত আরোপ করেছে। হানাফি ফিকহে এই শর্তগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হয়েছে।

সরফ-এর সংজ্ঞা (تعريف الصرف)

আভিধানিক সংজ্ঞা (التعريف اللغوي): 'সরফ' (الصرف) শব্দটি আরবি। আভিধানিকভাবে এর অর্থ হলো— ১. ফিরিয়ে দেওয়া বা পরিবর্তন করা (الرد والنقل)। ২. এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর করা। ৩. অতিরিক্ত বা ফজল (যেমন হাদিসে নফল ইবাদতকে সরফ এবং ফরজকে আদল বলা হয়েছে)। বিনিময়ের সময় এক হাত থেকে অন্য হাতে মুদ্রা ফিরিয়ে দেওয়া হয় বলে একে সরফ বলা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): ফিকহুল ইসলামীর পরিভাষায়, বিশেষ করে আল-হিদায়া গ্রন্থের আলোকে সরফের সংজ্ঞা হলো: (بَيْعُ الثَّمَنِ بِالثَّمَنِ جِنْسًا بِجِنْسٍ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسٍ) অর্থ: "ছামান বা মূল্যের বিনিময়ে মূল্যের বিক্রয়কে সরফ বলা হয়, চাই তা একই জাতীয় হোক (যেমন- স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ) বা ভিন্ন জাতীয় হোক (যেমন- স্বর্ণের বদলে রৌপ্য)।" সহজ কথায়, নগদ টাকা-পয়সা, স্বর্ণ-রৌপ্য বা মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময়কে বাইয়ে সরফ বলে। যিনি এই ব্যবসা করেন তাকে 'সাররাফ' বা মানি এক্সচেঞ্জার বলা হয়।

সরফ সহীহ হওয়ার অপরিহার্য শর্তাবলি (شروط صحة الصرف) হানাফি মাযহাব অনুযায়ী বাইয়ে সরফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য সাধারণ বাইয়ের শর্তাবলির পাশাপাশি কিছু বিশেষ শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। এই শর্তগুলো মূলত রিবা বা সুদ থেকে বাঁচার জন্য আরোপ করা হয়েছে। শর্তগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. মজলিসে কবজা বা হস্তগত করা (القبض في المجلس): সরফের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, চুক্তির মজলিস বা বৈঠক ত্যাগ করার পূর্বেই উভয় পক্ষকে বিনিময়কৃত বস্তু (মুদ্রা) হস্তগত করতে হবে।

- **হুকুম:** যদি এক পক্ষ মুদ্রা দেয় এবং অন্য পক্ষ বাকি রাখে অথবা মজলিস ত্যাগ করার পর দেয়, তবে সেই চুক্তি বাতিল (ফাসিদ) বলে গণ্য হবে।
- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "(বিনিময় হবে) হাতে হাতে (يَدًا بِيَدٍ)।" অন্য হাদিসে এসেছে, "নগদের বিনিময় বাকিতে করা হলে তা সুদ।"
- **হানাফি ব্যাখ্যা:** হিদায়া প্রণেতা বলেন, সরফের উদ্দেশ্য হলো মূল্য বা ছামান নির্ধারণ করা। আর ছামান বা মূল্য সুনির্দিষ্ট হয় না যতক্ষণ না তা কবজা বা দখল করা হয়। তাই মজলিসেই কবজা করা আবশ্যক।

২. মেয়াদ বা শর্তহীনতা (خلو العقد من الخيار والأجل): সরফ চুক্তিতে কোনো প্রকার মেয়াদের শর্ত (যেমন- ১ দিন পর দেব) অথবা খিয়ারের শর্ত (যেমন- ৩ দিন পর্যন্ত ভেবে দেখার সুযোগ) থাকা যাবে না।

- **হুকুম:** যদি সরফের মধ্যে খিয়ারুশ শর্ত (পছন্দ করার এখতিয়ার) রাখা হয়, তবে চুক্তিটি ফাসিদ হয়ে যাবে। কারণ, খিয়ারের কারণে মালিকানা সাব্যস্ত হতে দেরি হয়, অথচ সরফে দ্রুত মালিকানা হস্তান্তর জরুরি।

- **কারণ:** সরফ হলো আআইন (নির্দিষ্ট বস্তু) এর সাথে দাইন (দায়)-এর বিনিময় নয়, বরং উভয়টিই মূল্য। তাই এখানে বিলম্ব বা অনিশ্চয়তার সুযোগ নেই।

৩. সমজাতীয় মুদ্রার ক্ষেত্রে সমতা (المماثلة عند اتحاد الجنس): যদি বিনিময়ের উভয় মুদ্রা একই জাতীয় হয় (যেমন- স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, অথবা টাকার বিনিময়ে টাকা), তবে উভয়টি পরিমাণে বা ওজনে সমান হতে হবে।

- **হুকুম:** এক্ষেত্রে কম-বেশি করা হারাম এবং তা স্পষ্ট সুদ (রিবা আল-ফজল)।

- **উদাহরণ:** ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট স্বর্ণের বিনিময়ে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট স্বর্ণই দিতে হবে। এখানে গুণগত মান (Quality) ধর্তব্য নয়, বরং ওজন ধর্তব্য। ভালো-মন্দের ব্যবধান করা যাবে না।

৪. ভিন্ন জাতীয় মুদ্রার ক্ষেত্রে কম-বেশি জায়েজ (التفاضل عند اختلاف الجنس): যদি বিনিময়ের মুদ্রা দুটি ভিন্ন জাতীয় হয় (যেমন- স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য, বা টাকার বিনিময়ে ডলার), তবে কম-বেশি করা জায়েজ।

- **শর্ত:** এক্ষেত্রেও মজলিসে কবজা করা আবশ্যক। অর্থাৎ, হাতবদল হতে হবে নগদ, কিন্তু পরিমাণের সমতা জরুরি নয়।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যখন জাতি ভিন্ন হবে, তখন তোমরা যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি কর, যদি তা হাতে হাতে (নগদ) হয়।"

৫. নির্দিষ্টকরণ (التعيين): সরফের ক্ষেত্রে বিনিময়কৃত মুদ্রা বা বস্তু চুক্তির সময়েই নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। যদি বলা হয় "আমি তোমাকে ১০০ টাকার বিনিময়ে ১ ডলার দেব" কিন্তু কোন ১ ডলার তা নির্দিষ্ট না থাকে বা পকেটে না থাকে, তবে সমস্যা হতে পারে। তবে মুদ্রার ক্ষেত্রে সাধারণত উল্লেখ করাই নির্দিষ্টকরণের স্থলাভিষিক্ত হয়।

শর্ত ভঙ্গের ফলাফল (حكم الإخلال بالشروط) যদি উপরোক্ত শর্তগুলোর কোনোটি লঙ্ঘিত হয়, বিশেষ করে যদি মজলিসে কবজা না পাওয়া যায় বা সমজাতীয় মুদ্রায় কম-বেশি করা হয়, তবে সেই লেনদেনটি 'বাইয়ে ফাসিদ' বা সুদি কারবার হিসেবে গণ্য হবে। ইসলামি শরীয়তে এটি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং হারাম।

উপসংহার (خاتمة) পরিশেষে বলা যায়, সরফ বা মুদ্রা বিনিময় অর্থনীতির রক্তপ্রবাহের মতো। কিন্তু এর মাধ্যমে যাতে সমাজে শোষণ বা সুদের অনুপ্রবেশ না ঘটে, সেজন্য হানাফি ফিকহে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এর শর্তগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশেষ করে 'তাকাবুজ' বা মজলিসে লেনদেন সম্পন্ন করার শর্তটি আধুনিক ব্যাংকিং ও ফরেন এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও পালনীয়।

---

২২. সরফ লেনদেনের ক্ষেত্রে 'কবজ' বা হস্তগত করার হুকুম ও গুরুত্ব কী? সরফের ক্ষেত্রে 'ফজল' (অতিরিক্ত নেওয়া) এবং 'নাসিয়াত' (বিলম্বিত প্রদান) এর বিধান আলোচনা কর। (ما هو حكم "القبض" وأهميته فى معاملة الصرف؟ ناقش أحكام "الفضل" و"النسيئة" في الصرف؟)

ভূমিকা (مقدمة) মুদ্রা বিনিময় বা সরফের লেনদেনে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং রিবা (সুদ) থেকে মুক্ত থাকার জন্য ইসলামি শরীয়ত কিছু মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এর মধ্যে 'কবজ' (দখল বা হস্তগত করা), 'ফজল' (অতিরিক্ত গ্রহণ) এবং 'নাসিয়াত' (বাকিতে লেনদেন) সম্পর্কিত বিধানগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত দালিলিক আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

সরফে 'কবজ'-এর হুকুম ও গুরুত্ব (حكم القبض وأهميته)

হুকুম (الحكم): হানাফি মাযহাবসহ জমহুর ফকিহগণের মতে, সরফ চুক্তিতে উভয় পক্ষের বিনিময়কৃত বস্তু (Iwadayn) চুক্তির মজলিস বা স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই কবজ বা হস্তগত করা ফরজ বা আবশ্যকীয় শর্ত। যদি উভয়ে বা কোনো এক পক্ষ কবজ না করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে সেই সরফ চুক্তি বাতিল (Batil) হয়ে যাবে।

প্রকারভেদ (أنواع القبض): কবজ দুই ধরনের হতে পারে: **১. হাকিকি কবজ (القبض الحقيقي):** হাতে হাতে বা শারীরিকভাবে মুদ্রা গ্রহণ করা। **২. হুকমি কবজ (القبض الحكمي):** এমন ব্যবস্থা করা যাতে মুদ্রার ওপর গ্রহীতার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও সে হাতে না ধরে। যেমন- ব্যাংক একাউন্টে টাকা জমা হওয়া। সরফের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার কবজ গ্রহণযোগ্য।

গুরুত্ব (الأهمية): ১. সুদ থেকে মুক্তি: কবজ না করলে লেনদেনটি 'কালি বিস কালি' (ঋণের বিনিময়ে ঋণ) হয়ে যায়, যা হাদিসে নিষিদ্ধ। এটি রিবা আন-নাসিয়াহ বা বাকির সুদের দরজা খুলে দেয়। **২. মালিকানা সাব্যস্তকরণ:** সরফের বস্তুগুলো সাধারণত 'ছামান' (মূল্য)। আর নির্দিষ্টকরণ ছাড়া মূল্যের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। কবজ করার মাধ্যমেই এই নির্দিষ্টকরণ সম্পন্ন হয়। আল্লামা মারগিনানী (রহ.) বলেন, "সরফের মধ্যে কবজ করা আবশ্যক যাতে মূল্যের উদ্দেশ্য অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্যতা নিশ্চিত হয়।"

সরফে 'ফজল' বা অতিরিক্ত নেওয়ার বিধান (أحكام الفضل في الصرف)

সংজ্ঞা: 'ফজল' অর্থ অতিরিক্ত বা বাড়তি। সরফের ক্ষেত্রে এক পক্ষের মুদ্রার পরিমাণ অন্য পক্ষের চেয়ে বেশি হওয়াকে 'ফজল' বলে। **বিধান:** ফজলের বিধান নির্ভর করে বিনিময়কৃত মুদ্রার জাতির (Genus) ওপর:

- **১. সমজাতীয় মুদ্রা (اتحاد الجنس):** যদি উভয় মুদ্রা একই জাতীয় হয় (যেমন- স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ, রৌপ্যের বদলে রৌপ্য, বা টাকার বদলে টাকা), তবে সেক্ষেত্রে 'ফজল' বা কম-বেশি করা সম্পূর্ণ **হারাম**।
    - **শর্ত:** ওজন বা পরিমাণে সমান সমান (Equal) হতে হবে।
    - **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ... সমান সমান হতে হবে। যে বেশি দিল বা নিল, সে সুদের কারবার করল।"
    - **মান বিচার:** এক্ষেত্রে নতুন-পুরাতন বা ভালো-মন্দের বিচার করা যাবে না। ১০ গ্রাম খাঁটি স্বর্ণের বদলে ১০ গ্রাম সাধারণ স্বর্ণই বিনিময় করতে হবে। কম-বেশি করলেই তা 'রিবা আল-ফজল' হবে।

- **২. ভিন্ন জাতীয় মুদ্রা (اختلاف الجنس):** যদি মুদ্রা ভিন্ন জাতীয় হয় (যেমন- স্বর্ণের বদলে রৌপ্য, ডলারের বদলে টাকা), তবে সেক্ষেত্রে 'ফজল' বা কম-বেশি করা **জায়েজ**।
    - **উদাহরণ:** ১ গ্রাম স্বর্ণের বদলে ৫০ গ্রাম রৌপ্য নেওয়া বৈধ। কারণ, এখানে মূল্যের মান ভিন্ন।
    - **শর্ত:** তবে শর্ত হলো, লেনদেনটি অবশ্যই নগদ হতে হবে।

সরফে 'নাসিয়াত' বা বিলম্বিত প্রদানের বিধান (أحكام النسيئة في الصرف)

সংজ্ঞা: 'নাসিয়াত' অর্থ বিলম্ব বা বাকি। সরফের ক্ষেত্রে কোনো এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ যদি বিনিময়কৃত মুদ্রা প্রদানে দেরি করে বা বাকির শর্ত করে, তাকে নাসিয়াত বলে। **বিধান:** সরফ লেনদেনে 'নাসিয়াত' বা বাকি রাখা সর্বাবস্থায় **হারাম**, চাই মুদ্রা সমজাতীয় হোক বা ভিন্ন জাতীয়।

- **১. সমজাতীয় মুদ্রার ক্ষেত্রে:** এখানে বাকি রাখা হারাম, কারণ এতে 'রিবা আন-নাসিয়াহ' সংঘটিত হয়।
- **২. ভিন্ন জাতীয় মুদ্রার ক্ষেত্রে:** এখানেও বাকি রাখা হারাম। যদিও কম-বেশি জায়েজ, কিন্তু সময়ের ব্যবধান জায়েজ নেই।
    - **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি কর যেভাবে ইচ্ছা (কম-বেশি), যদি তা হাতে হাতে (নগদ) হয়।" হাদিসে 'হাতে হাতে' বলার মাধ্যমে বাকিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

তুলনামূলক ছক (جدول المقارنة)

অবস্থার ধরন	ফজল (কম-বেশি)	নাসিয়াত (বাকি)	কবজ (হস্তগত)
স্বর্ণ বনাম স্বর্ণ (একই জাতি)	হারাম	হারাম	ফরজ (মজলিসে)
স্বর্ণ বনাম রৌপ্য (ভিন্ন জাতি)	জায়েজ (হালাল)	হারাম	ফরজ (মজলিসে)

উপসংহার (خاتمة) সারসংক্ষেপে, সরফ লেনদেনের প্রাণ হলো 'কবজ' বা নগদ আদান-প্রদান। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, এই কবজ না থাকলে পুরো লেনদেনটিই বাতিল হয়ে যায়। আর 'ফজল' কেবল ভিন্ন মুদ্রার ক্ষেত্রে বৈধ, কিন্তু 'নাসিয়াত' বা বাকি রাখা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। আধুনিক যুগে কারেন্সি এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে এই মূলনীতিগুলো মেনে চলা প্রতিটি মুসলিমের ঈমানি দায়িত্ব।

---

২৩. বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা- যেমন স্বর্ণ-রুপা, কাগজের নোট বিনিময়ের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান কী? এইগুলোর সরফ বৈধ হওয়ার শর্তাবলি বিশ্লেষণ কর। (ما هو حكم الشريعة في تبادل العملات المختلفة كالذهب والفضة والأوراق النقدية؟ حلل شروط جواز صرفها)

ভূমিকা (مقدمة) ইসলামের প্রাথমিক যুগে দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) ও দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) ছিল বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম। কালের বিবর্তনে বর্তমানে কাগজের নোট বা ফিয়াট মানি সেই স্থান দখল করেছে। 'আল-হিদায়া' এবং আধুনিক ফিকহী গ্রন্থাবলির আলোকে স্বর্ণ-রৌপ্য ও প্রচলিত কাগজের নোট বিনিময়ের বিধান জানা অত্যন্ত জরুরি। কারণ এগুলো সব 'ছামান' বা মূল্যের অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলোর লেনদেনে সুদের বিধান প্রযোজ্য হয়।

স্বর্ণ ও রৌপ্য বিনিময়ের বিধান (حكم تبادل الذهب والفضة) স্বর্ণ ও রৌপ্যকে শরীয়ত 'ছামান খিলকি' বা সৃষ্টিগতভাবেই মূল্য হিসেবে গণ্য করে। এগুলোর বিধান অত্যন্ত কঠোর:

১. স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ:

- উভয় পক্ষের স্বর্ণ ওজনে সমান হতে হবে।
- মজলিসেই লেনদেন সম্পন্ন (কবজা) করতে হবে।
- কম-বেশি করা বা বাকি রাখা হারাম। অলংকার হোক বা বার, বিধান একই।

২. রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য:

- স্বর্ণের মতোই এখানেও ওজনে সমতা এবং মজলিসে কবজা ফরজ।

৩. স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য:

- যেহেতু জাতি ভিন্ন, তাই কম-বেশি করা জায়েজ (যেমন ১ ভরি স্বর্ণের বদলে ৫০ ভরি রৌপ্য)।
- কিন্তু মজলিসে কবজা করা ফরজ। বাকি রাখা হারাম।

কাগজের নোট (Bank Notes) বিনিময়ের বিধান (حكم تبادل الأوراق النقدية) современ ফকিহগণের ঐকমত্য অনুযায়ী, প্রচলিত কাগজের নোট বা কারেন্সি 'ছামান ইসতিলাহি' বা প্রথাগত মূল্যের হুকুম রাখে। অর্থাৎ স্বর্ণ-রৌপ্য না হলেও এগুলো বিনিময়ের মাধ্যম এবং মূল্যের আধার। তাই সরফের বিধান এগুলোর ওপরও প্রযোজ্য হবে।

১. একই দেশের নোট বিনিময় (যেমন- টাকা বনাম টাকা):

- যদি ১০০ টাকার নোট দিয়ে খুচরা নেওয়া হয় (যেমন ১০ টাকার ১০টি নোট), তবে পরিমাণ সমান হতে হবে।
- কম-বেশি করা হারাম (যেমন ১০০ টাকার ছেঁড়া নোট দিয়ে ৯০ টাকা নেওয়া জায়েজ নেই)।
- মজলিসে কবজা করা আবশ্যক।

২. ভিন্ন দেশের নোট বিনিময় (যেমন- টাকা বনাম ডলার):

- যেহেতু এগুলো ভিন্ন সত্তা বা ভিন্ন জাতি হিসেবে গণ্য, তাই এখানে কম-বেশি করা জায়েজ (মার্কেট রেট অনুযায়ী)।
- শর্ত হলো, লেনদেনটি নগদ হতে হবে। অর্থাৎ এক হাত দিয়ে টাকা দেবে এবং অন্য হাত দিয়ে ডলার নেবে।
- বাকি রাখা হারাম।

কাগজের নোট ও স্বর্ণ-রৌপ্য বিনিময়ের বিধান কাগজের টাকা দিয়ে স্বর্ণ বা রৌপ্য কেনার বিধান হলো:

- কাগজের টাকা এবং স্বর্ণ/রৌপ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি জাতি।
- তাই এখানে কম-বেশি করা জায়েজ (বাজার দর অনুযায়ী)।

- শর্ত হলো, পণ্য (স্বর্ণ) এবং মূল্য (টাকা) অন্তত কোনো একটি মজলিসে কবজা করতে হবে। তবে সরফের মূলনীতি অনুযায়ী উভয়টি নগদ হওয়া উত্তম এবং নিরাপদ। অধিকাংশ ফকিহ স্বর্ণ কেনার ক্ষেত্রে উভয়টি নগদ লেনদেনের ফতোয়া দেন।

সরফ বৈধ হওয়ার শর্তাবলি বিশ্লেষণ (تحليل شروط الجواز) উপরোক্ত লেনদেনগুলো বিশ্লেষণ করলে সরফ বৈধ হওয়ার জন্য তিনটি মৌলিক শর্ত পাওয়া যায়:

- **১. তামাসুল বা সমতা (التماثل):** এটি কেবল তখনই প্রযোজ্য যখন উভয় মুদ্রা একই জাতির হয় (টাকা-টাকা বা স্বর্ণ-স্বর্ণ)। এখানে ১ টাকার বিনিময় ১ টাকাই হতে হবে। কম-বেশি হলেই তা 'রিবা আল-ফজল'।

- **২. তাকাবুজ বা পারস্পরিক কবজা (التقابض):** এটি সকল প্রকার সরফের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (সমজাতীয় বা ভিন্নজাতীয়)। লেনদেনের স্থান ত্যাগ করার আগে উভয় পক্ষকে তাদের পাওনা বুঝে পেতে হবে। যদি এক পক্ষ টাকা দেয় এবং অন্য পক্ষ বলে "ডলার কাল দেব", তবে তা হারাম হবে। এটি 'রিবা আন-নাসিয়াহ' থেকে বাঁচার জন্য অপরিহার্য।

- **৩. হুলুল বা নগদ হওয়া (الحلول):** কোনো মেয়াদ নির্ধারণ করা যাবে না। লেনদেনটি তাৎক্ষণিক হতে হবে।

একটি আধুনিক সমস্যা ও সমাধান (উদাহরণ): অনেক সময় টাকা দিয়ে ডলার কেনার সময় বিক্রেতা বলে, "টাকা এখন দিন, ডলার বিকেলে এসে নিয়ে যাবেন।" ফিকহে হানাফী অনুযায়ী এটি জায়েজ নেই। কারণ সরফে বাকি চলে না। এর সমাধান হলো—টাকা তখনই দেওয়া যখন ডলার হাতে পাওয়া যাবে। অথবা 'ওয়াদা' (প্রতিশ্রুতি) করা যেতে পারে, কিন্তু মূল চুক্তি (আকদ) এবং লেনদেন একই সময়ে হতে হবে।

উপসংহার (خاتمة) সারসংক্ষেপে, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং কাগজের নোট—সবগুলোই সরফের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর বিনিময়ে শরীয়তের মূলনীতি হলো: "জাতি এক হলে সমান সমান ও নগদ হতে হবে; আর জাতি ভিন্ন হলে কম-বেশি জায়েজ কিন্তু নগদ হতে হবে।" এই নীতিমালার ওপর ভিত্তি করেই বর্তমান বিশ্বের ফরেক্স (Forex) ও কারেন্সি মার্কেট পরিচালিত হওয়া উচিত, অন্যথায় তা সুদের

অন্তর্ভুক্ত হবে।

---

২৪. বর্তমান যুগের হুন্ডি, ক্রেডিট কার্ড ও ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে সরফের মাসআলা কীভাবে প্রযোজ্য হয়? উদাহরণসহ আলোচনা কর। (كيف تنطبق مسائل الصرف على الحوالات المالية وبطاقات الائتمان والتحويلات الإلكترونية في العصر الحالي؟ ناقش ذلك مع الأمثلة)

ভূমিকা (مقدمة) আধুনিক প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় লেনদেনের ধরণ আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। হাতে হাতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিবর্তে এখন ডিজিটাল মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর হচ্ছে। 'আল-হিদায়া'য় বর্ণিত সরফের ধ্রুপদী নীতিগুলো (যেমন- মজলিসে কবজা) আধুনিক লেনদেনে কীভাবে প্রয়োগ করা যাবে, তা ফিকহুল মুআমালাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়। হুন্ডি, ক্রেডিট কার্ড এবং ইলেকট্রনিক ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে এই বিধানগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

১. হুন্ডি বা হাওয়ালা (الحوالة المالية): হুন্ডি হলো এক দেশ থেকে অন্য দেশে অর্থ প্রেরণের একটি অনানুষ্ঠানিক মাধ্যম।

- **স্বরূপ:** কেউ বিদেশে ১০০০ রিয়াল জমা দিল এবং দেশে তার প্রতিনিধি সমপরিমাণ টাকা গ্রহণ করল। এটি মূলত দুটি লেনদেনের সমষ্টি: সরফ (মুদ্রা বিনিময়) এবং হাওয়ালা (ঋণ স্থানান্তর) বা ওকালাহ (প্রতিনিধিত্ব)।
- **ফিকহী বিধান:**
  - বৈধ হুন্ডি (ব্যাংকিং চ্যানেল): এখানে 'কবজ' বা দখল হুকমিভাবে (Constructive Possession) সম্পন্ন হয়। যখন গ্রাহক ব্যাংকে টাকা জমা দেয় এবং ব্যাংক তাকে রসিদ দেয়, তখন তা কবজ হিসেবে গণ্য হয়। এরপর ব্যাংক যখন দেশে টাকা দেয়, তা ওকালাহ হিসেবে গণ্য হয়। এটি জায়েজ।
  - অবৈধ হুন্ডি (কালোবাজারি): যদি এতে রাষ্ট্রের আইনের লঙ্ঘন থাকে বা টাকার নিশ্চয়তা না থাকে (গারার), এবং কবজ ছাড়াই লেনদেন হয়, তবে তা নাজায়েজ। বিশেষ করে যদি মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণে অস্পষ্টতা থাকে।

২. ক্রেডিট কার্ড (بطاقات الائتمان): ক্রেডিট কার্ড দিয়ে লেনদেনের ক্ষেত্রে সরফের বিধান বিভিন্নভাবে আসে:

- **পণ্য ক্রয় (Goods Purchase):** ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পণ্য কিনলে তা সাধারণ বাই, সরফ নয়। এটি জায়েজ (যদি সুদ না থাকে)।
- **স্বর্ণ/রৌপ্য ক্রয়:** ক্রেডিট কার্ড দিয়ে স্বর্ণ কেনা নিয়ে ফকিহদের মতভেদ আছে। হানাফি ফিকহের আধুনিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী, যদি কার্ড সোয়াইপ করার সাথে সাথে বিক্রেতার একাউন্টে টাকা ঢোকার নিশ্চয়তা থাকে (Immediate Settlement), তবে তা 'কবজা' হিসেবে গণ্য হবে এবং স্বর্ণ কেনা জায়েজ হবে। কিন্তু যদি পেমেন্ট বিলম্বে হয়, তবে তা সরফের 'নগদ' শর্ত লঙ্ঘন করে, তাই মাকরুহ বা নাজায়েজ হবে।
- **কারেন্সি ক্রয়:** ক্রেডিট কার্ড দিয়ে ডলার বা অন্য মুদ্রা কিনলে, তা সাথে সাথে হাতে পেতে হবে বা একাউন্টে জমা হতে হবে।
- **লেট ফি (Late Fee):** ক্রেডিট কার্ডের বিল দিতে দেরি হলে যে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয়, তা সরাসরি রিবা বা সুদ। এটি হারাম।

৩. ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার (التحويلات الإلكترونية): অনলাইন ব্যাংকিং, বিকাশ, নগদ বা ওয়্যার ট্রান্সফারের মাধ্যমে এক মুদ্রা থেকে অন্য মুদ্রায় রূপান্তর।

- **কবজা বা দখলের স্বরূপ:** আধুনিক ফিকহ একাডেমিগুলোর সিদ্ধান্ত হলো, ব্যাংক একাউন্টে টাকা ক্রেডিট হওয়া বা ডিজিটাল ওয়ালেটে ব্যালেন্স যোগ হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে 'হুকমি কবজ' (Constructive Possession)-এর অন্তর্ভুক্ত। এটি হাকিকি কবজ বা হাতে ধরার মতোই শক্তিশালী।
- **বিধান:**
    - যদি কেউ তার একাউন্টের টাকা দিয়ে ডলার কিনে এবং সাথে সাথে তা তার ডলার একাউন্টে জমা হয়, তবে এই সরফ সহীহ।
    - কিন্তু যদি ফরেক্স ট্রেডিংয়ের মতো হয় যেখানে কেবল স্ক্রিনে সংখ্যা ওঠে কিন্তু বাস্তবে কোনো কারেন্সি ডেলিভারি নেওয়া যায়

না বা ফিউচার সেল হয়, তবে তা নাজায়েজ। কারণ সেখানে সরফের 'কবজ' শর্তটি পাওয়া যায় না।

উদাহরণসহ বিশ্লেষণ (تحليل بالأمثلة):

- **উদাহরণ ১ (বৈধ):** আপনি ব্যাংকে গিয়ে ১০,০০০ টাকা দিলেন। ব্যাংক অফিসার কম্পিউটারে এন্ট্রি দিয়ে আপনার বা আপনার ভাইয়ের একাউন্টে ১০০ ডলার জমা করে দিল এবং রসিদ দিল। এখানে 'হুকমি কবজ' পাওয়া গেছে, তাই এটি জায়েজ।
- **উদাহরণ ২ (অবৈধ):** আপনি অনলাইনে ১০০০ ডলার কিনলেন এই শর্তে যে, ৩ দিন পর আপনার একাউন্টে জমা হবে (T+3 settlement)। যেহেতু সরফে বাকি চলে না, তাই এটি রিবা আন-নাসিয়াহ বা সুদি কারবার।

উপসংহার (خاتمة) বর্তমান যুগের ডিজিটাল লেনদেনে 'সরফ'-এর মূলনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'কবজ'-এর ধারণাটি সম্প্রসারিত হয়েছে। ফকিহদের মতে, ব্যাংকিং চ্যানেলে বা ডিজিটাল মাধ্যমে তাৎক্ষণিক রেকর্ডভুক্তি (Record Entry) হাতে হাতে কবজ করার স্থলাভিষিক্ত। তবে ক্রেডিট কার্ডের সুদ এবং ফিউচার কারেন্সি ট্রেডিং থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য, কারণ সেখানে সরফের মৌলিক শর্তগুলো লঙ্ঘিত হয়।

---

২৫. মুদারাবাহ (মুনাফাভিত্তিক অংশীদারিত্ব)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? মুদারাবার আরকান (রুকনসমূহ) ও তার শর্তাবলি সবিস্তারে আলোচনা কর। (ما معنى المضاربة لغة وإصطلاحا؟ ناقش أركان المضاربة وشروطها بالتفصيل)

ভূমিকা (مقدمة) ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ ও শ্রমের সমন্বয়ে গঠিত অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসাকে 'মুদারাবাহ' বলা হয়। সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাদের কাছে সম্পদ আছে কিন্তু ব্যবসা করার মতো শারীরিক সামর্থ্য বা অভিজ্ঞতা নেই। আবার এমন অনেকে আছেন যাদের শ্রম ও মেধা আছে কিন্তু পুঁজি নেই। এই দুই শ্রেণীর মানুষের সমন্বয়ে অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখার জন্য ইসলাম মুদারাবাহ পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে 'কিতাবুল

মুদারাবাহ' অধ্যায়ে এর খুঁটিনাটি বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

সংজ্ঞা (تعريف)

আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي): 'মুদারাবাহ' (المضاربة) শব্দটি আরবি 'দরব' (الضرب) ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হলো— ১. জমিনে বিচরণ করা বা সফর করা (السير في الأرض)। আল্লাহ তাআলা বলেন: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ) অর্থাৎ "আর অন্যরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে জমিনে সফর করে।" ২. আঘাত করা বা প্রহার করা। যেহেতু মুদারাবাহ ব্যবসায় লাভের আশায় ব্যবসায়ীকে দেশ-বিদেশে সফর করতে হয় এবং পায়ে হেঁটে জমিনে পদাঘাত করতে হয়, তাই একে মুদারাবাহ বলা হয়। ইরাকবাসীরা একে 'মুদারাবাহ' বলে এবং মদীনাবাসীরা একে 'কিরাদ' (القراض) বা 'মুকারাদা' বলে অভিহিত করেন।

পারিভাষিক অর্থ (التعريف الاصطلاحي): ফিকহুল ইসলামীর পরিভাষায়— আল-হিদায়া প্রণেতা আল্লামা মারগিনানী (রহ.) বলেন: (عَقْدُ شَرِكَةٍ فِي الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ جَانِبٍ وَعَمَلٍ مِنْ جَانِبٍ) অর্থ: "এটি মুনাফায় অংশীদারিত্বের এমন একটি চুক্তি, যাতে এক পক্ষের (রাব্বুল মাল) থাকে পুঁজি বা মূলধন এবং অপর পক্ষের (মুদারিব) থাকে শ্রম।"

সহজ কথায়, একজন পুঁজি সরবরাহ করবে এবং অন্যজন শ্রম ও মেধা দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করবে, আর লভ্যাংশ উভয়ের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত হারে বণ্টিত হবে—এই চুক্তির নাম মুদারাবাহ। এখানে পুঁজিদাতার নাম 'রাব্বুল মাল' (رب المال) এবং শ্রমদাতার নাম 'মুদারিব' (المضارب)।

মুদারাবার রুকনসমূহ (أركان المضاربة) হানাফি মাযহাব মতে, অন্যান্য চুক্তির ন্যায় মুদারাবার রুকন মূলত একটি। তা হলো: **ইজাব ও কবুল (الإيجاب والقبول):** ১. **ইজাব (প্রস্তাব):** পুঁজিদাতা বলবে, "আমি এই সম্পদ তোমাকে মুদারাবাহ হিসেবে দিলাম" অথবা "তুমি এই পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করো, লভ্যাংশ আমাদের মধ্যে আধাআধি ভাগ হবে"। ২. **কবুল (গ্রহণ):** মুদারিব বা শ্রমদাতা বলবে, "আমি গ্রহণ করলাম" অথবা সে পুঁজি হাতে নিয়ে কাজ শুরু করবে।

যদিও আকদকারী (রাব্বুল মাল ও মুদারিব) এবং বিষয়বস্তু (পুঁজি ও শ্রম) চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ, তবে ফিকহী পরিভাষায় এগুলোকে রুকন না বলে চুক্তির 'মহল' বা স্থান বলা হয়।

মুদারাবার শর্তাবলি (شروط المضاربة) মুদারাবাহ চুক্তি সহীহ বা শুদ্ধ হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। এই শর্তগুলো পূরণ না হলে মুদারাবাহ 'ফাসিদ' (ত্রুটিপূর্ণ) হয়ে যায়। 'আল-হিদায়া'র আলোকে শর্তগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. পুঁজি সংক্রান্ত শর্ত (شروط رأس المال):

- **ক. পুঁজি নগদ অর্থ হওয়া (أن يكون رأس المال من الأثمان):** পুঁজি অবশ্যই স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা প্রচলিত মুদ্রা (টাকা, ডলার, দিনার) হতে হবে। আসবাবপত্র, পণ্যদ্রব্য বা স্থাবর সম্পত্তি (যেমন জমি, বাড়ি) সরাসরি মুদারাবার পুঁজি হতে পারে না। যদি পণ্য দিতে হয়, তবে তা বিক্রি করে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

- **খ. পুঁজি নির্দিষ্ট ও জানা থাকা (أن يكون معلوما):** পুঁজির পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যেমন— 'এক লক্ষ টাকা'। অস্পষ্ট বা অজ্ঞাত পরিমাণ পুঁজি দিয়ে মুদারাবাহ শুদ্ধ হবে না, কারণ এতে পরবর্তীতে লাভ-ক্ষতি ও পুঁজি ফেরত দেওয়ার সময় ঝগড়া সৃষ্টি হতে পারে।

- **গ. পুঁজি হাওলাত বা ঋণ না হওয়া (أن يكون عينا لا دينا):** পুঁজি অবশ্যই উপস্থিত 'আইন' বা বস্তু হতে হবে। কারোর কাছে পাওনা ঋণকে মুদারাবার পুঁজি হিসেবে গণ্য করা যাবে না। অর্থাৎ রাব্বুল মাল তার দেনাদারকে বলতে পারবে না যে, "আমার যে টাকা তুমি পাও, তা দিয়েই ব্যবসা শুরু করো"।

- **ঘ. পুঁজি মুদারিবের হাতে অর্পণ করা (التسليم إلى المضارب):** পুঁজি সম্পূর্ণরূপে মুদারিবের দখলে বুঝিয়ে দিতে হবে। রাব্বুল মাল যদি শর্ত দেয় যে, "টাকা আমার কাছেই থাকবে, তুমি এসে কাজ করবে" বা সে নিজেও ব্যবসার কাজে হস্তক্ষেপ করে, তবে মুদারাবাহ সহীহ হবে না। কারণ এতে মুদারিব স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না।

২. মুনাফা সংক্রান্ত শর্ত (شروط الربح):

- **ক. মুনাফার হার নির্ধারণ (تحديد نسبة الربح):** লভ্যাংশ বন্টনের হার শতকরা বা ভগ্নাংশের হিসেবে নির্ধারিত হতে হবে। যেমন— ৫০%-৫০%, ৬০%-৪০% বা এক-তৃতীয়াংশ, দুই-তৃতীয়াংশ ইত্যাদি।

- **খ. মুনাফা উভয়ের মধ্যে সাধারণ হওয়া (أن يكون الربح شائعا):** মুনাফা উভয়ের মধ্যে শেয়ারকৃত হতে হবে। সম্পূর্ণ মুনাফা যদি এক পক্ষের জন্য শর্ত করা হয়, তবে তা মুদারাবাহ হবে না। যদি সব লাভ রাব্বুল মালের হয় তবে তা 'বিদাআ' (সহায়তা) হবে, আর সব লাভ মুদারিবের হলে তা 'কর্জে হাসানা' (ঋণ) হবে।

- **গ. নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ শর্ত না করা (عدم تعيين قدر محدد):** কারো জন্য নির্দিষ্ট কোনো অংক (যেমন— মাসে ৫০০০ টাকা বা মোট লাভের ১০০০ টাকা) নির্ধারণ করা যাবে না। কারণ ব্যবসায় লাভ এর চেয়ে কম হতে পারে বা নাও হতে পারে। নির্দিষ্ট অংক শর্ত করলে অংশীদারিত্বের মূলনীতি লঙ্ঘিত হয়।

৩. আকদকারী বা পক্ষদ্বয়ের শর্ত (شروط العاقدين):

- **যোগ্যতা (الأهلية):** রাব্বুল মাল এবং মুদারিব উভয়কেই প্রতিনিধি নিয়োগের (Wakalah) যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। অর্থাৎ তাদের সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী (আকেল) ও প্রাপ্তবয়স্ক বা বুঝমান (মুমায়্যিজ) হতে হবে। পাগল বা অবুঝ শিশুর মুদারাবাহ শুদ্ধ নয়।

৪. মুদারাবাহ ফাসিদ হওয়ার প্রভাব (حكم المضاربة الفاسدة): যদি ওপরের শর্তগুলোর কোনো একটি লঙ্ঘন করা হয় (যেমন—লাভ নির্দিষ্ট অংকে নির্ধারণ করা হলো), তবে মুদারাবাহ 'ফাসিদ' হয়ে যাবে।

- **ফলাফল:** মুদারাবাহ ফাসিদ হলে মুদারিব আর লভ্যাংশের অংশীদার হবে না। এমতাবস্থায় সে একজন 'আজির' বা ভাড়াটে শ্রমিকের মর্যাদা পাবে। সে তার শ্রমের বিনিময়ে 'আজরে মিসাল' বা বাজারদরে ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে (তবে তা পূর্বনির্ধারিত লাভের চেয়ে বেশি হবে না)। আর অর্জিত সমস্ত মুনাফা রাব্বুল মালের হবে। যদি লোকসান হয়, তবে তা রাব্বুল মালের যাবে।

উপসংহার (خاتمة) মুদারাবাহ হলো পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি ব্যবসায়িক পদ্ধতি। এর মাধ্যমে অলস পড়ে থাকা সম্পদ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কাজে লাগে এবং বেকারত্ব দূর হয়। তবে এই বরকতময় চুক্তির সুফল পেতে হলে 'আল-হিদায়া'য় বর্ণিত পুঁজি ও মুনাফার শর্তগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলা জরুরি। বিশেষ করে মুনাফার হার নির্ধারণে সতর্ক থাকতে হবে যেন তা সুদের মতো নির্দিষ্ট অংকে না হয়ে যায়।

---

২৬. মুদারাবার মূলনীতি ও উদ্দেশ্য কী? মুদারাবার ক্ষেত্রে পুঁজির প্রকৃতি ও শ্রমদাতার (মুদারিবের) দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ কর। (ما هي المبادئ والأهداف الأساسية للمضاربة؟ حلل بالتفصيل طبيعة رأس المال ومسؤوليات العامل وصلاحيات)

ভূমিকা (مقدمة) মুদারাবাহ কেবল একটি চুক্তি নয়, বরং এটি ইসলামী অর্থনীতির একটি শক্তিশালী স্তম্ভ। এটি সমাজের বিত্তবান ও কর্মক্ষম শ্রেণীর মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে। মুদারাবাহ পরিচালনার জন্য ফিকহী শাস্ত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা ও কর্মপরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। মুদারিব বা শ্রমদাতা এখানে কেবল একজন কর্মচারী নন, বরং তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেন। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে মুদারিবের এই বহুমুখী ক্ষমতা ও পুঁজির প্রকৃতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

মুদারাবার মূলনীতি ও উদ্দেশ্য (المبادئ والأهداف للمضاربة)

মূলনীতি (المبادئ): মুদারাবাহ কয়েকটি ফিকহী মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত: ১. **আমানত (الأمانة):** পুঁজি মুদারিবের কাছে আমানত হিসেবে থাকে। কোনো অবহেলা ছাড়া ক্ষতি হলে সে দায়ী থাকে না। ২. **ওকালাহ (الوكالة):** যখন মুদারিব ব্যবসা শুরু করে, তখন সে রাব্বুল মালের প্রতিনিধি বা উকিল হিসেবে কাজ করে। ৩. **শারিকাহ (الشركة):** যখন মুনাফা অর্জিত হয়, তখন সে রাব্বুল মালের সাথে অংশীদার হয়ে যায়।

উদ্দেশ্য (الأهداف): ১. **সম্পদ বণ্টন:** সম্পদ যাতে গুটিকতক মানুষের হাতে কুক্ষিগত না থাকে এবং অলস পড়ে না থাকে। ২. **কর্মসংস্থান:** দক্ষ ও অভিজ্ঞ

কিন্তু পুঁজিহীন মানুষদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। ৩. **হালাল উপার্জন:** সুদমুক্ত উপায়ে বিনিয়োগ ও মুনাফা অর্জনের পথ প্রশস্ত করা।

মুদারাবার পুঁজির প্রকৃতি (طبيعة رأس المال) 'আল-হিদায়া' গ্রন্থানুযায়ী মুদারাবার পুঁজি বা 'রা'সুল মাল' হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক:

- **১. নকদ বা মুদ্রা হওয়া (النقدية):** হানাফি মাযহাব মতে, পুঁজি অবশ্যই 'ছামান' বা মুদ্রা হতে হবে। যেমন—স্বর্ণ, রৌপ্য, টাকা, ডলার ইত্যাদি। কারণ পণ্যের (উরুদ) মূল্য পরিবর্তনশীল, যা পরবর্তীতে লভ্যাংশ বা মূলধন ফেরত দেওয়ার সময় বিবাদের সৃষ্টি করতে পারে।
    - *ব্যতিক্রম:* যদি রাব্বুল মাল কোনো পণ্য দেয় এবং বলে, "এটি বিক্রি করে যে টাকা পাবে তা দিয়ে মুদারাবাহ করো", তবে পণ্য বিক্রি করে টাকা হাতে আসার পর মুদারাবাহ শুরু হবে।
- **২. 'আইন' বা উপস্থিত বস্তু হওয়া (العينية):** পুঁজি সুনির্দিষ্ট ও উপস্থিত হতে হবে। কারো জিম্মায় থাকা ঋণ (Dayn) দ্বারা মুদারাবাহ জায়েজ নেই।
- **৩. মুদারিবের কাছে সমর্পণ (التسليم):** পুঁজির ওপর মুদারিবের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। রাব্বুল মাল পুঁজি নিজের কাছে রেখে মুদারিবকে কাজ করতে বললে তা মুদারাবাহ হবে না।

মুদারিবের দায়িত্ব ও ক্ষমতা (مسؤوليات وصلاحيات المضاربة) মুদারিব বা শ্রমদাতা ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হন। তার ক্ষমতা ও দায়িত্বকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: (ক) সাধারণ ক্ষমতা এবং (খ) বিশেষ বা শর্তসাপেক্ষ ক্ষমতা।

(ক) মুদারিবের সাধারণ ক্ষমতাসমূহ (الصلاحيات العامة): যখন 'মুদারাবায়ে মুতলাকাহ' বা শর্তহীন মুদারাবাহ চুক্তি হয়, তখন মুদারিব প্রথাগতভাবে ব্যবসার প্রয়োজনে যা দরকার, তার সবই করতে পারেন। আল-হিদায়া প্রণেতা বলেন: (وَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ ... وَيُسَافِرَ بِالْمَالِ) অর্থ: "মুদারিব ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে এবং মাল নিয়ে সফর করতে পারবে।"

১. **ক্রয়-বিক্রয়:** সে নগদ বা বাকিতে (সাধারণ বাজার প্রথা অনুযায়ী) পণ্য কেনা-বেচা করতে পারবে। ২. **সফর করা:** ব্যবসার প্রয়োজনে এক শহর থেকে অন্য শহরে পুঁজি নিয়ে যেতে পারবে। ৩. **প্রতিনিধি নিয়োগ:** ব্যবসার প্রয়োজনে কর্মচারী নিয়োগ বা উকিল নিয়োগ করতে পারবে। ৪. **বন্ধক ও আমানত:** সে ব্যবসার মাল বন্ধক রাখতে পারবে বা অন্যের মাল বন্ধক রাখতে পারবে। প্রয়োজনে মাল আমানত রাখতে পারবে। ৫. **তাকাযা বা দাবি:** পণ্যের মূল্য আদায়ের জন্য দেনাদারের ওপর তাগাদা দিতে পারবে এবং মামলা করতে পারবে।

(খ) যে কাজগুলোর জন্য বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন (ما يحتاج إلى إذن خاص): কিছু কাজ আছে যা মুদারিব সাধারণ চুক্তির বলে করতে পারে না। এগুলো করতে হলে রাব্বুল মালের স্পষ্ট অনুমতি বা 'ইজনে আম' (ব্যাপক অনুমতি) লাগে: ১. **ঋণ নেওয়া (الاستدانة):** মুদারিব ব্যবসার জন্য নিজের নামে ঋণ নিতে পারবে না, কারণ এতে রাব্বুল মালের ওপর দায় চাপে। অনুমতি ছাড়া ঋণ নিলে সেই ঋণের দায়ভার মুদারিবের ব্যক্তিগত হবে। ২. **অন্যকে মুদারাবাহ দেওয়া (دفع المال مضاربة):** মুদারিব নিজে কাজ না করে পুঁজিটি তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে মুদারাবায় দিতে পারবে না। ৩. **নিজের মালের সাথে মিশ্রণ (الخلط):** মুদারাবার পুঁজির সাথে নিজের ব্যক্তিগত পুঁজি মিশিয়ে ব্যবসা করতে পারবে না। তবে যদি রাব্বুল মাল বলেন, "তুমি তোমার রায় অনুযায়ী কাজ করো", তখন সে মেশাতে পারবে।

(গ) মুদারিবের দায়িত্বসমূহ (مسؤوليات العامل): ১. **শর্ত পালন:** রাব্বুল মাল যদি নির্দিষ্ট কোনো পণ্য (যেমন—কাপড়) বা নির্দিষ্ট কোনো শহর (যেমন—ঢাকা) ব্যবসার জন্য নির্ধারণ করে দেন (মুদারাবায়ে মুকাইয়াদা), তবে মুদারিবকে সেই সীমার মধ্যেই থাকতে হবে। এর বাইরে গেলে এবং ক্ষতি হলে সে দায়ী (Damin) হবে। ২. **সততা ও বিশ্বস্ততা:** সে আমানতদারিতার সাথে কাজ করবে। প্রতারণা বা অবহেলা করা যাবে না। ৩. **হিসাব সংরক্ষণ:** ব্যবসার আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছ হিসাব রাখতে হবে।

উপসংহার (خاتمة) মুদারাবাহ ব্যবস্থায় মুদারিব হলেন ব্যবসার চালিকাশক্তি। ইসলাম তাকে কাজের স্বাধীনতা দিয়েছে যাতে সে তার মেধা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে পারে। তবে এই স্বাধীনতা লাগামহীন নয়;

তাকে পুঁজিদাতার শর্ত এবং শরীয়তের বিধান মেনে চলতে হয়। পুঁজির সঠিক প্রকৃতি এবং মুদারিবের ক্ষমতার ভারসাম্যপূর্ণ প্রয়োগই মুদারাবাহ ব্যবসার সফলতার চাবিকাঠি।

---

২৭. মুদারাবা চুক্তি কখন বাতিল বা ফাসিদ হয়? চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে বা মুদারিব মৃত্যুবরণ করলে তার ফলাফল কী হয়- ব্যাখ্যা কর। (متى تبطل أو تفسد المضاربة؟ اشرح ما يترتب على انتهاء مدة العقد أو وفاة المضارب)

ভূমিকা (مقدمة) মুদারাবাহ একটি 'জায়িয' বা ঐচ্ছিক চুক্তি (Akd Ja'iz)। এটি আজীবন স্থায়ী কোনো বন্ধন নয়। বিভিন্ন কারণে এই চুক্তি বাতিল (Batil) বা ত্রুটিপূর্ণ (Fasid) হতে পারে। আবার নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে বা পক্ষদ্বয়ের কারো মৃত্যুতে এটি আপনা-আপনি সমাপ্ত হয়ে যায়। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে মুদারাবাহ সমাপ্তি ও বাতিলের কারণ এবং এর পরবর্তী ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যা ব্যবসায়িক জটিলতা নিরসনে সহায়ক।

মুদারাবাহ ফাসিদ বা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণ (أسباب فساد المضاربة) মুদারাবাহ ফাসিদ হয় মূলত এর মৌলিক শর্তগুলো লঙ্ঘিত হলে। যেমন: ১. **মুনাফা নির্দিষ্ট করা:** যদি লাভের অংশ শতকরা হারে (যেমন ৫০%) নির্ধারণ না করে নির্দিষ্ট অংকে (যেমন ১০০০ টাকা) নির্ধারণ করা হয়। ২. **পুঁজির অস্পষ্টতা:** যদি পুঁজির পরিমাণ অজ্ঞাত থাকে। ৩. **পুঁজি অ-নগদ হওয়া:** যদি পুঁজি হিসেবে পণ্যদ্রব্য বা ঋণ প্রদান করা হয়। ৪. **অসম্ভব শর্ত আরোপ:** এমন কোনো শর্ত দেওয়া যা ব্যবসা পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি করে।

মুদারাবাহ বাতিল বা সমাপ্ত হওয়ার কারণসমূহ (أسباب بطلان أو انتهاء المضاربة) নিম্নলিখিত কারণগুলোতে মুদারাবাহ চুক্তি সম্পূর্ণ বাতিল বা সমাপ্ত হয়ে যায়:

১. ইস্তিসফা বা পদত্যাগ/বরখাস্ত (العزل): মুদারাবাহ যেহেতু ঐচ্ছিক চুক্তি, তাই রাব্বুল মাল যেকোনো সময় মুদারিবকে বরখাস্ত করতে পারেন এবং মুদারিব নিজেও যেকোনো সময় কাজ ছেড়ে দিতে পারেন। তবে শর্ত হলো, অপর পক্ষকে বিষয়টি জানাতে হবে। যদি মুদারিবকে না জানিয়ে বরখাস্ত করা হয় এবং সে

ব্যবসা চালিয়ে যায়, তবে তার কাজ বৈধ বলে গণ্য হবে যতক্ষণ না সে খবর পায়।

২. মৃত্যু (الموت): রাব্বুল মাল বা মুদারিব—যে কোনো একজনের মৃত্যু হলে মুদারাবাহ চুক্তি তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল হয়ে যায়।

- **রাব্বুল মালের মৃত্যু:** মালিক মারা গেলে পুঁজি ওয়ারিশদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়, তাই মুদারিবের কাজ করার বৈধতা থাকে না।
- **মুদারিবের মৃত্যু:** মুদারিব মারা গেলে তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা শেষ হয়ে যায়, যা এই চুক্তির মূল ভিত্তি ছিল।

৩. পাগল বা মস্তিষ্কবিকৃতি (الجنون): কোনো এক পক্ষ যদি স্থায়ীভাবে পাগল হয়ে যায়, তবে তার লেনদেনের যোগ্যতা (তাসা ররুফ) থাকে না, ফলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

৪. পুঁজি ধ্বংস হওয়া (هلاك رأس المال): ব্যবসা শুরু করার আগেই বা কেনার আগেই যদি পুরো পুঁজি নষ্ট হয়ে যায়, তবে মুদারাবাহ বাতিল হয়ে যাবে।

মেয়াদ শেষ হওয়া বা মৃত্যুর ফলাফল (الآثار المترتبة على الانتهاء)

(ক) চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে (انتهاء المدة): যদি মুদারাবাহ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (যেমন ১ বছর) করা হয়, তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে মুদারিবের নতুন করে পণ্য কেনা বা বিনিয়োগ করার ক্ষমতা রহিত হয়ে যায়।

- **হুকুম:** এমতাবস্থায় মুদারিবের হাতে যদি নগদ টাকা থাকে, তবে তা রাব্বুল মালকে ফেরত দিতে হবে এবং লাভ বণ্টন করতে হবে। আর যদি পণ্য থাকে, তবে মুদারিব সেই পণ্য বিক্রি করে নগদায়ন (Liquidate) করতে পারবে, যদিও মেয়াদ শেষ হয়েছে। কারণ মুদারাবাহর উদ্দেশ্য হলো লাভ, আর বিক্রি না করলে লাভ নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

(খ) মুদারিব বা রাব্বুল মালের মৃত্যু হলে (أحكام الوفاة): মৃত্যুর পর মুদারাবার সম্পদ ও দায়-দায়িত্ব নিয়ে নিচের বিধানগুলো প্রযোজ্য হবে:

- **১. মুদারিবের মৃত্যুর ক্ষেত্রে:**

- যদি মুদারিব মারা যায় এবং পুঁজির পরিচয় দিয়ে যায় (অর্থাৎ বলে যায় যে "এই মালটি মুদারাবার"), তবে তা মালিককে ফেরত দেওয়া হবে।
- **তাজহিজ বা অজ্ঞতা:** যদি মুদারিব মারা যায় এবং পুঁজিটি কোন্ মাল তা নির্দিষ্ট করে না যায় বা তার সম্পদের সাথে মিশে গিয়ে থাকে, তবে হানাফি ফিকহ অনুযায়ী সেই পুঁজিটি মুদারিবের ব্যক্তিগত ঋণ (Dayn) হিসেবে গণ্য হবে। রাব্বুল মাল মুদারিবের ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে অন্য পাওনাদারদের সাথে আনুপাতিক হারে তার পুঁজি ফেরত পাবে। একে 'আল-হিদায়া'য় (موتُه مجهلاً) বলা হয়েছে।

- **২. রাব্বুল মালের মৃত্যুর ক্ষেত্রে:**
  - রাব্বুল মাল মারা গেলে মুদারিবের কাজ করার ক্ষমতা শেষ। সে আর নতুন কিছু কিনতে পারবে না। তবে হাতে থাকা পণ্য বিক্রি করে হিসাব নিকাশ চূড়ান্ত করতে হবে। ওয়ারিশরা চাইলে মুদারিবের সাথে নতুন করে চুক্তি করতে পারে।

(গ) মুদারাবাহ ফাসিদ হওয়ার ফলাফল: চুক্তি ফাসিদ হলে মুদারিব লভ্যাংশের অংশীদার হয় না। সে তখন 'আজির' বা শ্রমিক গণ্য হয়।

- **হুকুম:** তাকে তার কাজের জন্য 'আজরে মিসাল' (বাজারদরে বেতন) দেওয়া হবে। তবে এই বেতন কোনোভাবেই চুক্তিতে উল্লিখিত তার লাভের অংশের চেয়ে বেশি হতে পারবে না। ব্যবসার সমস্ত লাভ-ক্ষতি পুঁজিদাতার হবে।

উপসংহার (خاتمة) মুদারাবাহ চুক্তির স্থায়িত্ব নির্ভর করে উভয় পক্ষের হায়াত, সুস্থতা এবং পারস্পরিক সম্মতির ওপর। মৃত্যু বা মেয়াদের সমাপ্তি ব্যবসার আইনি কাঠামো ভেঙে দেয়। 'আল-হিদায়া'য় বর্ণিত এই বিধানগুলো মূলত পুঁজিদাতার সম্পদ এবং মুদারিবের শ্রমের সুরক্ষা নিশ্চিত করে। বিশেষ করে মৃত্যুর পর পুঁজির নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে হানাফি ফিকহের 'তাজহিজ' (অজ্ঞাত রেখে মারা যাওয়া) সংক্রান্ত মাসআলাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২৮. মুদারিব (শ্রমদাতা) এবং রাব্বুল মাল (পুঁজিদাতা)-এর অধিকার ও কর্তব্যগুলো সবিস্তারে আলোচনা কর। কোন অবস্থায় মুদারিব চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করলে দায়ী হবে? (ناقش بالتفصيل حقوق المضارب ورب المال وواجباتهما ، وفي أي حالة يكون المضارب مسؤولا عن الإخلال بشروط العقد؟)

ভূমিকা (مقدمة) মুদারাবাহ হলো একটি দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্ব, যেখানে এক পক্ষের পুঁজি এবং অন্য পক্ষের শ্রম একীভূত হয়। ন্যায়বিচার ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য ইসলামি শরীয়ত উভয় পক্ষের অধিকার (Rights) ও কর্তব্য (Duties) সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে মুদারিবের মর্যাদা কখন 'আমিন' (আমানতদার), কখন 'আজির' (শ্রমিক), আবার কখন 'গাসিব' (দখলদার) বা 'জামিন' (ক্ষতিপূরণদাতা) হয়—তা চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

রাব্বুল মাল বা পুঁজিদাতার অধিকার ও কর্তব্য

অধিকারসমূহ (الحقوق): ১. **লভ্যাংশ প্রাপ্তি:** চুক্তিকৃত হারে (যেমন ৫০% বা ৬০%) ব্যবসার মুনাফা পাওয়ার পূর্ণ অধিকার তার রয়েছে। ২. **পুঁজি ফেরত পাওয়া:** মুদারাবাহ শেষে বা ব্যবসায় লোকসান না হলে তার মূলধন ফেরত পাওয়ার অধিকার আছে। ৩. **তদারকি:** যদিও সে কাজে হস্তক্ষেপ করবে না, তবে মুদারিব শর্ত মেনে কাজ করছে কি না বা হিসাব ঠিক আছে কি না, তা যাচাই করার অধিকার তার আছে। ৪. **শর্ত আরোপ:** পুঁজি দেওয়ার সময় সে ব্যবসার ধরন, স্থান বা সময় নির্দিষ্ট করে শর্ত দিতে পারে (মুদারাবায়ে মুকাইয়াদা)।

কর্তব্যসমূহ (الواجبات): ১. **পুঁজি হস্তান্তর:** মুদারিবের কাছে পুঁজি সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়ে দেওয়া। ২. **স্বাধীনতা প্রদান:** মুদারিবকে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে দেওয়া এবং অহেতুক হস্তক্ষেপ না করা। ৩. **লোকসান বহন:** ব্যবসায় যদি স্বাভাবিক লোকসান হয় (মুদারিবের অবহেলা ছাড়া), তবে তার সম্পূর্ণ দায়ভার পুঁজিদাতাকেই বহন করতে হবে। মুদারিব কেবল তার শ্রম হারাবে।

মুদারিব বা শ্রমদাতার অধিকার ও কর্তব্য

অধিকারসমূহ (الحقوق): ১. **লভ্যাংশ প্রাপ্তি:** সফল ব্যবসায় অর্জিত মুনাফার নির্ধারিত অংশ পাওয়ার অধিকার। ২. **খরচ বা নাফাকা (النفق):** মুদারিব যদি ব্যবসার প্রয়োজনে নিজ শহরের বাইরে সফরে যায়, তবে 'আল-হিদায়া' অনুযায়ী তার খাওয়া-দাওয়া ও পোশাকের খরচ মুদারাবার মূলধন থেকে বহন করা হবে।

তবে নিজ শহরে অবস্থানকালে সে নিজের খরচে খাবে। ৩. **সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** ক্রয়-বিক্রয়, দরদাম এবং ব্যবসার কৌশল নির্ধারণে সে স্বাধীন।

কর্তব্যসমূহ (الواجبات): ১. **আমানত রক্ষা:** পুঁজি তার কাছে আমানত। একে নিজের মালের মতো হেফাজত করা। ২. **শর্ত মান্য করা:** রাব্বুল মালের দেওয়া বৈধ শর্তগুলো মেনে চলা। ৩. **প্রচেষ্টা চালানো:** মুনাফা অর্জনের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করা এবং অবহেলা না করা।

মুদারিবের দায়বদ্ধতা ও শর্ত ভঙ্গের ফলাফল (مسؤولية المضارب عند الإخلال)

সাধারণ অবস্থায় মুদারিব হলেন একজন 'আমিন' বা আমানতদার। তার হাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে মাল নষ্ট হলে তাকে ক্ষতিপূরণ (Daman/দমন) দিতে হয় না। কিন্তু বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে সে 'জামিন' (Liable) বা ক্ষতিপূরণদাতা হয়ে যায়। 'আল-হিদায়া' প্রণেতা এই অবস্থাগুলোকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন:

১. মুখালাফাহ বা শর্ত লঙ্ঘন (المخالفة): যদি মুদারিব রাব্বুল মালের দেওয়া সুনির্দিষ্ট শর্ত ভঙ্গ করে, তবে সে পুঁজির জিম্মাদার হবে।

- **উদাহরণ:** রাব্বুল মাল বলল, "তুমি গমের ব্যবসা করো", কিন্তু মুদারিব তুলা কিনল। অথবা বলল, "ঢাকায় ব্যবসা করো", কিন্তু সে মাল নিয়ে চট্টগ্রামে গেল।
- **হুকুম:** এই অবস্থায় যদি মাল নষ্ট হয় বা ব্যবসায় লোকসান হয়, তবে মুদারিবকে সম্পূর্ণ পুঁজি নিজের পকেট থেকে ফেরত দিতে হবে। আর যদি লাভ হয়, তবে হানাফি ফিকহের কোনো কোনো মতানুযায়ী সে লাভ পাবে, আবার কেউ বলেন সে কেবল পুঁজির জিম্মাদার হবে, লাভ পাবে না।

২. তাআদ্দি বা সীমালঙ্ঘন/অবহেলা (التعدي): যদি মুদারিব মালের নিরাপত্তায় অবহেলা করে বা এমন কোনো ঝুঁকি নেয় যা ব্যবসায়িক প্রথার বিরোধী।

- **উদাহরণ:** সমুদ্রপথে সফর করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে সমুদ্রপথে মাল পাঠাল এবং মাল ডুবে গেল। এক্ষেত্রে সে 'গাসিব' (জবরদখলকারী) হিসেবে গণ্য হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

৩. নিজের মালের সাথে মিশ্রণ (الخلط): রাব্বুল মালের অনুমতি ছাড়া যদি মুদারিব মুদারাবার পুঁজি নিজের ব্যক্তিগত টাকার সাথে এমনভাবে মিশিয়ে ফেলে যে তা আর আলাদা করা যায় না, তবে সে পুঁজির জিম্মাদার হয়ে যাবে। তখন লাভ-ক্ষতি যাই হোক, তাকে মূলধন ফেরত দিতে হবে।

৪. মুদারাবাহ ফাসিদ হলে: মুদারাবাহ ফাসিদ হলে মুদারিব লভ্যাংশ পাবে না, বরং সে শ্রমিকের মতো মজুরি পাবে। আর যদি সে পুঁজি নষ্ট করে, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না (যদি না সে অবহেলা করে), কারণ তখন সে কেবল একজন 'আজির'।

উপসংহার (خاتمة) মুদারিব এবং রাব্বুল মালের সম্পর্ক হলো বিশ্বাস ও আমানতের। যতক্ষণ মুদারিব বিশ্বস্ততার সাথে এবং শর্ত মেনে কাজ করে, ততক্ষণ শরীয়ত তাকে সুরক্ষা দেয় এবং লোকসানের দায় থেকে মুক্ত রাখে। কিন্তু যখনই সে শর্ত ভঙ্গ করে বা অবহেলা করে, তখনই সে আমানতদার থেকে জিম্মাদারে পরিণত হয়। 'আল-হিদায়া'র এই বিধানগুলো উভয় পক্ষকে দায়িত্বশীল হতে এবং চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করতে বাধ্য করে।

---

২৯. ওয়াদীআহ (আমানত)-এর শরয়ী সংজ্ঞা কী? ওয়াদীআর রুকন এবং মুদী (আমানতকারী) ও মুস্তাওদী (আমানত গ্রহীতা)-এর শর্তাবলি আলোচনা কর। (ما هو التعريف الشرعي للوديعة؟ ناقش أركان الوديعة وشروط المودع (صاحب الأمانة) والمستودع (مستلم الأمانة))

ভূমিকা (مقدمة) মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবনে চলতে গিয়ে মানুষকে একে অপরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এই পারস্পরিক সহযোগিতার একটি অন্যতম মাধ্যম হলো 'ওয়াদীআহ' বা আমানত রাখা। সফর, অসুস্থতা বা নিরাপত্তার অভাবে মানুষ নিজের মূল্যবান সম্পদ অন্যের কাছে গচ্ছিত রাখে। ইসলামি শরীয়তে আমানত রক্ষা করাকে ঈমানের অঙ্গ এবং আমানত খেয়ানত করাকে মুনাফিকির লক্ষণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ফিকহুল মুআমালাতে 'কিতাবুল ওয়াদীআহ' অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। হানাফি ফিকহের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'র আলোকে ওয়াদীআর সংজ্ঞা, রুকন ও শর্তাবলি নিচে আলোচনা করা হলো।

ওয়াদীআর সংজ্ঞা (تعريف الوديعة)

আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي): ‘ওয়াদীআহ’ (الوديعة) শব্দটি আরবি ‘ওয়াদউ’ (الودع) ধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো— ১. ছেড়ে দেওয়া বা ত্যাগ করা (الترك)। ২. গচ্ছিত রাখা বা সমর্পণ করা। ৩. স্থির হওয়া বা শান্ত হওয়া। যেহেতু আমানতকারী তার মাল অন্যের কাছে ছেড়ে দেয় বা গচ্ছিত রাখে, তাই একে ওয়াদীআহ বলা হয়। আবার এর মাধ্যমে মালটি নিরাপদ ও স্থির থাকে বলে এই নামকরণ করা হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): ফিকহুল ইসলামীর পরিভাষায়— ‘আল-হিদায়া’ প্রণেতা এবং হানাফি ফকিহগণের মতে ওয়াদীআর সংজ্ঞা হলো: (تَسْلِيطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيحًا أَوْ دَلالَةً) অর্থ: “নিজের মাল সংরক্ষণ করার জন্য স্পষ্ট ভাষায় বা ইঙ্গিতবহ আচরণের মাধ্যমে অন্যকে ক্ষমতা প্রদান করাকে ওয়াদীআহ বলে।”

অন্যভাবে বলা যায়: (عَقْدٌ يُفِيدُ الاسْتِنَابَةَ فِي الْحِفْظِ) অর্থ: “এটি এমন একটি চুক্তি যার মাধ্যমে মাল সংরক্ষণের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়।” এখানে যে ব্যক্তি মাল রাখে তাকে ‘মুদী’ (Mudi - আমানতকারী), যার কাছে রাখা হয় তাকে ‘মুস্তাওদী’ (Mustawdi - আমানত গ্রহীতা) এবং গচ্ছিত মালকে ‘ওয়াদীআহ’ (Wadi'ah) বলা হয়।

ওয়াদীআর রুকনসমূহ (أركان الوديعة) হানাফি মাযহাব মতে, ক্রয়-বিক্রয় বা অন্যান্য চুক্তির মতো ওয়াদীআর রুকন মূলত একটি। তা হলো— **ইজাব ও কবুল (الإيجاب والقبول): ১. ইজাব (প্রস্তাব):** আমানতকারী (মুদী) বলবে, “আমি এই মালটি তোমার কাছে আমানত রাখলাম” বা “এটি তোমার কাছে জমা রাখো”। ২. **কবুল (গ্রহণ):** আমানত গ্রহীতা (মুস্তাওদী) বলবে, “আমি গ্রহণ করলাম” বা “রেখে দাও”।

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, কেবল মৌখিক ইজাব-কবুলই জরুরি নয়, বরং ‘দালালাত’ বা কার্যগত আচরণের মাধ্যমেও রুকন সম্পন্ন হতে পারে। যেমন— কেউ দোকানে গিয়ে দোকানদারকে চুপচাপ কোনো মাল দিয়ে ইশারা করল এবং দোকানদার তা রেখে দিল—এটিও ওয়াদীআহ হিসেবে গণ্য হবে।

ওয়াদীআর শর্তাবলি (شروط الوديعة) ওয়াদীআহ চুক্তিটি সহীহ বা শুদ্ধ হওয়ার জন্য এবং এর ওপর শরয়ী বিধান আরোপিত হওয়ার জন্য পক্ষদ্বয় এবং বস্তুর কিছু শর্ত থাকা জরুরি। শর্তগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১. মুদী বা আমানতকারীর শর্ত (شروط المودع):

- **ক. যোগ্যতা (Ahliah):** আমানতকারীকে অবশ্যই চুক্তি করার যোগ্য হতে হবে। অর্থাৎ তাকে 'আকেল' (সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী) এবং 'মুমায়্যিজ' (ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী) হতে হবে।
- **খ. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া:** বালেগ হওয়া শর্ত নয়, তবে বুঝমান হওয়া জরুরি। তাই একদম অবুঝ শিশুর রাখা আমানত গ্রহণ করা বৈধ নয়। যদি কেউ অবুঝ শিশুর মাল গ্রহণ করে এবং তা নষ্ট হয়, তবে গ্রহণকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
- **গ. মালিকানা বা অনুমতি:** গচ্ছিত মালটির ওপর আমানতকারীর মালিকানা থাকতে হবে অথবা মালিকের পক্ষ থেকে অনুমোদিত হতে হবে। চোর বা ডাকাত যদি চোরাই মাল আমানত রাখতে চায়, তবে তা জানা থাকলে গ্রহণ করা যাবে না।

২. মুস্তাওদী বা আমানত গ্রহীতার শর্ত (شروط المستودع):

- **ক. যোগ্যতা:** আমানত গ্রহীতাকেও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী এবং বুঝমান হতে হবে। পাগল বা অবুঝ শিশুর কাছে আমানত রাখলে তা শরয়ী ওয়াদীআহ হবে না।
- **খ. সম্মতি:** আমানত গ্রহীতাকে স্বেচ্ছায় দায়িত্ব নিতে হবে। জোরপূর্বক কারো ঘরে মাল রেখে দিলে তা ওয়াদীআহ হয় না, বরং তা আমানতকারীর নিজ দায়িত্বে থাকে।

৩. ওয়াদীআহ বা গচ্ছিত মালের শর্ত (شروط المال المودع):

- **ক. মাল বা সম্পদ হওয়া:** গচ্ছিত বস্তুটি এমন হতে হবে যা শরীয়তের দৃষ্টিতে 'মাল' বা সম্পদ হিসেবে গণ্য এবং যার আর্থিক মূল্য আছে।

- **খ. কবজা বা দখলযোগ্য হওয়া:** বস্তুটি এমন হতে হবে যা শারীরিকভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব। যেমন—বন্য পাখি বা বাতাসে উড়ে যাওয়া কোনো কিছু আমানত রাখা যায় না।
- **গ. নির্দিষ্ট হওয়া:** বস্তুটি শনাক্তযোগ্য হতে হবে, যাতে ফেরত দেওয়ার সময় সেই বস্তুটিই ফেরত দেওয়া যায়।

ওয়াদীআর হুকুম বা প্রকৃতি (حكم الوديعة) 'আল-হিদায়া' কিতাবের আলোকে ওয়াদীআর শরয়ী প্রকৃতি বা হুকুম হলো: ১. **আমানত:** ওয়াদীআহ হলো একটি আমানত। অর্থাৎ মুস্তাওদী এর সংরক্ষক মাত্র, মালিক নয়। ২. **গ্যারান্টিমুক্ত (Ghayr Madmun):** মুস্তাওদীর কোনো অবহেলা বা ত্রুটি ছাড়া যদি আমানত নষ্ট হয়ে যায় (যেমন—আগুন লেগে বা চুরি হয়ে), তবে তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ (Daman) দিতে হবে না। কারণ সে দয়া পরবশ হয়ে সাহায্য করেছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমানত রাখে, তার ওপর কোনো জামানত (ক্ষতিপূরণ) নেই।" ৩. **ফেরত দেওয়া ওয়াজিব:** মালিক যখনই চাইবে, তখনই মাল ফেরত দেওয়া মুস্তাওদীর ওপর ওয়াজিব।

উপসংহার (خاتمة) ওয়াদীআহ ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার পারস্পরিক আস্থার প্রতীক। এটি কেবল একটি আইনি চুক্তি নয়, বরং একটি নৈতিক দায়িত্ব। মুদী এবং মুস্তাওদী উভয়েই যদি শরীয়তের শর্ত মেনে এই চুক্তি সম্পাদন করে, তবে তা উভয় পক্ষের জন্য কল্যাণকর হয়। শর্ত লঙ্ঘিত হলে বা অযোগ্য ব্যক্তির হাতে মাল তুলে দিলে সম্পদের বিনাশ ঘটে, যার দায়ভার শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে।

---

৩০. আমানত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমানত গ্রহীতার (মুস্তাওদী) দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? আমানত নষ্ট হলে-এর কোন অবস্থায় মুস্তাওদী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে না? (ما هي مسؤوليات المستودع وواجباته في حفظ الأمانة؟ وفي أي حالة لا يأمن المستودع بالضمان إذا تلفت الأمانة؟)

ভূমিকা (مقدمة) ওয়াদীআহ বা আমানত গ্রহণ করা একটি মহান দায়িত্ব। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, "যার আমানতদারিতা নেই, তার ঈমান নেই।" ফিকহুল মুআমালাতের দৃষ্টিতে মুস্তাওদী (আমানত গ্রহীতা) হলেন একজন 'আমিন' বা

বিশ্বস্ত রক্ষক। তার প্রধান কাজ হলো গচ্ছিত মালের যথাযথ হেফাজত করা। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে আমানত রক্ষকের দায়িত্ব এবং দায়মুক্তি (Liability and Non-liability) সম্পর্কে বিস্তারিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

মুস্তাওদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য (مسؤوليات المستودع وواجباته) আমানত গ্রহণের পর মুস্তাওদীর ওপর যে সকল দায়িত্ব বর্তায়, তা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. নিজের মালের ন্যায় সংরক্ষণ (الحفظ كمال نفسه): 'আল-হিদায়া' প্রণেতা বলেন, মুস্তাওদীকে আমানতের মালটি ঠিক সেভাবে সংরক্ষণ করতে হবে, যেভাবে সে নিজের সম্পদ সংরক্ষণ করে। যদি সে নিজের মাল সিন্দুক বা আলমারিতে রাখে, তবে আমানতের মালও সেখানে রাখতে হবে। অবহেলা করে উঠানে বা অনিরাপদ স্থানে ফেলে রাখা যাবে না।

২. সশরীরে হেফাজত করা (الحفظ بنفسه): সাধারণ নিয়ম হলো, মুস্তাওদী নিজেই মাল হেফাজত করবে। তবে সে তার পরিবারের সদস্য বা যাদের ওপর তার কর্তৃত্ব আছে (যেমন—স্ত্রী, সন্তান, খাদেম), তাদের মাধ্যমেও হেফাজত করতে পারে। কিন্তু বিনা অনুমতিতে অপরিচিত কারো কাছে হস্তান্তর করতে পারবে না।

৩. আমানত ব্যবহার না করা (عدم الاستعمال): মালিকের অনুমতি ছাড়া আমানতের মাল ব্যবহার করা, পরিধান করা বা ভোগ করা সম্পূর্ণ হারাম। যেমন—কারো গাড়ি আমানত রেখে তা চালানো বা গচ্ছিত টাকা খরচ করা জায়েজ নেই।

৪. ফেরতদানে বিলম্ব না করা (رد الوديعة عند الطلب): মালিক যখনই তার মাল ফেরত চাইবে, তখনই তা ফেরত দেওয়া মুস্তাওদীর কর্তব্য। কোনো যুক্তিসঙ্গত ওজর ছাড়া ফেরত দিতে দেরি করা হলে এবং ওই সময়ে মাল নষ্ট হলে মুস্তাওদী দায়ী হবে।

৫. মিশ্রণ না করা (عدم الخلط): আমানতের মাল নিজের মালের সাথে এমনভাবে মেশানো যাবে না যাতে তা আলাদা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন—নিজের গমের সাথে অন্যের আমানতকৃত গম মিশিয়ে ফেলা।

মুস্তাওদী কখন ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে না (حالات عدم الضمان) ফিকহে হানাফীর মূলনীতি হলো: "আমানত নষ্ট হলে কোনো ক্ষতিপূরণ নেই, যদি না তাতে কোনো সীমালঙ্ঘন (Ta'addi) বা অবহেলা (Taqsir) থাকে।" মুস্তাওদী নিচের অবস্থাগুলোতে ক্ষতিপূরণ বা 'দমন' দিতে বাধ্য থাকবে না:

১. আসমানী বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ (الآفات السماوية): যদি আগুন লেগে, বন্যায়, ভূমিকম্পে বা ভবন ধসে আমানতের মাল নষ্ট হয়ে যায় এবং এতে মুস্তাওদীর কোনো হাত না থাকে, তবে সে দায়ী হবে না।

২. চুরি বা ডাকাতি (السرقة والغصب): যদি মুস্তাওদীর হেফাজতখানা (Hirz) থেকে মাল চুরি হয়ে যায় অথবা ডাকাতদল জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তবে মুস্তাওদীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কারণ চোর বা ডাকাতকে প্রতিরোধ করা তার সাধ্যের বাইরে হতে পারে।

৩. স্বাভাবিক মৃত্যু বা বিনাশ (الموت أو التلف الطبيعي): যদি আমানতটি কোনো প্রাণী (যেমন—গরু, ছাগল) হয় এবং তা স্বাভাবিকভাবে মারা যায়, তবে মুস্তাওদী দায়ী নয়। একইভাবে কাপড়ে পোকা কাটলে বা ফল পচে গেলে (যদি সংরক্ষণে ত্রুটি না থাকে) সে দায়ী নয়।

৪. সংরক্ষণের স্বাভাবিক পদ্ধতি অনুসরণ: মুস্তাওদী যদি তার নিজের মাল এবং আমানতের মাল একই জায়গায় রাখে এবং সেখান থেকে উভয় মালই চুরি যায় বা নষ্ট হয়, তবে এটি প্রমাণ করে যে সে অবহেলা করেনি। এমতাবস্থায় সে দায়ী হবে না।

৫. মুদীর নির্দেশ পালন: আমানতকারী যদি বলে দেয়, "এই মালটি অমুক ঘরে রাখো" এবং মুস্তাওদী সেখানেই রাখে, এরপর তা নষ্ট হয়, তবে মুস্তাওদী দায়ী হবে না। তবে যদি মুস্তাওদী সেই ঘর থেকে অন্য ঘরে স্থানান্তর করে যা প্রথমটির চেয়ে কম নিরাপদ, তবে সে দায়ী হবে।

ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র: বিপরীতভাবে, মুস্তাওদী দায়ী হবে যদি:

- সে মালটি ব্যবহার করে এবং তা নষ্ট হয়।
- সে মালটি অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখে।

- সে বিনা অনুমতিতে মালটি অন্যের কাছে হস্তান্তর করে।
- মালিক চাওয়ার পর ফেরত দিতে অস্বীকার বা গড়িমসি করে।
- সে নিজের মালের সাথে এমনভাবে মিশিয়ে ফেলে যা পৃথক করা যায় না।

উপসংহার (خاتمة) সারসংক্ষেপে, মুস্তাওদী হলেন আমানতের 'আমিন'। তার দায়িত্ব হলো সযত্নে মাল পাহারা দেওয়া। শরীয়ত তাকে সুরক্ষা দিয়েছে এই বলে যে, অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনায় তাকে জরিমানা দিতে হবে না। এটি মানুষকে অন্যের মাল আমানত রাখতে উৎসাহিত করে। যদি কঠোর শর্তারোপ করা হতো, তবে কেউ অন্যের উপকারে এগিয়ে আসত না। তবে অবহেলা বা বিশ্বাসভঙ্গ করলে শরীয়ত তাকে কঠোরভাবে দায়ী বা 'জামিন' সাব্যস্ত করে।

---

৩১. মুস্তাওদী কর্তৃক আমানতের জিনিস ব্যবহার করার বা হস্তান্তর করার বিধান কী? যদি সে অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করে তবে তার হুকুম কী হবে? (ما هو حكم استخدام المستودع أو تسليمه لشيء الأمانة؟ وماذا يكون الحكم إذا استخدمه بدون إذن؟)

ভূমিকা (مقدمة) ওয়াদীআহ বা আমানত চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো সংরক্ষণ (Hifz), উপভোগ বা ব্যবহার (Istimal) নয়। মুস্তাওদী বা আমানত গ্রহীতার অধিকার কেবল মালটি হেফাজত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে আমানতের মাল ব্যবহার করা (Use) এবং অন্যের কাছে হস্তান্তর করার (Transfer) ব্যাপারে কঠোর বিধান আরোপ করা হয়েছে, যাতে মালিকের সম্পদ ঝুঁকিমুক্ত থাকে।

আমানতের জিনিস ব্যবহার করার বিধান (حكم استخدام الوديعة)

সাধারণ বিধান: আমানতকারীর সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়া মুস্তাওদীর জন্য আমানতের মাল ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম এবং নাজায়েজ। কারণ মালটি তার মালিকানাধীন নয়, সে কেবল এর রক্ষক।

- **অনুমতি থাকলে:** যদি মালিক বলে, "টাকাগুলো রাখো এবং প্রয়োজনে খরচ করো" অথবা "গাড়িটি রাখো এবং চালাও", তবে তা আর

'ওয়াদীআহ' থাকে না, বরং তা 'আরিয়াহ' (ধার) বা 'কর্জ' (ঋণ)-এ পরিণত হয়।

অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করলে হুকুম (حكم الاستخدام بدون إذن): যদি মুস্তাওদী মালিকের অনুমতি ছাড়া আমানতের মাল ব্যবহার করে, তবে ফিকহী পরিভাষায় সে 'গাসিব' (Ghasib) বা জবরদখলকারী এবং সীমালঙ্ঘনকারী (Mutaddi) হিসেবে গণ্য হবে। এর ফলাফল নিম্নরূপ:

- **১. ক্ষতিপূরণ বা জামান (Daman):** ব্যবহার করার কারণে মালটি যদি নষ্ট হয়, বা ব্যবহারের সময় কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তবে মুস্তাওদীকে তার পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এমনকি ব্যবহারের পর মালটি যথাস্থানে রাখার পরও যদি তা নষ্ট হয় (যেমন—চুরি হয়), হানাফি মাযহাবের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তখনও সে দায়ী থাকবে। কারণ ব্যবহার করার দ্বারা সে আমানতদারিতার চুক্তি ভঙ্গ করেছে।
- **২. উদাহরণ:** কেউ একটি ঘোড়া আমানত রাখল। মুস্তাওদী ঘোড়াটির পিঠে চড়ল বা মাল বহন করল। এতে ঘোড়াটি মারা গেল বা দুর্বল হয়ে গেল। এমতাবস্থায় মুস্তাওদীকে ঘোড়ার দাম দিতে হবে।
- **৩. মুনাফা অর্জনের হুকুম:** যদি সে আমানতের টাকা দিয়ে ব্যবসা করে লাভবান হয়, তবে হানাফি মাযহাব মতে সেই লাভ মুস্তাওদীর জন্য হালাল হবে না; বরং তা সদকা করে দেওয়া উত্তম। কারণ এটি 'খাবিস' (দূষিত) উপার্জন।

আমানত হস্তান্তর করার বিধান (حكم تسليم الوديعة إلى الغير)

১. পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর: মুস্তাওদী তার পরিবারের সদস্য বা যাদের ওপর তার ভরণপোষণের দায়িত্ব আছে (যেমন—স্ত্রী, সন্তান, সেবক), তাদের কাছে হেফাজতের জন্য মাল দিতে পারে। এটি প্রথাগতভাবে অনুমোদিত। কারণ মানুষ সাধারণত নিজের মাল এভাবেই রাখে। এক্ষেত্রে মাল নষ্ট হলে মুস্তাওদী দায়ী হবে না।

২. অপরিচিত ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর: মুস্তাওদী মালিকের অনুমতি ছাড়া বা কোনো অপরিহার্য কারণ ছাড়া কোনো অপরিচিত ব্যক্তি বা ভিন্ন কোনো ঘরে (যেখানে তার নিয়ন্ত্রণ নেই) আমানত হস্তান্তর করতে পারবে না। আল-হিদায়া প্রণেতা

বলেন: (لَيْسَ لِلْمُودَعِ أَنْ يُودِعَ) অর্থ: "আমানত গ্রহীতার অধিকার নেই যে সে তা (অন্যের কাছে) আমানত রাখবে।"

বিনা অনুমতিতে হস্তান্তর করলে হুকুম: যদি সে বিনা অনুমতিতে এবং বিনা প্রয়োজনে অন্যের কাছে মাল রাখে এবং সেখানে মালটি নষ্ট হয়ে যায়, তবে মুস্তাওদী দায়ী (Damin) হবে। মালিক চাইলে প্রথম মুস্তাওদীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ নিতে পারে, অথবা যার কাছে রাখা হয়েছে (দ্বিতীয় জন) তার কাছ থেকেও নিতে পারে।

ব্যতিক্রমী অবস্থা (জরুরি প্রয়োজনে হস্তান্তর): যদি এমন কোনো জরুরি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যেখানে মালটি নিজের কাছে রাখা অসম্ভব বা নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে পড়বে, তবে অন্যের কাছে হস্তান্তর জায়েজ। যেমন:

- বাড়িতে আগুন লাগলে।
- জাহাজ ডুবতে শুরু করলে।
- মুস্তাওদীর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে (তখন সে ওয়ারিশ বা কাজীর কাছে সোপর্দ করবে)। এই সব ক্ষেত্রে মাল রক্ষা করার জন্য অন্যের কাছে দিলে এবং তা নষ্ট হলে মুস্তাওদী দায়ী হবে না।

ভিন্ন মত (ইমাম শাফেয়ী রহ.): ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, কোনো ওজর ছাড়াও মুস্তাওদী অন্যের কাছে আমানত রাখতে পারে, কারণ আমানত রাখার অনুমতি দেওয়া মানে হলো তার ওপর আস্থা রাখা, আর সে যাকে বিশ্বাস করে তার কাছে রাখাও আস্থার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হানাফি মাযহাব মতে এটি গ্রহণীয় নয়, কারণ মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা ভিন্ন ভিন্ন হয়। মালিক জায়েদকে বিশ্বাস করেছে মানে এই নয় যে সে বকরকেও বিশ্বাস করবে।

উপসংহার (خاتمة) আমানত রক্ষা করা একটি স্পর্শকাতর বিষয়। 'আল-হিদায়া'র বিধান অনুযায়ী, মুস্তাওদীকে অবশ্যই মালিকের অনুমতির সীমারেখার মধ্যে থাকতে হবে। অনুমতি ছাড়া মাল ব্যবহার করা বা অন্যের হাতে তুলে দেওয়া আমানতের খেয়ানত হিসেবে গণ্য হয়, যা তাকে 'আমিন' (বিশ্বস্ত) থেকে 'জামিন' (ক্ষতিপূরণদাতা)-এ নামিয়ে দেয়। সুতরাং মুস্তাওদীর উচিত মালটি নিজের কব্জায় রাখা এবং ব্যবহার থেকে বিরত থাকা।

৩২. বর্তমান সমাজে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় বা লকার ভাড়ার ক্ষেত্রে ওয়াদীআর নীতিগুলো কীভাবে প্রযোজ্য হতে পারে- বিশ্লেষণ কর। (حلل كيف يمكن تطبيق مبادئ الوديعة على الودائع أو تأجير الخزائن في البنوك أو المؤسسات المالية في المجتمع الحالي)

ভূমিকা (مقدمة) আধুনিক অর্থনীতিতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের অর্থ ও মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। প্রাচীন যুগের 'ওয়াদীআহ' বা ব্যক্তিগত আমানতের ধারণাটি এখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। ব্যাংকের সেভিংস একাউন্ট, কারেন্ট একাউন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট এবং লকার সার্ভিস—এগুলোর সাথে ইসলামি ফিকহের 'ওয়াদীআহ'র সম্পর্ক ও প্রয়োগ নিয়ে আধুনিক ফকিহগণ এবং 'ফিকহুল মুআমালাহ' বিশ্লেষকগণ বিস্তারিত মতামত দিয়েছেন।

ব্যাংক একাউন্ট ও ওয়াদীআহ (الودائع المصرفية والوديعة) প্রচলিত ও ইসলামি ব্যাংকে গ্রাহকরা যে টাকা জমা রাখেন, তাকে সাধারণ ভাষায় 'ডিপোজিট' বা আমানত বলা হয়। কিন্তু ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

১. চলতি হিসাব (Current Account): গ্রাহকরা কারেন্ট একাউন্টে যে টাকা রাখেন, তা কি শরয়ী 'ওয়াদীআহ'?

- **ওয়াদীআর নীতি প্রয়োগ:** শরয়ী ওয়াদীআহতে রক্ষক টাকা খরচ করতে পারে না এবং টাকা নষ্ট হলে দায় থাকে না। কিন্তু ব্যাংকে টাকা রাখলে ব্যাংক তা বিনিয়োগ করে বা খরচ করে এবং টাকা খোয়া গেলে ব্যাংক তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকে।
- **বিশ্লেষণ:** এ কারণে আধুনিক ফকিহগণ এবং ইসলামি ব্যাংকগুলো কারেন্ট একাউন্টকে 'ওয়াদীআহ' নাম দিলেও এর ফিকহী হুকুম হলো 'কর্জ' বা 'ঋণ' (Qard)। কারণ এখানে ব্যাংক টাকার ব্যবহার (Tasarruf) করার অনুমতি পায় এবং গ্রাহককে সমপরিমাণ টাকা ফেরত দেওয়ার গ্যারান্টি দেয় (Daman)। তাই একে 'আল-ওয়াদীআহ আল-মাদমুনা' (গ্যারান্টিযুক্ত আমানত) বা মূলত ঋণ বলা হয়।

- **ফলাফল:** যেহেতু এটি ঋণ, তাই ব্যাংক এই টাকার ওপর কোনো মুনাফা দিতে পারবে না (কারণ ঋণের ওপর মুনাফা সুদ)। আবার ব্যাংক এই টাকা বিনিয়োগ করে যা লাভ করবে, তা ব্যাংকের একার হবে।

২. সঞ্চয়ী ও মেয়াদী হিসাব (Savings & Fixed Deposit):

- **প্রচলিত ব্যাংক:** সুদি ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট ওয়াদীআহ নয়, বরং সুদি ঋণ।

- **ইসলামি ব্যাংক:** ইসলামি ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাবগুলো সাধারণত 'মুদারাবাহ' (Mudaraba) নীতির ভিত্তিতে চলে, ওয়াদীআহ নয়। এখানে গ্রাহক হন 'রাব্বুল মাল' (পুঁজিদাতা) আর ব্যাংক হয় 'মুদারিব' (বিনিয়োগকারী)। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'ওয়াদীআহ'র ভিত্তিতেও সেভিংস একাউন্ট খোলা হয়, যেখানে ব্যাংক টাকার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় কিন্তু কোনো মুনাফা দেয় না, বরং ব্যাংক গ্রাহকের অনুমতি সাপেক্ষে টাকা বিনিয়োগ করে (হিবাহ হিসেবে কিছু দিলেও দিতে পারে)।

লকার সার্ভিস ও ওয়াদীআহ (خدمة الخزائن والوديعة) ব্যাংকে স্বর্ণালংকার বা দলিলপত্র রাখার জন্য যে লকার ভাড়া নেওয়া হয়, তার ফিকহী স্বরূপ নিয়ে দুটি মত পাওয়া যায়:

১. ইজারা বা ভাড়া (Ijara): অধিকাংশ আধুনিক আলেমের মতে, লকার সার্ভিস মূলত 'ইজারা' চুক্তির অন্তর্ভুক্ত।

- **বিশ্লেষণ:** এখানে ব্যাংক গ্রাহককে একটি নির্দিষ্ট স্থান (লকার) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবহারের অধিকার দেয় এবং এর বিনিময়ে ভাড়া (Rent) গ্রহণ করে। লকারের চাবি গ্রাহকের কাছে থাকে এবং গ্রাহক কী রাখল তা ব্যাংক জানে না।

- **দায়ভার:** ইজারা নীতি অনুযায়ী, ব্যাংক কেবল লকারের নিরাপত্তা (Security of the place) নিশ্চিত করবে। কিন্তু লকারের ভেতরের জিনিস চুরি গেলে বা নষ্ট হলে ব্যাংক দায়ী হবে না, যদি না ব্যাংকের নিরাপত্তায় কোনো অবহেলা (Negligence) প্রমাণিত হয়।

২. ওয়াদীআহ বা আমানত (Wadi'ah): কিছু ক্ষেত্রে একে ওয়াদীআহ হিসেবেও দেখা যেতে পারে, যদি ব্যাংক সরাসরি মালটি গ্রহণ করে তার হেফাজতে রাখে (Safe Custody Service)।

- **প্রয়োগ:** যদি গ্রাহক একটি সীলগালা করা প্যাকেট ব্যাংকের জিম্মায় দেয়, তবে তা ওয়াদীআহ হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক 'মুস্তাওদী' বা আমিন হবে। ব্যাংকের অবহেলা ছাড়া প্যাকেট নষ্ট হলে ব্যাংক দায়ী হবে না। কিন্তু লকার সার্ভিসে যেহেতু ব্যাংক মালটি হাতে নেয় না বা দেখে না, তাই একে সরাসরি ওয়াদীআহ বলা কঠিন।

আধুনিক প্রয়োগের চ্যালেঞ্জ ও সমাধান ওয়াদীআর ধ্রুপদী নীতিগুলো আধুনিক ব্যাংকিংয়ে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে:

- **১. ব্যবহারের অনুমতি:** শরয়ী ওয়াদীআতে মাল ব্যবহার নিষিদ্ধ। কিন্তু ব্যাংকিং ব্যবস্থায় টাকা অলস ফেলে রাখা হয় না। তাই ইসলামি ব্যাংকগুলো কারেন্ট একাউন্টের ক্ষেত্রে 'ওয়াদীআহ ইয়াদ-দামান' (Guaranteed Custody) বা কর্জের নীতি গ্রহণ করেছে। এতে গ্রাহকের টাকা নিরাপদ থাকে এবং ব্যাংকও তা ব্যবহার করতে পারে।

- **২. সার্ভিস চার্জ:** ওয়াদীআহতে রক্ষক কি টাকা নিতে পারে? হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, মাল সংরক্ষণের জন্য পারিশ্রমিক (Ujrah) নেওয়া জায়েজ। তাই ব্যাংক লকার বা কাস্টডি সার্ভিসের জন্য ফি নিলে তা বৈধ।

- **৩. একমিশালের সমস্যা:** ব্যাংকে হাজার হাজার গ্রাহকের টাকা মিশে যায়। ওয়াদীআতে মিশ্রণ নিষিদ্ধ হলেও, আধুনিক ফিকহে মুদ্রার ক্ষেত্রে এই মিশ্রণ (Istihlak) মেনে নেওয়া হয়েছে, কারণ মুদ্রার কোনো নির্দিষ্ট সত্তা (Ta'yin) নেই, এর মানই (Value) আসল।

উপসংহার (خاتمة) বিশ্লেষণে দেখা যায়, আধুনিক ব্যাংকিংয়ে 'ওয়াদীআহ' শব্দটি ব্যবহৃত হলেও এর প্রয়োগ ধ্রুপদী 'আমানত' থেকে কিছুটা ভিন্ন। কারেন্ট একাউন্টের ক্ষেত্রে এটি মূলত 'ঋণ' বা 'গ্যারান্টিযুক্ত আমানত' এবং লকার সার্ভিসের ক্ষেত্রে এটি 'ইজারা' বা ভাড়ার রূপ নেয়। তবে আমানতদারিতা, নিরাপত্তা বিধান এবং খেয়ানত না করার যে মৌলিক দর্শন 'আল-হিদায়া'য় বর্ণিত

ওয়াদীআর অধ্যায়ে রয়েছে, তা আধুনিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানেরও ভিত্তি। ব্যাংকগুলো এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই টিকে আছে।

---

৩৩. আরিয়া-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? আরিয়া ও বাই-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর। (ما معنى العارية لغة وشرعا؟ حلل الفروق الأساسية بين العارية والبيع مع الأمثلة)

ভূমিকা (مقدمة) ইসলামী সমাজব্যবস্থা পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে একে অপরের সম্পদের প্রয়োজন হয়। কখনো তা স্থায়ী মালিকানা হস্তান্তরের মাধ্যমে হয়, আবার কখনো সাময়িক ব্যবহারের মাধ্যমে। শরীয়তে সাময়িক ব্যবহারের জন্য কোনো বিনিময় ছাড়া অপরকে সম্পদ দেওয়ার নামই হলো 'আরিয়া' বা ধার। ফিকহুল মুআমালাতে 'আরিয়া' একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা মানুষের সামাজিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে। আল-হিদায়া গ্রন্থে এর সংজ্ঞা ও বিধান বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

সংজ্ঞা (تعريف)

আভিধানিক সংজ্ঞা (التعريف اللغوي): 'আরিয়া' (العارية) শব্দটি আরবি। এর মূল ধাতু নিয়ে ভাষাবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ১. কেউ বলেন, এটি 'উর' (العُر) শব্দ থেকে নির্গত, যার অর্থ নগ্নতা বা খালি হওয়া। যেহেতু এই চুক্তিতে কোনো বিনিময় বা প্রতিদান থাকে না (বিনিময় থেকে খালি), তাই একে আরিয়া বলা হয়। ২. কারো মতে, এটি 'তাআউর' (التعاور) শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ পালাবদল বা আদান-প্রদান করা। ৩. কেউ বলেন, এটি 'আর' (العار) বা লজ্জা থেকে এসেছে। কারণ আরিয়া ফেরত চাওয়ার মধ্যে এক ধরনের লজ্জাবোধ কাজ করে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): ফিকহী পরিভাষায়, বিশেষ করে হানাফি মাযহাবের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-এর আলোকে আরিয়া-এর সংজ্ঞা হলো: (تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ) অর্থ: "বিনা প্রতিদানে বা বিনামূল্যে কোনো বস্তুর উপকারিতা বা ব্যবহারের স্বত্ব (Usufruct) অন্যের মালিকানায় দিয়ে

দেওয়া।” সহজ কথায়, মূল বস্তুর মালিকানা দাতার কাছে রেখে, কেবল ব্যবহারের অধিকার গ্রহীতাকে সাময়িকভাবে দান করাকে আরিয়া বলে।

আরিয়া ও বাই-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য (الفروق بين العارية والبيع) আরিয়া (ধার) এবং বাই (ক্রয়-বিক্রয়)—উভয়টিই মালিকানা হস্তান্তরের মাধ্যম। কিন্তু এদের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং বিধানে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। নিচে উদাহরণসহ পার্থক্যগুলো বিশ্লেষণ করা হলো:

পার্থক্যের বিষয়	**বাই বা ক্রয়-বিক্রয় (البيع)**	**আরিয়া বা ধার (العارية)**
১. সংজ্ঞা ও প্রকৃতি	বাই হলো মালের বিনিময়ে মালের মালিকানা হস্তান্তর। এখানে মূল বস্তু (‘আইন’) এবং উপকারিতা (মানফাআত) উভয়টিই হস্তান্তরিত হয়।	আরিয়া হলো কোনো বিনিময় ছাড়া কেবল উপকারিতা বা ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তর। মূল বস্তুর মালিকানা দাতার কাছেই থাকে।
২. বিনিময় (Consideration)	বাই-এর ক্ষেত্রে অবশ্যই বিনিময় বা মূল্য (ছামান) থাকতে হবে। বিনামূল্যে হলে তা বাই হবে না, হেবা হবে।	আরিয়া সম্পূর্ণ বিনামূল্যের চুক্তি। বিনিময় থাকলে তা আরিয়া থাকবে না, ‘ইজারা’ (ভাড়া) হয়ে যাবে।
৩. মালিকানার ধরন	বাই-এর মাধ্যমে ক্রেতা বস্তুর স্থায়ী মালিক হন। তিনি চাইলে তা বিক্রি করতে, দান করতে বা ধ্বংস করতে পারেন।	আরিয়া-এর মাধ্যমে গ্রহীতা কেবল ব্যবহারের মালিক হন। তিনি মূল বস্তুর মালিক হন না, তাই তিনি তা বিক্রি বা দান করতে পারেন না।

৪. চুক্তির স্থায়িত্ব (Bindingness)	বাই একটি 'লাজিম' বা আবশ্যকীয় চুক্তি। একবার সম্পন্ন হলে কোনো কারণ ছাড়া তা বাতিল করা যায় না।	আরিয়া একটি 'জায়িয' বা ঐচ্ছিক চুক্তি। মালিক যেকোনো সময় তার দেওয়া বস্তু ফেরত চাইতে পারেন।
৫. ফেরত দেওয়ার বাধ্যবাধকতা	বাই-এর ক্ষেত্রে বিক্রিত পণ্য বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার কোনো নিয়ম নেই (যদি না দোষ থাকে)।	আরিয়া-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার শেষে মূল বস্তুটি অক্ষত অবস্থায় মালিককে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব।
৬. ঝুঁকি বা জিম্মাদারি	পণ্য ক্রেতার হাতে আসার পর তা নষ্ট হলে তার দায় ক্রেতার (যদি না বিক্রেতার ত্রুটি থাকে)। এটি 'দমান' বা গ্যারান্টির অন্তর্ভুক্ত।	হানাফি মতে, আরিয়া গ্রহীতার হাতে আমানতস্বরূপ। অবহেলা ছাড়া নষ্ট হলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না।

উদাহরণসহ বিশ্লেষণ (تحليل مع الأمثلة)

- **বাই-এর উদাহরণ:** যায়েদ ১ লক্ষ টাকা দিয়ে বকরের কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেল কিনল।
    - *ফলাফল:* এখন মোটরসাইকেলের চাকা, ইঞ্জিন ও বডি—সবকিছুর মালিক যায়েদ। সে চাইলে এটি রং করতে পারে, বিক্রি করতে পারে। বকর আর এটি ফেরত চাইতে পারবে না। টাকাটা বকরের মালিকানায় চলে গেল।
- **আরিয়া-এর উদাহরণ:** যায়েদ বকরের কাছে এসে বলল, "ভাই, তোমার মোটরসাইকেলটি দাও, আমি একটু বাজারে যাব।" বকর চাবি দিল।
    - *ফলাফল:* যায়েদ কেবল বাজারে যাওয়ার জন্য এটি ব্যবহার করতে পারবে (উপকারিতা ভোগ)। কিন্তু সে মোটরসাইকেলটি

বিক্রি করতে পারবে না। কাজ শেষে তাকে হুবহু ওই মোটরসাইকেলটিই ফেরত দিতে হবে। বকর চাইলে মাঝপথেই ফোন করে বলতে পারে, "গাড়ি ফেরত দাও"। এখানে যায়েদ কোনো টাকা দেয়নি।

ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ আল্লামা মারগিনানী (রহ.) 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বাই-এর উদ্দেশ্য হলো 'তামলিকুর রাকাবাহ' (মূল সত্তার মালিকানা দান), আর আরিয়ার উদ্দেশ্য হলো 'তামলিকুল মানফাআত' (উপকারিতার মালিকানা দান)। বাই হলো বাণিজ্যের অংশ, যা মুনাফা অর্জনের জন্য করা হয়। পক্ষান্তরে, আরিয়া হলো 'তাবাররু' বা অনুদানমূলক কাজ, যা সওয়াব ও সামাজিক সহযোগিতার জন্য করা হয়।

আরেকটি সূক্ষ্ম পার্থক্য হলো, বাই-এর ক্ষেত্রে 'ইজাব ও কবুল' (প্রস্তাব ও গ্রহণ) মুখে উচ্চারণ করা জরুরি বা লেনদেন দ্বারা বোঝানো জরুরি। কিন্তু আরিয়ার ক্ষেত্রে কেবল বস্তুটি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়াই যথেষ্ট, মুখে কবুল বলা জরুরি নয়। কেউ যদি তার ঘরের সামনে পানির কলস বা চেয়ার রাখে এবং মানুষ তা ব্যবহার করে, তবে এটিও আরিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে।

উপসংহার (خاتمة) পরিশেষে বলা যায়, 'বাই' এবং 'আরিয়া' ইসলামী অর্থনীতির দুটি ভিন্ন ভিন্ন ধারা। বাই মানুষের মালিকানা ও সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যম, আর আরিয়া মানুষের সাময়িক অভাব মোচন ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির মাধ্যম। বাই-এর ভিত্তি হলো ন্যায়বিচার ও বিনিময়, আর আরিয়ার ভিত্তি হলো ইহসান ও অনুগ্রহ। এই দুটির পার্থক্য অনুধাবন করলে মুআমালাতের ক্ষেত্রে বিবাদ এড়িয়ে চলা সম্ভব হবে।

---

৩৪. মুঈর (ঋণদাতা) ও মুসতাঈর (ঋণগ্রহীতা)-এর শর্তাবলি কী কী? আরিয়া সহীহ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি আলোচনা কর। (ما هي شروط المعير والمستعير؟ ناقش الشروط اللازمة لصحة العارية)

ভূমিকা (مقدمة) 'আরিয়া' বা ব্যবহারের জন্য ধার দেওয়া একটি শরয়ী চুক্তি। যেকোনো চুক্তির মতো এটি শুদ্ধ ও কার্যকর হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কিছু রুকন ও শর্ত পূরণ করা জরুরি। এই শর্তগুলো মূলত দাতা (মুঈর), গ্রহীতা (মুসতাঈর) এবং বস্তুর (মুআর) সাথে সম্পর্কিত। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে হানাফি ফিকহের

আলোকে এই শর্তাবলি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে পরবর্তীতে কোনো বিবাদ সৃষ্টি না হয়।

আরিয়ার পক্ষসমূহ আরিয়া চুক্তিতে মূলত তিনটি পক্ষ বা উপাদান থাকে: **১. মুঈর (المعير):** যিনি ধার দেন (দাতা)। ২. **মুসতাঈর (المستعير):** যিনি ধার নেন (গ্রহীতা)। ৩. **মুআর (المعار):** যে বস্তুটি ধার দেওয়া হয়।

মুঈর (দাতা)-এর শর্তাবলি (شروط المعير) যিনি বস্তু ধার দেবেন, তার মধ্যে নিম্নোক্ত যোগ্যতাগুলো থাকা আবশ্যক:

- **১. আকিলে বালেগ হওয়া (Ahliyat):** মুঈরকে অবশ্যই সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী এবং প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। পাগল বা অবুঝ শিশুর দেওয়া ধার গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আরিয়া হলো এক ধরনের দান, আর দান করার জন্য বিচারবুদ্ধি থাকা জরুরি।
- **২. মালিকানা বা অধিকার থাকা (Milkiyah):** মুঈরকে অবশ্যই ওই বস্তুর মালিক হতে হবে অথবা ওই বস্তুর উপকারিতা (Usufruct) ভোগের মালিক হতে হবে।
    - *ব্যাখ্যা:* কেউ যদি কোনো বাড়ি ভাড়া নেয়, সে চাইলে সেই বাড়ি অন্যকে থাকার জন্য ধার (আরিয়া) দিতে পারে (মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে বা শর্তহীন হলে)। কারণ ভাড়ার মাধ্যমে সে উপকারিতার মালিক হয়েছে। কিন্তু চোর বা জবরদখলকারী (Ghasib) কোনো বস্তু ধার দিতে পারে না।
- **৩. তাবাররু বা দানের যোগ্যতা:** মুঈরের নিজের সম্পদ দান করার বৈধ অধিকার থাকতে হবে। কোনো দেউলিয়া ব্যক্তি বা যার সম্পদে আইনি নিষেধাজ্ঞা আছে, সে ধার দিতে পারবে না।

মুসতাঈর (গ্রহীতা)-এর শর্তাবলি (شروط المستعير) যিনি বস্তু ধার নেবেন, তার ক্ষেত্রে শর্ত হলো:

- **১. নির্দিষ্ট হওয়া (Ta'yin):** মুসতাঈরকে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি হতে হবে। অনির্দিষ্ট কাউকে (যেমন—'তোমাদের দুজনকে দিলাম' কিন্তু কে নেবে ঠিক নেই) ধার দিলে তা কার্যকর হবে না।

- **২. ব্যবহারের যোগ্যতা (Ahliyat al-Intifa):** গ্রহীতার ওই বস্তুটি ব্যবহার করার শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা থাকতে হবে।

- **৩. কবজা বা দখল (Qabd):** হানাফি মাযহাব মতে, আরিয়া কার্যকর হওয়ার জন্য মুসতাঈর কর্তৃক বস্তুটি হস্তগত করা (কবজা) শর্ত। কবজা করার আগে আরিয়ার কোনো বিধান কার্যকর হয় না।

আরিয়া সহীহ হওয়ার সাধারণ শর্তাবলি (الشروط اللازمة للصحة) চুক্তিটি শরীয়তসম্মত হওয়ার জন্য বস্তু ও চুক্তির ধরন সংক্রান্ত কিছু শর্ত রয়েছে:

১. মুআর বা ধার দেওয়া বস্তুর শর্ত:

- **ক. উপকারিতা গ্রহণ সম্ভব হওয়া:** বস্তুটি এমন হতে হবে যা ব্যবহার করা যায়। যা থেকে কোনো উপকার পাওয়া যায় না, তা ধার দেওয়া অর্থহীন।

- **খ. ব্যবহারের পরেও মূল বস্তু টিকে থাকা:** এটি আরিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। বস্তুটি এমন হতে হবে যা ব্যবহার করলে ধ্বংস হয়ে যায় না।

    - *উদাহরণ:* গাড়ি, বাড়ি, কাপড়, বই, বাসনপত্র—এগুলো ব্যবহার করলে শেষ হয়ে যায় না, তাই এগুলো আরিয়া দেওয়া যায়।

    - *ব্যতিক্রম:* খাবার, পানীয়, সাবান, মোমবাতি—এগুলো ব্যবহার করলেই শেষ হয়ে যায়। তাই এগুলো 'আরিয়া' দেওয়া যায় না। এগুলো দিলে তা 'করজে হাসানা' (ঋণ) বা 'হেবা' (দান) হিসেবে গণ্য হবে। কারণ আরিয়ার মূল শর্ত হলো—উপকার ভোগের পর 'আইন' বা মূল বস্তু ফেরত দেওয়া।

- **গ. শরীয়তসম্মত ব্যবহার:** বস্তুটি হালাল কাজে ব্যবহারের উপযোগী হতে হবে। হারাম কাজের জন্য (যেমন—মদ পানের জন্য গ্লাস) ধার দেওয়া জায়েজ নেই।

২. সিগাহ বা ইজাব-কবুল:

- আরিয়া সম্পাদনের জন্য মৌখিক বা কার্যত ইজাব (প্রস্তাব) থাকতে হবে। যেমন—দাতা বলবে, "এটি ব্যবহার করো" বা "তোমাকে ধার দিলাম"। গ্রহীতা তা গ্রহণ করবে। তবে এখানে কঠোর কোনো শব্দ চয়ন জরুরি নয়; সামাজিকভাবে যা দ্বারা অনুমতি বোঝায়, তাই যথেষ্ট।

৩. বিনিময়হীনতা (Non-compensation):

- চুক্তিটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হতে হবে। যদি ব্যবহারের বিনিময়ে কোনো অর্থ বা অন্য কিছু নেওয়া হয়, তবে তা আর 'আরিয়া' থাকবে না; তা 'ইজারা' (ভাড়া) হয়ে যাবে। তখন ভাড়ার সব বিধান প্রযোজ্য হবে।

৪. মেয়াদ ও স্থান:

- আরিয়াতে মেয়াদ বা স্থান নির্দিষ্ট করা জরুরি নয়। তবে যদি মালিক নির্দিষ্ট করে দেয় (যেমন— "শুধু একদিনের জন্য" বা "শুধু ঢাকায় চালানোর জন্য"), তবে মুসতাঈরকে সেই শর্ত মানতে হবে। শর্ত লঙ্ঘন করলে সে জিম্মাদার (Damin) হবে।

উপসংহার (خاتمة) সারসংক্ষেপে, আরিয়া হলো একটি মানবিক চুক্তি। এর শর্তগুলো আরোপ করার মূল উদ্দেশ্য হলো দাতার মালিকানা সুরক্ষা করা এবং গ্রহীতার ব্যবহারের বৈধতা নিশ্চিত করা। মুঈর ও মুসতাঈরের যোগ্যতা এবং বস্তুর অবিনশ্বরতা (ব্যবহারের পরেও টিকে থাকা)—এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করলেই কেবল আরিয়া শরীয়তসম্মত হয় এবং এর সুফল পাওয়া যায়। 'আল-হিদায়া'য় বর্ণিত এই সূক্ষ্ম শর্তগুলো ফিকহুল মুআমালাতের গভীর প্রজ্ঞার পরিচায়ক।

---

৩৫. ঋণগ্রহীতা (মুসতাঈর) ধার নেওয়া জিনিসটির ব্যাপারে কোন ধরনের দায়িত্ব বহন করে? এটি নষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার হুকুম কী? (ما نوع المسؤولية التي يتحملها المستعير تجاه الشيء المعار؟ وما هو حكم إلزامه بالضمان إذا تلف؟)

ভূমিকা (مقدمة) আরিয়া বা ধার দেওয়া বস্তুর নিরাপত্তা বিধান ফিকহী আলোচনার একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসতাঈর (ব্যবহারকারী) যখন অন্যের বস্তু

ব্যবহার করে, তখন সেই বস্তুর মর্যাদা কী—তা কি আমানত, নাকি গ্যারান্টিযুক্ত? যদি বস্তুটি মুসতাঈরের হাতে নষ্ট হয়ে যায়, তবে কি তাকে ক্ষতিপূরণ (Daman) দিতে হবে? এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও হানাফি মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও দালিলিক। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে।

মুসতাঈরের দায়িত্ব ও বস্তুর মর্যাদা (مسؤولية المستعير) হানাফি মাযহাব অনুযায়ী, মুসতাঈরের হাতে আরিয়া বা ধারের মালটি **'আমানত'** (Trust) হিসেবে থাকে। এর অর্থ হলো, সে এই মালের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং মালিকের অনুমতি অনুযায়ী ব্যবহার করবে। কিন্তু সে এর 'জামিন' (Guarantor) নয়।

আল-হিদায়া প্রণেতা বলেন: (وَالْعَارِيَّةُ أَمَانَةٌ إِذَا هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ لَا ضَمَانَ فِيهَا) অর্থ: "আরিয়া হলো আমানত। যদি কোনো সীমালঙ্ঘন ছাড়াই তা ধ্বংস হয়, তবে তাতে কোনো ক্ষতিপূরণ নেই।"

ক্ষতিপূরণ (Daman) প্রদানের হুকুম (حكم الضمان) বস্তু নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া বা না দেওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে নষ্ট হওয়ার কারণ ও পরিস্থিতির ওপর। নিচে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো:

১. ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব না হওয়ার ক্ষেত্র (যখন সে দায়ী নয়): যদি মুসতাঈর বস্তুটি স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করে এবং তার কোনো অবহেলা (Taqsir) বা সীমালঙ্ঘন (Ta'addi) ছাড়াই বস্তুটি নষ্ট হয়ে যায়, তবে তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

- **উদাহরণ:** কেউ একটি ঘোড়া ধার নিল। স্বাভাবিকভাবে চালানোর সময় ঘোড়াটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা গেল। অথবা ধার নেওয়া বাড়িতে আগুন লেগে পুড়ে গেল (গ্রহীতার দোষ ছাড়া)।
- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আমানতদার ব্যক্তির ওপর কোনো ক্ষতিপূরণ নেই।" এবং অন্য হাদিসে আছে, "ধার নেওয়া বস্তুর ওপর কোনো গ্যারান্টি নেই (যদি তা আমানত হিসেবে থাকে)।"

- **যুক্তি:** আরিয়া হলো দাতার পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহ। যদি গ্রহীতার ওপর ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপানো হয়, তবে মানুষ অনুগ্রহ করা বন্ধ করে দেবে। তাছাড়া সে মালিকের অনুমতিতেই এটি ব্যবহার করছে।

২. ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্র (যখন সে দায়ী হবে): নিম্নলিখিত অবস্থায় মুসতাঈরকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, কারণ তখন সে আর 'আমানতদার' থাকে না, বরং 'গাসিব' (জবরদখলকারী) বা অপরাধী সাব্যস্ত হয়:

- **ক. সীমালঙ্ঘন (Ta'addi):** যদি সে মালিকের অনুমতির বাইরে গিয়ে বস্তুটি ব্যবহার করে।
    - *উদাহরণ:* মালিক গাড়ি দিয়েছিল শহরে চালানোর জন্য, কিন্তু সে গ্রামে নিয়ে গেল এবং গাড়ি নষ্ট হলো। অথবা বলল "অমুককে চড়াবে", কিন্তু সে অন্য কাউকে চড়াল।
- **খ. অপব্যবহার বা অবহেলা (Taqsir):** যদি সে রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা করে।
    - *উদাহরণ:* ধার নেওয়া গরুটিকে খেতে না দিয়ে মেরে ফেলা, বা বৃষ্টির মধ্যে মূল্যবান বই ফেলে রাখা।
- **গ. শর্ত লঙ্ঘন (Mukhalafah):** ব্যবহারের ধরণ পাল্টে ফেলা।
    - *উদাহরণ:* মালিক বলল, "ঘোড়ার পিঠে জিন (Saddle) ছাড়া চড়বে", কিন্তু সে জিন ও ভারী বোঝা চাপাল, ফলে ঘোড়া মারা গেল।
- **ঘ. ব্যবহারের পর ফেরত না দেওয়া:** মালিক ফেরত চাওয়ার পরও যদি সে ফেরত না দেয় এবং এরপর বস্তুটি নষ্ট হয়, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ ফেরত চাওয়ার পর সে 'গাসিব' হয়ে যায়।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর সাথে মতভেদ ইমাম শাফেয়ী ও হাম্বলু (রহ.)-এর মতে, আরিয়া হলো 'মাজমুনা' বা গ্যারান্টিযুক্ত। অর্থাৎ, মুসতাঈরের কোনো দোষ না থাকলেও যদি বস্তু নষ্ট হয়, তবুও তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তারা দলিল হিসেবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদিস পেশ করেন: (الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ) "আরিয়া ফেরতযোগ্য (বা গ্যারান্টিযুক্ত)।" এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়া (রা.)

থেকে যুদ্ধের সময় ঢাল ধার নেওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেন, যেখানে রাসুল (সা.) বলেছিলেন, "এটি কি জোর করে নেওয়া?" সাফওয়ান বললেন, "না, বরং গ্যারান্টিযুক্ত ধার।"

হানাফি জবাব: আল-হিদায়া লেখক হানাফি মাযহাবের পক্ষে জবাব দেন যে, হাদিসে 'মুআদ্দাহ' (ফেরতযোগ্য) বলা হয়েছে, যার অর্থ হলো মূল বস্তু ফেরত দেওয়া, ক্ষতিপূরণ দেওয়া নয়। আর সাফওয়ান (রা.)-এর ঘটনায় গ্যারান্টি ছিল বিশেষ কারণে বা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে। সাধারণ নিয়ম হলো—উপকারিতা যেহেতু বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে (মালিকের অনুমতিতে), তাই তার ক্ষতিপূরণও মাফ। যেমন মেহমানকে খেতে দিলে সেই খাবারের দাম নেওয়া হয় না।

ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যদি মুসতাঈর দায়ী সাব্যস্ত হয়, তবে তাকে কী পরিমাণ দিতে হবে? ১. যদি সমজাতীয় বস্তু (মিছলি) হয় (যেমন—গম, তেল), তবে সমপরিমাণ ফেরত দিতে হবে। ২. যদি মূল্যায়নযোগ্য বস্তু (কিমি) হয় (যেমন—প্রাণী, কাপড়), তবে নষ্ট হওয়ার দিনের বাজারমূল্য পরিশোধ করতে হবে।

উপসংহার (خاتمة) সারসংক্ষেপে, হানাফি ফিকহে মুসতাঈরের দায়িত্ব হলো আমানতদারের দায়িত্ব। সে মালিকের সম্পদ নিজের সম্পদের মতো যত্ন করবে। যদি সে সৎ থাকে এবং নিয়মের মধ্যে ব্যবহার করে, তবে অনিচ্ছাকৃত ক্ষতির জন্য তাকে জরিমানা দিতে হবে না। এই বিধানটি মানুষকে একে অপরের উপকারে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করে। তবে অবহেলা বা স্বেচ্ছাচারিতা করলে শরীয়ত তাকে ছাড় দেয় না, বরং মালিকের অধিকার রক্ষায় ক্ষতিপূরণ বাধ্যতামূলক করে।

---

৩৬. ব্যবহারিক জীবনে আরিয়ার বহুল ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলো কী কী? ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে আরিয়ার বৈধতা ও গুরুত্ব আলোচনা কর। (ما هي المجالات الكثيرة شيوعا لتطبيق العارية فى الحياة العملية؟ بين مشروعية العارية وأهميتها من الناحية الفقهية)

ভূমিকা (مقدمة) 'আরিয়া' বা ধার দেওয়া-নেওয়া মানব সমাজের একটি শাশ্বত প্রথা। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবারই জীবনে এমন মুহূর্ত আসে যখন অন্যের জিনিসের প্রয়োজন হয়। ইসলাম এই মানবিক প্রথাকে কেবল স্বীকৃতিই দেয়নি,

বরং একে সওয়াবের কাজ এবং ইবাদত হিসেবে গণ্য করেছে। ফিকহুল মুআমালাতে আরিয়ার প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপক এবং এর গুরুত্ব অপরিসীম।

আরিয়ার বৈধতা ও মাশরুয়িয়াত (مشروعية العارية) আরিয়া যে একটি বৈধ ও পছন্দনীয় কাজ, তা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

- **১. আল-কুরআন:** আল্লাহ তাআলা সুরা আল-মাউনে কাফির ও কৃপণদের নিন্দা করে বলেছেন: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) অর্থ: "এবং তারা মাউন (নিত্যপ্রয়োজনীয় ছোটখাটো জিনিস) দানে বা ধার দিতে বিরত থাকে।" তাফসিরকারকদের মতে, 'মাউন' অর্থ হলো বালতি, কুড়াল, সুই-সুতা বা রান্নার পাতিল ইত্যাদি যা প্রতিবেশীরা একে অপরের কাছে ধার চায়। এগুলো না দেওয়াকে আল্লাহ নিন্দা করেছেন, যার অর্থ হলো এগুলো ধার দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়া আল্লাহ বলেন, "তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো" (সুরা মায়েদা)। আরিয়া হলো সহযোগিতার অন্যতম মাধ্যম।

- **২. আস-সুন্নাহ:** রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে বিভিন্ন সময় সাহাবীদের কাছ থেকে জিনিস ধার নিয়েছেন।
    - হুনাইনের যুদ্ধের সময় তিনি সাফওয়ান বিন উমাইয়া (রা.)-এর কাছ থেকে ৩০-৪০টি বর্ম (জিরাহ) ধার নিয়েছিলেন।
    - তিনি একবার ঘোড়া ধার নিয়ে তাতে চড়েছিলেন এবং মালিককে প্রশংসা করে ফেরত দিয়েছিলেন। হাদিসে আছে: (الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ) "আরিয়া (নেওয়া বস্তু) মালিককে ফেরত দেওয়া কর্তব্য।" এটি প্রমাণ করে যে, এই লেনদেনটি শরীয়তসম্মত।

- **৩. ইজমা (ঐকমত্য):** সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমস্ত উম্মত একমত যে, আরিয়া একটি বৈধ ও মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) কাজ।

ব্যবহারিক জীবনে আরিয়ার প্রয়োগক্ষেত্র (مجالات التطبيق) আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে আরিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এর বহুল ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

- **১. পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবহার:**
    - *গৃহস্থালি সামগ্রী:* প্রতিবেশীদের মধ্যে দা, বটি, কোদাল, বালতি, রান্নার বড় পাতিল, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি ধার নেওয়া-দেওয়া। বিয়ে বা অনুষ্ঠানের সময় এটি বেশি দেখা যায়।
    - *পোশাক ও অলংকার:* বিশেষ অনুষ্ঠানে পরার জন্য আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে দামী পোশাক বা স্বর্ণালংকার ধার নেওয়া। ফিকহে এটিকে 'আরিয়াতুল হুলি' বলা হয়।
- **২. শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা:**
    - *বই ও কিতাব:* লাইব্রেরি থেকে বা বন্ধুর কাছ থেকে বই ধার নেওয়া আরিয়ার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইমামরা বলেন, "ইলমের কিতাব ধার না দেওয়া কৃপণতা এবং ইলম গোপন করার শামিল।"
- **৩. কৃষি ও যাতায়াত:**
    - *কৃষি যন্ত্রপাতি:* ট্রাক্টর, লাঙ্গল বা পানি সেচের মেশিন প্রতিবেশীর কাছ থেকে কিছু সময়ের জন্য আনা।
    - *বাহন:* কারো সাইকেল, মোটরসাইকেল বা গাড়ি জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার করা।
- **৪. আধুনিক শেয়ারিং ইকোনমি:**
    - বর্তমান যুগে 'কার শেয়ারিং' বা বিভিন্ন টুলস শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম গড়ে উঠেছে। যদিও অর্থের বিনিময়ে হলে তা ইজারা, কিন্তু যদি তা কমিউনিটি সার্ভিসের অংশ হিসেবে বিনামূল্যে হয়, তবে তা আরিয়ার আধুনিক রূপ।

আরিয়ার গুরুত্ব (أهمية العارية)

- **১. অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Value):** আরিয়া সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে। একটি ড্রিল মেশিন বা মই হয়তো বছরে একবার লাগে। সবার পক্ষে তা কেনা অপচয়। একজনের জিনিস দশজন

ব্যবহার করলে সমাজের সামগ্রিক সম্পদ সাশ্রয় হয় এবং 'অলস সম্পদ' (Idle Asset) কাজে লাগে। এটি অর্থনৈতিক বৈষম্যের কষ্ট লাঘব করে।

- **২. সামাজিক গুরুত্ব (Social Cohesion):** আরিয়া মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও বিশ্বাস তৈরি করে। যখন কেউ তার দামী জিনিসটি অন্যের হাতে তুলে দেয়, তখন সে মূলত তার ওপর আস্থা রাখে। এটি সমাজ থেকে স্বার্থপরতা দূর করে এবং ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলে।

- **৩. ধর্মীয় গুরুত্ব (Spiritual Benefit):** শরীয়তের দৃষ্টিতে, মুঈর (দাতা) যখন কাউকে উপকার করার জন্য ধার দেয়, সে সদকার সওয়াব পায়। হাদিসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দুনিয়ার একটি হাজত বা প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার হাজত পূরণ করবেন।" আরিয়া হলো হাজত পূরণের সহজ উপায়।

উপসংহার (خاتمة) ইসলামী ফিকহে 'আরিয়া' কেবল একটি লেনদেন নয়, বরং এটি একটি নৈতিক দায়িত্ব। আল-হিদায়া ও অন্যান্য ফিকহী গ্রন্থে এর বৈধতা ও নিয়মকানুন বিশদভাবে বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন এই সেবামূলক কাজটি বিশৃঙ্খলাহীনভাবে আঞ্জাম দিতে পারে। আধুনিক বস্তুবাদী সমাজে যেখানে "বিনা স্বার্থে কিছু দেওয়া হয় না" মানসিকতা তৈরি হচ্ছে, সেখানে আরিয়ার চর্চা আমাদের মানবিক মূল্যবোধ ও ইসলামী সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

---

৩৭. হিবা এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? হিবা-এর রুকন (অংশসমূহ) ও শর্তাবলি সবিস্তারে ব্যাখ্যা কর। হিবাহ কার্যকর হওয়ার জন্য 'কবজা'-এর ভূমিকা কী? (ما معنى الهبة لغة وشرعا ؟ اشرح بالتفصيل أركان الهبة وشروطها -وما هو دور "القبض" فى نفاذ الهبة؟)

ভূমিকা (مقدمة) ইসলামি সমাজব্যবস্থা পারস্পরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের মধ্যে হৃদ্যতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম হলো 'হিবাহ' বা দান। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা পরস্পর হিবাহ বা উপঢৌকন বিনিময় কর, এতে তোমাদের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি

হবে।” ফিকহুল মুআমালাতে হিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি মালিকানা হস্তান্তরের একটি মাধ্যম, যেখানে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হয় না। হানাফি ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ ‘আল-হিদায়া’-তে হিবার সংজ্ঞা, রুকন ও শর্তাবলি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

হিবার সংজ্ঞা (تعريف الهبة)

আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي): ‘হিবাহ’ (الهبة) শব্দটি আরবি। এর মূল ধাতু নিয়ে ভাষাবিদদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। আভিধানিকভাবে এর অর্থ হলো— ১. কোনো বিনিময় ছাড়া দান করা (التبرع بلا عوض)। ২. অতিক্রম করা বা পৌঁছে দেওয়া। ৩. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া (যেহেতু দাতা তার মাল অন্যের মালিকানায় জাগ্রত করে বা সক্রিয় করে)। পারিভাষিক অর্থে, স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে নিজের মালের মালিকানা অন্যের কাছে হস্তান্তর করাকে হিবাহ বলা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): ফিকহুল ইসলামীর পরিভাষায়, বিশেষ করে আল-হিদায়া গ্রন্থের আলোকে হিবার সংজ্ঞা হলো: (تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِلَا عِوَضٍ) অর্থ: “বিনিময় ছাড়া কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর (আইন) মালিকানা অন্যকে প্রদান করা।” ‘কানযুদ দাকায়িক’ প্রণেতা বলেন: (هُوَ عَقْدٌ يُفِيدُ الْمِلْكَ فِي الْعَيْنِ فِي الْحَالِ بِلَا عِوَضٍ) অর্থ: “হিবাহ এমন একটি চুক্তি, যার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বস্তুর মালিকানা বিনিময়হীনভাবে সাব্যস্ত হয়।”

এখানে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়: ১. **তামলিক (মালিকানা প্রদান):** অর্থাৎ বস্তুর সত্তার মালিক বানিয়ে দেওয়া। যদি শুধু ব্যবহারের অনুমতি দেয়, তবে তা ‘আরিয়া’ হবে, হিবাহ নয়। ২. **বিনা বিনিময় (বিনা ইওয়াজ):** যদি বিনিময়ে কিছু নেওয়া হয়, তবে তা ‘বাই’ বা ক্রয়-বিক্রয় হয়ে যাবে। ৩. **তাৎক্ষণিক (ফিল হাল):** মৃত্যুর পর মালিকানা দেওয়ার শর্ত করলে তা ‘ওসিয়ত’ হয়ে যাবে।

হিবার রুকনসমূহ (أركان الهبة) হানাফি মাযহাব মতে, হিবার রুকন মূলত দুটি: **১. ইজাব (الإيجاب):** দাতার পক্ষ থেকে প্রস্তাব। যেমন—দাতা বলবে, “আমি এই বস্তুটি তোমাকে দান করলাম” বা “এটি তোমার জন্য উপহার”। **২. কবুল (القبول):** গ্রহীতার পক্ষ থেকে সম্মতি বা গ্রহণ। যেমন—গ্রহীতা বলবে, “আমি গ্রহণ করলাম”।

যদিও জুমহুর ফিকহবিদদের মতে হিবার রুকন বা স্তম্ভ চারটি: **১. ওয়াহিব (الواهب):** দাতা। **২. মাউহুব লাহু (الموهوب له):** গ্রহীতা। **৩. মাউহুব (الموهوب):** দানকৃত বস্তু। **৪. সিগাহ (الصيغة):** ইজাব ও কবুল। তবে হানাফি উসুলে, ইজাব ও কবুলই মূল রুকন, বাকিগুলো চুক্তির অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

হিবার শর্তাবলি (شروط الهبة) হিবাহ শুদ্ধ ও কার্যকর হওয়ার জন্য দাতা, গ্রহীতা ও বস্তুর কিছু শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। এগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১. ওয়াহিব বা দাতার শর্ত:

- **ক. যোগ্যতা (Ahliah):** দাতাকে অবশ্যই সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী (আকেল) ও প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) হতে হবে। পাগল বা শিশুর দান গ্রহণযোগ্য নয়।
- **খ. মালিকানা:** দানকৃত বস্তুর ওপর দাতার পূর্ণ মালিকানা থাকতে হবে। অন্যের মাল দান করা যায় না।
- **গ. সেচ্ছাসেবী (Rida):** জবরদস্তি বা ভয়ের কারণে দান করলে তা শুদ্ধ হবে না। দাতার পূর্ণ সম্মতি থাকতে হবে।

২. মাউহুব লাহু বা গ্রহীতার শর্ত:

- **ক. অস্তিত্ব:** দানের সময় গ্রহীতার অস্তিত্ব থাকতে হবে। মায়ের পেটের সন্তান বা মৃত ব্যক্তির নামে হিবাহ করা যায় না।
- **খ. কবজা করার যোগ্যতা:** গ্রহীতাকে দান গ্রহণ করার বা দখলে নেওয়ার মতো হতে হবে। (নাবালকের পক্ষে তার অভিভাবক কবজা করবে)।

৩. মাউহুব বা দানকৃত বস্তুর শর্ত:

- **ক. মাল হওয়া:** বস্তুটি শরীয়তের দৃষ্টিতে মূল্যবান সম্পদ হতে হবে।
- **খ. বিদ্যমান থাকা:** দানের সময় বস্তুটি উপস্থিত থাকতে হবে। ভবিষ্যতের কোনো বস্তু (যেমন—গাছে যে ফল ধরবে) দান করা যায় না।

- **গ. পৃথকযোগ্য হওয়া (Mufraz):** হানাফি মাযহাব মতে, দানকৃত বস্তুটি অন্যের মালিকানা থেকে পৃথক হতে হবে। যৌথ মালিকানাধীন অবিভাজ্য সম্পত্তি (মুশা) দান করা নিয়ে বিশেষ বিধান আছে।

- **ঘ. দখলযোগ্য হওয়া:** বস্তুটি এমন হতে হবে যা দখলে নেওয়া বা হস্তান্তর করা সম্ভব। যেমন—বাতাসের পাখি বা পানির মাছ দান করা সহীহ নয়।

হিবাহ কার্যকর হওয়ার জন্য 'কবজা'-এর ভূমিকা (دور القبض في نفاذ الهبة)
হানাফি ফিকহে এবং বিশেষ করে 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে হিবার ক্ষেত্রে 'কবজ' বা দখলের গুরুত্ব অপরিসীম।

মূলনীতি: হানাফি মাযহাব অনুযায়ী, ইজাব ও কবুল দ্বারা হিবাহ চুক্তিটি কেবল গঠিত হয় (Mun'aqid), কিন্তু মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। মালিকানা পূর্ণ হওয়ার জন্য 'কবজা' বা হস্তগত করা শর্ত। আল্লামা মারগিনানী (রহ.) বলেন: (لَا تَتِمُّ الْهِبَةُ إِلَّا بِالْقَبْضِ) অর্থ: "কবজা বা দখল ছাড়া হিবাহ পূর্ণ হয় না।"

দলিল: ১. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: (لا تجوز الهبة إلا مقبوضة) অর্থ: "হিবাহ জায়েজ (কার্যকর) হয় না যতক্ষণ না তা কবজা করা হয়।" (যদিও হাদিসটির সনদ নিয়ে আলোচনা আছে, কিন্তু আমল এর ওপর)। ২. হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা (রা.)-কে কিছু খেজুর গাছ দান করেছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি বললেন, "হে বেটি! যদি তুমি তা নিজের দখলে নিয়ে নিতে, তবে তা তোমার হতো। কিন্তু এখন তা ওয়ারিশদের সম্পদ।" এটি প্রমাণ করে যে, কবজা না করলে মালিকানা আসে না।

কবজার প্রকারভেদ ও প্রয়োগ:

- **স্থাবর সম্পত্তি (জমি/বাড়ি):** এর কবজা হলো—দাতা গ্রহীতাকে জমির সীমানা বুঝিয়ে দেবে এবং ব্যবহারের পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করবে (Takhliyah)। দাতা নিজের সব আসবাবপত্র সরিয়ে নেবে।

- **অস্থাবর সম্পত্তি (টাকা/গাড়ি):** এর কবজা হলো—সরাসরি হাতে নেওয়া বা চাবি বুঝিয়ে দেওয়া।

- **পিতা কর্তৃক নাবালক সন্তানকে দান:** পিতা যদি তার নাবালক সন্তানের জন্য কিছু দান করেন, তবে পিতার দখলে থাকাই সন্তানের কবজা হিসেবে গণ্য হবে। নতুন করে কবজা করার প্রয়োজন নেই।

কবজার ফলাফল: ১. যদি ইজাব-কবুল হয় কিন্তু কবজা করার আগেই দাতা মারা যায়, তবে হিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং বস্তুটি দাতার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হবে। ২. কবজা করার পর হিবাহ পূর্ণাঙ্গ হয় এবং গ্রহীতা তার মালিক হয়। তখন সে এটি বিক্রি বা দান করতে পারে।

উপসংহার (خاتمة) সারসংক্ষেপে, হিবাহ হলো ইহসান বা অনুগ্রহের চুক্তি। এটি পূর্ণতার জন্য দাতার সদিচ্ছা এবং গ্রহীতার বাস্তব দখল জরুরি। 'আল-হিদায়া'য় কবজাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে দাতার মালিকানা ও গ্রহীতার মালিকানার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা বা বিবাদ না থাকে। ইসলামি আইনে কেবল মুখের কথায় মালিকানা হস্তান্তরিত হয় না, বরং বাস্তব দখলের মাধ্যমেই তা নিশ্চিত হয়।

---

৩৮. হিবার মাধ্যমে একেবারে কোনো সম্পত্তি দান করার পর তা প্রত্যাহার বা ফিরিয়ে নেওয়ার বিধান কী? কোন অবস্থায় তা বৈধ এবং কোন অবস্থায় তা অবৈধ? (ما هو حكم الرجوع فى الهبة بعد أن تم التبرع بالملكية؟ وفى أي حالة يكون الرجوع جائزا وفى أي حالة يكون محظورا؟)

ভূমিকা (مقدمة) মানুষ আবেগের বশবর্তী হয়ে বা সন্তুষ্টির জন্য কাউকে কিছু দান করে। কিন্তু পরবর্তীতে মনোমালিন্য বা প্রয়োজনেই সেই দান ফিরিয়ে নিতে চায়। একে ফিকহের পরিভাষায় 'রুজু ফিল হিবাহ' (الرجوع في الهبة) বা হিবাহ প্রত্যাহার বলা হয়। এটি একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দান ফেরত নেওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয় হলেও, আইনগতভাবে কিছু ক্ষেত্রে তা বৈধ আবার কিছু ক্ষেত্রে অবৈধ। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

হিবাহ প্রত্যাহারের সাধারণ বিধান (حكم الرجوع في الهبة) হানাফি মাযহাব অনুযায়ী, হিবাহ বা দান করার পর তা প্রত্যাহার করা দাতার জন্য **মাকরুহ তাহরিমি** (হারামের নিকটবর্তী), কিন্তু আইনত বৈধ যদি বিশেষ কিছু বাধা (Mawani) না থাকে। আল-হিদায়া প্রণেতা বলেন: (يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ

إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَانِعٌ) অর্থ: "হিবাহ প্রত্যাহার করা সহীহ বা শুদ্ধ, যদি না সেখানে কোনো প্রতিবন্ধক (Mani') থাকে।"

তবে এই প্রত্যাহার দুই ভাবে হতে পারে: **১. পারস্পরিক সম্মতিতে:** দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে রাজি থাকলে। **২. কাজীর রায়ে (বিচারিক ফয়সালা):** গ্রহীতা রাজি না থাকলে কাজীর মাধ্যমে। কাজী ছাড়া নিজে নিজে জোর করে ফেরত নেওয়া জায়েজ নেই।

দলিল ও মতভেদ:

- **হানাফি মত:** দান ফেরত নেওয়া মাকরুহ হলেও বৈধ। কারণ, হিবার উদ্দেশ্য অনেক সময় ইহসান ছাড়াও দুনিয়াবী স্বার্থ থাকে।
- **ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মত:** পিতা সন্তানকে যা দান করে তা ছাড়া অন্য কোনো দান ফেরত নেওয়া জায়েজ নেই। তিনি হাদিস পেশ করেন: "যে ব্যক্তি দান করে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের মতো যে বমি করে তা আবার ভক্ষণ করে।"
- **হানাফি জবাব:** এই হাদিস দ্বারা নৈতিক জঘন্যতা বোঝানো হয়েছে, হারাম বা বাতিল হওয়া বোঝানো হয়নি। যেমন বমি খাওয়া হারাম হলেও কুকুরের জন্য তা অসম্ভব নয়; তেমনি দান ফেরত নেওয়া নিচু কাজ হলেও আইনত সম্ভব।

যেসব অবস্থায় হিবাহ প্রত্যাহার বৈধ (جواز الرجوع) হিবাহ কবজা করার আগে যেকোনো সময় প্রত্যাহার করা যায়। আর কবজা করার পর নিচের শর্তগুলোতে প্রত্যাহার করা যায় (তবে কাজীর রায় লাগবে): ১. যদি দানকৃত বস্তুটি অবিকৃত থাকে। ২. যদি বস্তুটি গ্রহীতার মালিকানায় থাকে। ৩. যদি কোনো প্রতিদান (Iwadh) গ্রহণ না করা হয়ে থাকে। ৪. যদি দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী বা নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক না থাকে।

যেসব অবস্থায় হিবাহ প্রত্যাহার অবৈধ বা নিষিদ্ধ (موانع الرجوع) হানাফি ফিকহে হিবাহ প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে ৭টি প্রধান প্রতিবন্ধক বা বাধা (Mawani') রয়েছে। এগুলোকে সংক্ষেপে **'দামা' (دمع خزقة)** শব্দসংক্ষেপ দ্বারা মনে রাখা হয়। এই অবস্থাগুলোতে দান ফেরত নেওয়া আইনত **অবৈধ**।

১. বস্তুর বৃদ্ধি ঘটা (Ziyadah): যদি দানকৃত বস্তুটি গ্রহীতার কাছে যাওয়ার পর বেড়ে যায় বা বৃদ্ধি পায়।

- **উদাহরণ:** কেউ জমি দান করল, গ্রহীতা সেখানে দালান তুলল বা গাছ লাগাল। অথবা কেউ রোগা গরু দান করল, গ্রহীতা খাইয়ে তাকে মোটাতাজা করল। এই বৃদ্ধি অবিচ্ছেদ্য হলে দান ফেরত নেওয়া যাবে না।

২. দাতা বা গ্রহীতার মৃত্যু (Mawt): দাতা বা গ্রহীতা—যেকোনো একজন মারা গেলে হিবাহ প্রত্যাহারের অধিকার বাতিল হয়ে যায়। ওয়ারিশরা দান ফেরত চাইতে পারে না, আবার দাতা মৃত গ্রহীতার ওয়ারিশদের কাছ থেকে ফেরত নিতে পারে না।

৩. বিনিময় প্রদান (Iwadh): গ্রহীতা যদি দানের বিনিময়ে দাতাকে কিছু দেয় এবং দাতা তা গ্রহণ করে বলে "এটি তোমার দানের বিনিময়", তবে দাতা আর মূল দান ফেরত চাইতে পারবে না। কারণ তখন এটি এক প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের মতো হয়ে যায়। একে 'হিবাহ বিল ইওয়াজ' বলা হয়।

৪. মালিকানা হস্তান্তর (Khuruj anil Milk): দানকৃত বস্তুটি যদি গ্রহীতার হাতছাড়া হয়ে যায়। যেমন—গ্রহীতা সেটি বিক্রি করে দিল, বা অন্যকে দান করে দিল, বা ওয়াকফ করে দিল। এমতাবস্থায় দাতা আর ফেরত চাইতে পারবে না।

৫. স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক (Zawjiyyah): স্বামী স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী স্বামীকে কিছু দান করলে তা আর ফেরত নেওয়া যায় না। যদিও পরবর্তীতে তালাক হয়ে যায়, তবুও দানের সময় বৈবাহিক সম্পর্ক থাকায় তা ফেরতযোগ্য নয়। এর উদ্দেশ্য হলো দাম্পত্য জীবনে অশান্তি রোধ করা।

৬. রক্তের সম্পর্ক (Qarabat): দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে যদি 'জি-রহিম মাহরাম' (রক্তের সম্পর্কের কারণে যাদের বিবাহ হারাম) সম্পর্ক থাকে, তবে দান ফেরত নেওয়া যাবে না।

- **উদাহরণ:** পিতা-মাতা, ভাই-বোন, চাচা-ভাতিজা। এদের দান করলে উদ্দেশ্য হয় 'সিলায়ে রহমি' বা আত্মীয়তার হক আদায়, যার সওয়াব আখেরাতে পাওয়া যাবে। তাই দুনিয়াতে ফেরত নেওয়া যাবে না।

- *ব্যতিক্রম:* চাচাতো ভাই বা অনাত্মীয়কে দান করলে ফেরত নেওয়া যায় (অন্য বাধা না থাকলে)।

৭. ধ্বংস হওয়া (Halak): বস্তুটি যদি ধ্বংস হয়ে যায় বা ব্যবহার করে শেষ হয়ে যায়, তবে তো ফেরত নেওয়ার প্রশ্নই আসে না।

উপসংহার (خاتمة) ইসলামী শরীয়ত হিবাহ বা দানকে উৎসাহিত করে, কিন্তু দান ফিরিয়ে নেওয়াকে নিরুৎসাহিত করে। 'আল-হিদায়া'য় বর্ণিত এই বিধানগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হানাফি মাযহাব দান ফেরত নেওয়ার পথ খোলা রেখেছে ঠিকই, কিন্তু আত্মীয়তা, বৈবাহিক সম্পর্ক এবং বিনিময়ের শর্ত দিয়ে এমন সব প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে যে, বাস্তবে দান ফেরত নেওয়া কঠিন। এর মাধ্যমে সামাজিক স্থিতি ও সম্পর্কের পবিত্রতা রক্ষা করা হয়েছে।

---

৩৯. দান করা বস্তুর প্রকৃতি কীরূপ হতে হবে? অনির্দিষ্ট বা অজ্ঞাত বস্তু দান করার ফিকহী বিধান কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। (كيف يجب أن تكون طبيعة الشيء الموهوب؟ وما هو الحكم الفقهي لهبة الشيء غير المعين أو المجهول؟ اشرح مع الأمثلة)

ভূমিকা (مقدمة) হিবাহ বা দান একটি চুক্তি, যার মাধ্যমে মালিকানা হস্তান্তর হয়। তাই দানকৃত বস্তু বা 'মাউহুব'-এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব ধরনের বস্তু দান করা যায় না বা সব অবস্থায় দান কার্যকর হয় না। বিশেষ করে 'মুশা' (مشاع) বা যৌথ মালিকানাধীন অবিভাজ্য সম্পত্তি দান করার ক্ষেত্রে হানাফি ফিকহে কিছু বিশেষ বিধিনিষেধ রয়েছে। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত ফিকহী বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়েছে।

দান করা বস্তুর প্রকৃতি (طبيعة الشيء الموهوب) হিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য দানকৃত বস্তুর মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে:

১. মাল বা সম্পদ হওয়া: বস্তুটি অবশ্যই 'মাল মুতাকাউইম' (মূল্যবান ও ব্যবহারযোগ্য সম্পদ) হতে হবে। যার কোনো আর্থিক মূল্য নেই (যেমন—মৃত জন্তু, এক দানা গম) বা যা শরীয়তে হারাম (যেমন—মদ, শুকর), তা দান করা বাতিল।

২. বিদ্যমান থাকা (Maujud): চুক্তির সময় বস্তুটি বাস্তবে অস্তিত্বশীল হতে হবে। যা ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে, তা এখন দান করা যায় না।

- **উদাহরণ:** "আমার গাছে আগামী বছর যে আম ধরবে তা তোমাকে দিলাম" বা "গাভীর পেটের বাচ্চা তোমাকে দিলাম"—এই দান বাতিল। কারণ এগুলো 'মাজহুল' (অজ্ঞাত) এবং অস্তিত্বহীন।

৩. দখলযোগ্য হওয়া (Maqdur al-Taslim): বস্তুটি এমন হতে হবে যা দাতা গ্রহীতার দখলে দিতে সক্ষম।

- **উদাহরণ:** পানিতে থাকা মাছ, আকাশে উড়া পাখি বা চোরের কবজায় থাকা মাল দান করা জায়েজ নেই।

৪. পৃথক ও নির্দিষ্ট হওয়া (Mufraz): হানাফি মাযহাব মতে, দানকৃত বস্তুটি অবশ্যই নির্দিষ্ট এবং অন্যের মালিকানা থেকে পৃথক হতে হবে। যৌথ মালিকানাধীন বস্তুর অনির্দিষ্ট অংশ দান করা ত্রুটিপূর্ণ।

অনির্দিষ্ট বা অজ্ঞাত বস্তু (মুশা) দান করার ফিকহী বিধান (حكم هبة المشاع)

'মুশা' (المشاع) অর্থ হলো কোনো বস্তুর এমন অংশ যা নির্দিষ্ট বা ভাগ করা হয়নি, বরং যৌথভাবে আছে। যেমন—এক খণ্ড জমির অর্ধেক, কিন্তু কোন পাশের অর্ধেক তা চিহ্নিত নয়। হানাফি ফিকহে মুশা দুই প্রকার এবং এদের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন:

১. বিভাজনযোগ্য বস্তুর মুশা (مشاع فيما يحتمل القسمة): যেসব বস্তু ভাগ করলে তার উপযোগিতা নষ্ট হয় না বা ব্যবহার করা যায়। যেমন—জমি, কাপড় (থান), টাকা-পয়সা, শস্য।

- **বিধান:** এমন বস্তু ভাগ না করে (অবিভক্ত অবস্থায়) দান করা **ফাসিদ** (ত্রুটিপূর্ণ)।

- **আল-হিদায়ার ভাষ্য:** (لَا تَجُوزُ هِبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا يَقْسِمُ) "যা ভাগ করা যায়, তার মুশা হিবাহ করা জায়েজ নয়।"

- **কারণ:** হিবার পূর্ণতার জন্য 'কবজা' জরুরি। আর অবিভক্ত অংশের ওপর পূর্ণাঙ্গ কবজা সম্ভব নয়, কারণ সেখানে দাতার অংশও মিশে থাকে। এটি এক ধরনের 'শুইয়ু' (মিশ্রণ) যা কবজায় বাধা দেয়।

- **সমাধান:** যদি দাতা পরে বস্তুটি ভাগ করে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহীতাকে বুঝিয়ে দেয়, তবে হিবাহটি তখন থেকে সহীহ বা শুদ্ধ হয়ে যাবে।

২. বিভাজন অযোগ্য বস্তুর মুশা (مشاع فيما لا يحتمل القسمة): যেসব বস্তু ভাগ করলে তার মূল উপযোগিতা নষ্ট হয়ে যায় বা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। যেমন—একটি ছোট হীরা, একটি ঘোড়া, একটি ছোট বাথরুম (হাম্মাম), বা একটি ছোট ঘর।

- **বিধান:** এমন বস্তুর অংশবিশেষ (যেমন—৫০% মালিকানা) অবিভক্ত অবস্থায় দান করা **জায়েজ**।

- **কারণ:** এখানে ভাগ করা সম্ভব নয় বা ভাগ করলে বস্তুটি নষ্ট হবে। তাই বাধ্য হয়ে (Darura) এর মুশা দান করা বৈধ করা হয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে এটি সর্বাবস্থায় জায়েজ, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কেবল এই অপারগতার ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন।

উদাহরণসহ ব্যাখ্যা (شرح بالأمثلة)

- **উদাহরণ ১ (অবৈধ/ফাসিদ):** করিম ও রহিম এক বিঘা জমির যৌথ মালিক। করিম তার অংশ (অর্ধেক জমি) জায়েদকে দান করল, কিন্তু জমির মাঝখানে আইল দিয়ে ভাগ করে দিল না।
    - *হুকুম:* এই দান ফাসিদ। কারণ জমি ভাগ করা সম্ভব। করিমকে আগে জমি ভাগ করতে হবে, নিজের অংশ আলাদা করতে হবে, তারপর জায়েদকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

- **উদাহরণ ২ (বৈধ):** করিমের একটি দামী ঘোড়া আছে। সে ঘোড়াটির অর্ধেক মালিকানা তার ভাইকে দান করল।

- *হুকুম:* এটি জায়েজ। কারণ ঘোড়া কেটে দুই ভাগ করা সম্ভব নয়। এখানে ভাইকে ঘোড়াটি ব্যবহারের বা ভাড়ার ৫০% অধিকার দেওয়া হবে।

- **উদাহরণ ৩ (মিশ্রণ):** কেউ বস্তায় ভরা গমের অর্ধেক দান করল কিন্তু মেপে আলাদা করল না।
  - *হুকুম:* ফাসিদ। কারণ গম মেপে আলাদা করা সম্ভব।

মতভেদ: ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, মুশা হিবাহ করা সর্বাবস্থায় জায়েজ (বিভাজনযোগ্য হোক বা না হোক)। তার মতে, বিক্রয়ের মতো হিবাহতেও অবিভক্ত অংশ হস্তান্তর করা যায়। কিন্তু হানাফি মাযহাব 'কবজা'-এর ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করায় বিভাজনযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করেছে।

উপসংহার (خاتمة) হানাফি ফিকহে দানকৃত বস্তুর নির্দিষ্টতা এবং পৃথকীকরণ (Tamyiz) অত্যন্ত জরুরি। এর মূল লক্ষ্য হলো দাতা ও গ্রহীতার মালিকানার মধ্যে যেন কোনো সংঘাত না বাঁধে। 'আল-হিদায়া'র এই বিধান অনুযায়ী, আমরা বুঝতে পারি যে, দান কেবল মুখের কথা নয়, বরং এটি একটি সুশৃঙ্খল আইনি প্রক্রিয়া। বিশেষ করে জমি-জমা বা সম্পত্তি দানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীমানা নির্ধারণ ও বণ্টন (Partition) সম্পন্ন করা উচিত।

---

৪০. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হিবা, সন্তানকে হিবা এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে হিবার বিশেষ বিধানগুলো আলোচনা কর। এদের মাঝে হিবাহ প্রত্যাহার করার মাসআলা কী? (ناقش الأحكام الخاصة بالهبة بين الزوجين، والهبة للأولاد، والهبة للأقارب - وما هي مسألة الرجوع فى هذه الأنواع من الهبات؟)

ভূমিকা (مقدمة) হিবাহ বা দানের সাধারণ বিধান সবার জন্য এক হলেও, গ্রহীতার সাথে দাতার সম্পর্কের ভিত্তিতে হানাফি ফিকহে কিছু বিশেষ বিধান রয়েছে। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের (Zil Rahim Mahram) ক্ষেত্রে হিবার নিয়মাবলী ও হিবাহ প্রত্যাহারের ক্ষমতা সাধারণ মানুষের চেয়ে ভিন্ন। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় রাখার স্বার্থে এই পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

১. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হিবা (الهبة بين الزوجين)

বিধান: স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হিবাহ আদান-প্রদান অত্যন্ত পছন্দনীয় কাজ। এটি তাদের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। সাধারণ হিবার সব শর্ত (যেমন—ইজাব, কবুল, কবজা) এখানেও প্রযোজ্য।

- **কবজা:** স্বামী-স্ত্রী যদি একই ঘরে বসবাস করে এবং স্বামী স্ত্রীকে কিছু দান করে (যেমন—ঘরের আসবাবপত্র), তবে স্বামীর ঘরে থাকা অবস্থাতেই স্ত্রীর কবজা সাব্যস্ত হয়ে যায়, যদি স্বামী তা মৌখিকভাবে স্ত্রীকে বুঝিয়ে দেয়। নতুন করে স্থানান্তরের প্রয়োজন নেই।

প্রত্যাহারের বিধান (مسألة الرجوع): হানাফি মাযহাব মতে, স্বামী স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী স্বামীকে কিছু দান করার পর তা আর প্রত্যাহার বা ফেরত নেওয়া যায় না।

- **শর্ত:** দানের সময় তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকতে হবে।
- **আল-হিদায়ার ভাষ্য:** (وَمَنْ وَهَبَ لِزِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ أَوْ لِزَوْجِهِ أَوْ لِزَوْجَتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ) অর্থ: "যে ব্যক্তি তার মাহরাম আত্মীয়কে অথবা তার স্বামী বা স্ত্রীকে দান করে, তার জন্য তা ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার নেই।"
- **কারণ:** হিবার উদ্দেশ্য হলো 'ইওয়াজ' বা বিনিময় পাওয়া। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে সেই বিনিময় হলো ভালোবাসা ও দাম্পত্য সুখ। যখন দান করা হয়, তখন সেই উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়।
- **তালাকের পর:** যদি দানের পর তাদের মধ্যে তালাক হয়ে যায় বা একজন মারা যায়, তবুও দান ফেরত নেওয়া যাবে না। কারণ দানের সময় বাধা (Mani') বিদ্যমান ছিল।

২. সন্তানকে হিবা (الهبة للأولاد)

বিধান: পিতা-মাতা তাদের জীবদ্দশায় সন্তানকে সম্পদ দান করতে পারেন। এটি ওসিয়ত থেকে ভিন্ন। ওসিয়ত মৃত্যুর পর কার্যকর হয় এবং ১/৩ অংশের বেশি করা যায় না। কিন্তু জীবদ্দশায় হিবাহ করলে সব সম্পত্তিও দান করা যায় (যদিও সব দান করে নিঃস্ব হওয়া অপছন্দনীয়)।

- **নাবালক সন্তানের কবজা:** পিতা যদি নাবালক সন্তানকে কিছু দান করেন, তবে পিতার দখলে থাকাই সন্তানের কবজা হিসেবে গণ্য হবে। কারণ পিতাই সন্তানের অভিভাবক।

- **সমতা রক্ষা (Insaf):** সন্তানদের মধ্যে দান করার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব নাকি মুস্তাহাব—এ নিয়ে মতভেদ আছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, ছেলে ও মেয়েকে সমান দেওয়া উচিত। অন্যদের মতে, মিরাসের নীতি অনুযায়ী ছেলেকে মেয়ের দ্বিগুণ দেওয়া যেতে পারে। তবে জমহুর ও বিশুদ্ধ মত হলো—সন্তানদের মধ্যে কাউকে বিশেষ কারণ (যেমন—অসুস্থতা, সেবা) ছাড়া অগ্রাধিকার না দিয়ে সমান দেওয়া উত্তম। কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কম-বেশি করা গুনাহের কাজ।

প্রত্যাহারের বিধান: পিতা-মাতা সন্তানকে দান করার পর তা প্রত্যাহার করতে পারে কি না?

- **হানাফি মত:** পিতা-মাতা সন্তানকে দান করলে তা ফেরত নিতে **পারবে না**। কারণ সন্তানরা 'জি-রহিম মাহরাম' (ঘনিষ্ট রক্ত সম্পর্কীয়) আত্মীয়। আর মাহরাম আত্মীয়কে দান করলে তা ফেরত নেওয়া অবৈধ।

- **ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মত:** পিতা তার সন্তানকে দেওয়া দান ফেরত নিতে পারেন। তার দলিল হলো রাসুল (সা.) বলেছেন, "পিতা ছাড়া কেউ দান ফেরত নিতে পারে না।"

- **হানাফি জবাব:** হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, ওই হাদিসের ব্যাখ্যা ভিন্ন। হানাফি মতে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম, আর দান ফেরত নেওয়া সম্পর্ক ছিন্ন করার শামিল। তাই সন্তানের কাছ থেকে দান ফেরত নেওয়া জায়েজ নেই।

৩. আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে হিবা (الهبة للأقارب)

আত্মীয়দের দুই ভাগে ভাগ করা হয়:

ক. মাহরাম আত্মীয় (Zil Rahim Mahram): যাদের সাথে বিবাহ চিরতরে হারাম (যেমন—ভাই, বোন, চাচা, মামা, ফুফু)।

- **বিধান:** এদের দান করা মানে 'সিলায়ে রহমি' বা আত্মীয়তার হক আদায় করা।
- **প্রত্যাহারের বিধান:** এদের দান করার পর তা ফেরত নেওয়া জায়েজ নেই। কারণ এর মাধ্যমে আখেরাতের সওয়াব আশা করা হয়, যা দুনিয়ার বিনিময়ের চেয়ে উত্তম। তাই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে ধরা হয়।

খ. গায়ের মাহরাম আত্মীয় (Ghayr Mahram): যাদের সাথে বিবাহ বৈধ (যেমন—চাচাতো ভাই/বোন, দুলাভাই, শ্যালিকা)।

- **বিধান:** এদের দান করা সাধারণ মানুষের মতোই।
- **প্রত্যাহারের বিধান:** এদের দান করার পর দাতা চাইলে তা প্রত্যাহার করতে পারে (যদি অন্য কোনো বাধা না থাকে, যেমন—বিনিময় গ্রহণ বা বস্তুর পরিবর্তন)। তবে এটি মাকরুহ। কারণ এরা রক্তের সম্পর্কের দিক থেকে একটু দূরে।

উপসংহার (خاتمة) পর্যালোচনায় দেখা যায়, হিবাহ বা দানের ক্ষেত্রে ইসলাম পারিবারিক বন্ধনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। 'আল-হিদায়া' অনুযায়ী, স্বামী-স্ত্রী এবং মাহরাম আত্মীয়দের মধ্যে হিবাহ একটি অপরিবর্তনীয় চুক্তিতে পরিণত হয়। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম চায় দানের মাধ্যমে সৃষ্ট ভালোবাসা চিরস্থায়ী হোক এবং তুচ্ছ কারণে যেন তা নষ্ট না হয়। তবে গায়ের মাহরামদের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা রাখা হয়েছে।

---

৪১. ইজারা (ভাড়া/লিজ)-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? ইজারার রুকনসমূহ এবং ইজারা সহীহ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি বর্ণনা কর। (ما هو التعريف اللغوي والشرعي للإجارة؟ اذكر أركان الإجارة والشروط اللازمة لصحتها)

ভূমিকা (مقدمة) মানবজীবনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো 'ইজারা' বা ভাড়া ও শ্রমের চুক্তি। ইসলামি শরীয়তে ক্রয়-বিক্রয়ের (বাই) পরই ইজারার স্থান। মানুষ নিজের প্রয়োজনে যেমন অন্যের সম্পদ ক্রয় করে, তেমনি অন্যের শ্রম বা সম্পদের উপকারিতা ভাড়ায় গ্রহণ করে। ইজারা মূলত এক প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়, তবে তা বস্তুর নয় বরং উপকারিতার। ফিকহুল

মুআমালাতে ইজারার বিধান অত্যন্ত ব্যাপক, যা শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক থেকে শুরু করে আধুনিক হাউজিং ও লিজিং কোম্পানি পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে হানাফি ফিকহের আলোকে ইজারার সংজ্ঞা, রুকন ও শর্তাবলি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ইজারার সংজ্ঞা (تعريف الإجارة)

আভিধানিক সংজ্ঞা (التعريف اللغوي): 'ইজারা' (الإجارة) শব্দটি আরবি 'আজ্‌র' (الأجر) ধাতু থেকে নির্গত। আভিধানিকভাবে এর অর্থ হলো: ১. বিনিময় বা প্রতিদান (العوض)। এ কারণেই সওয়াবকে 'আজ্‌র' বলা হয়, কারণ তা আমলের বিনিময়। ২. মজুরি বা ভাড়া। ৩. কোনো কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক দেওয়া। ৪. কাউকে রক্ষা করা বা আশ্রয় দেওয়া (যেমন—আজারা বা ইস্তাজারা)।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): ফিকহুল ইসলামীর পরিভাষায়, বিশেষ করে হানাফি মাযহাবের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-এর আলোকে ইজারার সংজ্ঞা হলো: (عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ) অর্থ: "বিনিময়ের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট উপকারিতা বা সেবার ওপর যে চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাকে ইজারা বলে।" অন্য কথায়, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে কোনো বস্তুর ব্যবহারস্বত্ব (Usufruct) বা কোনো ব্যক্তির শ্রম বিক্রি করাকে ইজারা বলা হয়। যিনি ভাড়া দেন তাকে 'মুজির' (المؤجر), যিনি ভাড়া নেন তাকে 'মুস্তাজির' (المستأجر), যে বস্তু বা শ্রম ভাড়া দেওয়া হয় তাকে 'মা'জুর' (المأجور) এবং ভাড়ার বিনিময়কে 'উজরাহ' (الأجرة) বলা হয়।

ইজারার রুকনসমূহ (أركان الإجارة) অন্যান্য চুক্তির ন্যায় হানাফি ফিকহ অনুযায়ী ইজারার মূল রুকন বা স্তম্ভ একটিই, যা ইজাব ও কবুলের সমষ্টি। তবে বিস্তারিতভাবে বুঝার জন্য এর উপাদানগুলোকে রুকন হিসেবে উল্লেখ করা হয়:

১. সিগাহ (الصيغة): ইজাব (প্রস্তাব) এবং কবুল (গ্রহণ)। এক পক্ষ বলবে, "আমি এটি ভাড়া দিলাম" এবং অন্য পক্ষ বলবে, "আমি ভাড়া নিলাম"। এটি মৌখিক বা কার্যগত উভয়ভাবেই হতে পারে।

২. আকদকারী বা পক্ষদ্বয় (العاقدان): মুজির (মালিক/শ্রমিক) এবং মুস্তাজির (ভাড়াটিয়া/নিয়োগকর্তা)।

৩. মা'কুদ আলাইহি (المعقود عليه): চুক্তির বিষয়বস্তু। ইজারার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু হলো 'মানফাআত' বা উপকারিতা। যেমন—বাড়ির বসবাস করার সুবিধা বা শ্রমিকের শ্রম।

৪. উজরাহ বা বিনিময় (الأجرة): উপকারিতার বিনিময়ে যা প্রদান করা হয়। এটি নগদ অর্থ, পণ্য বা অন্য কোনো সেবা হতে পারে।

ইজারা সহীহ হওয়ার আবশ্যকীয় শর্তাবলি (شروط صحة الإجارة) ইজারা চুক্তিটি শরীয়তসম্মত ও কার্যকর হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। হানাফি ফকিহগণ, বিশেষ করে আল্লামা মারগিনানী (রহ.) 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে শর্তগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন:

১. আকদকারী বা পক্ষদ্বয়ের শর্ত (شروط العاقدين):

- **ক. যোগ্যতা (Ahliah):** মুজির ও মুস্তাজির উভয়কেই 'আকেল' (সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী) এবং 'মুমায়্যিজ' (ভালো-মন্দ পার্থক্য করার জ্ঞানসম্পন্ন) হতে হবে। পাগল বা একদম অবুঝ শিশুর ইজারা সহীহ নয়। বালেগ হওয়া শর্ত নয়, তবে বালেগ হওয়া উত্তম।

- **খ. সম্মতি (Rida):** উভয় পক্ষের পূর্ণ সন্তুষ্টি ও স্বেচ্ছসম্মতি থাকতে হবে। জবরদস্তিমূলক ইজারা বাতিল বা ফাসিদ।

২. মানফাআত বা উপকারিতার শর্ত (شروط المنفعة): ইজারার মূল বিষয়বস্তু হলো উপকারিতা। এর শর্তগুলো নিম্নরূপ:

- **ক. উপকারিতা জানা থাকা (Malum):** কী ধরনের উপকার নেওয়া হবে তা সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যেমন—বাড়িটি বসবাসের জন্য নাকি গোডাউন হিসেবে ব্যবহারের জন্য, তা উল্লেখ করতে হবে।

- **খ. উপকারিতা হালাল হওয়া (Mubah):** হারাম কাজের জন্য ইজারা জায়েজ নেই। যেমন—মদ বিক্রির জন্য দোকান ভাড়া দেওয়া বা গান-বাজনার জন্য কাউকে নিয়োগ করা।

- **গ. উপকারিতা অর্জন সম্ভব হওয়া (Maqdur al-Istifa):** এমন বস্তুর ইজারা সহীহ নয় যা থেকে উপকার পাওয়া অসম্ভব। যেমন—পালিয়ে যাওয়া পশুকে ভাড়া দেওয়া।

- **ঘ. 'আইন' বা মূল বস্তু বাকি থাকা:** ব্যবহারের ফলে মূল বস্তুটি যেন ধ্বংস না হয়ে যায়। যেমন—খাবার ভাড়া দেওয়া যায় না, কারণ তা খেলেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ঘর ভাড়া দেওয়া যায়, কারণ ব্যবহারের পরেও ঘর ঠিক থাকে।

৩. উজরাহ বা ভাড়ার শর্ত (شروط الأجرة):

- **ক. মূল্যমান থাকা:** ভাড়া হিসেবে যা দেওয়া হবে তা 'মাল মুতাকাউইম' বা শরীয়তসম্মত সম্পদ হতে হবে। মদ বা শুকর ভাড়া হিসেবে নির্ধারণ করা যাবে না।

- **খ. সুনির্দিষ্ট হওয়া (Ta'yin):** ভাড়ার পরিমাণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। যেমন—মাসে ১০,০০০ টাকা। "যা মনে চায় দিয়েন" বা "অন্যরা যা দেয়"—এমন অস্পষ্ট শর্তে ইজারা ফাসিদ হবে।

৪. মেয়াদ বা সময়ের শর্ত (شروط المدة):

- ইজারা চুক্তির মেয়াদ সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যেমন—এক বছর, এক মাস বা নির্দিষ্ট কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত। মেয়াদ অজ্ঞাত থাকলে চুক্তি ফাসিদ হবে।

৫. বস্তুর প্রাপ্যতা ও দখল (التسليم):

- ভাড়াকৃত বস্তুটি মুস্তাজিরের কাছে হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে। মুজিরকে বস্তুটি এমনভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যাতে মুস্তাজির কোনো বাধা ছাড়াই তা ব্যবহার করতে পারে। একে 'তাখলিয়া' (التخلية) বলা হয়।

ইজারার বৈধতা ও গুরুত্ব ইজারা জায়েজ হওয়া সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) অর্থ: "যদি তারা (তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা) তোমাদের সন্তানদের দুধ পান করায়, তবে তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।" (সুরা তালাক: ৬) হাদিসে আছে: "শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি দিয়ে

দাও।” ইজারা মানুষের সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর অন্যতম মাধ্যম। সবার পক্ষে সব সম্পদ কেনা সম্ভব নয়, তাই ভাড়ার মাধ্যমে তারা সেই অভাব পূরণ করে।

উপসংহার (خاتمة) ইজারা মূলত উপকারিতা বা সেবার ক্রয়-বিক্রয়। যেহেতু উপকারিতা দৃশ্যমান বস্তু নয় এবং সময়ের সাথে সাথে তা অর্জিত হয়, তাই এতে ‘গারার’ বা অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা থাকে। এই অনিশ্চয়তা দূর করার জন্যই হানাফি ফিকহে ইজারার শর্তাবলি—বিশেষ করে উপকারিতা, মেয়াদ ও ভাড়া নির্দিষ্ট করার ওপর কঠোর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই শর্তগুলো মেনে চললে সমাজ থেকে শ্রমিক-মালিক অসন্তোষ এবং ভাড়াটিয়া-বাড়িওয়ালা বিরোধ দূর করা সম্ভব।

---

৪২. ইজারার মূলনীতি অনুযায়ী ইজারা চুক্তির মেয়াদ, ভাড়া এবং ভাড়াকৃত বস্তুর প্রকৃতি কেমন হতে হবে? অনির্দিষ্টতার বিধান কী? (كيف يجب أن تكون مدة عقد الإجارة والأجرة وطبيعة الشيء المؤجر حسب المبادئ الأساسية للإجارة؟ وما هو حكم عدم التعيين؟)

ভূমিকা (مقدمة) ইজারা চুক্তির মূল ভিত্তি হলো স্বচ্ছতা ও সুনির্দিষ্টতা। যেহেতু ইজারার বিষয়বস্তু (মানফাআত) দৃশ্যমান নয় এবং তা সময়ের সাথে সাথে অস্তিত্ব লাভ করে, তাই এখানে বিবাদের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। ‘আল-হিদায়া’ গ্রন্থে ইজারাকে বিবাদমুক্ত রাখার জন্য এর মেয়াদ (Time Frame), ভাড়া (Wage/Rent) এবং বস্তুর প্রকৃতি (Nature of Object) সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই উপাদানগুলোতে কোনো অস্পষ্টতা থাকলে চুক্তিটি ‘ফাসিদ’ বা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়।

ইজারা চুক্তির মেয়াদ (مدة عقد الإجارة) হানাফি মাযহাব অনুযায়ী, ইজারা দুই ধরনের হতে পারে: সময়ের ভিত্তিতে (যেমন—বাড়ি ভাড়া) অথবা কাজের ভিত্তিতে (যেমন—কাপড় সেলাই)। সময়ের ভিত্তিতে হলে মেয়াদ নির্ধারণ করা ফরজ।

১. মেয়াদের প্রকৃতি:

- মেয়াদটি অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যেমন—এক মাস, এক বছর, বা নির্দিষ্ট কোনো তারিখ পর্যন্ত।
- 'আল-হিদায়া' প্রণেতা বলেন, যদি কেউ বলে "আমি তোমাকে এই ঘরটি ভাড়া দিলাম" কিন্তু সময় উল্লেখ না করে, তবে ফকিহদের মতে এটি বাতিল। তবে যদি ভাড়ার হার উল্লেখ থাকে (যেমন—প্রতি মাসে ১০০০ টাকা), তবে অন্তত এক মাসের জন্য ইজারা সহীহ হবে।

২. দীর্ঘমেয়াদী ইজারা:

- শরীয়তে মেয়াদের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। এটি এক মিনিটও হতে পারে, আবার ১০০ বছরও হতে পারে (যেমন ওয়াকফ সম্পত্তির লিজ)। শর্ত হলো উভয় পক্ষ এতে রাজি থাকতে হবে এবং ভাড়ার হার পরিষ্কার থাকতে হবে।

উজরাহ বা ভাড়ার প্রকৃতি (الأجرة) শ্রম বা ব্যবহারের বিনিময়কে উজরাহ বলে। এটি ইজারার প্রাণ।

১. ভাড়ার শর্ত:

- ভাড়া বা মজুরি অবশ্যই 'মাল' (সম্পদ) হতে হবে এবং তা 'মালুম' (জ্ঞাত) হতে হবে।
- টাকা-পয়সা, সোনা-রুপা, খাদ্যশস্য, কাপড়—যেকোনো কিছুই ভাড়া হতে পারে, যদি তার পরিমাণ ও গুণাগুণ নির্দিষ্ট করা হয়।
- এমনকি সেবার বিনিময়ে সেবাও ভাড়া হতে পারে (যেমন—কাউকে পড়ানোর বিনিময়ে তার বাড়িতে থাকার সুবিধা)।

২. নগদ বা বাকি:

- চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে ভাড়া অগ্রিম (Advance) নেওয়া যায়, আবার কাজ শেষে বা মাস শেষেও নেওয়া যায়। কিছু উল্লেখ না থাকলে সাধারণ নিয়ম হলো—উপকারিতা ভোগ করার পর ভাড়া ওয়াজিব হয় (হানাফি মত)। একে 'তাজিল' (দেরি করা) ও 'তা'জিল' (তাড়াতাড়ি করা) উভয়ই জায়েজ।

ভাড়াকৃত বস্তুর প্রকৃতি (طبيعة الشيء المؤجر) সব জিনিস ভাড়া দেওয়া যায় না। ইজারার বস্তু বা 'মা'জুর'-এর বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে:

১. 'আইন' বা মূল সত্তা টিকে থাকা:

- বস্তুটি ব্যবহার করলে যেন ধ্বংস না হয়ে যায়। যেমন—বাড়ি, গাড়ি, জমি, বই, অলংকার। এগুলো ব্যবহার করার পরও মূল বস্তু ঠিক থাকে।
- কিন্তু যা ব্যবহারে শেষ হয়ে যায় (Istihlak), তা ইজারা দেওয়া **নাজায়েজ**। যেমন—খাবার, মোমবাতি, সাবান, জ্বালানি তেল। এগুলো দিলে তা ইজারা হবে না, বরং ক্রয়-বিক্রয় বা কর্জ হবে। টাকা (Currency) ভাড়া দেওয়া যায় না, কারণ টাকার উপকারিতা হলো তা খরচ করা, আর খরচ করলে মূল টাকা থাকে না।

২. উপকারিতার বৈধতা:

- বস্তুটি থেকে যে উপকার নেওয়া হবে তা শরীয়ত ও আইনত বৈধ হতে হবে।

অনির্দিষ্টতার বিধান (الجهالة বা حكم عدم التعيين) ইজারা চুক্তিতে যেকোনো ধরনের 'জাহালাত' বা অজ্ঞতা যা বিবাদের (Niza) সৃষ্টি করতে পারে, তা ইজারাকে **ফাসিদ** (Fasid) করে দেয়। হানাফি ফিকহে একে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

১. কাজের ধরণে অনির্দিষ্টতা:

- যদি বলা হয়, "আমার এই কাপড়টি সেলাই করে দাও" কিন্তু কী ডিজাইনে বা কী ধরনের সেলাই (শার্ট নাকি পাঞ্জাবি) তা বলা না হয়, তবে ইজারা ফাসিদ হবে। কারণ কাজের কষ্টের ভিন্নতার কারণে মজুরি ভিন্ন হয়।

২. মেয়াদে অনির্দিষ্টতা:

- যদি বলা হয়, "তুমি আমার জমিতে কাজ করো, যতদিন বৃষ্টি না হয়"। এখানে মেয়াদ অজ্ঞাত, তাই চুক্তি ফাসিদ।

- অথবা বলা হলো, "আগামী মাসে ভাড়া দেব", কিন্তু কোন মাস তা নির্দিষ্ট হলো না।

৩. ভাড়ায় অনির্দিষ্টতা:

- যদি বলা হয়, "কাজ শেষে যা খুশি দিও" বা "সন্তুষ্ট করে দেব" বা "বাজার দরে দেব"—এগুলো সব ফাসিদ ইজারা। কারণ 'সন্তুষ্টি' বা 'বাজার দর' নির্দিষ্ট নয়।
- *উদাহরণ:* রিক্সায় ওঠার আগে ভাড়া ঠিক না করে গন্তব্যে পৌঁছানো। শরীয়তে এটি মাকরুহ এবং ফাসিদ। যদি এমন হয়, তবে 'উজরাতুল মিসাল' (প্রচলিত ন্যায্য ভাড়া) ওয়াজিব হবে।

৪. বস্তুর অনির্দিষ্টতা:

- কারো দুটি দোকান আছে। সে বলল, "যেকোনো একটি ভাড়া দিলাম"। এটি ফাসিদ, যতক্ষণ না নির্দিষ্ট করা হয়।

ফাসিদ ইজারার হুকুম: যদি অনির্দিষ্টতার কারণে ইজারা ফাসিদ হয়ে যায়, তবুও যদি শ্রমিক কাজ করে ফেলে বা ভাড়াটিয়া ঘর ব্যবহার করে ফেলে, তবে হানাফি ফিকহ অনুযায়ী তাকে 'উজরাতুল মিসাল' (Ajr al-Mithl) বা ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করতে হবে। তবে এই ন্যায্য পাওনা চুক্তিকৃত অর্থের (যদি উল্লেখ থাকে) চেয়ে বেশি হতে পারবে না।

উপসংহার (خاتمة) ইজারা একটি বিনিময় চুক্তি (Mu'awadah)। ক্রয়-বিক্রয়ের মতো এখানেও উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করা জরুরি। মেয়াদ, ভাড়া এবং বস্তুর প্রকৃতি সুনির্দিষ্ট করার মাধ্যমে ইসলামি শরীয়ত মূলত দুর্বল পক্ষকে (সাধারণত শ্রমিক বা ভাড়াটিয়া) শোষণ এবং সবল পক্ষের জবরদস্তি থেকে রক্ষা করেছে। তাই চুক্তির শুরুতেই সব কিছু 'ক্লিয়ার কাট' বা পরিষ্কার করে নেওয়া 'আল-হিদায়া'র নির্দেশ এবং আধুনিক স্মার্ট কন্ট্রাক্টের দাবি।

---

৪৩. ইজারা চুক্তির সমাপ্তি কখন হয়? ভাড়াকৃত বস্তু নষ্ট হলে ভাড়াগ্রহীতার উপর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার হুকুম কী? ফিকহী বিধান অনুযায়ী বিশ্লেষণ কর। (متى ينتهي عقد الإجارة؟ وما هو حكم إلزام المستأجر بالضمان إذا تلف الشيء المؤجر؟ حلل وفقا للأحكام الفقهية)

ভূমিকা (مقدمة) ইজারা একটি 'লাজিম' বা আবশ্যকীয় চুক্তি। সাধারণ অবস্থায় এক পক্ষ চাইলেই এটি বাতিল করতে পারে না। তবে এটি চিরস্থায়ী কোনো বন্ধন নয়। নির্দিষ্ট কিছু কারণে বা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ইজারা চুক্তি সমাপ্ত বা বাতিল হয়ে যায়। এছাড়া ইজারার অধীনে থাকা সম্পদ বা মালামালের নিরাপত্তা ও দায়ভার (Liability) ফিকহী দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে ইজারার সমাপ্তি এবং 'দমান' বা ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিধানগুলো যুক্তিনির্ভর দলিলে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইজারা চুক্তির সমাপ্তি (انتهاء عقد الإجارة) হানাফি মাযহাব অনুযায়ী, নিম্নলিখিত কারণগুলোতে ইজারা চুক্তি শেষ বা বাতিল হয়ে যায়:

১. মেয়াদের সমাপ্তি (انتهاء المدة): ইজারা যদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয় (যেমন—১ বছরের জন্য দোকান ভাড়া), তবে সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে চুক্তিটি আপনা-আপনি সমাপ্ত হয়ে যাবে। নতুন করে চুক্তি নবায়ন না করলে মুস্তাজিরকে (ভাড়াটিয়া) স্থান ত্যাগ করতে হবে।

২. আকদকারীর মৃত্যু (الموت): হানাফি ফিকহের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, মুজির (মালিক) বা মুস্তাজির (ভাড়াটিয়া)—যেকোনো একজন মারা গেলে ইজারা চুক্তি **বাতিল** হয়ে যায়।

- **হানাফি যুক্তি:** ইজারা হলো উপকারিতার মালিকানা। আর উপকারিতা সময়ের সাথে সাথে সৃষ্টি হয়। মৃত ব্যক্তি মালিকানা ধরে রাখতে পারে না। তাই মালিক মারা গেলে সম্পত্তি ওয়ারিশদের হয়ে যায়, আর ওয়ারিশরা মৃতের করা চুক্তিতে বাধ্য থাকে না। একইভাবে ভাড়াটিয়া মারা গেলে তার ব্যবহারের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়।

- **জমহুর (অন্যান্য মাযহাব) মত:** মৃত্যুতে ইজারা বাতিল হয় না, বরং ওয়ারিশদের ওপর তা বর্তায়। (বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনে জমহুর মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া হয়)।

৩. ইকালহ বা পারস্পরিক সম্মতি (الإقالة): মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যদি উভয় পক্ষ রাজি হয়ে চুক্তি বাতিল করে, তবে তা জায়েজ।

৪. বস্তুর ধ্বংস (هلاك المعقود عليه): ভাড়াকৃত বস্তুটি যদি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় বা ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে, তবে ইজারা বাতিল হবে। যেমন—ভাড়া নেওয়া বাড়ি ধসে পড়ল, বা জমি নদীগর্ভে বিলীন হলো, বা ভাড়ার গাড়িটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল।

৫. ওজর বা বিশেষ অসুবিধা (حدوث العذر): হানাফি মাযহাব মতে, যদি এমন কোনো সঙ্গত ওজর (Valid Excuse) দেখা দেয় যার কারণে চুক্তি বজায় রাখা অসম্ভব বা অত্যন্ত ক্ষতিকর, তবে ইজারা বাতিল (Faskh) করা জায়েজ।

- **উদাহরণ:** কেউ দোকান ভাড়া নিল ব্যবসা করার জন্য, কিন্তু দেউলিয়া হয়ে গেল বা তার সমস্ত পুঁজি চুরি গেল। এখন দোকান রেখে দিলে সে ভাড়া দিতে পারবে না। এই ওজরের কারণে সে ইজারা বাতিল করতে পারে। আল-হিদায়া প্রণেতা বলেন: (تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ بِالْأَعْذَارِ) "ওজরের কারণে ইজারা ফাসখ বা বাতিল করা যায়।"

ভাড়াকৃত বস্তু নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণের বিধান (حكم ضمان المستأجر)

মূলনীতি: হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, মুস্তাজির বা ভাড়াটিয়ার হাতে ভাড়াকৃত বস্তুটি **'আমানত'** (Trust) হিসেবে থাকে। সে এর রক্ষক, কিন্তু গ্যারান্টার নয়। আল্লামা মারগিনানী (রহ.) বলেন: (وَالْعَيْنُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْأَجِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ) অর্থ: "বস্তুটি শ্রমিক এবং ভাড়াটিয়ার হাতে আমানত স্বরূপ।"

ক্ষতিপূরণের বিস্তারিত বিধান:

১. স্বাভাবিক অবস্থায় (বিনা অবহেলায়): যদি মুস্তাজিরের কোনো অবহেলা (Taqsir) বা সীমালঙ্ঘন (Ta'addi) ছাড়াই বস্তুটি নষ্ট হয়, তবে তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ (Daman) দিতে হবে না।

- **উদাহরণ:** ভাড়া নেওয়া বাড়িতে আগুন লেগে গেল (শর্ট সার্কিট বা অন্য কারণে, ভাড়াটিয়ার দোষ নেই), অথবা ভাড়ার গরুটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা গেল। এক্ষেত্রে মুস্তাজির দায়ী নয়। মালিককে একাই এই ক্ষতি সইতে হবে।

২. সীমালঙ্ঘন বা অবহেলার কারণে: যদি মুস্তাজির চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে বা অযত্ন করে, তবে সে 'জামিন' (ক্ষতিপূরণদাতা) হবে।

- **উদাহরণ:**
  - **ভিন্ন ব্যবহার:** গাড়ি ভাড়া নিয়েছে সমতল রাস্তায় চালানোর জন্য, কিন্তু সে পাহাড়ে চালাল এবং গাড়ি নষ্ট হলো।
  - **অতিরিক্ত বোঝা:** ঘোড়া ভাড়া নিল একজনের চড়ার জন্য, কিন্তু দুজনকে চড়াল।
  - **মারধর:** শ্রমিক ভাড়া নিল কাজ করার জন্য, কিন্তু তাকে এমন ভারী কাজ দিল বা মারধর করল যার ফলে সে আহত হলো।
  - **সুরক্ষায় অবহেলা:** দোকান খোলা রেখে চলে গেল এবং চুরি হলো। এই সব ক্ষেত্রে মুস্তাজিরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৩. আজিরে মুসতারাক (সাধারণ শ্রমিক)-এর ক্ষেত্রে: যে শ্রমিক সবার কাজ করে (যেমন—ধোপা, দর্জি, রিক্সাচালক), তাদের হাত থেকে মাল নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কি না—এ নিয়ে মতভেদ আছে।

- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.):** আমানত হিসেবে নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ নেই।
- **সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.):** জনস্বার্থে (Maslahah) এদের ওপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করা হয়েছে, যদি না তা প্রাকৃতিক দুর্যোগে (যেমন—দোকানে আগুন লাগা) নষ্ট হয়। ফতোয়া সাধারণত সাহিবাইন-এর মতের ওপর দেওয়া হয় যাতে শ্রমিকরা মালের যত্ন নেয়।

উপসংহার (خاتمة) ইজারা চুক্তির সমাপ্তি ও দায়ভারের বিধানগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইসলামি ফিকহ এখানেও ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে। একদিকে মালিকের সম্পদ যেন অযথা আটকে না থাকে সেজন্য মৃত্যুর সাথে সাথে ইজারা বাতিলের বিধান (হানাফি মতে) রাখা হয়েছে, অন্যদিকে ভাড়াটিয়াকে সুরক্ষা দিতে 'আমানত'-এর নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে অবহেলার ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করে সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

হয়েছে।

---

৪৪. শ্রমিক বা কর্মচারীর মজুরি নির্ধারণ ও পরিশোধের ক্ষেত্রে ইজারার নীতি কীভাবে প্রযোজ্য? ইজারার বিভিন্ন প্রকারভেদ, যেমন ইজারাতুল আ'মাল (শ্রমের ইজারা) আলোচনা কর। (كيف تنطبق مبادئ الإجارة في تحديد أجر العامل (أو الموظف ودفعه؟ ناقش أنواع الإجارة المختلفة، مثل إجارة الأعمال

ভূমিকা (مقدمة) ইজারা কেবল জমি বা বাড়ি ভাড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানবীয় শ্রম ও সেবাও ইজারার অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক যুগে যাকে 'এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্ট' বা চাকরি বলা হয়, ফিকহের পরিভাষায় তা 'ইজারাতুল আশখাস' বা 'ইজারাতুল আ'মাল'। শ্রমিক বা কর্মচারীর অধিকার রক্ষা, মজুরি নির্ধারণ এবং কর্মঘণ্টা ঠিক করার ক্ষেত্রে 'আল-হিদায়া'য় বর্ণিত ইজারার নীতিগুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর।

ইজারার প্রকারভেদ (أنواع الإجارة) বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে ইজারা প্রধানত দুই প্রকার: ১. **ইজারাতুল আ'ইয়ান (إجارة الأعيان):** নির্দিষ্ট বস্তুর ইজারা। যেমন—বাড়ি, গাড়ি, জমি ভাড়া দেওয়া। ২. **ইজারাতুল আ'মাল বা আশখাস (إجارة الأعمال أو الأشخاص):** মানুষের শ্রম বা কাজের ইজারা। এটি আবার দুই প্রকার:

- **ক. আজিরে খাস (الأجير الخاص):** একে 'আজিরে ওয়াহিদ'ও বলা হয়। যে শ্রমিক একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কেবল একজন নিয়োগকর্তার কাজ করে।
    - **উদাহরণ:** মাসিক বেতনের চাকরিজীবী, ব্যক্তিগত গাড়িচালক, ঘরের কাজের লোক।
    - **বৈশিষ্ট্য:** সে নির্দিষ্ট সময়ে অন্য কারো কাজ করতে পারে না। তার পারিশ্রমিক সময়ের সাথে সম্পর্কিত। সে উপস্থিত থাকলেই বেতন পাবে, কাজ থাকুক বা না থাকুক।
- **খ. আজিরে মুসতারাক (الأجير المشترك):** যে শ্রমিক সবার কাজ করে এবং কোনো একজন মালিকের জন্য নির্দিষ্ট নয়।

- **উদাহরণ:** দর্জি, ধোপা, রিক্সাচালক, ডাক্তার, উকিল।
- **বৈশিষ্ট্য:** তার পারিশ্রমিক কাজের (Task) সাথে সম্পর্কিত। কাজ শেষ করলেই কেবল সে মজুরি পাবে। সে একই সময়ে একাধিক লোকের কাজ নিতে পারে।

শ্রমিক বা কর্মচারীর মজুরি নির্ধারণের নীতি (تحديد الأجر) ইজারা চুক্তি সহীহ হওয়ার জন্য মজুরি বা 'উজরাহ' নির্ধারণে নিম্নোক্ত নীতিগুলো প্রযোজ্য:

১. পূর্বনির্ধারণ (Pre-fixing): কাজে নিয়োগের পূর্বেই মজুরি স্পষ্ট ভাষায় নির্ধারণ করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "শ্রমিককে মজুরি নির্ধারণ না করে কাজে নিয়োগ দিও না।" এটি মাসিক, দৈনিক বা ঘণ্টা হিসেবে হতে পারে; অথবা কাজ হিসেবে (যেমন—প্রতি পিস ১০ টাকা) হতে পারে।

২. মুদ্রার ধরন: মজুরি নগদ টাকা, খাদ্য, পোশাক বা বাসস্থানের সুবিধা—যেকোনো হালাল বস্তু হতে পারে। তবে তা চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে। বর্তমানের 'স্যালারি প্যাকেজ' (বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতাসহ) এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. কাজের বিবরণ: কাজের ধরন, সময়সীমা এবং মান (Quality) পরিষ্কার থাকতে হবে। যাতে মজুরি নিয়ে পরে বিবাদ না হয়।

মজুরি পরিশোধের নীতি (دفع الأجر) শ্রমিকের মজুরি কখন পরিশোধ করতে হবে, সে সম্পর্কে হানাফি ফিকহের তিনটি স্তর রয়েছে:

১. ত্বরান্বিত করা (Ta'jil): কাজ শুরু করার আগেই অগ্রিম মজুরি দেওয়া। এটি জায়েজ এবং উত্তম।

২. কাজের সাথে সাথে: হাদিসে এসেছে, "শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।" অর্থাৎ কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে বা মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে (চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে) বেতন দেওয়া ওয়াজিব।

৩. বিলম্ব করা: বিনা কারণে মজুরি দিতে দেরি করা জুলুম। তবে চুক্তিতে যদি উল্লেখ থাকে যে, "কাজ শেষ হওয়ার ১ সপ্তাহ পর টাকা পাবে", তবে তা জায়েজ।

মজুরি কাটার বিধান:

- **আজিরে খাস:** যদি সে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকে এবং কাজ করতে প্রস্তুত থাকে, তবে মালিক কাজ না দিলেও তাকে পুরো বেতন দিতে হবে। অসুস্থতার কারণে বা ওজরের কারণে অনুপস্থিত থাকলে বেতন কাটা যাবে কি না—তা চুক্তির ওপর নির্ভর করে।

- **আজিরে মুসতারাক:** সে যদি কাজ নষ্ট করে ফেলে (যেমন—দর্জি কাপড় কেটে ছোট করে ফেলল), তবে মালিক তার মজুরি কাটতে পারে এবং ক্ষতিপূরণও চাইতে পারে (সাহিবাইন-এর মতে)।

আধুনিক প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ বর্তমানে কর্পোরেট অফিসে বা কারখানায় যে নিয়োগ হয়, তা মূলত 'আজিরে খাস'-এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে ৯টা-৫টা ডিউটিই মূল।

- **ওভারটাইম:** নির্দিষ্ট সময়ের বেশি কাজ করালে অতিরিক্ত মজুরি দেওয়া ইজারার ইনসাফের দাবি।

- **নোটিশ পিরিয়ড:** হানাফি ফিকহে ওজর ছাড়া ইজারা বাতিলের সুযোগ নেই। তাই চাকরি ছাড়তে হলে বা ছাঁটাই করতে হলে নোটিশ দেওয়া বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া আধুনিক 'মাসলাহাত' বা জনকল্যাণের অংশ, যা ইজারার মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

উপসংহার (خاتمة) শ্রমের ইজারা বা 'ইজারাতুল আ'মাল' ইসলামী অর্থনীতির একটি সংবেদনশীল অধ্যায়। আল-হিদায়ার ভাষ্য অনুযায়ী, শ্রমিকের শ্রম তার সম্পদ। এই সম্পদ কেনার জন্য মালিককে ন্যায্য মূল্য (মজুরি) দিতে হবে এবং তা যথাসময়ে পরিশোধ করতে হবে। আজিরে খাস ও আজিরে মুসতারাকের এই বিভাজন আধুনিক শ্রম আইনের (Labor Law) অনেক জটিলতা নিরসনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ইসলাম শ্রমিককে তার প্রাপ্য মর্যাদায় আসীন করেছে এই ইজারা ব্যবস্থার মাধ্যমেই।

---

৪৫. শুফআহ (অগ্রক্রয়)-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? শুফআর ভিত্তি কী এবং এর বৈধতার প্রমাণ কী? (ما هو التعريف اللغوي والشرعي للشفعة؟ وما هو مستند الشفعة وما دليل مشروعيتها؟)

ভূমিকা (مقدمة) ইসলামি সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতিতে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং প্রতিবেশী বা অংশীদারদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ

যখন সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, তখন সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয়কে কেন্দ্র করে যাতে প্রতিবেশী বা অংশীদারের কোনো ক্ষতি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ইসলাম 'শুফআহ' বা অগ্রক্রয়াধিকারের বিধান প্রবর্তন করেছে। ফিকহুল মুআমালাতের পরিভাষায় শুফআহ এমন একটি অধিকার, যা একজন অংশীদার বা প্রতিবেশীকে তার অংশীদার বা নিকটবর্তী জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার দেয়। হানাফি ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে শুফআর বিধান অত্যন্ত বিস্তারিত ও যুক্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শুফআর সংজ্ঞা (تعريف الشفعة)

আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي): 'শুফআহ' (الشُّفْعَة) শব্দটি আরবি 'আশ-শাফউ' (الشَّفْعُ) ধাতু থেকে নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হলো: ১. জোড় মেলানো বা সংযুক্ত করা (الضَّمُّ)। যেহেতু শুফআর মাধ্যমে দাবিদার অন্যের বিক্রিত জমি নিজের জমির সাথে মিলিয়ে নেয়, তাই একে শুফআহ বলা হয়। ২. সাহায্য করা বা বৃদ্ধি করা। ৩. বেজোড়কে জোড় বানানো। গাণিতিক পরিভাষায় 'বিতর' (বেজোড়)-এর বিপরীত হলো 'শাফউ' (জোড়)। ক্রেতা জমিটি একা ভোগ করতে চেয়েছিল (বেজোড়), কিন্তু শুফআহ দাবিদার তাতে ভাগ বসিয়ে বা তা নিয়ে নিয়ে নিজের মালের সাথে সংযুক্ত করে (জোড়)।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): ফিকহুল ইসলামীর পরিভাষায়, বিশেষ করে হানাফি মাযহাব মতে শুফআর সংজ্ঞা হলো: (هِيَ تَمَلُّكُ الْبُقْعَةِ الْمَبِيعَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا قَامَ عَلَيْهِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ) অর্থ: "ক্রেতা যে মূল্যে জমিটি ক্রয় করেছে, সেই একই মূল্যে ক্রেতার কাছ থেকে জোরপূর্বক বা আইনি অধিকারবলে বিক্রিত জমিটির মালিকানা হাসিল করাকে শুফআহ বলে।"

সহজ কথায়, কোনো ব্যক্তি তার স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করলে তার অংশীদার বা প্রতিবেশীর সেই সম্পত্তিটি একই দামে ক্রয় করার যে আইনি অগ্রাধিকার থাকে, তাকেই শরিয়তে শুফআহ বলা হয়।

শুফআর ভিত্তি বা কারণ (مستند الشفعة) শুফআহ কেন প্রবর্তন করা হয়েছে? এর পেছনে শরিয়তের মূল 'হিকমত' বা প্রজ্ঞাপূর্ণ কারণ হলো 'জরর' বা ক্ষতি দূর করা। আল-হিদায়া প্রণেতা বলেন: (وَالسَّبَبُ فِيهِ دَفْعُ ضَرَرِ الدَّخِيلِ) অর্থ:

"শুফআর কারণ হলো আগন্তুক বা অপরিচিত ব্যক্তির অনুপ্রবেশজনিত ক্ষতি প্রতিহত করা।"

যখন কোনো ব্যক্তি তার জমি বা বাড়ির অংশ বিক্রি করে, তখন সেখানে নতুন একজন ক্রেতা আসে। এই নতুন ক্রেতা অংশীদার বা পুরাতন প্রতিবেশীর জন্য ক্ষতিকর বা বিরক্তিকর হতে পারে। অপরিচিত ব্যক্তির সাথে বসবাস বা অংশীদারিত্ব বজায় রাখা অনেক সময় বিবাদ সৃষ্টি করে। এই সম্ভাব্য ক্ষতি বা 'জরর' থেকে বাঁচার জন্য ইসলাম পুরাতন অংশীদার বা প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। হাদিসে মূলনীতি বলা হয়েছে: "ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতি সহ্যও করা যাবে না" (লা দররা ওয়া লা দিড়ার)। শুফআহ এই মূলনীতিরই বাস্তব প্রয়োগ।

শুফআর বৈধতার প্রমাণ (دليل مشروعية الشفعة) শুফআহ যে একটি শরিয়তসম্মত অধিকার, তা সুন্নাহ বা হাদিস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে সরাসরি 'শুফআহ' শব্দটি না থাকলেও এর মূলনীতি (প্রতিবেশীর হক ও ক্ষতি দূরীকরণ) বিদ্যমান। তবে হাদিসই এর প্রধান দলিল।

১. হাদিস শরীফ (السنة النبوية): রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একাধিক হাদিস দ্বারা শুফআহ সাব্যস্ত হয়েছে।

- **হাদিস-১:** হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত: (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ) অর্থ: "রাসুলুল্লাহ (সা.) অবিভক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে শুফআর ফয়সালা দিয়েছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

- **হাদিস-২:** হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিস, যা হানাফি মাযহাবের জন্য প্রতিবেশীর শুফআহ সাব্যস্ত করার শক্তিশালী দলিল: (الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا) অর্থ: "প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর শুফআর বেশি হকদার। সে অনুপস্থিত থাকলেও তার জন্য অপেক্ষা করা হবে, যদি উভয়ের রাস্তা এক হয়।" (সুনানে তিরমিজি)

- **হাদিস-৩:** রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন: (جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ) অর্থ: "বাড়ির প্রতিবেশীই বাড়ির (ক্রয়ের) অধিক হকদার।"

২. ইজমা (الإجماع): সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন এবং পরবর্তী যুগের সকল ফকিহগণ একমত পোষণ করেছেন যে, ইসলামি আইনে শুফআহ একটি বৈধ অধিকার। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। তবে শুফআর হকদার কারা হবে (শুধু অংশীদার নাকি প্রতিবেশীও), তা নিয়ে মাযহাবগত মতভেদ রয়েছে।

ফিকহী বিশ্লেষণ ও মতভেদ (المناقشة الفقهية)

- **হানাফি মাযহাব:** হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, শুফআহ ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, কেবল যৌথ সম্পত্তির অংশীদারই নয়, বরং জমির সীমানা সংলগ্ন প্রতিবেশীও (জার) শুফআর অধিকারী। তারা "আল-জারু আহাক্কু বি-সাকাবিহি" (প্রতিবেশী তার নিকটবর্তীর বেশি হকদার)—এই হাদিসের ওপর আমল করেন। তাদের যুক্তি হলো, শুফআর মূল উদ্দেশ্য ক্ষতি দূর করা। আর একজন খারাপ অংশীদার যেমন ক্ষতি করতে পারে, একজন খারাপ প্রতিবেশীও স্থায়ীভাবে বসবাস করলে তেমনই ক্ষতি করতে পারে। তাই প্রতিবেশীও এই অধিকার পাবে।

- **শাফেয়ী ও অন্যান্য মাযহাব:** ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, শুফআহ কেবল 'খুলতাত' বা যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেলে এবং সীমানা নির্ধারিত হয়ে গেলে প্রতিবেশীর কোনো শুফআহ নেই। তারা হযরত জাবের (রা.)-এর প্রথম হাদিসটির ওপর ভিত্তি করেন যেখানে বলা হয়েছে "যা বণ্টন করা হয়নি"। তাদের মতে, বণ্টন হয়ে গেলে সীমানা নির্ধারিত হয় এবং তখন শুফআহ থাকে না।

- **হানাফি জবাব:** আল-হিদায়া গ্রন্থে শাফেয়ী মতের জবাবে বলা হয়েছে যে, ওই হাদিসে অবিভক্ত সম্পত্তির কথা বলা হয়েছে অগ্রাধিকার বা নিশ্চিত প্রমাণ হিসেবে, কিন্তু প্রতিবেশীকে নিষেধ করা হয়নি। বরং অন্য হাদিসে প্রতিবেশীর অধিকার স্পষ্ট করা হয়েছে। তাছাড়া 'কিয়াস' বা যুক্তির দাবি হলো ক্ষতি দূর করা, যা প্রতিবেশীর ক্ষেত্রেও বিদ্যমান।

উপসংহার (خاتمة) শুফআহ ইসলামি আইনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এটি ব্যক্তিমালিকানাকে অস্বীকার করে না, বরং সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এর মাধ্যমে আগন্তুক বা অবাঞ্ছিত ব্যক্তির অনুপ্রবেশ রোধ করা হয় এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখা সম্ভব হয়। আল-হিদায়া ও হানাফি ফিকহ এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক উদার

দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, যা সমাজবদ্ধ জীবনের জটিলতা নিরসনে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত।

---

৪৬. শুফআহ দাবি করার কারণ কী কী? শুফ'আর হকদারদের স্তর বা ক্রমিকতা হানাফী ফিকহ অনুযায়ী সবিস্তারে আলোচনা কর। (ما هي أسباب استحقاق الشفعة؟ ناقش بالتفصيل مراتب مستحقي الشفعة أو ترتيبهم عند الفقه الحنفي)

ভূমিকা (مقدمة) শুফআহ বা অগ্রক্রয়াধিকার সবার জন্য উন্মুক্ত নয়। কেবল নির্দিষ্ট কিছু সম্পর্কের ভিত্তিতেই কোনো ব্যক্তি অন্যের বিক্রিত সম্পত্তিতে নিজের অধিকার দাবি করতে পারে। এই সম্পর্ক বা কারণগুলোকে ফিকহুল মুআমালাতে 'আসবাবে ইস্তিলহাক' বা অধিকার লাভের কারণ বলা হয়। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, এই কারণগুলো একই সাথে হকদারদের শ্রেণিবিভাগ বা স্তরও নির্ধারণ করে। যখন একাধিক ব্যক্তি শুফআহ দাবি করে, তখন কার দাবি আগে গ্রহণযোগ্য হবে—তা নির্ণয়ের জন্য 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে একটি সুস্পষ্ট ক্রমধারা বা 'মারতিব' বর্ণনা করা হয়েছে।

শুফআহ দাবি করার কারণ বা আসবাব (أسباب استحقاق الشفعة) শরিয়তের দৃষ্টিতে শুফআহ সাব্যস্ত হওয়ার মূল কারণ হলো—বিক্রিত সম্পত্তির সাথে দাবিদারের 'ইত্তিসাল' বা সংযুক্তি। এই সংযুক্তি তিন ধরণের হতে পারে, যা শুফআর তিনটি কারণ হিসেবে গণ্য হয়: **১. মূল সত্তায় অংশীদারিত্ব (শরিকাত ফিল আইন):** অর্থাৎ জমির মালিকানায় সরাসরি অংশীদার হওয়া। **২. অধিকার বা সুবিধায় অংশীদারিত্ব (শরিকাত ফি হুকুকিল মুলক):** যেমন—রাস্তা বা পানির লাইনে অংশীদার হওয়া। **৩. প্রতিবেশী হওয়া (জিওয়ার):** অর্থাৎ জমির সীমানা সংলগ্ন প্রতিবেশী হওয়া।

হকদারদের স্তর বা ক্রমিকতা (مراتب الشفيع) হানাফি মাযহাব অনুযায়ী, শুফআর হকদার বা 'শফী' তিন স্তরের। একাধিক দাবিদার থাকলে নিচের ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আল-হিদায়া প্রণেতা এই স্তরগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১ম স্তর: শফী শারিক (الشفيع الشريك) সংজ্ঞা: যিনি মূল বিক্রিত সম্পত্তির অবিভক্ত মালিকানায় অংশীদার। একে 'শরিক ফি নাফিসিল মাবি' (মূল বিক্রিত বস্তুতে অংশীদার) বলা হয়। **উদাহরণ:** জায়েদ ও বকর একটি জমির যৌথ মালিক (এখনও ভাগ হয়নি)। জায়েদ তার অংশ তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রি করতে চাইলে বকর সবার আগে সেই অংশ কেনার অধিকার রাখবে। **বিধান:** হানাফি ফিকহ এবং অন্যান্য সকল মাযহাব একমত যে, এই স্তরের হকদার সবার চেয়ে অগ্রগণ্য। কারণ তার সাথে বিক্রিত অংশের সম্পর্ক ও সংযুক্তি সবচেয়ে শক্তিশালী। যদি সে দাবি করে, তবে অন্য কোনো স্তরের লোক (রাস্তার শরিক বা প্রতিবেশী) শুফআহ পাবে না।

২য় স্তর: শফী খালিত (الشفيع الخليط) সংজ্ঞা: যিনি মূল সম্পত্তিতে অংশীদার নন (জমি ভাগ করা হয়েছে), কিন্তু সম্পত্তির অধিকার বা সুবিধাদিতে (যেমন—প্রবেশপথ বা পানিনিষ্কাশনের নালা) অংশীদার। একে 'শরিক ফি হাক্কিল মাবি' (বিক্রিত বস্তুর অধিকারে অংশীদার) বলা হয়। **উদাহরণ:** দুটি বাড়ি পাশাপাশি। উভয়ের মালিকানা ভিন্ন। কিন্তু উভয় বাড়ি থেকে বের হওয়ার জন্য একটিই ব্যক্তিগত রাস্তা (Private Road) বা গলি ব্যবহার করা হয়। এখন এক বাড়ির মালিক তার বাড়ি বিক্রি করলে অন্য বাড়ির মালিক 'রাস্তায় অংশীদারিত্বের' কারণে শুফআহ দাবি করতে পারবে। **বিধান:** যদি ১ম স্তরের কেউ (শফী শারিক) না থাকে বা দাবি ছেড়ে দেয়, তবে ২য় স্তরের ব্যক্তি (শফী খালিত) শুফআহ পাবে। এই স্তরের অবস্থান কেবল হানাফি ফিকহেই জোরালোভাবে স্বীকৃত।

৩য় স্তর: শফী জার (الشفيع الجار) সংজ্ঞা: যিনি সম্পত্তিতে বা সুবিধাদিতে অংশীদার নন, কিন্তু তার জমি বা বাড়ি বিক্রিত সম্পত্তির সীমানা সংলগ্ন। একে 'জার মুলাসিক' (সংলগ্ন প্রতিবেশী) বলা হয়। **উদাহরণ:** করিমের বাড়ির ঠিক দেয়াল ঘেঁষে রহিমের বাড়ি। তাদের রাস্তাও ভিন্ন, মালিকানাও ভিন্ন। করিম তার বাড়ি বিক্রি করলে রহিম 'প্রতিবেশী' হিসেবে শুফআহ দাবি করতে পারবে। **বিধান:** হানাফি মাযহাব মতে, যদি উপরের দুই স্তরের কেউ না থাকে, তবে প্রতিবেশী শুফআহ পাবে। আল-হিদায়া প্রণেতা দলিল হিসেবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস পেশ করেন: (جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ) "বাড়ির প্রতিবেশীই বাড়ির অধিক হকদার।"

হকদারদের ক্রমিকতা প্রয়োগের উদাহরণ ও বিশ্লেষণ ধরা যাক, একটি বড় প্রাসাদে তিনটি অংশ। একটি অংশের মালিক 'ক', অন্যটির 'খ'। তাদের দুজনের

বের হওয়ার রাস্তা এক। আর এই প্রাসাদের ঠিক পাশেই দেয়াল ঘেঁষে 'গ'-এর বাড়ি, কিন্তু তার রাস্তা ভিন্ন। এখন 'ক' তার অংশ বিক্রি করতে চাইল।

- এখানে 'খ' হলো—শফী খালিত (রাস্তার শরিক)।
- এবং 'গ' হলো—শফী জার (প্রতিবেশী)।
- হানাফি বিধান অনুযায়ী: 'খ' অগ্রাধিকার পাবে। 'খ' যদি কিনতে না চায়, তবেই কেবল 'গ' (প্রতিবেশী) শুফআহ দাবি করতে পারবে।
- যদি 'ক'-এর অংশের মধ্যে আরও একজন ক্ষুদ্র অংশীদার থাকত (শফী শারিক), তবে সে 'খ' এবং 'গ' উভয়ের চেয়ে অগ্রাধিকার পেত।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর সাথে মতভেদ ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, শুফআর হকদার মাত্র এক প্রকার—তা হলো 'শফী শারিক' (১ম স্তর)। তিনি 'শফী খালিত' এবং 'শফী জার'-এর অধিকার স্বীকার করেন না।

- **শাফেয়ী দলিল:** রাসুল (সা.) বলেছেন, "সীমানা নির্ধারণ করা হলে এবং রাস্তা আলাদা হলে কোনো শুফআহ নেই।" তাই প্রতিবেশী বা রাস্তার অংশীদার শুফআহ পাবে না।
- **হানাফি জবাব:** আল-হিদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, ওই হাদিসের অর্থ হলো—শুধুমাত্র 'শরিকানা' সম্পর্কের শুফআহ থাকে না, কিন্তু 'প্রতিবেশী' হওয়ার কারণে নতুন করে শুফআহ সৃষ্টি হয়। কারণ অন্য হাদিসে প্রতিবেশীর হকের কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে। আর 'ক্ষতি দূর করা'র যে যুক্তি শুফআর মূল ভিত্তি, তা প্রতিবেশীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একজন খারাপ প্রতিবেশী দেয়ালের ওপাশ থেকে যে ক্ষতি করতে পারে, তা কোনো অংশেই কম নয়।

একাধিক হকদার থাকলে বিধান যদি একই স্তরে একাধিক হকদার থাকে (যেমন—তিনজন প্রতিবেশী), তবে হানাফি মাযহাব মতে শুফআর অধিকার তাদের মধ্যে **'মাথাপিছু' (Per Head)** সমানভাবে বণ্টিত হবে, তাদের জমির পরিমাণ কম-বেশি যা-ই হোক।

- **উদাহরণ:** বিক্রিত জমির একপাশে ৫ কাঠা ওয়ালা প্রতিবেশী, অন্যপাশে ২ কাঠা ওয়ালা প্রতিবেশী। উভয়ে দাবি করলে জমিটি সমান দুই ভাগে ভাগ করে উভয়কে দেওয়া হবে। মালিকানার অনুপাতে নয়।

উপসংহার (خاتمة) হানাফি ফিকহের এই স্তরবিন্যাস (শরিক > খালিত > জার) অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও সামাজিক বাস্তবতা নির্ভর। এটি প্রথমে আপন অংশীদারকে, এরপর সুবিধাদি শেয়ারকারীকে এবং সবশেষে প্রতিবেশীকে অধিকার দেয়। এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে মানুষের নৈকট্য ও সম্ভাব্য ক্ষতির মাত্রাকে বিবেচনা করা হয়েছে। এই ক্রমিকতা মেনে চললে সমাজে বিবাদ কমে আসে এবং প্রতিবেশীর অধিকার সুরক্ষিত হয়।

---

৪৭. শুফআ দাবি (তলব) করার প্রক্রিয়া কয়টি ও কী কী? শুফআর হক কখন বাতিল বা রহিত হয়ে যায়? (كم أنواعا للمطالبة بالشفعة وما هي؟ ومتى يسقط حق الشفعة أو يبطل؟)

ভূমিকা (مقدمة) শুফআহ বা অগ্রক্রয়াধিকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্জিত হয় না। অর্থাৎ, প্রতিবেশী বিক্রি করলেই জমিটি নিজের হয়ে যায় না; বরং এটি অর্জন করার জন্য হকদারকে শরিয়ত নির্ধারিত পন্থায় দাবি বা 'তলব' পেশ করতে হয়। এই দাবির প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সামান্য অবহেলা বা দেরি করলে এই অধিকার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। হানাফি ফিকহের 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে শুফআহ দাবি করার তিনটি স্তর বা প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে এবং কখন এই হক বাতিল হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

শুফআ দাবি করার প্রকারভেদ (أنواع المطالبة بالشفعة) শুফআহ আইনিভাবে সাব্যস্ত করার জন্য শফী বা দাবিদারকে ধারাবাহিকভাবে তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। ফিকহের পরিভাষায় এগুলোকে 'তলব' বলা হয়। এগুলো হলো:

১. তলব মুওয়াছাবাহ (طلب المواثبة - তাৎক্ষণিক দাবি):

- **সংজ্ঞা:** বিক্রয়ের সংবাদ শোনার সাথে সাথে কালবিলম্ব না করে মৌখিকভাবে দাবি করা। 'মুওয়াছাবাহ' অর্থ হলো লাফিয়ে ওঠা বা দ্রুত করা।

- **পদ্ধতি:** যখনই শফী শুনবে যে জমি বিক্রি হয়েছে, তখনই সে যেখানে আছে (মজলিসে) বলে উঠবে, "আমি শুফআহ দাবি করলাম" বা "আমি এই জমি নেব"।

- **গুরুত্ব:** হানাফি মাযহাব মতে, সংবাদ শোনার পর যদি সে চুপ থাকে বা দেরি করে (যেমন—চিঠি পড়া শেষ করা বা কাজ শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা), তবে তার শুফআর হক বাতিল হয়ে যাবে। এই দাবিটি হলো অন্তরের ইচ্ছার তাৎক্ষণিক বহিঃপ্রকাশ।

২. তলব ইশহাদ বা তাকরির (طلب الإشهاد - সাক্ষ্যসহ দাবি):

- **সংজ্ঞা:** তাৎক্ষণিক দাবির পর, বিক্রিত জমির কাছে গিয়ে, অথবা বিক্রেতার কাছে গিয়ে, অথবা ক্রেতার কাছে গিয়ে সাক্ষীদের সামনে আনুষ্ঠানিক দাবি পেশ করা।

- **পদ্ধতি:** শফী দুইজন সাক্ষীকে সাথে নিয়ে বলবে, "অমুক ব্যক্তি এই জমি বিক্রি করেছে। আমি আগেই শুফআহ দাবি করেছি, এখন তোমাদের সামনে আবার দাবি করছি। তোমরা সাক্ষী থাকো।"

- **সময়:** এটি তলব মুওয়াছাবার পর যত দ্রুত সম্ভব করতে হয় (সম্ভব হলে তৎক্ষণাৎ বা যাত্রাপথে)। এটি আদালতে প্রমাণ করার জন্য জরুরি।

- **আল-হিদায়ার ভাষ্য:** তলব ইশহাদ ছাড়া শুফআহ আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ প্রথম দাবিটি (মুওয়াছাবাহ) সাধারণত একান্তে হয়, যা প্রমাণ করা কঠিন।

৩. তলব খুসুমাহ বা তামালেক (طلب الخصومة - বিচারিক দাবি):

- **সংজ্ঞা:** যদি ক্রেতা বা বিক্রেতা জমি দিতে অস্বীকার করে, তবে কাজীর (বিচারক) আদালতে মামলা দায়ের করে জমি নিজের মালিকানায় নিয়ে নেওয়া।

- **পদ্ধতি:** আদালতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক রায় নিয়ে মূল্য পরিশোধ করে জমি দখল করা।

- **সময়:** ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, তলব ইশহাদের পর এক মাসের মধ্যে আদালতে যেতে হবে। দেরি করলে হক বাতিল হবে। তবে বিশুদ্ধ

মত হলো—আদালতে যাওয়ার নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই, তবে অযথা বিলম্ব করা উচিত নয়।

শুফআর হক বাতিল বা রহিত হওয়ার কারণসমূহ (مسقطات الشفعة) শুফআহ একটি দুর্বল অধিকার (Haqq Da'if), যা সামান্য কারণেই বাতিল হয়ে যায়। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী নিম্নলিখিত কারণে শুফআর হক 'সাকিত' বা বাতিল হয়ে যায়:

১. দাবি করতে দেরি করা (التأخير في الطلب): বিক্রয়ের সংবাদ শোনার পর যদি শফী তাৎক্ষণিকভাবে (তলব মুওয়াছাবাহ) দাবি না করে, অথবা দাবি করতে দেরি করে, তবে তার হক বাতিল হয়ে যায়। এমনকি যদি সে বলে "আমি পরে দেখব" বা "ভেবে দেখি"—তবুও হক বাতিল হবে।

২. শফীর মৃত্যু (موت الشفيع):

- **হানাফি মত:** আদালত রায় দেওয়ার আগে যদি শফী মারা যায়, তবে তার শুফআর অধিকার বাতিল হয়ে যায়। এই অধিকার তার ওয়ারিশদের কাছে স্থানান্তরিত হয় না।
    - *যুক্তি:* শুফআহ হলো একটি ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অপশন (Mashi'ah), যা মালের মতো উত্তরাধিকার সূত্রে চলে না। যেমন—কেউ কোনো খাবার খেতে চেয়েছিল কিন্তু খাওয়ার আগে মারা গেল, ওয়ারিশরা সেই ক্ষুধা বা ইচ্ছা উত্তরাধিকার সূত্রে পায় না।
- **শাফেয়ী ও অন্যান্য মত:** শুফআহ একটি আর্থিক অধিকার, তাই এটি ওয়ারিশদের কাছে স্থানান্তরিত হবে।

৩. নিজের সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া (بيع العقار الذي يشفع به): শুফআহ দাবি করার আগেই (বা আদালতের রায়ের আগে) যদি শফী তার নিজের সেই জমিটি বিক্রি করে দেয় যার কারণে সে শুফআর হকদার হয়েছিল, তবে তার শুফআর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কারণ 'ইত্তিসাল' বা সংযুক্তি আর বিদ্যমান নেই।

৪. সম্মতি প্রদান বা আপোষ (الرضا أو الصلح): শফী যদি বিক্রয়ের কথা শুনে বলে "আমি এতে রাজি" অথবা "ভালোই হয়েছে", তবে তার হক বাতিল। অথবা যদি সে ক্রেতার সাথে আপোষ করে কিছু টাকার বিনিময়ে শুফআহ ছেড়ে দেয়, তবে শুফআহ বাতিল হবে এবং টাকা নেওয়াও জায়েজ হবে না (কারণ অধিকার বিক্রি করা যায় না)।

৫. ভুল তথ্য জানা: শফী যদি শোনে যে জমিটি ১ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে এবং সে দামে কিনতে রাজি না হয়ে চুপ থাকে। পরে জানল যে আসলে ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। এমতাবস্থায় তার পূর্বের নীরবতা সম্মতি হিসেবে গণ্য হবে না, সে নতুন করে দাবি করতে পারবে। কিন্তু যদি সে জানে ১ লক্ষে বিক্রি হয়েছে এবং সে রাজি ছিল, পরে শোনে যে আসলে ২ লক্ষে বিক্রি হয়েছে—তখন সে নাও চাইতে পারে।

৬. বিক্রিত বস্তু ধ্বংস হওয়া: শুফআহ দাবি করার পর কিন্তু হস্তগত করার আগে যদি বিক্রিত বাড়িটি বন্যায় ভেসে যায় বা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়, তবে শুফআর বিষয়বস্তু না থাকায় হক বাতিল হতে পারে (পরিস্থিতি সাপেক্ষে)।

উপসংহার (خاتمة) শুফআহ অর্জনের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক। 'আল-হিদায়া'য় বর্ণিত তলবের এই ধাপগুলো (মুওয়াছাবাহ, ইশহাদ, খুসুমাহ) প্রমাণ করে যে, ইসলামি আইন ব্যবস্থায় অধিকার আদায়ের জন্য সতর্কতা ও তৎপরতা জরুরি। কেউ যদি তার অধিকার সম্পর্কে উদাসীন থাকে বা দেরি করে, তবে শরিয়ত ধরে নেয় যে তার এই অধিকারের প্রয়োজন নেই বা সে ক্ষতি মেনে নিয়েছে। বিশেষ করে শফীর মৃত্যুতে অধিকার বাতিল হওয়ার হানাফি মতটি শুফআর ব্যক্তিগত প্রকৃতির ওপর জোর দেয়।

---

৪৮. শুফআর অধিকার প্রয়োগের জন্য বিক্রিত বস্তুর প্রকৃতি কেমন হওয়া আবশ্যক? কোন কোন ক্ষেত্রে শুফআর অধিকার সাব্যস্ত হয় না? (كيف يجب أن تكون طبيعة الشيء المبيع لاستحقاق الشفعة؟ وفى أية الحالات لا يثبت حق الشفعة؟)

ভূমিকা (مقدمة) শুফআহ বা অগ্রক্রয়াধিকার কেবল নির্দিষ্ট কিছু সম্পত্তির ক্ষেত্রে এবং নির্দিষ্ট কিছু লেনদেনের মাধ্যমেই প্রযোজ্য হয়। সব ধরনের জিনিস বা সব ধরনের হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী বা অংশীদার শুফআহ দাবি করতে পারে না।

ফিকহুল মুআমালাতে শুফআর বিষয়বস্তু বা 'মাশফু ফিহি'-এর প্রকৃতি এবং এর ব্যতিক্রমগুলো বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। হানাফি ফিকহের আকরগ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-এর আলোকে শুফআহ কার্যকর হওয়ার জন্য বিক্রিত বস্তুর শর্তাবলি এবং শুফআহ সাব্যস্ত না হওয়ার ক্ষেত্রগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

বিক্রিত বস্তুর প্রকৃতি (طبيعة الشيء المبيع) শুফআহ কার্যকর হওয়ার জন্য বিক্রিত বস্তু বা সম্পত্তির মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা আবশ্যক:

১. স্থাবর সম্পত্তি (عقار - Aqar): বস্তুটি অবশ্যই স্থাবর সম্পত্তি হতে হবে। যেমন—ভূমি (Land), বাড়ি, দালান, বাগান, বা স্থায়ীভাবে নির্মিত স্থাপনা।

- **হানাফি মূলনীতি:** আল-হিদায়া প্রণেতা বলেন: (لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي الْعَقَارِ) অর্থ: "স্থাবর সম্পত্তি (আকার) ছাড়া অন্য কিছুতে শুফআহ নেই।"

২. জমির সাথে সংযুক্ত থাকা: দালান বা গাছপালা যদি জমির সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত থাকে, তবে তাতে শুফআহ চলবে। কিন্তু যদি জমি ছাড়া শুধু দালানের ইট বা বাগানের গাছ (কেটে নেওয়ার জন্য) বিক্রি হয়, তবে তাতে শুফআহ নেই।

৩. মালিকানা থেকে সম্পূর্ণ বের হওয়া: বস্তুটি বিক্রেতার মালিকানা থেকে এমনভাবে বের হতে হবে যাতে তার আর কোনো অধিকার না থাকে। যদি 'খিয়ারে শর্ত' (ফেরত নেওয়ার শর্ত) থাকে, তবে শর্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত শুফআহ দাবি করা যাবে না।

অস্থাবর সম্পত্তির (Manqul) বিধান: হানাফি মাযহাব মতে, অস্থাবর সম্পত্তি যেমন—নৌকা, গাড়ি, আসবাবপত্র, টাকা-পয়সা, গরু-ছাগল ইত্যাদিতে স্বতন্ত্রভাবে শুফআহ চলে না।

- **ব্যতিক্রম:** যদি অস্থাবর বস্তু জমির সাথে বিক্রি হয় (যেমন—জমির সাথে চাষের সরঞ্জাম বা দালানের সাথে দরজা-জানালা), তবে অনুষঙ্গ হিসেবে তাতে শুফআহ প্রযোজ্য হবে। কিন্তু আলাদাভাবে বিক্রি করলে হবে না।

- **অন্য মত:** জাহিরি মাযহাবের কেউ কেউ সব জিনিসেই শুফআহ মানেন, কিন্তু হানাফি, শাফেয়ী ও মালেকি ফিকহে তা কেবল স্থাবর সম্পত্তিতে সীমাবদ্ধ। কারণ শুফআর উদ্দেশ্য হলো—স্থায়ী প্রতিবেশীর ক্ষতি দূর

করা। আর অস্থাবর জিনিস সরিয়ে নেওয়া যায়, তাই এতে স্থায়ী ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

যেসব ক্ষেত্রে শুফআর অধিকার সাব্যস্ত হয় না (حالات لا تثبت فيها الشفعة) শফী উপস্থিত থাকলেও এবং সম্পত্তি স্থাবর হলেও, লেনদেনের প্রকৃতির কারণে কিছু ক্ষেত্রে শুফআহ দাবি করা যায় না। এগুলো হলো:

১. দান বা হেবা (Hiba): যদি কেউ তার জমি বা বাড়ি কাউকে বিনামূল্যে দান করে (বিনিময় ছাড়া), তবে তাতে শুফআহ নেই।

- **কারণ:** শুফআহ হলো এক ধরনের ক্রয় (Buying)। আর দানে কোনো মূল্য বা বিনিময় (Thaman) নেই। শুফআহ দাবি করলে শফী কী মূল্য দেবে? যেহেতু মূল্য নেই, তাই শুফআহও নেই।
- *শর্ত:* তবে যদি 'হেবা বিল ইওয়াজ' (বিনিময়সহ দান) হয়, তবে তা বিক্রয় হিসেবে গণ্য হবে এবং শুফআহ চলবে।

২. সদকা বা ওয়াকফ (Sadaqah/Waqf): কেউ যদি তার জমি গরিবদের সদকা করে দেয় বা মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে, তবে তাতে শুফআহ দাবি করা যাবে না। কারণ এখানে মালিকানা আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়ে যায় এবং এটি কোনো বাণিজ্যিক লেনদেন নয়।

৩. উত্তরাধিকার (Wirathah): কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হয়। এই হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী বা অন্য অংশীদাররা শুফআহ দাবি করতে পারবে না। কারণ এটি বাধ্যতামূলক মালিকানা হস্তান্তর, ক্রয়-বিক্রয় নয়।

৪. মোহরানা বা খুলার বিনিময় (Mahr/Khula):

- যদি কোনো স্বামী বিয়ের মোহরানা হিসেবে স্ত্রীকে জমি দেয়।
- অথবা স্ত্রী খোলা তালাক নেওয়ার বিনিময়ে স্বামীকে জমি দেয়।
- **হানাফি মত:** এসব ক্ষেত্রে শুফআহ দাবি করা যাবে না। কারণ এখানে জমির বিনিময়ে 'অর্থ' নেওয়া হচ্ছে না, বরং 'বুপ' (যৌনাঙ্গ হালাল করা)

বা 'বিবাহ বিচ্ছেদ' বিনিময় হিসেবে কাজ করছে। যার কোনো আর্থিক মূল্যমান নির্ধারণ করা শফীর পক্ষে সম্ভব নয়।

- **শাফেয়ী মত:** এসব ক্ষেত্রে ওই জমির বাজার মূল্য পরিশোধ করে শুফআহ নেওয়া যাবে।

৫. অমুসলিম বা জিম্মির লেনদেন: যদি কোনো অমুসলিম ক্রেতা-বিক্রেতা মদ বা শুকরের বিনিময়ে জমি ক্রয়-বিক্রয় করে।

- যেহেতু মদ বা শুকর মুসলমানের জন্য মাল নয়, তাই মুসলিম শফী সেখানে শুফআহ দাবি করতে পারবে না (কারণ সে মদের মূল্য দিতে পারবে না)। তবে শফী যদি অমুসলিম হয়, তবে সে ওই মদ বা শুকরের সমপরিমাণ মূল্য দিয়ে শুফআহ নিতে পারবে।

৬. ইজারা বা ভাড়া (Ijara): বাড়ি বা জমি ভাড়া দিলে বা লিজ দিলে তাতে শুফআহ চলে না। কারণ এখানে মালিকানা হস্তান্তর হয় না, শুধু ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হয়।

৭. কৃষি ফসল ও ফল: জমিতে থাকা ফসল বা গাছে থাকা ফল আলাদাভাবে বিক্রি করলে তাতে শুফআহ নেই। কারণ এগুলো অস্থাবর মালের হুকুমে এবং এগুলো তুলে নেওয়া হবে, তাই স্থায়ী প্রতিবেশীত্বের ক্ষতি নেই।

উপসংহার (خاتمة) সারসংক্ষেপে, শুফআহ কেবল 'বাই' বা বাণিজ্যিক ক্রয়-বিক্রয়ের সাথেই সম্পৃক্ত এবং তা হতে হবে 'আকার' বা স্থাবর সম্পত্তি। আল-হিদায়া প্রণেতা এই সীমা নির্ধারণ করেছেন যুক্তির ভিত্তিতে। কারণ শুফআর মূল লক্ষ্য হলো স্থায়ী সহাবস্থানের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি লাঘব করা। অস্থাবর বস্তু বা অবাণিজ্যিক হস্তান্তর (যেমন—দান, মোহর) এর ক্ষেত্রে সেই স্থায়ী ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না বা সেখানে আর্থিক বিনিময় না থাকায় শুফআহ প্রয়োগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফিকহী এই সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো লেনদেনের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।

---

৪৯. মুজারাআ-এর শরয়ী সংজ্ঞা দাও। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী মুজারাআ বৈধ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি আলোচনা কর। (عرف المزارعة لغة وشرعا - ناقش الشروط اللازمة لصحة المزارعة عند الفقه الحنفي)

ভূমিকা (مقدمة) ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও কৃষিনির্ভর সমাজে 'মুজারাআ' বা বর্গা চাষাবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চুক্তি। এটি এমন এক পদ্ধতি যেখানে জমির মালিক এবং কৃষকের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে ফসল উৎপাদনের চুক্তি হয়। অনেক সময় জমির মালিকের চাষ করার ক্ষমতা থাকে না, আবার কৃষকের জমি থাকে না। এই দুই শ্রেণীর মানুষের প্রয়োজন মেটাতে ইসলাম মুজারাআর বিধান দিয়েছে। ফিকহুল মুআমালাতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে মুজারাআর সংজ্ঞা, বৈধতা এবং এর শর্তাবলি নিয়ে ইমামদের মতভেদ ও চূড়ান্ত ফতোয়া সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

মুজারাআ-এর সংজ্ঞা (تعريف المزارعة)

আভিধানিক সংজ্ঞা (التعريف اللغوي): 'মুজারাআ' (المزارعة) শব্দটি আরবি 'যরউন' (زرع) ধাতু থেকে নির্গত, যার অর্থ বীজ বপন করা বা চাষাবাদ করা। 'মুফাআলা' (مفاعلة) বাবের মাসদার হিসেবে এর অর্থ হলো পরস্পরের সহযোগিতায় চাষাবাদ করা। একে 'মুখাবারা' (المخابرة) এবং 'মুহাক্কলা' (المحاقلة)-ও বলা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): ফিকহী পরিভাষায় মুজারাআ হলো: (عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بَيْنَ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَالْعَامِلِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ) অর্থ: "জমির মালিক ও কৃষকের মধ্যে উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে চাষাবাদের চুক্তি।" সহজ কথায়, একজন জমি দেবে এবং অন্যজন শ্রম ও বীজ দেবে (বা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী), এরপর উৎপাদিত ফসল উভয়ের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত হারে বণ্টিত হবে—একে মুজারাআ বলে।

মুজারাআর বৈধতা নিয়ে মতভেদ (اختلاف الفقهاء) মুজারাআ বৈধ কি না, এ বিষয়ে হানাফি মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্য রয়েছে: **১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত:** তাঁর মতে, মুজারাআ চুক্তিটি ফাসিদ বা অবৈধ। তিনি দলিল হিসেবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস পেশ করেন, যেখানে 'মুখাবারা' (বর্গা চাষ) থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তাঁর যুক্তি হলো, এটি এক প্রকার

'ইজারাতুল মাজহুল' (অজ্ঞাত পারিশ্রমিকের চুক্তি), কারণ ফসল কতটুকু হবে তা জানা নেই। আর পারিশ্রমিক অজ্ঞাত থাকলে ইজারা ফাসিদ হয়। ২. **সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.)-এর মত:** তাঁদের মতে, মুজারাআ সম্পূর্ণ জায়েজ ও সহীহ। তাঁরা খায়বারবাসীদের সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মুয়ামালাত বা লেনদেনের দলিল পেশ করেন। রাসুল (সা.) খায়বারের ইহুদিদের সাথে উৎপাদিত খেজুর ও ফসলের অর্ধেকের বিনিময়ে চুক্তি করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামও এর ওপর আমল করেছেন। ৩. **ফতোয়া:** হানাফি মাযহাবে পরবর্তী যুগের ফকিহগণ মানুষের প্রয়োজন (হাজত) এবং সাহাবীদের আমলের ওপর ভিত্তি করে **সাহিবাইন-এর মতের ওপর ফতোয়া** দিয়েছেন। তাই বর্তমানে এটি শরীয়তসম্মত।

মুজারাআ সহীহ হওয়ার শর্তাবলি (شروط صحة المزارعة) সাহিবাইন (রহ.)-এর মতে মুজারাআ সহীহ হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। আল-হিদায়া গ্রন্থে বর্ণিত প্রধান শর্তগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. জমির যোগ্যতা ও প্রাপ্যতা (صلاحية الأرض وتسليمها):

- জমিটি চাষাবাদের উপযোগী হতে হবে। যদি জমি এমন হয় যেখানে পানি পৌঁছায় না বা ফসল ফলানো অসম্ভব, তবে চুক্তি সহীহ হবে না।
- জমির মালিককে জমিটি কৃষকের দখলে (তাকলিয়া) বুঝিয়ে দিতে হবে, যাতে সে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। যদি মালিক শর্ত করে যে, সে নিজেও কৃষকের সাথে কাজ করবে, তবে মুজারাআ ফাসিদ হবে। কারণ এতে কৃষকের স্বাধীনতায় বাধা আসে।

২. পক্ষদ্বয়ের যোগ্যতা (أهلية العاقدين):

- জমির মালিক ও কৃষক উভয়কেই সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী (আকেল) হতে হবে। বালেগ হওয়া উত্তম, তবে মমতায়িজ (বুঝমান) নাবালকের চুক্তিও অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে জায়েজ। মুরতাদ বা পাগল ব্যক্তির সাথে চুক্তি সহীহ নয়।

৩. মেয়াদ নির্ধারণ (بيان المدة):

- চুক্তির মেয়াদ অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হতে হবে (যেমন—এক বছর বা এক মৌসুম)। মেয়াদ উল্লেখ না থাকলে চুক্তি ফাসিদ হবে। কারণ ফসল পাকার সময় বিভিন্ন হতে পারে, তাই মেয়াদ না থাকলে বিবাদ সৃষ্টি হবে।

৪. বীজের উৎস স্পষ্ট করা (بيان من عليه البذر):

- বীজ কে সরবরাহ করবে—জমির মালিক নাকি কৃষক—তা চুক্তির সময়ই পরিষ্কার করতে হবে। এটি জানা জরুরি, কারণ এর ওপর ভিত্তি করে অন্য শর্তগুলো নির্ধারিত হয়। সাধারণত বীজ যার, ফসলও মূলত তার; অপরজন কেবল তার অবদানের (জমি বা শ্রম) বিনিময় পায়।

৫. ফসলের ভাগ নির্ধারণ (تحديد حصة الطرفين):

- উৎপাদিত ফসলের কে কত অংশ পাবে, তা স্পষ্টভাবে শতকরা হারে বা অনুপাতে (যেমন—অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ) নির্ধারণ করতে হবে।

- **সতর্কতা:** যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের শর্ত করা হয় (যেমন—মালিক পাবে ৫ মণ, বাকিটা কৃষকের), তবে চুক্তি **বাতিল** হবে। কারণ হতে পারে জমিতে মাত্র ৫ মণ ফসলই হলো, তখন কৃষক কিছুই পাবে না। আবার ফসল না-ও হতে পারে। তাই বণ্টন অবশ্যই আনুপাতিক হারে হতে হবে।

৬. ফসলের ধরন উল্লেখ করা (بيان جنس البذر):

- জমিতে কী ফসল (গম, ধান, নাকি অন্য কিছু) চাষ করা হবে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা মালিক যদি কৃষকের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয় (বলে, "তোমার যা ইচ্ছা চাষ করো"), তবে তা জায়েজ। কিন্তু অস্পষ্ট রাখলে বিবাদের আশঙ্কায় চুক্তি ফাসিদ হতে পারে।

৭. ফসল অংশীদারি হওয়া (الشركة في الخارِج):

- চুক্তির মূল শর্ত হলো উৎপাদিত ফসল উভয়ের মধ্যে যৌথ মালিকানাধীন থাকবে। যদি শর্ত করা হয় যে, খড় মালিকের আর দানা কৃষকের, অথবা নির্দিষ্ট অংশের ফসল একজনের—তবে চুক্তি ফাসিদ হবে। ফসল কাটার পর ভাগ হবে, তার আগে পুরোটা যৌথ সম্পদ।

মুজারাআ ফাসিদ হলে বিধান যদি উপরের কোনো শর্ত লঙ্ঘিত হয় (যেমন—মেয়াদ উল্লেখ নেই বা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের শর্ত করা হয়েছে), তবে মুজারাআ 'ফাসিদ' হয়ে যায়।

- **ফলাফল:** ফাসিদ হলে উৎপাদিত সব ফসল 'বীজের মালিক' (обычно صاحب البذر) পাবে।
- যদি বীজ জমির মালিকের হয়, তবে কৃষক তার শ্রমের বিনিময়ে 'উজরাতুল মিসাল' (ন্যায্য মজুরি) পাবে।
- যদি বীজ কৃষকের হয়, তবে জমির মালিক তার জমির ব্যবহারের বিনিময়ে 'উজরাতুল মিসাল' (ন্যায্য খাজনা) পাবে। তবে এই ন্যায্য পাওনা চুক্তিকৃত অংশের মূল্যের চেয়ে বেশি হতে পারবে না (ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে)।

উপসংহার (خاتمة) মুজারাআ ইসলামী অর্থনীতির একটি জনকল্যাণমূলক বিধান। যদিও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একে কিয়াসের দৃষ্টিতে অপছন্দ করেছেন, কিন্তু সাহিবাইন (রহ.) মানুষের বাস্তব প্রয়োজন ও সুন্নাহর আলোকে একে বৈধতা দিয়েছেন। 'আল-হিদায়া'র শর্তাবলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই শর্তগুলো মূলত কৃষকের স্বার্থ রক্ষা এবং বিবাদ নিরসনের জন্যই আরোপ করা হয়েছে। ফসল ফলানোর এই যৌথ উদ্যোগ সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন ও কৃষিখাতের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

---

৫০. মুজারাআ ও মুসাকাত-এর মধ্যকার মূল পার্থক্যগুলো কী কী? এ দুটি চুক্তির বৈধতা ও কার্যকারিতা নিয়ে ফিকহী আলোচনা কর। (ما هي الفروق الأساسية بين المزارعة والمساقاة؟ ناقش المشروعية والفعالية لهذين العقدين من الناحية الفقهية)

ভূমিকা (مقدمة) 'মুজারাআ' (বর্গা চাষ) এবং 'মুসাকাত' (বর্গা সেচ বা বাগান পরিচর্যা) ইসলামী ফিকহে কৃষি ও অর্থনীতির দুটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত অধ্যায়। উভয় চুক্তিতেই এক পক্ষ সম্পদ (জমি বা গাছ) সরবরাহ করে এবং অন্য পক্ষ শ্রম দেয়, আর ফলাফল (ফসল বা ফল) উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হয়। কিন্তু এদের বিষয়বস্তু ও প্রয়োগক্ষেত্রে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। 'আল-হিদায়া' এবং

অন্যান্য ফিকহী গ্রন্থে এই পার্থক্যগুলো এবং এদের বৈধতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মুজারাআ ও মুসাকাত-এর সংজ্ঞা

- **মুজারাআ:** জমির মালিক ও কৃষকের মধ্যে ফসলের বিনিময়ে চাষাবাদের চুক্তি। এখানে মূল বিষয় হলো 'খালি জমি' ও 'বীজ'।
- **মুসাকাত:** বাগানের মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ফলের বিনিময়ে গাছে পানি দেওয়া ও পরিচর্যা করার চুক্তি। 'মুসাকাত' শব্দটি 'সাক্বি' (পানি পান করানো) থেকে এসেছে। এখানে মূল বিষয় হলো 'গাছ' (শাজার)।

মুজারাআ ও মুসাকাত-এর মৌলিক পার্থক্যসমূহ (الفروق الأساسية)

পার্থক্যের বিষয়	মুজারাআ (المزارعة)	মুসাকাত (المساقاة)
১. বিষয়বস্তু (Subject Matter)	এর বিষয়বস্তু হলো আবাদযোগ্য 'জমি' এবং 'বীজ'।	এর বিষয়বস্তু হলো ফলবান 'গাছ' (যেমন—খেজুর, আঙ্গুর)।
২. শ্রমের প্রকৃতি	এখানে শ্রমিকের কাজ হলো জমি কর্ষণ, বীজ বপন ও ফসল উৎপাদন করা।	এখানে শ্রমিকের কাজ হলো গাছে পানি দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৩. চুক্তির শুরু	সাধারণত ফসল বা বীজ বপনের আগেই চুক্তি হয়।	গাছে ফল ধরার আগে বা ফল ধরার পর (পাকার আগে) চুক্তি হতে পারে।
৪. মেয়াদের গুরুত্ব	এখানে মেয়াদ (যেমন—৬ মাস) নির্ধারণ করা শর্ত। কারণ ফসল পাকার সময় অনিশ্চিত হতে পারে।	সাহিবাইনের মতে, মুসাকাতের ক্ষেত্রেও মেয়াদ নির্ধারণ জরুরি। তবে কিছু ফকিহ বলেন, ফল পাকার মৌসুম জানা থাকলে মেয়াদ উল্লেখ না করলেও চলে।
৫. বৈধতার ভিত্তি	ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে	ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে অবৈধ। সাহিবাইনের মতে বৈধ। (মতভেদ প্রায় একই)।

	অবৈধ। সাহিবাইনের মতে বৈধ।	
৬. কিয়াসের অবস্থান	এটি মুদারাবার (ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে পুরোপুরি এক নয়।	এটি মুজারাআ অপেক্ষা মুদারাবার বেশি নিকটবর্তী। কারণ গাছে ফল আল্লাহ দেন, মানুষ শুধু পরিচর্যা করে; যেমন ব্যবসায় লাভ আল্লাহ দেন।

বৈধতা ও কার্যকারিতা নিয়ে ফিকহী আলোচনা (المشروعية والفعالية)

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি: ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মুজারাআ এবং মুসাকাত উভয়কেই **ফাসিদ** বা নাজায়েজ মনে করেন।

- **দলিল:** তিনি হাদিসে বর্ণিত 'মুকাবারাহ' (বর্গা চাষ) ও 'মুহাক্কলা' (শস্যের বিনিময়ে শস্য বিক্রি) নিষেধের ওপর ভিত্তি করেন।
- **যুক্তি:** এই চুক্তিগুলোতে শ্রমিকের পারিশ্রমিক 'অনিশ্চিত ফসল'-এর ওপর নির্ভরশীল। ফসল না হলে শ্রমিক কিছুই পায় না, যা তার শ্রমের অবমূল্যায়ন এবং 'গারার' (অনিশ্চয়তা)। তাই এটি ইজারার শর্তবিরোধী।

২. সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.) ও জমহুর উলামার দৃষ্টিভঙ্গি: তাঁরা উভয় চুক্তিকে **জায়েজ** ও সহীহ মনে করেন এবং হানাফি মাযহাবে এর ওপরই **ফতোয়া** প্রদত্ত হয়।

- **দলিল (মুসাকাত):** রাসুলুল্লাহ (সা.) খায়বার বিজয়ের পর সেখানকার ইহুদিদের সাথে খেজুর বাগানের পরিচর্যার চুক্তি করেছিলেন। শর্ত ছিল, উৎপাদিত খেজুরের অর্ধেক তারা পাবে এবং বাকি অর্ধেক মুসলমানদের। এটি মুসাকাতের সবচেয়ে বড় দলিল।
- **দলিল (মুজারাআ):** যেহেতু মুসাকাত জায়েজ, তাই এর ওপর কিয়াস করে মুজারাআও জায়েজ। কারণ উভয়ের উদ্দেশ্য এক—সম্পদ ও শ্রমের সমন্বয়ে উৎপাদন। সাহাবায়ে কেরাম মদিনায় বর্গা চাষ করতেন।

কার্যকারিতা ও হেকমত (الفعالية والحكمة): ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুটি চুক্তির কার্যকারিতা অপরিসীম: **১. সম্পদের সদ্ব্যবহার:** অনেক জমির মালিকের

চাষ বা সেচ দেওয়ার সামর্থ্য নেই, আবার অনেক শ্রমিকের জমি নেই। এই চুক্তির মাধ্যমে অলস জমি ও গাছ উৎপাদনে আসে। ২. **ঝুঁকি বণ্টন:** নির্দিষ্ট বেতনের শ্রমিকের চেয়ে ভাগচাষী বা বাগানের যত্নকারী বেশি আন্তরিক হয়। কারণ উৎপাদন বাড়লে তার নিজের লাভও বাড়বে। এতে উভয় পক্ষ লাভবান হয়। ৩. **সামাজিক ভারসাম্য:** এটি ধনী (মালিক) ও দরিদ্র (শ্রমিক) শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমায় এবং সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলে।

চুক্তি বাতিলের প্রভাব: যদি মুজারাআ বা মুসাকাত কোনো কারণে বাতিল হয়ে যায়, তবে সাহিবাইনের মতে শ্রমিক 'উজরাতুল মিসাল' পাবে। এর মাধ্যমে শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, যাতে সে বঞ্চিত না হয়।

উপসংহার (خاتمة) মুজারাআ ও মুসাকাত—উভয়টিই ইসলামী কৃষি অর্থনীতির স্তম্ভ। যদিও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সতর্কতাবশত এগুলোকে অবৈধ বলেছিলেন, কিন্তু উম্মাহর ইজমা এবং সাহিবাইনের শক্তিশালী দলিলে এগুলো বৈধতা পেয়েছে। মুজারাআ হলো 'মাটি ও বীজের' খেলা, আর মুসাকাত হলো 'পানি ও গাছের' যত্ন। উভয় ক্ষেত্রেই মূলনীতি হলো—ঝুঁকি ও মুনাফায় ইনসাফভিত্তিক অংশীদারিত্ব।

---

৫১. মুজারার মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের ভাগ-বণ্টনের নীতি কী? ভাগচাষী (আমিল) এবং জমির মালিক (রাব্বুল আরদ)-এর অধিকার ও কর্তব্যগুলো আলোচনা কর। (ما هي سياسة تقسيم المحصول الناتج عن المزارعة؟ ناقش حقوق العامل (المزارع) ورب الأرض (صاحب الأرض) وواجباتهما)

ভূমিকা (مقدمة) মুজারাআ বা বর্গা চাষাবাদের মূল উদ্দেশ্য হলো ফসল উৎপাদন এবং তা উভয় পক্ষের মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টন করা। 'আল-হিদায়া' এবং হানাফি ফিকহের অন্যান্য গ্রন্থে ফসলের ভাগ-বণ্টনের নীতি এবং পক্ষদ্বয়ের অধিকার ও কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে কোনো প্রকার শোষণ বা বিবাদের সুযোগ না থাকে। এই নীতিগুলো কৃষি সমাজে শান্তি ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক।

ফসলের ভাগ-বণ্টনের নীতি (سياسة تقسيم المحصول) মুজারাআ চুক্তিতে উৎপাদিত ফসল বণ্টনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিগুলো অনুসরণ করা আবশ্যক:

১. আনুপাতিক হারে বণ্টন: ফসলের ভাগ অবশ্যই শতকরা হারে বা ভগ্নাংশে নির্ধারিত হতে হবে। যেমন—অর্ধেক (৫০%), এক-তৃতীয়াংশ (৩৩.৩৩%), বা এক-চতুর্থাংশ।

- **নিষেধাজ্ঞা:** নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের শর্ত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেমন বলা যাবে না, "মালিক ৫ মণ পাবে, বাকিটা কৃষকের"। কারণ জমিতে মোট ফসল ৫ মণের কমও হতে পারে। হাদিসে একে 'মুকাবারাহ' বা জুয়া সদৃশ বলা হয়েছে।

২. ফসল না হলে বিধান: যেহেতু এটি একটি অংশীদারিত্বমূলক চুক্তি, তাই জমিতে যদি কোনো ফসল না হয় (প্রাকৃতিক কারণে), তবে কেউ কিছু পাবে না। মালিক তার জমির ভাড়া পাবে না এবং কৃষক তার শ্রমের মজুরি পাবে না। উভয়েই নিজ নিজ ক্ষতি বহন করবে (মালিকের জমির উপযোগ নষ্ট হলো, কৃষকের শ্রম বৃথা গেল)।

৩. যৌথ মালিকানা: ফসল কাটার ও ভাগ করার আগ পর্যন্ত ক্ষেতের শস্য উভয়ের যৌথ সম্পদ (মুশতারাক) হিসেবে গণ্য হবে। কেউ একা এর মালিকানা দাবি করতে পারবে না।

৪. খড় বা বিচালি বণ্টন: চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে, খড় বা বিচালিও দানা বা শস্যের অনুপাতে বণ্টিত হবে। তবে যদি শর্ত থাকে যে খড় একজনের, তা জায়েজ কি না—এ নিয়ে মতভেদ আছে। বিশুদ্ধ মতে, প্রথা (উরফ) অনুযায়ী ফয়সালা হবে।

ভাগচাষী বা কৃষকের (আমিল) অধিকার ও কর্তব্য

অধিকার (الحقوق): ১. জমির দখল: চাষাবাদের জন্য নির্ধারিত মেয়াদে জমির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের অধিকার। মালিক এতে বাধা দিতে পারবে না। ২. **ফসলের অংশ:** চুক্তিকৃত হারে উৎপাদিত ফসলের মালিকানা পাওয়া। ৩. **বসবাস:** প্রথা অনুযায়ী যদি জমিতে ঘর বানিয়ে থাকার নিয়ম থাকে, তবে তা পাওয়ার অধিকার।

কর্তব্য (الواجبات): ১. যথাযথ পরিচর্যা: জমি চাষ করা, পানি দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার করা এবং ফসল রক্ষা করা। অবহেলার কারণে ফসল নষ্ট হলে সে দায়ী (জামিন) হবে। ২. **বীজ ও উপকরণ:** চুক্তির ধরন অনুযায়ী যদি বীজ কৃষকের

দেওয়ার কথা থাকে, তবে উন্নত মানের বীজ সরবরাহ করা। হালের বলদ বা ট্রাক্টর সাধারণত কৃষককেই জোগাড় করতে হয়। ৩. **জমি ফেরত:** মেয়াদ শেষে জমিটি মালিককে বুঝিয়ে দেওয়া।

জমির মালিকের (রাব্বুল আরদ) অধিকার ও কর্তব্য

অধিকার (الحقوق): ১. **জমির সুরক্ষা:** চাষাবাদের ফলে জমির যেন স্থায়ী কোনো ক্ষতি না হয়, তা নিশ্চিত করার অধিকার। ২. **ফসলের অংশ:** চুক্তি অনুযায়ী ফসলের নির্ধারিত ভাগ বুঝে পাওয়া। ৩. **তদারকি:** কৃষক ঠিকমতো কাজ করছে কি না, তা দেখার অধিকার।

কর্তব্য (الواجبات): ১. **জমি হস্তান্তর:** চাষের জন্য জমিটি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও বাধামুক্ত অবস্থায় কৃষকের কাছে হস্তান্তর করা (তাকলিয়া)। ২. **বীজ সরবরাহ (যদি শর্ত থাকে):** চুক্তিতে মালিকের বীজ দেওয়ার কথা থাকলে তা সময়মতো দেওয়া। ৩. **খরচ বহন:** জমির খাজনা বা সরকারি ট্যাক্স (খারাজ/ওশর) সাধারণত জমির মালিককেই বহন করতে হয়, যদি না চুক্তিতে অন্য কিছু থাকে। তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ওশর উৎপাদিত ফসলের ওপর আসে, তাই তা উভয়ে ভাগ অনুযায়ী দেবে।

বিশেষ বিধান: বীজ ও খরচের ভিত্তিতে মুজারাআর প্রকার হানাফি ফিকহে মুজারাআ চার প্রকার হতে পারে, যার ওপর ভিত্তি করে দায়িত্ব পাল্টায়: ১. জমি, বীজ ও বলদ মালিকের; কৃষক শুধু শ্রম দেবে। (বৈধ) ২. জমি মালিকের; বীজ, বলদ ও শ্রম কৃষকের। (বৈধ) ৩. জমি ও বীজ মালিকের; বলদ ও শ্রম কৃষকের। (বৈধ) ৪. জমি ও বলদ মালিকের; বীজ ও শ্রম কৃষকের। (এটি নিয়ে মতভেদ আছে, অনেকে ফাসিদ বলেন)।

উপসংহার (خاتمة) মুজারাআ চুক্তিতে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য 'আল-হিদায়া'য় বর্ণিত এই অধিকার ও কর্তব্যগুলো অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। মালিক কেবল জমি দিয়েই খালাস নয়, তাকেও কিছু দায় নিতে হয়। আবার কৃষক কেবল শ্রম দিয়েই শেষ নয়, তাকেও আমানতদার হতে হয়। ফসলের ভাগ-বণ্টনের এই আনুপাতিক নীতি উভয়কে সর্বোচ্চ উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত করে, যা ইসলামী অর্থনীতির উৎপাদনমুখী চরিত্রের পরিচায়ক।

৫২. চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে যদি ফসল পেকে না যায় বা প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট হয়, তবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তার বিধান কী হবে? (إذا لم ينضج المحصول أو تلف بسبب عوامل طبيعية قبل انتهاء مدة العقد، فما حكمة عند المذهب الحنفي؟)

ভূমিকা (مقدمة) কৃষিকাজ পুরোটাই প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। মুজারাআ চুক্তিতে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ (যেমন—৬ মাস বা ১ বছর) থাকে। কিন্তু অনেক সময় আবহাওয়া বা অন্য কারণে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ফসল পেকে ওঠে না, অথবা পাকার আগেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে জমির মালিক ও কৃষকের মধ্যে কী ফয়সালা হবে, তা নিয়ে হানাফি ফিকহে, বিশেষ করে 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এই বিধানগুলো 'মাসলাহাত' (জনকল্যাণ) এবং 'লা দররা' (ক্ষতি নেই)-এর নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১. মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও ফসল না পাকলে বিধান ধরা যাক, ১ বছরের জন্য মুজারাআ চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় দেখা গেল ফসল এখনও কাঁচা (Green) এবং কাটার উপযুক্ত হয়নি। এমতাবস্থায় বিধান কী?

- **চুক্তি বাতিল হবে না:** হানাফি মাযহাব (সাহিবাইন)-এর ফতোয়া অনুযায়ী, ফসল না পাকা পর্যন্ত চুক্তিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বর্ধিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। মালিক জোর করে কাঁচা ফসল কাটার নির্দেশ দিতে পারবে না। কারণ এতে কৃষকের ক্ষতি হবে, আর কাঁচা ফসলের কোনো মূল্য নেই।

- **বর্ধিত সময়ের ভাড়া (Ujrah al-Mithl):** যেহেতু মেয়াদের পরে জমিটি কৃষকের দখলে থাকছে, তাই এই অতিরিক্ত সময়ের জন্য কৃষককে জমির 'উজরাতুল মিসাল' বা ন্যায্য ভাড়া মালিককে পরিশোধ করতে হবে।

    - *আল-হিদায়ার যুক্তি:* এখানে মালিকের অধিকার (জমি ফেরত পাওয়া) এবং কৃষকের অধিকার (ফসলের পূর্ণতা) সাংঘর্ষিক। মালিকের ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব (ভাড়ার মাধ্যমে), কিন্তু ফসল কেটে ফেললে কৃষকের ক্ষতি অপূরণীয়। তাই কম ক্ষতি মেনে

নিয়ে বড় ক্ষতি রোধ করার নীতিতে জমি রেখে দেওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

- **ব্যতিক্রম:** যদি কৃষকের অবহেলার কারণে ফসল পাকতে দেরি হয় (যেমন—দেরিতে বীজ বুনেছে), তবে মালিক চাইলে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে।

২. প্রাকৃতিক কারণে ফসল নষ্ট হলে বিধান (Aafat Samawiyyah)
মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বা পরে, যদি বন্যা, খরা, শিলাবৃষ্টি বা পোকার আক্রমণে ফসল সম্পূর্ণ বা আংশিক নষ্ট হয়ে যায়, তবে এর বিধান নিম্নরূপ:

- **ক্ষতিপূরণ নেই (No Daman):** হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, মুজারাআ একটি আমানত ও অংশীদারিত্বের চুক্তি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলে কৃষক বা জমির মালিক—কেউ কারো কাছে ক্ষতিপূরণ চাইতে পারবে না।
- **উভয়ের বঞ্চনা:** এই ক্ষতি উভয়কে বহন করতে হবে।
    - জমির মালিক তার জমির ব্যবহারের সুবিধা হারাল (কারণ সে ভাগের ফসল পেল না)।
    - কৃষক তার হাড়ভাঙা শ্রম ও সময়ের মূল্য হারাল (সেও ফসল পেল না)।
- **মালিকের দাবি:** মালিক কৃষকের কাছে বীজ বা অন্য খরচের টাকা চাইতে পারবে না (যদি বীজ মালিক দিয়ে থাকে)। আবার কৃষকও মালিকের কাছে মজুরি চাইতে পারবে না। কারণ চুক্তি ছিল 'ফসলে শরিকানা', ফসলই যখন নেই, তখন পাওনাও নেই।
- **হাদিসের শিক্ষা:** রাসুলুল্লাহ (সা.) 'জাইহা' (প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফল নষ্ট হওয়া)-এর ক্ষেত্রে ক্রেতার কাছ থেকে মূল্য নিতে নিষেধ করেছেন। মুজারাআতে যদিও কেনাবেচা নেই, কিন্তু মূলনীতি একই—আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা দুর্যোগে মানুষের হাত নেই।

৩. যদি ফসল আংশিক নষ্ট হয়: যদি দুর্যোগে কিছু ফসল নষ্ট হয় আর কিছু বাকি থাকে, তবে যা অবশিষ্ট আছে তা পূর্বনির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী (যেমন—অর্ধেক বা

এক-তৃতীয়াংশ) উভয়ের মধ্যে ভাগ হবে। মালিক বলতে পারবে না যে, "আমার অংশ ঠিক দাও, তোমার অংশ থেকে নষ্ট হয়েছে"। ক্ষতি আনুপাতিক হারে সবার ওপর বর্তাবে।

৪. খাজনা বা কর (ওশর/খারাজ) প্রদানের বিধান: ফসল নষ্ট হয়ে গেলে জমির ওপর কোনো ওশর (ফসলের জাকাত) আসবে না। কারণ ওশর আসে 'উৎপাদন'-এর ওপর। উৎপাদন না থাকলে ওশর নেই। তবে যদি জমিটি 'খারাজি' (করযোগ্য) হয় এবং ফসল নষ্টের পেছনে কৃষকের অবহেলা না থাকে, তবুও ইমাম আবু হানিফার মতে খারাজ দিতে হতে পারে (জমির সামর্থ্যের কারণে), কিন্তু সাহিবাইন ও ফতোয়া অনুযায়ী ফসল না হলে খারাজও মাফ হয়ে যায়।

উপসংহার (خاتمة) হানাফি ফিকহের এই বিধানগুলো অত্যন্ত মানবিক ও বাস্তবসম্মত। মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও ফসল পাকার সুযোগ দেওয়া কৃষকের প্রতি ইসলামের অনুগ্রহের প্রমাণ। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিপূরণের দায়মুক্তি উভয় পক্ষকে অনাকাঙ্ক্ষিত ঋণের বোঝা থেকে রক্ষা করে। 'আল-হিদায়া'র এই ফয়সালা প্রমাণ করে যে, শরিয়ত কেবল আইনের কঠোরতা নয়, বরং পরিস্থিতির বাস্তবতা ও ইনসাফকে অগ্রাধিকার দেয়।

---

৫৩. মুসাকাত-এর শরয়ী সংজ্ঞা দাও? এটি মুজারাআহ থেকে কীভাবে ভিন্ন? মুসাকাত-এর বৈধতার শর্তাবলি আলোচনা কর। (عرف المساقاة لغة وشرعا وكيف تختلف عن المزارعة؟ ناقش شروط صحة المساقاة -)

ভূমিকা (مقدمة) ইসলামী অর্থনীতিতে কৃষি ও বাগান ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। জমির ফসল উৎপাদনের জন্য যেমন 'মুজারাআ' (বর্গা চাষ) পদ্ধতি রয়েছে, তেমনি ফলের বাগান বা বৃক্ষসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'মুসাকাত' (বর্গা সেচ ও পরিচর্যা) নামক একটি বিশেষ চুক্তির বিধান রয়েছে। আরবের কৃষি ব্যবস্থা ছিল মূলত খেজুর ও আঙ্গুর বাগানকেন্দ্রিক। তাই ফিকহুল মুআমালাতে মুসাকাত একটি স্বতন্ত্র ও বিস্তারিত অধ্যায় হিসেবে স্থান পেয়েছে। হানাফী ফিকহের আকরগ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে মুসাকাতের সংজ্ঞা, মুজারাআর সাথে এর পার্থক্য এবং এর বৈধতার শর্তাবলি অত্যন্ত সুচারুরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মুসাকাত-এর সংজ্ঞা (تعريف المساقاة)

আভিধানিক সংজ্ঞা (التعريف اللغوي): 'মুসাকাত' (المساقاة) শব্দটি আরবি 'মুফাআলাহ' (مفاعلة) ওজনের মাসদার। এর মূল ধাতু হলো 'সাক্বি' (السقي), যার অর্থ হলো পান করানো বা সেচ দেওয়া। যেহেতু বাগানের গাছের পরিচর্যার মধ্যে পানি সেচ দেওয়াটাই সবচেয়ে প্রধান ও কষ্টসাধ্য কাজ, তাই এই চুক্তির নামকরণ করা হয়েছে 'মুসাকাত' বা একে অপরকে পানি পানে সহযোগিতা করা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): ফিকহী পরিভাষায় মুসাকাত হলো: (هِيَ عَقْدٌ عَلَى دَفْعِ الأَشْجَارِ إِلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهَا عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَهُمَا) অর্থ: "গাছের মালিক কর্তৃক কোনো শ্রমিককে ফলের গাছসমূহ এই শর্তে প্রদান করা যে, শ্রমিক সেগুলোর পরিচর্যা ও সেচ দেবে এবং উৎপাদিত ফল উভয়ের মধ্যে নির্ধারিত হারে বণ্টিত হবে।"

সহজ কথায়, বাগানের মালিক গাছ দেবে এবং শ্রমিক শ্রম দেবে। এর বিনিময়ে উৎপাদিত ফল (যেমন—খেজুর, আম, লিচু) উভয়ে ভাগ করে নেবে। একে 'মুআমালাহ' (المعاملة)-ও বলা হয়, যা মদিনাবাসীদের পরিভাষায় প্রচলিত ছিল।

মুজারাআ ও মুসাকাত-এর মধ্যে পার্থক্য (الفرق بين المزارعة والمساقاة)
মুজারাআ (শস্য বর্গা) এবং মুসাকাত (বাগান বর্গা) উভয়ই কৃষিভিত্তিক অংশীদারিত্ব, কিন্তু এদের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। নিচে ছক আকারে তা তুলে ধরা হলো:

পার্থক্যের বিষয়	মুসাকাত (المساقاة)	মুজারাআ (المزارعة)
১. মূল বিষয়বস্তু (Subject Matter)	এর বিষয়বস্তু হলো 'গাছ' (Tree)। অর্থাৎ বিদ্যমান গাছের পরিচর্যা করা।	এর বিষয়বস্তু হলো 'জমি' (Land) ও 'বীজ' (Seed)। অর্থাৎ নতুন ফসল উৎপাদন করা।
২. অস্তিত্ব	এখানে মূলধন বা গাছ আগে থেকেই বিদ্যমান থাকে।	এখানে ফসল আগে থেকে থাকে না, বরং শ্রমের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে।

৩. বীজের প্রয়োজনীয়তা	মুসাকাত চুক্তিতে বীজের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ গাছ রোপিত অবস্থায় থাকে।	মুজারাআতে বীজ একটি অপরিহার্য উপাদান (রুকন)।
৪. কিয়াসের অবস্থান	মুদারাবা (ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব)-এর সাথে এর সাদৃশ্য বেশি। কারণ গাছ এখানে মূলধনের মতো স্থায়ী।	মুদারাবার সাথে এর সাদৃশ্য কম, কারণ জমি থেকে যা উৎপন্ন হয় তা নতুন সৃষ্টি, আর মূলধন (জমি) অক্ষত থাকে।
৫. শ্রমের ধরন	এখানে শ্রমিকের কাজ হলো সেচ দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার ও পরাগায়ন (Pollination)।	এখানে শ্রমিকের কাজ হলো জমি কর্ষণ, বীজ বপন ও ফসল কাটা।

মুসাকাত সহীহ হওয়ার শর্তাবলি (شروط صحة المساقاة) হানাফী মাযহাবের ফতোয়া অনুযায়ী (সাহিবাইনের মতে) মুসাকাত জায়েজ। তবে এটি সহীহ ও কার্যকর হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে বর্ণিত শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. পক্ষদ্বয়ের যোগ্যতা (Ahliyah): বাগান মালিক ও শ্রমিক (মুসাকী) উভয়কেই সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী ও বুঝমান হতে হবে। পাগল বা নির্বোধের সাথে চুক্তি সহীহ নয়।

২. গাছের দখল বুঝিয়ে দেওয়া (Takhliyah): মালিককে অবশ্যই বাগানের নিয়ন্ত্রণ ও দখল শ্রমিকের হাতে অর্পণ করতে হবে। মালিক যদি বলে, "আমিও তোমার সাথে কাজ করব" বা চাবি নিজের কাছে রাখে, তবে মুসাকাত ফাসিদ হবে। কারণ এতে শ্রমিকের স্বাধীন কর্মপরিচালনায় বাধা সৃষ্টি হয়।

৩. ফলের ভাগ নির্ধারণ (Ta'yin al-Hissah): উৎপাদিত ফলের ভাগ শতকরা হারে বা ভগ্নাংশে (যেমন—অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ) নির্ধারণ করতে হবে। নির্দিষ্ট পরিমাণ ফল (যেমন—১০ মণ খেজুর) শর্ত করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ। কারণ ফল কম হলে বা দুর্যোগে নষ্ট হলে একজনের অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে।

৪. যৌথ মালিকানা (Shirkat): চুক্তির শুরু থেকেই শর্ত থাকতে হবে যে, উৎপাদিত ফল উভয়ের যৌথ সম্পদ হবে। যদি বলা হয়, "খেজুরগুলো আমার,

আর ডালপালা তোমার” অথবা “প্রথম চালানের ফল আমার”—তবে চুক্তি বাতিল হবে।

৫. মেয়াদ নির্ধারণ (Bayan al-Muddah): চুক্তির মেয়াদ উল্লেখ করা জরুরি। যেমন—এক বছর বা এক মৌসুম।

- *মতভেদ:* কোনো কোনো ফকিহ বলেন, ফলের মৌসুম সাধারণত জানা থাকে, তাই মৌসুম উল্লেখ না করলেও প্রথা (উরফ) অনুযায়ী চুক্তি সহীহ হবে। তবে আল-হিদায়ার মতে, বিবাদ এড়াতে সময় নির্দিষ্ট করা উত্তম।

৬. গাছের প্রকৃতি (Nature of Trees): মুসাকাত কেবল এমন গাছের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার ফল খাওয়া যায় বা ব্যবহার করা যায় এবং যার মূল বা গোড়া জমিতে স্থায়ী থাকে। যেমন—খেজুর, আঙ্গুর, আম ইত্যাদি।

- যেসব গাছ বা সবজি প্রতি বছর মরে যায় এবং নতুন করে লাগাতে হয় (যেমন—বেগুন, ধান, গম), সেগুলোর ক্ষেত্রে মুসাকাত চলে না; বরং মুজারাআ চলে।

৭. ফল বৃদ্ধির সম্ভাবনা (Possibility of Increase): মুসাকাত চুক্তির সময় গাছে ফল ধরার বা ফলের বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে। যদি ফল পেকে যাওয়ার পর বা ফল সংগ্রহের ঠিক আগ মুহূর্তে চুক্তি করা হয়, তবে তা সহীহ হবে না। কারণ শ্রমিকের শ্রমে ফলের কোনো উন্নতি (Increase) হবে না। মুসাকাত হলো ফলের ‘বৃদ্ধি’ বা ‘উৎপাদন’-এর অংশীদারিত্ব।

ইমামগণের মতভেদ ও ফতোয়া

- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.):** তাঁর মতে মুসাকাত এবং মুজারাআ উভয়ই ফাসিদ বা অবৈধ। কারণ এটি এক প্রকারের ‘অজ্ঞাত পারিশ্রমিকের ইজারা’।

- **সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.):** তাঁরা একে জায়েজ বলেন। দলিল হিসেবে তাঁরা খায়বারবাসীদের সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মুআমালাতের ঘটনা পেশ করেন।

- **সিদ্ধান্ত:** হানাফী মাযহাবে সাহিবাইনের মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। কারণ মানুষের প্রয়োজন (হাজত) এবং সাহাবাদের আমল একে বৈধতা দেয়।

উপসংহার (خاتمة) মুসাকাত ইসলামী অর্থনীতির একটি উৎপাদনমুখী ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে বাগানের মালিক নিশ্চিন্তে তার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এবং ভূমিহীন বা বাগানহীন শ্রমিক নিজের শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। 'আল-হিদায়া'য় বর্ণিত শর্তগুলো মূলত উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষা এবং সম্ভাব্য বিবাদ (Niza) নিরসনের জন্যই প্রণীত হয়েছে। স্বচ্ছতা ও ইনসাফের ভিত্তিতে মুসাকাত পরিচালিত হলে তা কৃষি উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখে।

---

৫৪. মুসাকাত চুক্তিতে শ্রমিক (আমিল) ও ফলবাগান মালিকের (রাব্বুল মাল) দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? চুক্তি সম্পাদনে কাকে কী প্রদান করতে হয়? (ما هي مسؤوليات العامل (المساقي) ورب المال (صاحب البستان) وواجباتهما في عقد المساقاة؟ وماذا يجب على كل طرف تقديمه لإبرام العقد؟)

ভূমিকা (مقدمة) মুসাকাত একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি যেখানে দুই পক্ষের—বাগান মালিক (রাব্বুল মাল) এবং শ্রমিক (মুসাকী বা আমিল)—সুনির্দিষ্ট অবদান ও দায়িত্ব থাকে। এই চুক্তির মূল ভিত্তি হলো সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করা। যেহেতু এখানে লাভের (ফলের) অংশীদারিত্ব থাকে, তাই দায়িত্বের ক্ষেত্রেও ভারসাম্য থাকা জরুরি। হানাফী ফিকহের কিতাব 'আল-হিদায়া'-তে মুসাকাত চুক্তিতে কার কী দায়িত্ব এবং খরচ কে বহন করবে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

চুক্তি সম্পাদনে কার কী প্রদান করতে হয় (مساهمة الطرفين) মুসাকাত চুক্তিটি গঠিত হয় দুটি প্রধান উপাদানের সমন্বয়ে:

১. মালিকের অবদান (Contribution of the Owner):

- **গাছ ও জমি (Trees and Land):** মালিককে অবশ্যই ফলবান গাছ এবং যে জমিতে গাছগুলো অবস্থিত, তা সরবরাহ করতে হবে।

- **দখল হাস্তান্তর:** মালিককে বাগানের চাবি বা প্রবেশের অধিকার শ্রমিকের কাছে বুঝিয়ে দিতে হবে।

২. শ্রমিকের অবদান (Contribution of the Worker):

- **শ্রম (Labor):** শ্রমিকের মূল পুঁজি হলো তার দৈহিক ও মানসিক শ্রম। সে গাছগুলোর যত্ন নেবে এবং ফল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করবে।

- **যন্ত্রপাতি (Tools):** সাধারণ কৃষি যন্ত্রপাতি (যেমন—কাঁচি, কোদাল) সাধারণত শ্রমিককেই সরবরাহ করতে হয়, যদি না প্রথা (উরফ) ভিন্ন হয়।

শ্রমিক বা আমিল-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য (مسؤوليات العامل) মুসাকাত চুক্তিতে শ্রমিকের দায়িত্বকে ফিকহী পরিভাষায় বলা হয়—'এমন সব কাজ যা ফলের গুণগত বা পরিমাণগত বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন'। আল-হিদায়া অনুযায়ী শ্রমিকের প্রধান কাজগুলো হলো:

১. পানি সেচ দেওয়া (Watering): চুক্তির নামই 'মুসাকাত' (পানি দেওয়া), তাই এটি তার প্রধান দায়িত্ব। সময়মতো এবং পরিমাণমতো গাছে পানি দিতে হবে।

২. রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা:

- **আগাছা পরিষ্কার:** গাছের গোড়া থেকে আগাছা ও ক্ষতিকর লতাপাতা পরিষ্কার করা।

- **নিড়ানি দেওয়া:** মাটি আলগা করা যাতে শিকড় ছড়াতে পারে।

- **ডাল ছাঁটাই (Pruning):** অপ্রয়োজনীয় বা মরা ডাল কেটে ফেলা যাতে ফলের আকার বড় হয়।

৩. পরাগায়ন (Tabir): বিশেষ করে খেজুর গাছের ক্ষেত্রে নর ও মাদি গাছের পরাগায়ন করা অত্যন্ত জরুরি। এটি শ্রমিকের দায়িত্ব।

৪. রক্ষণাবেক্ষণ (Guarding): ফল পাকার পর তা পাখি বা চোরের হাত থেকে রক্ষা করা এবং পাহারা দেওয়া।

৫. ফল সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ: ফল পাড়া বা কাটা, শুকানো (যদি শুকিয়ে বিক্রি করার নিয়ম থাকে, যেমন—কিসমিস বা খেজুর) এবং সংরক্ষণ করা।

নীতিমালা: সংক্ষেপে, যেসব কাজ ফলের উপকারের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত এবং যা বারবার করতে হয়, সেগুলো শ্রমিকের দায়িত্ব।

বাগান মালিক বা রাব্বুল মাল-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য (مسؤوليات رب المال) মালিকের দায়িত্ব মূলত পুঁজি বা স্থায়ী কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত। কাজগুলো নিম্নরূপ:

১. স্থায়ী খরচ বহন: যেসব কাজ প্রতি বছর করতে হয় না বরং স্থায়ী উপকারের জন্য করা হয়, তার খরচ মালিক বহন করবে। যেমন:

- নতুন কূপ খনন করা বা পুকুর কাটা।
- বাগানের চারপাশের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ বা মেরামত করা।
- স্থায়ী পানির নালা বা ড্রেনেজ সিস্টেম তৈরি করা।

২. জমির কর (Kharaj/Tax): জমির ওপর যদি কোনো সরকারি কর বা খারাজ থাকে, তবে তা মালিককেই পরিশোধ করতে হবে। কারণ সে জমির মূল সত্তার মালিক।

৩. গাছ সরবরাহ: যদি কোনো গাছ মারা যায় এবং নতুন চারা লাগাতে হয়, তবে সেই চারা কেনার খরচ মালিক দেবে। শ্রমিক শুধু তা রোপন করবে।

খরচ বহনের ফিকহী মূলনীতি (مبدأ النفقات) খরচের বিষয়টি নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে একটি সুন্দর মূলনীতি রয়েছে:

- **ফলের উপকারের জন্য খরচ:** যা ফলের আকার, স্বাদ বা পরিমাণ বাড়ায় (যেমন—সার, ঔষধ)—তা কে বহন করবে?
    - ইমাম আবু হানিফার মতে: মুসাকাত তো অবৈধ, তাই প্রশ্নই আসে না।

- সাহিবাইন ও ফতোয়া মতে: এসব খরচ উভয় পক্ষের সম্মতিতে নির্ধারিত হবে। তবে সাধারণত সার বা ঔষধের খরচ উভয়ে তাদের লাভের অনুপাতে বহন করে। অথবা প্রথা অনুযায়ী যার ওপর বর্তায়।

- **শ্রমিকের নিজের খরচ:** শ্রমিকের থাকা-খাওয়ার খরচ তার নিজের। মালিক তা বহন করতে বাধ্য নয়, যদি না চুক্তিতে উল্লেখ থাকে।

ওশর (ফলের জাকাত) প্রদানের দায়িত্ব উৎপাদিত ফলের ১০% বা ৫% আল্লাহর রাস্তায় ওশর হিসেবে দিতে হয়। এটি কে দেবে?

- **সাহিবাইন-এর মত (ফতোয়া):** ফল ভাগ করার পর মালিক ও শ্রমিক প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাগের ওশর আদায় করবে। কারণ ওশর উৎপাদনের ওপর আসে, আর উভয়েই উৎপাদনের অংশীদার।

- **ইমাম আবু হানিফার মত:** ওশর জমির মালিকের ওপর বর্তাবে।

উপসংহার (خاتمة) মুসাকাত চুক্তিতে দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে 'আল-হিদায়া'য় ইনসাফ এবং বাস্তবতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকের ঘাম এবং মালিকের পুঁজি—উভয়ের সমন্বয়েই ফল উৎপাদিত হয়। তাই যেসব কাজ ফলের সাথে সরাসরি যুক্ত তা শ্রমিকের কাঁধে এবং যেসব কাজ জমির স্থায়িত্বের সাথে যুক্ত তা মালিকের কাঁধে ন্যস্ত করা হয়েছে। এই স্বচ্ছ দায়িত্ব বণ্টন বাগানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়ক।

---

৫৫. মুসাকাত কখন বাতিল হয়? মুসাকাতকে কেন হানাফী ফিকহে এক ধরনের ইজারা হিসেবে গণ্য করা হয়? বিশ্লেষণ কর। (متى تبطل المساقاة؟ لماذا تعتبر المساقاة نوعا من الإجارة في الفقه الحنفي؟ حلل)

ভূমিকা (مقدمة) মুসাকাত বা বাগান পরিচর্যা চুক্তিটি ইসলামি ফিকহে একটি 'গাইরে লাজিম' (Non-binding at inception) বা ক্ষেত্রবিশেষে 'লাজিম' (Binding) চুক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। হানাফী ফিকহে, বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি ইজারার একটি বিশেষ রূপ। এই চুক্তির সমাপ্তি বা বাতিলের সুনির্দিষ্ট কিছু কারণ রয়েছে। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে

মুসাকাতের প্রকৃতি এবং এটি বাতিল হওয়ার কারণসমূহ নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে যা এর আইনি অবস্থান বুঝতে সাহায্য করে।

মুসাকাত কখন বাতিল বা ফাসিদ হয়? (مبطلات المساقاة) হানাফী মাযহাব (সাহিবাইন ও ফতোয়া) অনুযায়ী, নিম্নোক্ত কারণগুলোতে মুসাকাত চুক্তি বাতিল (Batil) বা রহিত (Faskh) হয়ে যায়:

১. মেয়াদের সমাপ্তি (Expiration of Term): চুক্তিতে নির্ধারিত মেয়াদ (যেমন—১ বছর বা ১ মৌসুম) শেষ হলে মুসাকাত স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাপ্ত হয়। এরপর শ্রমিক আর বাগানে কাজ করার অধিকার রাখে না, তবে সে তার প্রাপ্য ফল বুঝে পাবে।

২. পক্ষদ্বয়ের কারো মৃত্যু (Death of a Party):

- **হানাফী বিধান:** মালিক বা শ্রমিক—যেকোনো একজন মারা গেলে মুসাকাত চুক্তি **বাতিল** হয়ে যায়।
- **যুক্তি:** হানাফী মতে, ইজারা এবং মুসাকাত হলো ব্যক্তির ইচ্ছাধীন চুক্তি। মৃত ব্যক্তি মালিকানা বা শ্রম ধরে রাখতে পারে না। তাই এটি ওয়ারিশদের ওপর বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে না। (তবে ফল কাঁচা থাকলে ইস্তিসহান বা জনকল্যাণমূলক নীতিতে ওয়ারিশরা কাজ চালিয়ে যেতে পারে)।

৩. গাছের বা ফলের ধ্বংস (Destruction of Subject Matter): যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে (যেমন—বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা আগুন) বাগানের সব গাছ পুড়ে যায় বা ফলের মৌসুমেই ফল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়, তবে মুসাকাত বাতিল হবে।

- **কারণ:** মুসাকাতের মূল উদ্দেশ্য হলো ফলের অংশীদারিত্ব। যখন ফলই নেই, তখন চুক্তির কোনো ভিত্তি থাকে না। শ্রমিক তার শ্রমের জন্য কিছুই পাবে না।

৪. শর্ত লঙ্ঘন (Violation of Conditions): চুক্তির সময় যদি কোনো অবৈধ শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়, তবে মুসাকাত ফাসিদ (Invalid) হবে। যেমন:

- নির্দিষ্ট পরিমাণ ফলের শর্ত করা।

- মালিক কর্তৃক বাগানের দখল না ছাড়া।
- মেয়াদ উল্লেখ না করা।

৫. ওজর বা বিশেষ কারণ (Valid Excuse): কোনো সঙ্গত কারণে (ওজর) চুক্তি বাতিল করা জায়েজ। যেমন—শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং কাজ করতে অক্ষম হলো, অথবা মালিক দেউলিয়া হয়ে গেল এবং বাগান বিক্রি করতে বাধ্য হলো। আল-হিদায়া প্রণেতা বলেন: (تُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ) "ওজরের কারণে এটি বাতিল করা যায়।"

মুসাকাতকে কেন ইজারা হিসেবে গণ্য করা হয়? (تحليل كون المساقاة نوعا من الإجارة) হানাফী ফিকহে, বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মূলনীতি অনুযায়ী, মুসাকাত এবং মুজারাআ—উভয়টিই মূলত 'ইজারা' (Hire/Lease) বা শ্রমচুক্তির অন্তর্ভুক্ত। এর পেছনের বিশ্লেষণটি খুবই গভীর:

১. শ্রম ও বিনিময় (Labor and Compensation): ইজারার সংজ্ঞা হলো—বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রম বা উপকারিতা বিক্রি করা। মুসাকাতের ক্ষেত্রেও শ্রমিক তার শ্রম (পানি দেওয়া, পরিচর্যা) বিক্রি করছে। আর এর বিনিময় হলো উৎপাদিত ফলের একটি অংশ। তাই এটি কাঠামোগতভাবে ইজারাই।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর আপত্তি: যেহেতু এটি ইজারা, তাই ইজারার শর্ত হলো—পারিশ্রমিক (উজরাহ) অবশ্যই 'মালুম' বা সুনির্দিষ্ট ও জানা থাকতে হবে।

- মুসাকাতের ক্ষেত্রে শ্রমিকের পারিশ্রমিক হলো 'অনাগত ফল'। এই ফল কতটুকু হবে, কেমন হবে, বা আদৌ হবে কি না—তা কেউ জানে না।
- তাই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, এটি **'ইজারাতুল মাজহুল'** (অজ্ঞাত পারিশ্রমিকের ইজারা), যা শরিয়তে নিষিদ্ধ বা ফাসিদ। তিনি একে জুয়া বা 'গারার'-এর সাথে তুলনা করেছেন।

৩. সাহিবাইন-এর প্রতিযুক্তি ও ইস্তিসহান: সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.) স্বীকার করেন যে, 'কিয়াস' বা সাধারণ যুক্তিতে এটি ইজারার শর্তের বিরোধী। কিন্তু তাঁরা একে **'শরীকাত'** (অংশীদারিত্ব) বা মুদারাবার সাদৃশ্যে বৈধতা দিয়েছেন।

- তাঁরা বলেন: মুদারাবায় যেমন একজন টাকা দেয় আর অন্যজন শ্রম দেয় এবং লাভ ভাগ হয়, তেমনি এখানে একজন গাছ দেয় (মূলধন) আর অন্যজন শ্রম দেয়। মুদারাবায় লাভ অনিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও যেমন তা জায়েজ, তেমনি মুসাকাতও জায়েজ।
- তাঁরা একে ইজারার কঠোর নিয়ম থেকে বের করে 'মুআমালাহ' বা অংশীদারিত্বের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

বাতিল হওয়ার পর ফলাফল (Result of Invalidation) যদি মুসাকাত ফাসিদ বা বাতিল হয় (যেমন—ফল নির্দিষ্ট করার শর্তে), তবে হানাফী বিধান হলো:

- সমস্ত ফল বাগানের মালিকের হবে (কারণ গাছ তার)।
- শ্রমিক তার পরিশ্রমের জন্য **'উজরাতুল মিসাল'** (বাজার দরে ন্যায্য মজুরি) পাবে। তবে এই মজুরি চুক্তিকৃত অংশের মূল্যের চেয়ে বেশি হতে পারবে না (ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে)।

উপসংহার (خاتمة) বিশ্লেষণে দেখা যায়, হানাফী ফিকহে মুসাকাতকে মূলত ইজারার একটি বিশেষ প্রকরণ হিসেবে দেখা হয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইজারার বিশুদ্ধতা রক্ষার স্বার্থে একে অবৈধ বলেছিলেন। কিন্তু সাহিবাইন ও পরবর্তী ফকিহগণ একে 'ইজারা' ও 'শরীকাত'-এর সংমিশ্রণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং মানুষের প্রয়োজন ও হাদিসের দলিলের ভিত্তিতে বৈধতা দিয়েছেন। এর বাতিল হওয়ার বিধানগুলোও ইজারার বিধান (যেমন—মৃত্যুতে বাতিল হওয়া) দ্বারা প্রভাবিত।

---

৫৬. চুক্তির মেয়াদ ও ফসলের প্রকৃতি সম্পর্কে মুসাকাতের বিধান কী? এমন গাছের ওপর মুসাকাত বৈধ হবে কি না, যার ফলন অনির্দিষ্ট? আলোচনা কর। (ما هو حكم المساقاة فيما يتعلق بمدة العقد وطبيعة الثمار؟ وهل تجوز المساقاة على الأشجار التي غلتها غير مؤكدة؟ ناقش ذلك)

ভূমিকা (مقدمة) মুসাকাত চুক্তির স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতার জন্য এর মেয়াদ (Duration) এবং ফলের প্রকৃতি (Nature of Fruits) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়। যেহেতু এই চুক্তিতে শ্রমিকের পারিশ্রমিক ফলের ওপর নির্ভরশীল, তাই ফল বা গাছ সম্পর্কে কোনো অস্পষ্টতা বা ধোঁকা (Gharar) থাকলে চুক্তিটি বিতর্কিত হয়ে পড়ে। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে মুসাকাতের সময়সীমা, গাছের প্রকারভেদ এবং ফলন নিয়ে ফকিহগণের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।

মুসাকাত চুক্তির মেয়াদ বা সময়সীমা (مدة العقد) হানাফী মাযহাব (সাহিবাইন ও ফতোয়া) মতে, মুসাকাত সহীহ হওয়ার জন্য মেয়াদ নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য।

১. মেয়াদ নির্ধারণের আবশ্যকতা: চুক্তিতে অবশ্যই বলতে হবে যে, এটি ১ বছর, ২ বছর বা নির্দিষ্ট কোনো সময়ের জন্য।

- *আল-হিদায়ার যুক্তি:* গাছের ফলের মৌসুম বিভিন্ন হতে পারে। কিছু গাছে ফল আসতে দেরি হয়, কিছুতে তাড়াতাড়ি। মেয়াদ নির্দিষ্ট না থাকলে মালিক চাইবে ফল পাকার আগেই চুক্তি শেষ করতে, আর শ্রমিক চাইবে দেরি করতে। এই বিবাদ রোধ করতে মেয়াদ ঠিক করা শর্ত।

২. মৌসুম উল্লেখ করা: যদি নির্দিষ্ট তারিখ বা মাস উল্লেখ না করে বলা হয়, "এই ফলের মৌসুম শেষ হওয়া পর্যন্ত" বা "প্রথম ফল পাকা পর্যন্ত"—তবে অনেক ফকিহ একে জায়েজ বলেছেন। কারণ এখানে 'মৌসুম' শব্দটি প্রথাগতভাবে (Urf) একটি নির্দিষ্ট সময়কে বোঝায়। তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মূলনীতিতে অস্পষ্টতা থাকায় এটি অপছন্দনীয়, কিন্তু সাহিবাইন একে জনকল্যাণে গ্রহণ করেছেন।

৩. মেয়াদ শেষ হওয়ার বিধান: যদি নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়ে যায় কিন্তু ফল এখনো কাঁচা (Green) থাকে, তবে চুক্তি বাতিল হবে না। শ্রমিককে ফল পাকা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং এর জন্য সে অতিরিক্ত সময়ের মজুরি বা ভাগ পাবে না, কারণ এটি ফসলেরই অংশ। (তবে মুজারাআর ক্ষেত্রে জমি ব্যবহারের জন্য ভাড়া দিতে হয়, মুসাকাত এর চেয়ে ভিন্ন হতে পারে)।

ফসলের বা গাছের প্রকৃতি (طبيعة الثمار والأشجار) কোন ধরনের গাছে মুসাকাত চলে আর কোনটিতে চলে না, তা নিয়ে ফিকহী বিধান নিম্নরূপ:

১. ফলবান বৃক্ষ (Fruit-bearing Trees): মুসাকাত মূলত খেজুর গাছ (Nakhl), আঙ্গুর লতা (Inab) এবং অন্যান্য ফলজ গাছ (যেমন—আম, জাম,

জলপাই) এর ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে (যারা বৈধ বলেন তাদের মতে) জায়েজ। শর্ত হলো ফলটি মানুষের ব্যবহারযোগ্য হতে হবে।

২. শস্য বা সবজি (Herbs/Vegetables): যেসব গাছের কাণ্ড বা মূল শীতে মরে যায় এবং প্রতি বছর নতুন করে লাগাতে হয় (যেমন—বেগুন, কুমড়া, ধান)—সেগুলোর ক্ষেত্রে মুসাকাত চলে না। এগুলো 'মুজারাআ' (চাষাবাদ) এর অন্তর্ভুক্ত। মুসাকাত হতে হলে গাছটি স্থায়ী হতে হবে।

৩. অ-ফলদ বৃক্ষ (Non-fruit Trees): যেসব গাছ ফলের জন্য নয় বরং কাঠ বা পাতার জন্য লাগানো হয় (যেমন—সেগুন, মেহগনি, অথবা তুঁত গাছ রেশম পোকার জন্য), সেগুলোর ক্ষেত্রে মুসাকাত সাধারণত সহীহ নয়। কারণ মুসাকাতের উদ্দেশ্য 'পানাহারযোগ্য ফল'। তবে ইমাম ইস্তেহসান হিসেবে কিছু ক্ষেত্রে এর অনুমতি দিয়েছেন যদি প্রথা থাকে।

ফলন অনির্দিষ্ট বা অনিশ্চিত হলে বিধান (الأشجار التي غلتها غير مؤكدة)
শ্রমিকের শ্রম দেওয়ার পর ফল আসবে কি না বা ফলন কেমন হবে—এটি মুসাকাতের সবচেয়ে স্পর্শকাতর দিক।

১. ফল আসার সম্ভাবনা থাকতে হবে: মুসাকাত চুক্তির অন্যতম শর্ত হলো—গাছটি এমন অবস্থায় থাকতে হবে যাতে শ্রমিকের শ্রমে ফলের 'বৃদ্ধি' (Increase) বা ফলন সম্ভব হয়।

- **খুব ছোট চারা:** যদি চারা এত ছোট হয় যে এই বছর ফল ধরার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তবে মুসাকাত সহীহ হবে না। কারণ শ্রমিকের ভাগের কোনো অস্তিত্ব নেই।
- **ফল পাকার পর:** ফল যদি পেকে যায় এবং আর বাড়ার সম্ভাবনা না থাকে, তখন যদি কেউ চুক্তি করে যে "শুধু ফল পেড়ে দাও, অর্ধেক তোমার"—তবে এটি মুসাকাত হবে না, এটি সাধারণ ইজারা হবে (যদি মজুরি নির্দিষ্ট হয়)। আর মজুরি হিসেবে ফলের অংশ দিলে তা ফাসিদ হবে।

২. ফলন অনির্দিষ্ট (Uncertain Yield) থাকার বিধান: প্রশ্ন হলো, যে গাছের ফলন নিশ্চিত নয়, তার ওপর চুক্তি করা যাবে কি?

- **হানাফী বিধান:** সাহিবাইনের মতে, মুসাকাত জায়েজ হওয়ার ভিত্তিই হলো 'ঝুঁকি নেওয়া'। বাগানে ফল কতটুকু হবে তা কারো জানা নেই (অনির্দিষ্ট)। এই অনির্দিষ্টতা বা জাহালাত থাকা সত্ত্বেও চুক্তি **বৈধ**।
    - *যুক্তি:* মুদারাবা ব্যবসায় লাভ কত হবে তা যেমন অনিশ্চিত, তেমনি এখানেও ফলন অনিশ্চিত। আল্লাহ যদি ফল দেন তবে উভয়ে পাবে, না দিলে কেউ পাবে না। এই অনিশ্চয়তা চুক্তির বৈধতাকে নষ্ট করে না, বরং এটিই এই চুক্তির প্রকৃতি।

৩. ফলের অস্তিত্বহীনতা: চুক্তির সময় গাছে ফল থাকা জরুরি নয়। বরং পাতা বা মুকুল আসার আগেই চুক্তি করা যায়। কারণ শ্রমিকের কাজই হলো পরিচর্যা করে ফল বের করা।

উপসংহার (خاتمة) মুসাকাত চুক্তিতে মেয়াদ এবং গাছের প্রকৃতি নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরি যাতে কোনো প্রকার ধোঁকা বা বিবাদের সুযোগ না থাকে। হানাফী ফিকহে 'আল-হিদায়া'র নির্দেশনা অনুযায়ী, কেবল স্থায়ী এবং ফলবান গাছের ক্ষেত্রেই এই চুক্তি প্রযোজ্য। আর ফলনের অনিশ্চয়তা বা অনির্দিষ্টতা এই চুক্তির একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য, যা একে সুদের বা নির্দিষ্ট ইজারার আওতা থেকে মুক্ত রেখে 'অংশীদারিত্বে'র মর্যাদা দিয়েছে। আল্লাহ ও প্রকৃতির ওপর নির্ভরতাই এর মূল দর্শন।

---

৫৭. রাহন (বন্ধক)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? রাহন-এর রুকন ও সহীহ হওয়ার শর্তাবলি বিস্তারিত আলোচনা কর। (ما هو المعنى اللغوي والاصطلاحي للرهن؟ ناقش بالتفصيل أركان الرهن وشروط صحته)

ভূমিকা (مقدمة) ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ঋণ আদান-প্রদান একটি অতি জরুরি বিষয়। ঋণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ঋণদাতার মনে আস্থা তৈরির জন্য শরিয়ত 'রাহন' বা বন্ধক রাখার বিধান প্রবর্তন করেছে। এটি ঋণদাতার অধিকার সুরক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ফিকহুল মুআমালাতের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে রাহনের সংজ্ঞা, রুকন এবং শর্তাবলি নিয়ে ইমামগণের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রয়েছে, যা হানাফি ফিকহের স্বকীয়তা তুলে ধরে।

রাহন-এর সংজ্ঞা (تعريف الرهن)

আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي): 'রাহন' (الرَّهْنُ) শব্দটি আরবি। আভিধানিকভাবে এর দুটি অর্থ প্রসিদ্ধ: **১. আটক রাখা বা আবদ্ধ করা (الْحَبْسُ):** যেমন বলা হয়, 'নেয়ামত অকৃতজ্ঞতার কারণে আবদ্ধ হয়ে যায়'। **২. স্থায়ী হওয়া বা টিকে থাকা (الدَّوَامُ):** যেমন বলা হয়, 'স্থির পানি'। বন্ধক রাখা বস্তুকে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখা হয় বলে একে রাহন বলা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): ফিকহী পরিভাষায়, বিশেষ করে হানাফি মাযহাব অনুযায়ী রাহনের সংজ্ঞা হলো: (هُوَ حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقٍّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ كَالدَّيْنِ) অর্থ: "কোনো বস্তুকে এমন কোনো হকের (পাওনা) বিপরীতে আটকে রাখা, যে হকটি ওই বস্তু থেকে উসুল করা সম্ভব; যেমন—ঋণ।" অর্থাৎ, ঋণগ্রহীতা তার ঋণের জামানত হিসেবে ঋণদাতার কাছে কোনো মূল্যবান বস্তু গচ্ছিত রাখাকে রাহন বলে।

'আল-হিদায়া' গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারদের মতে: "রাহন হলো কোনো মালের বিনিময়ে মালকে আটকে রাখা, যাতে ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ওই মাল থেকে পাওনা উসুল করা যায়।"

রাহনের রুকনসমূহ (أركان الرهن) একটি রাহন বা বন্ধক চুক্তি গঠিত হওয়ার জন্য এর মৌলিক উপাদান বা রুকনগুলো বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী এর রুকনগুলো হলো:

১. ইজাব ও কবুল (الإيجاب والقبول): চুক্তির দুই পক্ষ অর্থাৎ রাহীন (বন্ধকদাতা) এবং মুরতাহিন (বন্ধকগ্রহীতা)-এর পারস্পরিক সম্মতি।

- রাহীন বলবে: "আমি এই বস্তুটি তোমার পাওনার বিপরীতে বন্ধক রাখলাম।"
- মুরতাহিন বলবে: "আমি গ্রহণ করলাম।"

২. আক্বিদাইন (العاقدين - দুই পক্ষ):

- **রাহীন (الراهن):** যিনি ঋণ নিয়েছেন এবং বস্তু বন্ধক দিচ্ছেন।
- **মুরতাহিন (المرتهن):** যিনি ঋণ দিয়েছেন এবং বস্তু বন্ধক নিচ্ছেন।

৩. মারহুন (المرهون - বন্ধকী বস্তু): যে বস্তুটি জামানত হিসেবে রাখা হচ্ছে। এটি অবশ্যই মাল বা সম্পদ হতে হবে এবং এর মূল্য থাকতে হবে।

৪. মারহুন বিহি (المرهون به - যার বিপরীতে বন্ধক): যে পাওনা বা ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখা হচ্ছে। এটি অবশ্যই নিশ্চিত ও আদায়যোগ্য ঋণ হতে হবে।

রাহন সহীহ হওয়ার শর্তাবলি (شروط صحة الرهن) রাহন চুক্তি শরীয়তসম্মত ও কার্যকর হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কিছু শর্ত রয়েছে। আল-হিদায়া ও হানাফি ফিকহের আলোকে শর্তগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

ক. আক্বিদাইন বা পক্ষদ্বয়ের শর্ত: ১. যোগ্যতা (Ahliyah): রাহীন ও মুরতাহিন উভয়কেই সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী (আকেল) এবং বুঝমান (মুমায়্যিজ) হতে হবে। পাগল বা একেবারে ছোট শিশুর চুক্তি সহীহ নয়। ২. **স্বেচ্ছায় সম্মতি (Rida):** কোনো জবরদস্তি বা জোরপূর্বক বন্ধক নেওয়া যাবে না।

খ. মারহুন বা বন্ধকী বস্তুর শর্ত: ১. মূল্যবান মাল হওয়া: বস্তুটি শরীয়তের দৃষ্টিতে 'মাল' বা সম্পদ হতে হবে এবং তার বিক্রয়মূল্য থাকতে হবে। মদ বা শুকর বন্ধক রাখা যাবে না, কারণ মুসলিমের জন্য এগুলো মাল নয়। ২. **বিদ্যমান ও নির্দিষ্ট হওয়া:** বস্তুটি চুক্তির সময় বিদ্যমান থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট হতে হবে। "আমার যেকোনো একটি বকরি বন্ধক দিলাম"—এভাবে বললে হবে না, বরং নির্দিষ্ট বকরি দেখাতে হবে। ৩. **হস্তান্তরযোগ্য হওয়া:** বস্তুটি এমন হতে হবে যা ঋণদাতার কাছে হস্তান্তর করা সম্ভব। যেমন—পলাতক দাস বা উড়ন্ত পাখি বন্ধক রাখা যায় না। ৪. **মালিকানা:** রাহীনকে ওই বস্তুর মালিক হতে হবে অথবা মালিকের পক্ষ থেকে অনুমোদিত হতে হবে। ৫. **অবিভক্ত হওয়া (মুশাউ না হওয়া):** হানাফি মাযহাব মতে, অবিভক্ত যৌথ সম্পত্তির অংশ (মুশাউ) বন্ধক রাখা জায়েজ নয়। কারণ বন্ধক রাখার উদ্দেশ্য হলো 'আটক রাখা' বা দখল করা। অবিভক্ত অংশ স্বতন্ত্রভাবে দখল করা যায় না। (তবে শাফেয়ী মতে এটি জায়েজ)।

গ. মারহুন বিহি বা ঋণের শর্ত: ১. নিশ্চিত পাওনা: ঋণটি অবশ্যই সাব্যস্ত ও ওয়াজিব হতে হবে। যেমন—করজে হাসানা বা বাকিতে পণ্য ক্রয়ের মূল্য। এমন কোনো পাওনা যা এখনো ওয়াজিব হয়নি (যেমন—ভবিষ্যতে ঋণ দেব), তার

বিপরীতে অগ্রিম বন্ধক হয় না। ২. **আদায়যোগ্যতা:** পাওনাটি এমন হতে হবে যা বন্ধকী বস্তু বিক্রি করে উসুল করা সম্ভব।

ঘ. বিশেষ শর্ত: কবজ বা দখল (القبض): হানাফি ফিকহে রাহনের ক্ষেত্রে 'কবজ' বা দখল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- **হানাফি মূলনীতি:** রাহন চুক্তি কেবল মৌখিক ইজাব-কবুলের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ বা লাজিম (আবশ্যক) হয় না। যতক্ষণ না মুরতাহিন (ঋণদাতা) বস্তুটি নিজের দখলে (কবজ) নেয়, ততক্ষণ চুক্তিটি অসম্পূর্ণ থাকে।
- **দলিল:** আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) "তবে হস্তগত বন্ধক রাখতে হবে।" (সুরা বাকারা: ২৮৩)। এখানে 'মাকবুজা' (হস্তগত) শব্দ দ্বারা দখলের শর্তারোপ করা হয়েছে।

রাহন চুক্তির প্রভাব ও হুকুম (حكم الرهن) চুক্তি সহীহ এবং দখল সম্পন্ন হলে নিম্নোক্ত বিধান কার্যকর হয়: ১. **আটক রাখার অধিকার:** মুরতাহিন তার সম্পূর্ণ পাওনা আদায় না হওয়া পর্যন্ত বস্তুটি আটকে রাখার অধিকার রাখে। ২. **আমানত:** বন্ধকী বস্তুটি মুরতাহিনের কাছে 'আমানত' হিসেবে থাকে। তবে হানাফি মতে এটি 'জামানে ইস্তিফা' (উসুল করার জিম্মাদারি) এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, বস্তু নষ্ট হলে ঋণের বিপরীতে তা সমন্বয় হতে পারে। ৩. **বিক্রয়ের অধিকার:** ঋণ পরিশোধের সময় পার হয়ে গেলে এবং রাহীন ঋণ শোধ না করলে, কাজীর (বিচারক) মাধ্যমে বা রাহীনের সম্মতিতে বস্তুটি বিক্রি করে পাওনা আদায় করা যাবে।

উপসংহার (خاتمة) রাহন ইসলামী অর্থনীতির একটি আস্থার প্রতীক। এটি ঋণদাতার ঝুঁকি কমায় এবং ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পেতে সাহায্য করে। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে বর্ণিত রাহনের শর্তাবলি, বিশেষ করে দখলের অপরিহার্যতা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির নিষেধাজ্ঞার বিষয়গুলো হানাফি ফিকহের বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। এর মাধ্যমে বিবাদ এড়ানো এবং সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫৮. বন্ধক কখন বাতিল হয়? ঋণের টাকা পরিশোধের পর বন্ধক ছাড়িয়ে নেওয়ার বিধান কী? মুরতাহিন যদি তা করতে অস্বীকার করে, তবে তার হুকুম কী? (متى يبطل الرهن؟ وما هو حكم فك الرهن بعد سداد الدين، وماذا يكون الحكم إذا رفض المرتهن ذلك؟)

ভূমিকা (مقدمة) রাহন বা বন্ধক চুক্তিটি একটি সাময়িক ব্যবস্থা যা ঋণের অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল। ঋণের আদায়ের নিশ্চয়তা হিসেবেই এটি কার্যকর থাকে। যখন এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায় বা কোনো কারণে বস্তুটির অস্তিত্ব থাকে না, তখন রাহন চুক্তিটি বাতিল বা সমাপ্ত হয়ে যায়। ফিকহুল মুআমালাতে বন্ধক বাতিলের কারণ এবং ঋণ পরিশোধের পর বন্ধক ছাড়িয়ে নেওয়ার (ফাক্কুর রাহন) পদ্ধতি ও বিধান সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। হানাফি ফিকহের আলোকে এ বিষয়গুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

বন্ধক বাতিল বা সমাপ্ত হওয়ার কারণসমূহ (مبطلات الرهن) নিম্নোক্ত পরিস্থিতিগুলোতে রাহন চুক্তি বাতিল (বাতিল) বা সমাপ্ত (ফাসখ) হয়ে যায়:

১. ঋণ পরিশোধ (Sadaad al-Dayn): রাহনের মূল উদ্দেশ্য হলো ঋণ উসুল করা। তাই রাহীন (ঋণগ্রহীতা) যখন সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করে দেয়, তখন বন্ধক চুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হয়ে যায়। বস্তুটি তখন মুরতাহিনের কাছে সাধারণ আমানত হয়ে যায় এবং তা ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হয়।

২. বন্ধকী বস্তুর ধ্বংস (Destruction of Marhun): যদি বন্ধকী বস্তুটি ধ্বংস হয়ে যায় বা মারা যায় (যেমন—ঘোড়া মারা গেল), তবে রাহন বাতিল হবে।

- **হানাফি বিধান:** বস্তুটি যদি মুরতাহিনের হাতে থাকা অবস্থায় ধ্বংস হয়, তবে দেখতে হবে এর মূল্য ঋণের সমান, কম না বেশি।
    - মূল্য ঋণের সমান হলে: ঋণ পুরোপুরি আদায় হয়েছে বলে ধরা হবে (ঋণ মাফ)।
    - মূল্য ঋণের চেয়ে বেশি হলে: ঋণের সমপরিমাণ কাটা যাবে, বাকিটা আমানত হিসেবে নষ্ট হয়েছে গণ্য হবে (যদি মুরতাহিনের অবহেলা না থাকে)।

- মূল্য ঋণের চেয়ে কম হলে: বস্তুটির মূল্য পরিমাণ ঋণ মাফ হবে, বাকি ঋণ রাহীনকে শোধ করতে হবে।

৩. ঋণ মওকুফ (Ibra): মুরতাহিন যদি রাহীনের ঋণ মাফ করে দেয় বা তাকে ঋণ থেকে বরী (মুক্ত) করে দেয়, তবে রাহন বাতিল হয়ে যাবে এবং বস্তু ফেরত দিতে হবে।

৪. বিক্রয় (Sale): ঋণ পরিশোধের জন্য যদি রাহীনের অনুমতিতে বা আদালতের নির্দেশে বন্ধকী বস্তুটি বিক্রি করে দেওয়া হয়, তবে রাহন বাতিল হবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে ঋণ শোধ করা হবে।

৫. ফাসখ বা চুক্তি বাতিল: মুরতাহিন যদি স্বেচ্ছায় বন্ধক বাতিল করে বস্তুটি রাহীনের কাছে ফেরত দেয় (ঋণ বাকি থাকা সত্ত্বেও), তবে রাহন বাতিল হবে। কারণ বন্ধক রাখা মুরতাহিনের অধিকার, সে চাইলে তা ছেড়ে দিতে পারে।

৬. রাহীনের মৃত্যু ও ঋণ পরিশোধ: রাহীন মারা গেলে তার সম্পত্তি থেকে ঋণ শোধ করে বন্ধক ছাড়ানো হয়। যদি সম্পত্তি না থাকে তবে বন্ধকী বস্তু বিক্রি করে ঋণ শোধ করা হয় এবং রাহন শেষ হয়।

ঋণ পরিশোধের পর বন্ধক ছাড়িয়ে নেওয়ার বিধান (حكم فك الرهن) ঋণ পরিশোধের সাথে সাথে বন্ধক ছাড়িয়ে নেওয়া বা 'ফাক্কুর রাহন' রাহীনের শরয়ী অধিকার।

বিধান: ১. তাৎক্ষণিক ফেরত: রাহীন যখন ঋণের শেষ কিস্তি বা সম্পূর্ণ টাকা মুরতাহিনের সামনে পেশ করে, তখন মুরতাহিনের ওপর ওয়াজিব হলো বন্ধকী বস্তুটি মুক্ত করে দেওয়া এবং রাহীনের কাছে অর্পণ করা। **২. শর্তহীনতা:** মুরতাহিন ঋণ পাওয়ার পর কোনো অজুহাতে (যেমন—অন্য পাওনা বা ভবিষ্যৎ লেনদেনের জন্য) বস্তুটি আটকে রাখতে পারবে না। **৩. স্থান:** সাধারণত যে স্থানে ঋণ পরিশোধ করা হয় বা যেখানে বন্ধক রাখা হয়েছিল, সেখানেই বস্তু ফেরত দিতে হয়।

মুরতাহিন অস্বীকার করলে হুকুম (حكم رفض المرتهن) যদি রাহীন ঋণের টাকা নিয়ে আসে কিন্তু মুরতাহিন টাকা নিতে অস্বীকার করে বা টাকা নেওয়ার পর বন্ধকী বস্তু ফেরত দিতে গড়িমসি করে, তবে শরীয়তের বিধান নিম্নরূপ:

১. কাজীর (বিচারক) হস্তক্ষেপ: রাহীন কাজীর কাছে অভিযোগ করবে। কাজী বা আদালত মুরতাহিনকে বস্তু ফেরত দিতে বাধ্য করবেন।

২. জবরদস্তি আদায়: কাজী মুরতাহিনকে বন্দি করতে পারেন বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন যতক্ষণ না সে বস্তু ফেরত দেয়।

৩. ধ্বংস হলে ক্ষতিপূরণ (Daman): ঋণ পরিশোধের প্রস্তাব দেওয়ার পর বা পরিশোধের পর যদি মুরতাহিন অন্যায়ভাবে বস্তু আটকে রাখে এবং তখন বস্তুটি ধ্বংস হয়ে যায় বা চুরি হয়, তবে মুরতাহিনকে 'গাসিব' (জবরদখলকারী) হিসেবে গণ্য করা হবে।

- **ফলাফল:** এমতাবস্থায় মুরতাহিনকে বস্তুটির পূর্ণ বাজারমূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হবে, ঋণের টাকার সাথে এর কোনো সমন্বয় হবে না (কারণ ঋণ তো শোধ হয়েই গেছে বা শোধের জন্য প্রস্তুত ছিল)। অর্থাৎ, সে পূর্ণ দায়ভার গ্রহণ করবে।

৪. আমানতের পরিবর্তন: ঋণ শোধের আগ পর্যন্ত বস্তুটি ছিল 'জামান' (ঋণের বিপরীতে দায়বদ্ধ), কিন্তু শোধের পর তা হয়ে যায় 'আমানত'। কিন্তু যখন সে ফেরত দিতে অস্বীকার করে, তখন তা হয়ে যায় 'মাজমুন' (ক্ষতিপূরণযোগ্য দায়)।

উপসংহার (خاتمة) বন্ধক ব্যবস্থাটি ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঋণদাতা যেমন ঋণের বিপরীতে নিরাপত্তা পায়, তেমনি ঋণ গ্রহীতা ঋণ শোধের পর তার সম্পদ ফেরত পাওয়ার পূর্ণ অধিকার রাখে। 'আল-হিদায়া'য় মুরতাহিনের অস্বীকারের ক্ষেত্রে কঠোর বিধান রাখা হয়েছে যাতে কেউ অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করতে না পারে। ঋণ পরিশোধের সাথে সাথেই রাহনের সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং মালিকানা তার পূর্ণ স্বরূপে ফিরে আসে।

---

৫৯. বন্ধকী মাল থেকে উপকৃত হওয়ার বিধান কী? বন্ধক গ্রহণকারী ও বন্ধকদাতার জন্য বন্ধকী মাল ব্যবহার করা কি বৈধ? (ما هو حكم الاستفادة من المال المرهون؟ وهل يجوز للمرتهن والراهن استخدام المال المرهون؟)

ভূমিকা (مقدمة) রাহন বা বন্ধক রাখা বস্তুর মূল মালিক হলেন রাহীন (বন্ধকদাতা), কিন্তু ঋণের নিরাপত্তার স্বার্থে তা মুরতাহিন (বন্ধকগ্রহীতা)-এর দখলে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, এই বন্ধকী বস্তু (যেমন—দুধের গাভী, চড়ার ঘোড়া, বা বাড়ি) থেকে কে উপকৃত হবে? এটি কি ব্যবহার করা যাবে? ফিকহুল মুআমালাতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। বিশেষ করে হানাফি ফিকহে 'মালিকানা' এবং 'দখল'-এর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে ব্যবহারের বিধান দেওয়া হয়েছে, যাতে সুদের (Riba) কোনো সংশ্রব না থাকে।

বন্ধকী মাল ব্যবহারের মূলনীতি (المبدأ الأساسي) ইসলামী শরিয়তের মূলনীতি হলো: "বন্ধক কোনো মুনাফা অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং এটি ঋণের নিরাপত্তার মাধ্যম।" রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: (الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ) অর্থ: "বন্ধকী পশু সওয়ারি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে এবং তার দুধ দোহন করা যাবে (যদি খরচ বহন করা হয়)।" তবে এর ব্যাখ্যায় ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ ও শর্ত রয়েছে।

১. মুরতাহিন (বন্ধকগ্রহীতা)-এর জন্য ব্যবহারের বিধান: মুরতাহিন বা ঋণদাতার জন্য বন্ধকী বস্তু ব্যবহার করার ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের বিধান অত্যন্ত সতর্কতাপূর্ণ।

- **সাধারণ বিধান (নিষিদ্ধ):** মুরতাহিনের জন্য রাহীনের অনুমতি ছাড়া বন্ধকী বস্তু ব্যবহার করা **সম্পূর্ণ নাজায়েজ ও হারাম**। যেমন—বন্ধকী জমিতে চাষ করা, বাড়িতে থাকা, বা গাড়ি চালানো।
    - *কারণ:* এটি সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ফিকহী কায়দা হলো: (كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا) "যে ঋণ কোনো মুনাফা বা সুবিধা টেনে আনে, তা-ই সুদ।" যেহেতু মুরতাহিন ঋণ দিয়েছে, তাই এর বিনিময়ে বন্ধকী বস্তু থেকে ফায়দা নেওয়া সুদ খাওয়ার নামান্তর।
- **অনুমতি সাপেক্ষে (মতভেদ):**
    - যদি রাহীন অনুমতি দেয়, তবুও অনেক হানাফি ফকিহ একে মাকরুহ বা নাজায়েজ বলেছেন, কারণ এটি ঋণের শর্ত হলে তা সুদ হবে।

- তবে 'আল-হিদায়া' ও অন্যান্য কিতাবের বিশুদ্ধ মতানুসারে, যদি এটি ঋণের চুক্তির শর্ত (Shart) না হয় এবং রাহীন স্বেচ্ছায় অনুমতি দেয়, তবে ব্যবহার করা জায়েজ হতে পারে। কিন্তু সতর্কতা হিসেবে বিরত থাকাই উত্তম।

- **ব্যতিক্রম (খরচের বিনিময়ে):**
  - যদি বন্ধকী বস্তুটি প্রাণী হয় (যেমন—গাই গরু বা ঘোড়া) এবং মুরতাহিন তার খাবার ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বহন করে, তবে হাদিস অনুযায়ী সে খরচের বিনিময়ে ইনসাফপূর্ণভাবে দুধ পান করতে পারবে বা পিঠে চড়তে পারবে। এটি সুদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং 'বিনিময়ের' অন্তর্ভুক্ত।

২. রাহীন (বন্ধকদাতা)-এর জন্য ব্যবহারের বিধান: রাহীন বস্তুটি মালিক, তাই তার ব্যবহারের অধিকার নীতিগতভাবে থাকে। কিন্তু যেহেতু বস্তুটি মুরতাহিনের দখলে আছে এবং এটি ঋণের জামানত, তাই তার ব্যবহারে কিছু বিধিনিষেধ আছে।

- **মালিকানার অধিকার:** রাহীন বস্তুটি বিক্রি করতে পারে, দান করতে পারে বা কাউকে ইজারা দিতে পারে—তবে শর্ত হলো এতে মুরতাহিনের অধিকার (ঋণের নিরাপত্তা) ক্ষুণ্ণ হওয়া যাবে না।
  - *হানাফি বিধান:* রাহীন যদি বস্তুটি বিক্রি করে, তবে সেই বিক্রি ঋণের টাকার ওপর ঝুলে থাকবে (Mawquf)। ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত ক্রেতা বস্তু নিতে পারবে না। অথবা বিক্রয়লব্ধ অর্থ রাহনে পরিণত হবে।

- **ব্যবহারের অধিকার (ইস্তিখদাম):**
  - রাহীন যদি এমন কোনো ব্যবহার করতে চায় যাতে মুরতাহিনের দখল হাতছাড়া হয় (যেমন—নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া বা দীর্ঘমেয়াদি কাজে লাগানো), তবে মুরতাহিনের অনুমতি ছাড়া তা পারবে না। কারণ এতে 'দখল' (Qabd) নষ্ট হয়, যা রাহনের রুকন।

- তবে যদি এমন ব্যবহার হয় যাতে দখল নষ্ট হয় না (যেমন—বন্ধকী বাড়িতে গিয়ে মেরামতের কাজ করা বা পশুর সেবা করা), তবে তা জায়েজ।

- **ক্ষতিকর ব্যবহার:** রাহীন এমন কোনো কাজ করতে পারবে না যাতে বন্ধকী বস্তুর দাম কমে যায়। যেমন—বন্ধকী জমি থেকে মাটি কেটে নেওয়া বা দালান ভেঙে ফেলা। এমন করলে মুরতাহিন বাধা দিতে পারবে।

বন্ধকী মাল থেকে অর্জিত মুনাফার বিধান (حكم الزوائد) বন্ধকী বস্তু থেকে যদি কোনো অতিরিক্ত সম্পদ বা 'জাওয়াইদ' আসে, তার হুকুম কী?

- **সংযুক্ত বৃদ্ধি (যেমন—মোটাতাজা হওয়া):** এটি মূল বস্তুর সাথে রাহনের অন্তর্ভুক্ত হবে।

- **বিচ্ছিন্ন বৃদ্ধি (যেমন—বাচ্চা দেওয়া, দুধ, পশম, বা বাগানের ফল):**
  - হানাফি মাযহাব মতে, এই বৃদ্ধিগুলো মূল রাহনের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এগুলোও বন্ধক হিসেবে গণ্য হবে। এগুলো রাহীনের মালিকানায় থাকবে কিন্তু মুরতাহিনের দখলে থাকবে। রাহীন ঋণ শোধ করলে এগুলোও ফেরত পাবে।
  - মুরতাহিন এগুলো ভোগ করতে পারবে না (খরচ বহন না করলে)। বরং এগুলো বিক্রি করে বা সংরক্ষণ করে মূল সম্পদের সাথে রাখা হবে।

খরচ বহনের দায়িত্ব (Nafaqah): বন্ধকী বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ, পশুর খাবার বা রাখালের বেতন—এসব খরচ কার ওপর?

- **বিধান:** সমস্ত খরচ মালিক তথা **রাহীনের ওপর** ওয়াজিব। কারণ লাভ যার, ক্ষতি ও খরচও তার (আল-খারাজু বিয-জামান)। মুরতাহিন কেবল হেফাজত করবে। যদি রাহীন খরচ না দেয় এবং মুরতাহিন আদালতের নির্দেশে খরচ করে, তবে তা ঋণের সাথে যুক্ত হবে।

উপসংহার (خاتمة) সারসংক্ষেপে, বন্ধকী মাল ব্যবহারের অধিকার মূলত সীমিত। মুরতাহিনের জন্য এটি ব্যবহার করা সুদের আশঙ্কায় নিষিদ্ধ, তবে খরচের

বিনিময়ে সামান্য সুবিধা নেওয়া বৈধ। আর রাহীনের মালিকানা থাকলেও ঋণের স্বার্থে তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। 'আল-হিদায়া'র এই বিধানগুলো শোষণ রোধ এবং সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

---

৬০. জিনায়াত এর শরয়ী সংজ্ঞা কী? হত্যা (ক্বাতল)-এর প্রকারভেদগুলো উদাহরণসহ সবিস্তারে আলোচনা কর। (ما هو التعريف الشرعي للجنايات؟ ناقش بالتفصيل أنواع القتل مع ذكر الأمثلة)

ভূমিকা (مقدمة) ইসলামী শরিয়তে মানুষের জান, মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা বিধানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা বা কারো শরীরের ওপর আঘাত করাকে 'জিনায়াত' বা অপরাধ বলা হয়। ফিকহুল মুআমালাত ও উকুবাত (দণ্ডবিধি) অংশে জিনায়াত অধ্যায়টি অত্যন্ত ব্যাপক। বিশেষ করে নরহত্যা বা 'ক্বাতল'-এর বিচার ও শাস্তির বিধানগুলো সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় অপরিহার্য। হানাফি ফিকহের 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে হত্যার প্রকারভেদ এবং প্রতিটির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও হুকুম অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জিনায়াত-এর সংজ্ঞা (تعريف الجنايات)

আভিধানিক অর্থ: 'জিনায়াত' (الْجِنَايَاتُ) শব্দটি 'জিনায়াহ' (جِنَايَةٌ)-এর বহুবচন। এর মূল অর্থ হলো—কোনো কিছু চয়ন করা বা পাড়া (যেমন ফল পাড়া)। পরবর্তীতে এর অর্থ দাঁড়ায়—'অপরাধ করা' বা 'মন্দ কিছু অর্জন করা'। আরবে বলা হয়, "সে নিজের ওপর মন্দ টেনে এনেছে।"

পারিভাষিক সংজ্ঞা: শরিয়তের পরিভাষায় জিনায়াত হলো: (هِيَ كُلُّ فِعْلٍ مَحْظُورٍ شَرْعًا وَاقِعٍ عَلَى النَّفْسِ أَوْ الْمَالِ) তবে ফিকহের অধ্যায়ে 'কিতাবুল জিনায়াত' বলতে সাধারণত **'মানুষের শরীর বা প্রাণের ওপর কৃত অপরাধ'**-কে বোঝায়। আল-হিদায়া অনুযায়ী: "জিনায়াত হলো এমন কোনো নিষিদ্ধ কাজ যা মানুষের জান বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর আপতিত হয়।" (সম্পদের ওপর অপরাধকে সাধারণত 'গসব' বা 'চুরি' বলা হয়)।

হত্যার (ক্বাতল) প্রকারভেদ (أنواع القتل) হানাফি মাযহাবের ইমামগণের মতে, বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিশ্লেষণে হত্যা **পাঁচ প্রকার**। প্রতিটি প্রকারের হুকুম ও শাস্তি ভিন্ন। প্রকারগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. ক্বাতলে আমাদ (القتل العمد - ইচ্ছাকৃত হত্যা):

- **সংজ্ঞা:** কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কোনো অস্ত্র বা বস্তু দ্বারা আঘাত করা যা সাধারণত শরীর খণ্ড-বিখণ্ড করে বা হত্যা করে (যেমন—তলোয়ার, ছুরি, বন্দুক, বা ধারালো পাথর)।
- **উপাদান:** এখানে দুটি বিষয় থাকতে হবে: (ক) হত্যার উদ্দেশ্য (কাসদ), এবং (খ) মারণাস্ত্রের ব্যবহার।
- **উদাহরণ:** জায়েদ বকরকে হত্যার উদ্দেশ্যে ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করল এবং বকর মারা গেল।
- **হুকুম:** এটি কবিরা গুনাহ এবং এর শাস্তি হলো 'ক্বিসাস' (মৃত্যুদণ্ড), যদি না ওয়ারিশরা ক্ষমা করে। ক্ষমা করলে দিয়াত (রক্তপণ) নেওয়া যাবে না (ইমাম আবু হানিফার মতে, তবে আপোষে নেওয়া যায়)। কাফফারা নেই।

২. ক্বাতলে শিবহে আমাদ (القتل شبه العمد - ইচ্ছাকৃত সদৃশ হত্যা):

- **সংজ্ঞা:** হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করা, কিন্তু এমন বস্তু দিয়ে যা সাধারণত মারণাস্ত্র নয় বা শরীর কাটে না (যেমন—বড় লাঠি, চাবুক, বা ছোট পাথর)।
- **পার্থক্য:** আমাদের সাথে এর পার্থক্য হলো অস্ত্রের ধরনে। এখানে উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু অস্ত্রটি নিশ্চিত মৃত্যু ঘটানোর মতো নয়।
- **উদাহরণ:** শিক্ষক ছাত্রকে শাসনের জন্য মোটা লাঠি দিয়ে জোরে মারল এবং ছাত্র মারা গেল। অথবা ঝগড়ার সময় কেউ কাউকে লাঠি দিয়ে পেটাল এবং মৃত্যু হলো।

- **হুকুম:** গুনাহ হবে (আমাদ অপেক্ষা কম)। ক্বিসাস ওয়াজিব হবে না। তবে 'মুগাল্লাজা দিয়াত' (ভারী রক্তপণ) হত্যাকারীর আত্মীয়দের (আকিলা) ওপর ওয়াজিব হবে। কাফফারা দিতে হবে।

- **সাহিবাইনের মত:** ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, যদি আঘাতের ফলে মৃত্যু হয় তবে লাঠি বা পাথর যা-ই হোক, তা 'আমাদ' হিসেবে গণ্য হবে এবং ক্বিসাস হবে। কিন্তু ফতোয়া ইমাম আবু হানিফার মতের ওপর (কিছু ব্যাখ্যাসহ)।

৩. ক্বাতলে খাতা (القتل الخطأ - ভুলবশত হত্যা): এটি দুই ধরনের হতে পারে:

- **(ক) কর্মে ভুল (Khata fi al-Fi'l):** যেমন কেউ শিকারের উদ্দেশ্যে বা টার্গেটে গুলি ছুড়ল, কিন্তু তা গিয়ে কোনো মানুষের গায়ে লাগল।

- **(খ) উদ্দেশ্যে ভুল (Khata fi al-Qasd):** যেমন কাউকে দূর থেকে দেখে শিকারি প্রাণী বা শত্রু মনে হলো, তাই গুলি করল, কিন্তু কাছে গিয়ে দেখল সে একজন সাধারণ মুসলিম।

- **উদাহরণ:** পাখি মারতে গিয়ে পথচারীকে মেরে ফেলা।

- **হুকুম:** ক্বিসাস নেই। 'দিয়াত' (সাধারণ রক্তপণ) আকিলার ওপর ওয়াজিব হবে। কাফফারা (গোলাম আজাদ বা ৬০ রোজা) আদায় করতে হবে। গুনাহ হবে না (তবে সতর্কতার অভাবের জন্য তওবা করা উচিত)।

৪. ক্বাতলে জারি মাজরা খাতা (القتل الجاري مجرى الخطأ - ভুলের স্থলাভিষিক্ত হত্যা):

- **সংজ্ঞা:** এমন হত্যা যেখানে হত্যাকারীর কোনো প্রত্যক্ষ ইচ্ছা বা কর্ম ছিল না, কিন্তু তার অসতর্কতার কারণে মৃত্যু ঘটেছে। ঘুমন্ত অবস্থায় বা অবচেতন মনের কাজ।

- **উদাহরণ:** একজন লোক ঘুমিয়ে ছিল, ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরতে গিয়ে পাশের ব্যক্তির ওপর পড়ে গেল এবং চাপে ওই ব্যক্তি মারা গেল।

- **হুকুম:** ক্বাতলে খাতার মতোই। অর্থাৎ দিয়াত ও কাফফারা ওয়াজিব হবে, ক্বিসাস নেই।

৫. ক্বাতলে বিস-সাবাব (القتل بالسبب - কারণোদ্ভূত হত্যা):

- **সংজ্ঞা:** সরাসরি আঘাত না করে এমন কোনো পরিবেশ তৈরি করা যার ফলে অন্যের মৃত্যু হয়।
- **উদাহরণ:** কেউ অন্যের জমিতে বা রাস্তায় বেআইনিভাবে গর্ত খুঁড়ে রাখল। অন্ধকারে কেউ সেই গর্তে পড়ে মারা গেল। অথবা রাস্তায় পাথর বা কলার খোসা ফেলে রাখল।
- **হুকুম:** এখানে ক্বিসাস বা কাফফারা নেই। কেবল 'দিয়াত' ওয়াজিব হবে, যা আকিলার ওপর বর্তাবে না বরং ব্যক্তির নিজের সম্পদ থেকে দিতে হবে (মতভেদ আছে)।

উপসংহার (خاتمة) হত্যার এই শ্রেণিবিন্যাস হানাফি ফিকহের সূক্ষ্ম বিচারবোধের পরিচায়ক। সব হত্যাকে এক পাল্লায় না মেপে নিয়ত এবং অস্ত্রের ধরনের ওপর ভিত্তি করে শাস্তির তারতম্য করা হয়েছে। 'ক্বাতলে আমাদ'-এ যেমন কঠোর ক্বিসাসের বিধান রয়েছে, তেমনি 'খাতা' বা ভুলের ক্ষেত্রে কেবল ক্ষতিপূরণের (দিয়াত) ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই বিধানগুলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং অপরাধ দমনে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

---

৬১. কাতলে আমাদ (ইচ্ছাকৃত হত্যা) এবং কাতলে শিবহে আমাদ (ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ) এর মধ্যে পার্থক্য কী? এ দু'প্রকার হত্যার শাস্তি ও বিধান কী? (ما هو الفرق بين القتل العمد والقتل شبه العمد؟ وما هو حكم كل من هذين النوعين من القتل وعقوبته؟)

ভূমিকা (مقدمة) মানবজীবনের নিরাপত্তা বিধান ইসলামের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ইসলামি শরিয়তে নরহত্যাকে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ফিকহুল ইসলামীতে হত্যার ধরণ, ব্যবহৃত অস্ত্র এবং অপরাধীর ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে হত্যাকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে 'কাতলে আমাদ' (ইচ্ছাকৃত হত্যা) এবং 'কাতলে শিবহে আমাদ' (ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ) হলো প্রধান দুটি প্রকার। হানাফি ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে এই দুই প্রকার হত্যার সংজ্ঞা, পার্থক্য এবং শাস্তির বিধান অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা

হয়েছে, বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং সাহিবাইন (রহ.)-এর মতভেদের আলোকে।

কাতলে আমাদ (ইচ্ছাকৃত হত্যা)-এর পরিচয় আভিধানিক অর্থ: 'কাতল' অর্থ হত্যা করা এবং 'আমাদ' অর্থ ইচ্ছা বা সংকল্প করা। সুতরাং আভিধানিক অর্থে ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করাকে কাতলে আমাদ বলে। **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** শরিয়তের পরিভাষায়, কোনো ব্যক্তিকে এমন কোনো অস্ত্র বা বস্তু দ্বারা আঘাত করা, যা সাধারণত মানুষকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে বা হত্যা করে (যেমন—তরবারি, বন্দুক, ছুরি বা তীক্ষ্ণধার বস্তু), এবং এর ফলে তার মৃত্যু হয়, তাকে 'কাতলে আমাদ' বলে। আল-হিদায়া প্রণেতা বলেন: (الْعَمْدُ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَهُ بِمَا يُفَرِّقُ الْأَجْزَاءَ) অর্থ: "আমাদ হলো এমন বস্তু দ্বারা ইচ্ছাকৃত আঘাত করা যা দেহের অংশ বিচ্ছিন্ন করে।"

কাতলে শিবহে আমাদ (ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ)-এর পরিচয় সংজ্ঞা: হত্যাকারী হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করেছে ঠিকই, কিন্তু এমন কোনো বস্তু ব্যবহার করেছে যা সাধারণত মানুষ হত্যার জন্য ব্যবহৃত হয় না বা যা দেহকে খণ্ড-বিখণ্ড করে না (যেমন—লাঠি, পাথর, বা ছোট চাবুক)। **মতভেদ:** এই প্রকারের সংজ্ঞা ও অস্ত্র নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে: **১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত:** তাঁর মতে, শিবহে আমাদ হলো এমন বস্তু দ্বারা আঘাত করা যা লোহা বা তীক্ষ্ণধার নয়। এমনকি যদি বড় পাথর বা বড় লাঠি দ্বারাও আঘাত করে, তবুও তা শিবহে আমাদ হবে, যদি না তাতে লোহা থাকে। ২. **সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.)-এর মত:** তাঁদের মতে, যদি আঘাতকারী এমন বড় পাথর বা মোটা লাঠি ব্যবহার করে যা দ্বারা সাধারণত মৃত্যু ঘটে, তবে সেটি 'কাতলে আমাদ' বা ইচ্ছাকৃত হত্যা হিসেবে গণ্য হবে। তাঁদের মতে 'শিবহে আমাদ' কেবল ছোট লাঠি বা ছোট পাথরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফতোয়া সাহিবাইনের মতের ওপর দেওয়া হয়।

কাতলে আমাদ ও শিবহে আমাদ-এর মধ্যে পার্থক্য (الفرق بين القتل العمد وشبه العمد) নিচে ছক আকারে প্রধান পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো:

পার্থক্যের বিষয়	কাতলে আমাদ (ইচ্ছাকৃত হত্যা)	কাতলে শিবহে আমাদ (ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ)

১. ব্যবহৃত অস্ত্র	এতে লোহা, ধারালো অস্ত্র বা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয় যা দেহ কেটে ফেলে বা বিদ্ধ করে।	এতে এমন বস্তু ব্যবহার করা হয় যা সাধারণত প্রাণঘাতী অস্ত্র নয় (যেমন—লাঠি, পাথর, ঘুসি)।
২. হত্যার ইচ্ছা	এখানে হত্যার সুনির্দিষ্ট ইচ্ছা বা নিয়ত থাকে এবং অস্ত্রের ব্যবহারই তার প্রমাণ।	এখানেও আঘাতের ইচ্ছা থাকে, তবে ব্যবহৃত বস্তুটি প্রাণঘাতী না হওয়ায় হত্যার ইচ্ছা সন্দেহযুক্ত থাকে।
৩. কিসাস (মৃত্যুদণ্ড)	এর শাস্তি হলো 'কিসাস' বা জানের বদলে জান।	এতে কোনো 'কিসাস' নেই।
৪. দিয়াত (রক্তপণ)	কিসাস মাফ করা হলে দিয়াত আসে, অন্যথায় সরাসরি দিয়াত ওয়াজিব নয়।	এতে শুরু থেকেই 'দিয়াত মুগাল্লাজা' (ভারী রক্তপণ) ওয়াজিব হয়।
৫. দিয়াত বহনকারী	দিয়াত দিতে হলে তা অপরাধীর নিজের সম্পদ থেকে দিতে হয় (যদি আপস হয়)।	এর দিয়াত অপরাধীর গোত্র বা 'আকিলা'-এর ওপর বর্তায়।
৬. কাফফারা	হানাফি মতে, এতে কোনো কাফফারা নেই (তওবাই যথেষ্ট)।	এতে দিয়াতের পাশাপাশি কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব।

উভয় প্রকার হত্যার বিধান ও শাস্তি (حكم النوعين وعقوبتهما)

১. কাতলে আমাদ-এর বিধান ও শাস্তি: কাতলে আমাদ সংঘটিত হলে অপরাধীর ওপর দুই ধরনের হুকুম বর্তায়:

- **পরকালীন বিধান (পাপ):** এটি কুফরের পরে সবচেয়ে বড় গুনাহ (কবিরা গুনাহ)। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম।" (সূরা নিসা: ৯৩)। হানাফি মাযহাব মতে, এর জন্য দুনিয়াতে কোনো কাফফারা নেই, কেবল তওবা করতে হবে।
- **পার্থিব বিধান (শাস্তি):**

- **কিসাস (القصاص):** এর মূল শাস্তি হলো কিসাস বা মৃত্যুদণ্ড। নিহত ব্যক্তির অভিভাবক বা রাষ্ট্র অপরাধীকে হত্যা করার অধিকার রাখে।
- **উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চনা:** হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ হলে সে কোনো সম্পত্তি পাবে না।
- **দিয়াত:** যদি নিহতের অভিভাবক কিসাস মাফ করে দেয়, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে দিয়াত নেওয়া যেতে পারে।

২. কাতলে শিবহে আমাদ-এর বিধান ও শাস্তি: কাতলে শিবহে আমাদের ক্ষেত্রেও দুই ধরনের হুকুম রয়েছে:

- **পরকালীন বিধান (পাপ):** যেহেতু এখানেও আঘাতের ইচ্ছা ছিল এবং এর ফলে মৃত্যু হয়েছে, তাই অপরাধী গুনাহগার হবে। তবে আমাদ-এর চেয়ে এর গুনাহ কিছুটা হালকা।
- **পার্থিব বিধান (শাস্তি):**
  - **দিয়াত মুগাল্লাজা (الدية المغلظة):** এর শাস্তি হলো ভারী রক্তপণ। ১০০ উট দিতে হবে, যার মধ্যে ৪০টি গর্ভবতী হতে হবে (বর্তমান যুগে এর সমমূল্য)।
  - **আকিলা কর্তৃক বহন:** এই দিয়াত হত্যাকারী একা দেবে না, বরং তার পিতৃকুলের আত্মীয়রা (আকিলা) আগামী তিন বছরে কিস্তিতে পরিশোধ করবে।
  - **কাফফারা (الكفارة):** অপরাধীকে একটি গোলাম আজাদ করতে হবে অথবা একাধারে দুই মাস রোজা রাখতে হবে। এটি ওয়াজিব।
  - **উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চনা:** হত্যাকারী মিরাস বা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

উপসংহার (خاتمة) কাতলে আমাদ এবং শিবহে আমাদের মূল পার্থক্য নিহিত রয়েছে ব্যবহৃত হাতিয়ার বা বস্তুর প্রকৃতির ওপর। আমাদের ক্ষেত্রে শরিয়ত কঠোরতম শাস্তি 'কিসাস' নির্ধারণ করেছে যাতে সমাজে রক্তের নিরাপত্তা বজায়

থাকে। অন্যদিকে শিবহে আমাদে অস্ত্রের দুর্বলতার কারণে হত্যার ইচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তাই শরিয়ত এখানে কিসাস রহিত করে ভারী দিয়াত ও কাফফারার বিধান দিয়েছে। 'আল-হিদায়া'র এই বিশ্লেষণ অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তির ভারসাম্য রক্ষা করে।

---

৬২. কিসাস (বদলা/প্রতিশোধ)-এর সংজ্ঞা কী? কিসাস ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি এবং কিসাসের ক্ষেত্রে ক্ষমা করার বিধান আলোচনা কর। (ما هو تعريف القصاص؟ ناقش شروط وجوب القصاص وحكم العفو عنه-)

ভূমিকা (مقدمة) ইসলামি দণ্ডবিধির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো 'কিসাস'। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অন্যায়ভাবে রক্তপাত বন্ধ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা কিসাসের বিধান প্রবর্তন করেছেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "হে বুদ্ধিমানগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে।" (সূরা বাকারা: ১৭৯)। হানাফি ফিকহের 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে কিসাসের সংজ্ঞা, এর প্রয়োগের শর্তাবলি এবং ক্ষমার বিধান অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, যা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য।

কিসাস-এর সংজ্ঞা (تعريف القصاص) আভিধানিক অর্থ: 'কিসাস' (القصاص) শব্দটি আরবি 'কাসস' (قص) ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো অনুসরণ করা, পেছনে চলা বা সমান করা। অপরাধীর অপরাধের অনুরূপ শাস্তি বিধান করা হয় বলে একে কিসাস বলা হয়। **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** শরিয়তের পরিভাষায় কিসাস হলো: (هُوَ الْمُسَاوَاةُ فِي قَتْلِ الْقَاتِلِ وَجَرْحِ الْجَارِحِ) অর্থ: "হত্যার বদলে হত্যাকারীকে হত্যা করা এবং জখমের বদলে জখমকারীকে সমপরিমাণ জখম করা বা আঘাত করা।" অর্থাৎ, অন্যায়ভাবে কেউ কারো প্রাণহানি ঘটালে বা অঙ্গহানি করলে, আদালতের মাধ্যমে অপরাধীর প্রতি হুবহু একই আচরণ করাকে কিসাস বলে।

কিসাস ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি (شروط وجوب القصاص) ইচ্ছাকৃত হত্যা করলেই সব সময় কিসাস ওয়াজিব হয় না। 'আল-হিদায়া' অনুযায়ী কিসাস কার্যকর করার জন্য বেশ কিছু শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। এগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. অপরাধী ও নিহতের সাথে সম্পর্কিত শর্ত: ১. কাতলে আমাদ (ইচ্ছাকৃত হত্যা): কিসাস কেবল 'কাতলে আমাদ'-এর ক্ষেত্রেই ওয়াজিব হয়। ভুলবশত (খাতা) বা শিবহে আমাদ-এর ক্ষেত্রে কিসাস নেই। হত্যার হাতিয়ার অবশ্যই ধারালো বা প্রাণঘাতী হতে হবে। ২. **হত্যাকারীর যোগ্যতা:** হত্যাকারীকে অবশ্যই 'বালিগ' (প্রাপ্তবয়স্ক) এবং 'আকেল' (সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী) হতে হবে। কোনো পাগল বা নাবালক শিশু কাউকে হত্যা করলে কিসাস নেওয়া যাবে না। ৩. **নিহতের মর্যাদা (Ismah):** নিহত ব্যক্তির রক্ত শরিয়তের দৃষ্টিতে সংরক্ষিত (মাসুম) হতে হবে। অর্থাৎ সে মুসলিম বা জিম্মি (ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম) হতে হবে। যদি কেউ কোনো হারবি কাফের (যুদ্ধরত অমুসলিম) বা মুরতাদকে হত্যা করে, তবে কিসাস ওয়াজিব হবে না। ৪. **সমমর্যাদা (Musawat):** হানাফি মাযহাব মতে, কিসাসের জন্য সামাজিক বা বংশগত সমমর্যাদা শর্ত নয়। তাই গোলামের বদলে আজাদ এবং অমুসলিমের বদলে মুসলিমকে হত্যা করা যাবে। কিন্তু শাফেয়ী মাযহাবে মুসলিমকে কাফেরের বদলে হত্যা করা যায় না। তবে পিতা যদি সন্তানকে হত্যা করে, তবে হানাফি ও অন্য সব মাযহাবে পিতার ওপর কিসাস ওয়াজিব হয় না (হাদিসের ভিত্তিতে)।

খ. বাস্তবায়ন ও দাবি সংক্রান্ত শর্ত: ৫. **অভিভাবকের দাবি:** কিসাস আল্লাহর হক নয়, বরং বান্দার হক। তাই নিহত ব্যক্তির অভিভাবক (ওয়ালি) আদালতে কিসাস দাবি করতে হবে। তারা দাবি না করলে রাষ্ট্র নিজ থেকে কিসাস নিতে পারে না। ৬. **নিরাপত্তা ও সন্দেহমুক্ততা:** অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ (Shubha) থাকা যাবে না। হাদিস অনুযায়ী, "সন্দেহের কারণে হুদুদ বা শাস্তি রহিত হয়ে যায়।"

কিসাসের ক্ষেত্রে ক্ষমা করার বিধান (حكم العفو عن القصاص) কিসাস যেহেতু নিহতের উত্তরাধিকারীদের হক, তাই ইসলাম তাদের ক্ষমা করার অধিকার দিয়েছে। ক্ষমা দুইভাবে হতে পারে:

১. সম্পূর্ণ ক্ষমা (বিনামূল্যে): নিহতের অভিভাবক যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপরাধীকে নিঃশর্ত ক্ষমা করে দেয়, তবে কিসাস রহিত হয়ে যাবে এবং আখেরাতে তারা এর প্রতিদান পাবে। আল্লাহ বলেন, "যে ক্ষমা করে দেয়, তা তার জন্য কাফফারা স্বরূপ।" (সূরা মায়িদা: ৪৫)। **বিধান:** একবার ক্ষমা করে দিলে তারা আর কিসাস বা দিয়াত কিছুই দাবি করতে পারবে না।

২. দিয়াতের বিনিময়ে ক্ষমা (সুলহ): অভিভাবকরা চাইলে কিসাসের পরিবর্তে 'দিয়াত' (রক্তপণ) বা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে আপস করতে পারে। **হানাফি মত:** কিসাস মাফ করে দিয়াত নিতে হলে অপরাধীর সম্মতি প্রয়োজন। অর্থাৎ, অভিভাবক জোর করে বলতে পারবে না যে, "আমরা কিসাস নেব না, দিয়াতই নেব।" বরং অপরাধী রাজি হলেই কেবল দিয়াতের বিনিময়ে কিসাস রহিত হবে। অন্যথায় কিসাসই বহাল থাকবে অথবা মাফ করতে হবে। **শাফেয়ী মত:** অভিভাবক চাইলে এককভাবেই কিসাস ছেড়ে দিয়ে দিয়াত গ্রহণ করতে পারে, অপরাধীর সম্মতির প্রয়োজন নেই।

ক্ষমার প্রভাব: যদি একাধিক অভিভাবক থাকে এবং তাদের মধ্যে একজনও অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে পুরো কিসাস রহিত হয়ে যাবে। তখন অন্য অভিভাবকরা কিসাস নিতে পারবে না, তবে তারা অপরাধীর কাছ থেকে তাদের অংশের দিয়াত বা ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে।

উপসংহার (خاتمة) কিসাস ইসলামি দণ্ডবিধির ন্যায়বিচারের প্রতীক। এটি একদিকে অপরাধীকে কঠোর বার্তা দেয়, অন্যদিকে ভুক্তভোগী পরিবারকে প্রশান্তি দেয়। তবে ইসলাম কঠোরতার পাশাপাশি ক্ষমার পথও খোলা রেখেছে। 'আল-হিদায়া'র ব্যাখ্যায় দেখা যায়, কিসাস প্রয়োগের শর্তগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সাজানো হয়েছে যাতে নিরপরাধ কেউ শাস্তি না পায় এবং ক্ষমার বিধানের মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি বজায় থাকে।

---

৬৩. আত্মরক্ষার্থে বা অন্য কোনো বৈধ কারণে হত্যা করার বিধান কী? ভুলবশত বা অসতর্কতাবশত হত্যার বিধান সবিস্তারে ব্যাখ্যা কর। (ما هو حكم القتل دفاعا عن النفس أو لسبب شرعي آخر؟ اشرح بالتفصيل حكم قتل الخطأ أو القتل بسبب الإهمال-)

ভূমিকা (مقدمة) শরিয়তে মানবহত্যা হারাম হলেও নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে এটি বৈধ বা ক্ষমাযোগ্য হতে পারে। পরিস্থিতি ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতার কারণে হত্যার বিধানও ভিন্ন হয়। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে হত্যা এবং ভুলবশত হত্যা—এই দুটি বিষয় ফিকহুল জিনায়াত বা অপরাধ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে এগুলোর আইনি বৈধতা, দায়বদ্ধতা এবং শাস্তির বিধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আত্মরক্ষার্থে বা বৈধ কারণে হত্যার বিধান (حكم القتل دفاعا عن النفس أو لسبب شرعي) ইসলাম নিজের জীবন, সম্পদ এবং সম্ভ্রম রক্ষা করার অধিকার প্রত্যেক মানুষকে দিয়েছে।

১. আত্মরক্ষার্থে হত্যা (Daf' al-Sa'il): যদি কোনো ব্যক্তি তরবারি বা অস্ত্র নিয়ে কাউকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, অথবা কারো সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চায়, বা কারো সম্ভ্রমহানি করতে আসে, তখন আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য আত্মরক্ষা করা ওয়াজিব।

- **বিধান:** আত্মরক্ষার সময় যদি আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে গিয়ে সে নিহত হয়, তবে প্রতিরোধকারীর ওপর কোনো কিসাস বা দিয়াত ওয়াজিব হবে না। তার রক্ত 'হাদার' (মূল্যহীন) গণ্য হবে।
- **শর্ত:** প্রতিরোধ কেবল ততটুকু হতে হবে যতটুকু প্রয়োজন। যদি আক্রমণকারী পালিয়ে যায় বা থামিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, তবে তাকে হত্যা করা জায়েজ নয়। হত্যার উদ্দেশ্য আক্রমণ ঠেকানো হতে হবে, প্রতিশোধ নেওয়া নয়।

২. শরিয়তসম্মত কারণে হত্যা (Qatl bi-Haqq): রাষ্ট্র বা বিচারক নির্দিষ্ট কিছু কারণে কাউকে হত্যা বা মৃত্যুদণ্ড দিলে তা বৈধ হত্যা হিসেবে গণ্য হয়। যেমন:

- মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হওয়া।
- বিবাহিত অবস্থায় জিনা (ব্যভিচার) করা (রজম)।
- অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা (কিসাস)।
- ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা (বাগাওয়াত)। এসব ক্ষেত্রে হত্যা করা শাসকের দায়িত্ব এবং এতে কোনো গুনাহ বা দায় নেই।

ভুলবশত হত্যা বা কাতলে খাতা-এর বিস্তারিত বিবরণ (تفصيل حكم قتل الخطأ)
'কাতলে খাতা' বা ভুলবশত হত্যা হলো এমন হত্যা যেখানে হত্যার উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু ভুলের কারণে মৃত্যু ঘটেছে।

সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ: কাতলে খাতা দুই প্রকার: **১. খাতা ফি আল-ফেল (কাজে ভুল):** যেমন—কেউ শিকারের উদ্দেশ্যে বা চাঁদমারিতে তীর ছুড়ল, কিন্তু তা গিয়ে কোনো মানুষের গায়ে লাগল এবং সে মারা গেল। এখানে তার কাজ সঠিক ছিল (লক্ষ্যভেদ), কিন্তু লক্ষ্যবস্তুতে ভুল হয়েছে। **২. খাতা ফি আল-কাসদ (উদ্দেশ্যে ভুল):** যেমন—কেউ দূরে কোনো মানুষকে দেখে মনে করল যে ওটা শিকারি পশু বা হারবি কাফের, তাই সে গুলি করল। পরে দেখা গেল সে একজন মুসলিম বা নিরপরাধ মানুষ। এখানে তার ইচ্ছা বা ধারণায় ভুল ছিল।

কাতলে খাতার বিধান ও শাস্তি: হানাফি ফিকহ ও 'আল-হিদায়া' অনুযায়ী কাতলে খাতার তিনটি প্রধান হুকুম রয়েছে:

১. কাফফারা (الكفارة): ভুলবশত হত্যার জন্য আল্লাহ তায়ালা কাফফারা নির্ধারণ করেছেন। এটি আল্লাহর হকের সাথে সম্পৃক্ত।

- **পদ্ধতি:** একটি মুসলিম গোলাম আজাদ করা। যদি তা সম্ভব না হয় (বর্তমানে যেমন নেই), তবে একাধারে ৬০ দিন (দুই মাস) রোজা রাখা।
- **দলিল:** "যে ভুলবশত কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তাকে একটি মুমিন দাস মুক্ত করতে হবে..." (সূরা নিসা: ৯২)।

২. দিয়াত (الدية): নিহত ব্যক্তির পরিবারের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিয়াত বা রক্তপণ দিতে হবে।

- **পরিমাণ:** পূর্ণ দিয়াত বা ১০০ উট (বা তার সমমূল্য—যেমন ১০০০ দিনার বা ১০,০০০ দিরহাম)। তবে এটি 'দিয়াত মুখাফফাফা' বা হালকা দিয়াত হবে। অর্থাৎ উটগুলোর বয়স ও ধরণ হবে সহজলভ্য।
- **আকিলা:** এই দিয়াত হত্যাকারী একা দেবে না। বরং তার 'আকিলা' বা পিতৃকুলের আত্মীয়রা আগামী ৩ বছরে কিস্তিতে পরিশোধ করবে। এটি হত্যাকারীর ওপর বোঝা কমানোর জন্য।

৩. মিরাস থেকে বঞ্চনা (Hirman al-Mirath): যদি হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ হয় (যেমন—ভুলে নিজের বাবাকে গুলি করা), তবে সে ওই ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার বা মিরাস পাবে না।

- **হাদিস:** "হত্যাকারী কোনো মিরাস পায় না।" এটি করা হয়েছে যাতে কেউ মিরাস পাওয়ার লোভে হত্যার ভান না করে।

অসতর্কতাবশত বা কারণবশত হত্যা (القتل بسبب): আল-হিদায়া গ্রন্থে 'কাতলে বি-সাবাব' নামে আরেকটি প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে, যা আধুনিক আইনের 'Negligence' বা অবহেলার সাথে তুলনীয়।

- **উদাহরণ:** কেউ রাস্তায় অবৈধভাবে গর্ত খুঁড়ল বা পাথর রাখল। কোনো পথচারী তাতে পড়ে মারা গেল।
- **বিধান:** এখানে গর্ত খননকারী সরাসরি হত্যা করেনি, কিন্তু মৃত্যুর 'কারণ' সৃষ্টি করেছে। তাই তার ওপর **দিয়াত ওয়াজিব** হবে (আকিলার ওপর)। কিন্তু এতে কোনো **কাফফারা** নেই এবং সে **মিরাস থেকেও বঞ্চিত হবে না**। এটিই সাধারণ খাতা এবং সাবাবের মধ্যে মূল পার্থক্য।

উপসংহার (خاتمة) শরিয়ত আত্মরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি জীবনের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। তাই বৈধ কারণে হত্যাকে অপরাধমুক্ত রাখা হয়েছে, কিন্তু ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রেও দায়মুক্তি দেওয়া হয়নি। ভুলের কারণে যদিও কিসাস নেওয়া হয় না, কিন্তু দিয়াত ও কাফফারার বিধান রেখে হত্যাকারীকে সতর্ক করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আর্থিক সান্ত্বনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

---

৬৪. দিয়াত (রক্তমূল্য/ক্ষতিপূরণ)-এর শরয়ী সংজ্ঞা কী? কোন কোন ক্ষেত্রে দিয়াত ওয়াজিব হয় এবং কোন ক্ষেত্রে হয় না? (ما هو التعريف الشرعي للديات؟ وفى أي الحالات تجب الدية وفى أي الحالات لا تجب؟)

ভূমিকা (مقدمة) 'দিয়াত' বা রক্তপণ ইসলামি ফৌজদারি আইনের একটি মানবিক ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা। যখন কোনো হত্যার কারণে কিসাস বা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা সম্ভব হয় না অথবা শরিয়ত তা রহিত করে দেয়, তখন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধানই হলো দিয়াত। এটি আরবদের প্রাক-ইসলামি যুগেও প্রচলিত ছিল, ইসলাম একে পরিমার্জিত রূপ ও সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতির মাধ্যমে বহাল রেখেছে। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে দিয়াতের সংজ্ঞা, প্রয়োগক্ষেত্র এবং রহিত হওয়ার কারণগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

দিয়াত-এর সংজ্ঞা (تعريف الدية) আভিধানিক অর্থ: 'দিয়াত' (الدية) শব্দটি 'ওয়াদায়াতু' (وديت) থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো আদায় করা বা বিনিময় দেওয়া। **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** ফিকহুল ইসলামীর পরিভাষায় দিয়াত হলো: (الْمَالُ الَّذِي هُوَ بَدَلُ النَّفْسِ) অর্থ: "এমন সম্পদ বা অর্থ যা মানুষের জান বা প্রাণের বিনিময় হিসেবে প্রদান করা হয়।" অর্থাৎ, হত্যা বা অঙ্গহানির অপরাধে অপরাধী বা তার পক্ষ থেকে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দণ্ড হিসেবে ভুক্তভোগী বা তার ওয়ারিশদের দেওয়া হয়, তাকে দিয়াত বলে।

যেসব ক্ষেত্রে দিয়াত ওয়াজিব হয় (حالات وجوب الدية) হানাফি ফিকহ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে দিয়াত প্রদান করা আবশ্যক:

১. কাতলে শিবহে আমাদ (ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ): যদি কেউ লাঠি বা পাথরের মতো ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে, তবে কিসাস নেওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে 'দিয়াত মুগাল্লাজা' (ভারী রক্তপণ) ওয়াজিব হয়।

২. কাতলে খাতা (ভুলবশত হত্যা): ভুলবশত (যেমন—শিকার করতে গিয়ে মানুষকে গুলি করা) হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস নেই, তাই দিয়াত ওয়াজিব হয়। এটি 'দিয়াত মুখাফফাফা' (হালকা রক্তপণ) এবং তা আকিলার ওপর বর্তায়।

৩. কাতলে আমাদ-এ ক্ষমার পর (Sulh): ইচ্ছাকৃত হত্যায় মূল শাস্তি কিসাস। কিন্তু যদি নিহতের অভিভাবকরা কিসাস মাফ করে দিয়াতের বিনিময়ে আপস করে, তবে দিয়াত ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে দিয়াত অপরাধীর নিজের সম্পদ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে দিতে হবে (আকিলা দেবে না)।

৪. কিসাস প্রয়োগে বাধা থাকলে: কিছু বিশেষ কারণে ইচ্ছাকৃত হত্যা সত্ত্বেও কিসাস নেওয়া যায় না। যেমন:

- পিতা যদি পুত্রকে হত্যা করে।
- মালিক যদি তার গোলামকে হত্যা করে (কোনো কোনো মতে)। এসব ক্ষেত্রে কিসাস 'সাকিত' (রহিত) হয়ে দিয়াত ওয়াজিব হয়।

৫. কায়িম মাকাম খাতা (ভুলের স্থলাভিষিক্ত): যেমন—ঘুমন্ত ব্যক্তি পাশ ফিরতে গিয়ে কারো ওপর পড়ে গেল এবং সে মারা গেল। এখানে কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না। তবুও দিয়াত ওয়াজিব হবে।

৬. কাতলে বি-সাবাব (কারণবশত হত্যা): নিজের মালিকানাধীন জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও (যেমন—পাবলিক রাস্তায়) গর্ত খুঁড়লে বা বাধা সৃষ্টি করলে এবং তাতে পড়ে কেউ মারা গেলে দিয়াত দিতে হবে।

৭. অঙ্গহানি (Jinayat ala ma dunan nafs): পুরো হত্যা নয়, বরং কারো হাত, পা, বা চোখ নষ্ট করে দিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ দিয়াত বা 'আরশ' দিতে হয়।

যেসব ক্ষেত্রে দিয়াত ওয়াজিব হয় না (حالات لا تجب فيها الدية) কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে হত্যা সংঘটিত হলেও শরিয়ত দিয়াত বা কিসাস কোনোটিই অপরিহার্য করে না। রক্ত 'হাদার' (মূল্যহীন) হয়ে যায়। এগুলো হলো:

১. বৈধ হত্যা (Qatl bi-Haqq): কিসাস কার্যকর করার সময়, অথবা মুরতাদ বা বিবাহিত জেনাকারীকে আদালতের নির্দেশে হত্যা করলে কোনো দিয়াত নেই।

২. আত্মরক্ষার সময় হত্যা: ডাকাত বা আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে যদি আক্রমণকারী নিহত হয়, তবে তার জন্য কোনো দিয়াত দিতে হবে না। কারণ সে নিজেই নিজের রক্তকে অনিরাপদ করেছে।

৩. হারবি কাফেরকে হত্যা: দারুল হারব বা যুদ্ধরত দেশের নাগরিককে (যাদের সাথে কোনো চুক্তি নেই) হত্যা করলে কোনো দিয়াত নেই। কারণ তাদের জানের নিরাপত্তা (Ismah) নেই।

৪. বিদ্রোহ বা বাগাওয়াত: ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনের সময় যদি কোনো বিদ্রোহী নিহত হয়, তবে তার দিয়াত নেই।

৫. কিসাস কার্যকর হওয়ার পর: যখন হত্যাকারীকে কিসাস হিসেবে হত্যা করা হয়, তখন দিয়াতের প্রশ্নই আসে না। এক অপরাধে জান ও মাল উভয় দণ্ড একসাথে চলে না।

৬. বিনামূল্যে ক্ষমা: যদি নিহতের ওয়ারিশরা কিসাস এবং দিয়াত—উভয়টিই আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করে দেয়, তবে দিয়াত দিতে হবে না।

উপসংহার (خاتمة) দিয়াত হলো অপরাধ ও ক্ষমার মধ্যবর্তী একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান। এটি যেমন অপরাধীকে তার ভুলের মাশুল দিতে বাধ্য করে, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করে। 'আল-হিদায়া'য় দিয়াত

ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, শরিয়ত মানুষের জানের মর্যাদাকে এতটাই উঁচুতে স্থান দিয়েছে যে, ভুলের কারণেও কারো প্রাণ গেলে তার ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা হয়েছে। আবার আত্মরক্ষা বা ন্যায়ের স্বার্থে দিয়াত রহিত করে অপরাধীদের প্রতিহত করার পথও খোলা রাখা হয়েছে।

---

৬৫. দিয়াত-এর পরিমাণ নির্ধারণের মূলনীতি কী? ইচ্ছাকৃত হত্যা ও ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াতের পরিমাণের পার্থক্য সবিস্তারে ব্যাখ্যা কর। (ما هو المبدأ الأساسي لتحديد مقدار الدية؟ اشرح الفرق فى مقدار الدية بين قتل العمد وقتل الخطأ بالتفصيل)

ভূমিকা (مقدمة) ইসলামী দণ্ডবিধিতে 'দিয়াত' বা রক্তপণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান, যা মানবজীবনের মর্যাদা রক্ষা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের আর্থিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রবর্তিত হয়েছে। শরিয়তে হত্যার ধরন অনুযায়ী দিয়াতের পরিমাণ এবং তা আদায়ের পদ্ধতিতে ভিন্নতা রয়েছে। মূলত 'দিয়াত' হলো প্রাণের বিনিময়। হানাফী ফিকহের আকরগ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে দিয়াতের পরিমাণ নির্ধারণের মূলনীতি এবং 'কাতলে আমাদ' (ইচ্ছাকৃত হত্যা) ও 'কাতলে খাতা' (ভুলবশত হত্যা)-এর ক্ষেত্রে এর তারতম্য অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

দিয়াত নির্ধারণের মূলনীতি (المبدأ الأساسي لتحديد مقدار الدية) দিয়াতের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শরিয়ত মূলত আরব সমাজের তৎকালীন প্রধান সম্পদ 'উট'-কে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছে। তবে পরবর্তীতে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মুদ্রার প্রচলন অনুযায়ী এর বিকল্প নির্ধারণ করা হয়েছে।

১. নস বা ওহীভিত্তিক নির্ধারণ: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিভিন্ন হাদিস দ্বারা পূর্ণ দিয়াতের পরিমাণ ১০০টি উট নির্ধারণ করা হয়েছে। হযরত আমর ইবনে হাজম (রা.)-কে লেখা চিঠিতে রাসুল (সা.) উল্লেখ করেন: (وَفِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ) অর্থ: "একজন মুমিন ব্যক্তির প্রাণের বিনিময়ে ১০০টি উট দিয়াত হিসেবে দিতে হবে।"

২. বিকল্প সম্পদের মানদণ্ড: হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে যখন উটের দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয় বা অন্যান্য সম্পদের প্রচলন বাড়ে, তখন তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যকেও দিয়াতের মানদণ্ড হিসেবে স্থির করেন। হানাফী মাযহাব মতে, দিয়াতের মূল ভিত্তি তিনটি:

- **উট:** ১০০টি।
- **স্বর্ণ:** ১০০০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা)।
- **রৌপ্য:** ১০,০০০ দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা)। বিচারক বা রাষ্ট্র সময়ের প্রেক্ষাপটে এর যেকোনো একটিকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। বর্তমান যুগে বাজার দর অনুযায়ী এর মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

৩. হত্যার ধরনের ওপর ভিত্তি: দিয়াতের পরিমাণ বা সংখ্যা (১০০ উট) সাধারণত এক থাকলেও, উটের বয়স, গুণগত মান এবং আদায়ের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে কঠোরতা (তাগলিজ) বা শিথিলতা (তাখফিফ) আরোপ করা হয়। এটিই দিয়াত নির্ধারণের সূক্ষ্ম মূলনীতি।

ইচ্ছাকৃত হত্যা (কাতলে আমাদ) ও ভুলবশত হত্যা (কাতলে খাতা)-এর দিয়াতের পার্থক্য

যদিও উভয় ক্ষেত্রে দিয়াতের সংখ্যা ১০০ উট, কিন্তু এর প্রকৃতি, আদায়ের সময় এবং দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। 'আল-হিদায়া'র আলোকে পার্থক্যগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. দিয়াতের ধরন ও গুণগত মান (Type and Quality):

- **কাতলে আমাদ (ইচ্ছাকৃত হত্যা):** ইচ্ছাকৃত হত্যার মূল শাস্তি কিসাস। কিন্তু যদি কিসাস মাফ করে দিয়াতের ওপর আপস (Sulh) করা হয়, তবে 'দিয়াত মুগাল্লাজা' বা ভারী দিয়াত দিতে হয়। হানাফী মাযহাবের বিশুদ্ধ মতানুসারে, আমাদ-এর দিয়াতও সাধারণ দিয়াতের মতোই, তবে পক্ষগণ চাইলে আপসের মাধ্যমে 'মুগাল্লাজা' বা কঠোর দিয়াত নির্ধারণ করতে পারে। তবে 'কাতলে শিবহে আমাদ' (ইচ্ছাকৃত সদৃশ হত্যা)-এর ক্ষেত্রে দিয়াত মুগাল্লাজা ওয়াজিব হয়। মুগাল্লাজা দিয়াতের ক্ষেত্রে ১০০ উটের বিন্যাস হলো:
    - ২৫টি বিনতে মাখায (এক বছর বয়সী মাদী উট)।
    - ২৫টি বিনতে লাবুন (দুই বছর বয়সী মাদী উট)।
    - ২৫টি হিক্কা (তিন বছর বয়সী মাদী উট)।

- ২৫টি জাযাআ (চার বছর বয়সী মাদী উট)। (দ্রষ্টব্য: ইমাম শাফেয়ীর মতে আমাদ ও শিবহে আমাদে ৪০টি গর্ভবতী উট থাকতে হবে, যা হানাফী মতে আবশ্যক নয়, তবে আপসের মাধ্যমে হতে পারে)।

- **কাতলে খাতা (ভুলবশত হত্যা):** ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে 'দিয়াত মুখাফফাফা' বা হালকা দিয়াত ওয়াজিব হয়। এখানে উটের বয়সের ক্ষেত্রে শিথিলতা রয়েছে। ১০০ উটের বিন্যাস হলো:
  - ২০টি বিনতে মাখায (১ বছর বয়সী মাদী)।
  - ২০টি ইবনে মাখায (১ বছর বয়সী পুরুষ)।
  - ২০টি বিনতে লাবুন (২ বছর বয়সী মাদী)।
  - ২০টি হিক্কা (৩ বছর বয়সী মাদী)।
  - ২০টি জাযাআ (৪ বছর বয়সী মাদী)। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এখানে পুরুষ উট অন্তর্ভুক্ত থাকায় এবং ছোট বয়সের উট থাকায় এর আর্থিক মূল্য মুগাল্লাজা দিয়াতের চেয়ে কম হয়।

২. পরিশোধকারী বা দায়বদ্ধতা (Liability/Payer):

- **কাতলে আমাদ:** ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত সম্পূর্ণরূপে **হত্যাকারীর নিজস্ব সম্পদ** (Mal al-Qatil) থেকে আদায় করতে হবে।
  - *কারণ:* এই অপরাধটি সে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে করেছে। তাই এর দায়ভার তার আত্মীয়-স্বজন বা আকিলা বহন করবে না। কুরআনের নীতি হলো—"কেহ অপরের বোঝা বহন করবে না।"

- **কাতলে খাতা:** ভুলবশত হত্যার দিয়াত হত্যাকারী একা দেয় না; বরং তা তার **'আকিলা'** বা পিতৃকুলের আত্মীয়রা বহন করে।
  - *কারণ:* এটি একটি অনিচ্ছাকৃত ভুল। হত্যাকারীকে সাহায্য করা এবং তাকে বিশাল ঋণের বোঝা থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলামি সমাজব্যবস্থায় এই যৌথ দায়বদ্ধতার নীতি রাখা হয়েছে।

৩. পরিশোধের সময়সীমা (Time Frame):

- **কাতলে আমাদ:** ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত **তাৎক্ষণিকভাবে** (Halan) পরিশোধ করা ওয়াজিব।
    - *কারণ:* এটি আপস বা চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হয় এবং অপরাধের শাস্তি স্বরূপ। তাই এখানে দেরি করার সুযোগ নেই, যদি না ভুক্তভোগী পরিবার সময় দেয়।
- **কাতলে খাতা:** ভুলবশত হত্যার দিয়াত **তিন বছরে** (Three Years) কিস্তিতে পরিশোধ করার সুযোগ থাকে।
    - *বিধান:* আকিলার সদস্যরা প্রতি বছর দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ করে তিন বছরে পূর্ণ দিয়াত পরিশোধ করবে। এটি অপরাধী ও তার গোত্রের প্রতি শরিয়তের বিশেষ অনুগ্রহ।

৪. কাফফারা (Expiation):

- **কাতলে আমাদ:** হানাফী মাযহাব মতে, ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য দুনিয়াতে কোনো কাফফারা নেই। এর পাপ এত বিশাল যে কাফফারা দিয়ে তা মোচন হয় না; কেবল তাওবা ও কিসাস বা দিয়াতই এর সমাধান।
- **কাতলে খাতা:** দিয়াতের পাশাপাশি হত্যাকারীর ওপর কাফফারা (গোলাম আজাদ বা ৬০ রোজা) আদায় করা ওয়াজিব।

উপসংহার (خاتمة) পর্যালোচনায় দেখা যায়, দিয়াতের পরিমাণ নির্ধারণে শরিয়ত অপরাধের মাত্রা এবং অপরাধীর মানসিক অবস্থাকে বিবেচনা করেছে। ইচ্ছাকৃত হত্যায় অপরাধীকে আর্থিকভাবে চাপে ফেলার জন্য এবং ভুক্তভোগী পরিবারকে সন্তুষ্ট করার জন্য দিয়াতের দায়ভার ব্যক্তির ওপর এবং তা তাৎক্ষণিক করা হয়েছে। অপরদিকে, ভুলের ক্ষেত্রে সহমর্মিতার নীতি অনুসরণ করে দিয়াতের ভার গোত্রের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে এবং তা পরিশোধে সময় দেওয়া হয়েছে। 'আল-হিদায়া'র এই বিশ্লেষণ ইসলামি দণ্ডবিধির ভারসাম্য ও ন্যায়পরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

---

৬৬. দিয়াত কখন কাতলে আমাদ এর ক্ষেত্রে কিসাসের বিকল্প হিসেবে ধার্য হয়? দিয়াত প্রদানকারী (আকিলা) এবং দিয়াত প্রাপকের বিধান আলোচনা কর। (متى تفرض الدية كبديل للقصاص فى حالة القتل العمد؟ ناقش أحكام دافع الدية (العاقلة) ومستلم الدية)

ভূমিকা (مقدمة) ইসলামি শরিয়তে 'কাতলে আমাদ' বা ইচ্ছাকৃত হত্যার প্রাথমিক ও মূল শাস্তি হলো 'কিসাস' বা মৃত্যুদণ্ড। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে।" তবে ইসলাম ক্ষমার ধর্ম এবং বাস্তবসম্মত ধর্ম। তাই বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে বা নিহতের অভিভাবকের সম্মতিতে কিসাসের পরিবর্তে 'দিয়াত' (রক্তপণ) গ্রহণ করার বিধান রাখা হয়েছে। হানাফী ফিকহের গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'য় কিসাসের বিকল্প হিসেবে দিয়াত এবং এর দাতা ও গ্রহীতার বিধান সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

দিয়াত যখন কিসাসের বিকল্প হিসেবে ধার্য হয় (حالات فرض الدية بدلاً من القصاص) কাতলে আমাদ-এর ক্ষেত্রে সরাসরি দিয়াত ওয়াজিব হয় না, বরং কিসাসই ওয়াজিব থাকে। তবে নিম্নোক্ত পরিস্থিতিগুলোতে দিয়াত কিসাসের বিকল্প হিসেবে ধার্য হয়:

১. আপস বা সুলহ (Sulh): যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা (আউলিয়ায়ে দম) কিসাস মাফ করে দেয় এবং হত্যাকারীর সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে আপস করতে সম্মত হয়, তবে কিসাস রহিত হয়ে দিয়াত ওয়াজিব হয়।

- *হানাফী মত:* এই আপসের জন্য হত্যাকারীর সম্মতি থাকা জরুরি। অর্থাৎ অভিভাবক একতরফাভাবে বলতে পারবে না যে, "আমরা কিসাস নেব না, দিয়াতই নেব।" বরং অপরাধী যদি দিয়াত দিতে রাজি হয়, তবেই তা কার্যকর হবে। অন্যথায় কিসাস বহাল থাকবে বা বিনামূল্যে ক্ষমা করতে হবে।

২. কিসাস বাস্তবায়নে আইনি বাধা (Suhqut al-Qisas): যদি এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয় যেখানে কিসাসের শর্ত পূরণ হচ্ছে না, তখন শাস্তি দিয়াতে রূপান্তরিত হয়। যেমন:

- **পিতা কর্তৃক সন্তান হত্যা:** পিতা যদি সন্তানকে হত্যা করে, তবে রাসুল (সা.)-এর হাদিস অনুযায়ী পিতার ওপর কিসাস প্রয়োগ করা হয় না। এমতাবস্থায় পিতার ওপর দিয়াত ওয়াজিব হবে।

- **গর্ভবতী নারীর কিসাস:** হত্যাকারী নারী গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব ও দুধপানের সময় পর্যন্ত কিসাস বিলম্বিত হয়। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে বা মাসলাহাতে দিয়াত নেওয়া হতে পারে।

৩. আংশিক ক্ষমা (Partial Pardon): নিহতের একাধিক ওয়ারিশ থাকলে, তাদের মধ্যে একজনও যদি কিসাস মাফ করে দেয় বা দিয়াত নিতে রাজি হয়, তবে পুরো কিসাস রহিত হয়ে যায়। তখন বাকি ওয়ারিশরা হত্যাকারীর কাছ থেকে তাদের অংশের দিয়াত পাবে।

৪. হত্যাকারীর মৃত্যু: কিসাস কার্যকর করার আগেই যদি হত্যাকারী স্বাভাবিকভাবে মারা যায়, তবে কিসাস রহিত হয়ে যায়। হানাফী মতে, এমতাবস্থায় দিয়াতও ওয়াজিব হয় না (কেননা কিসাস ছিল তার জানের ওপর, মালের ওপর নয়)। তবে শাফেয়ী মতে তার সম্পদ থেকে দিয়াত দিতে হয়।

দিয়াত প্রদানকারী বা আকিলা-এর বিধান (أحكام العاقلة) 'আকিলা' হলো হত্যাকারীর পিতৃকুলের আত্মীয়-স্বজন বা সাহায্যকারী গোষ্ঠী। দিয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের বিধান নিম্নরূপ:

১. কাতলে আমাদে আকিলার দায়মুক্তি: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলো— **ইচ্ছাকৃত হত্যায় (কাতলে আমাদ) আকিলা দিয়াত বহন করে না।**

- *কারণ:* আকিলা দিয়াত বহন করে 'সহমর্মিতা' ও 'সাহায্য' হিসেবে। কিন্তু ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী একজন জঘন্য অপরাধী। তাকে সাহায্য করা বা তার পাপের বোঝা গোত্রের ওপর চাপানো শরিয়তসম্মত নয়। তাই ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত (যদি আপস হয়) সম্পূর্ণ হত্যাকারীর নিজের সম্পদ থেকে দিতে হবে।

২. কাতলে খাতা ও শিবহে আমাদে দায়ভার: কেবল ভুলবশত হত্যা বা ইচ্ছাকৃত সদৃশ হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত আকিলার ওপর বর্তায়।

৩. আকিলার যোগ্যতা: আকিলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সাবালক, সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী এবং স্বচ্ছল হওয়া শর্ত। নাবালক, পাগল বা দরিদ্র ব্যক্তি আকিলা হিসেবে গণ্য হবে না।

৪. দিয়াতের পরিমাণ: আকিলার প্রত্যেক সদস্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী দিয়াতের অংশ দেবে। হানাফী মতে, কারো ওপর সর্বোচ্চ ৩ বা ৪ দিরহামের বেশি চাপানো হবে না।

দিয়াত প্রাপক বা মুসতালামুদ দিয়াহ-এর বিধান (أحكام مستلم الدية) দিয়াত যারা গ্রহণ করবে, অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ, তাদের বিধানগুলো হলো:

১. মিরাস বা উত্তরাধিকার নীতি: দিয়াতের অর্থ নিহত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তির (Estate) মতো গণ্য হবে। শরিয়তের ফারায়েজ বা উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী নিহতের ওয়ারিশদের মধ্যে তা বণ্টিত হবে।

- *উদাহরণ:* স্ত্রী, সন্তান, পিতা-মাতা প্রত্যেকে তাদের নির্ধারিত অংশ (কুরআনিক শেয়ার) পাবে।

২. ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত: দিয়াত বণ্টনের আগে নিহতের যদি কোনো ঋণ থাকে, তা পরিশোধ করতে হবে এবং তার বৈধ ওসিয়ত (এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত) পূরণ করতে হবে। এরপর বাকি টাকা ওয়ারিশরা পাবে।

৩. ভ্রূণের অধিকার: যদি নিহতের স্ত্রী গর্ভবতী থাকে, তবে পেটের সন্তানও দিয়াতের অংশ পাবে (যদি সে জীবিত ভূমিষ্ঠ হয়)।

৪. হত্যাকারী বঞ্চিত হওয়া: হত্যাকারী যদি নিহতের ওয়ারিশ হয় (যেমন—ছেলে বাবাকে ভুলে হত্যা করল), তবে সে দিয়াতের কোনো অংশ পাবে না। রাসুল (সা.) বলেছেন, "হত্যাকারী মিরাসের কিছুই পায় না।"

উপসংহার (خاتمة) সারসংক্ষেপে, কাতলে আমাদের ক্ষেত্রে দিয়াত মূলত একটি আপসমূলক সমাধান। এখানে অপরাধীকে নিজ সম্পদ থেকে দিয়াত দিতে বাধ্য করা হয়, যাতে সে তার অপরাধের গুরুত্ব অনুধাবন করে। অন্যদিকে আকিলার বিধানটি কেবল ভুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা ইসলামি সমাজের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচায়ক। আর দিয়াত গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ফারায়েজের নীতি অনুসরণ করে শরিয়ত সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করেছে। 'আল-হিদায়া'র

এই বিধানগুলো ন্যায়বিচার ও সমাজকল্যাণের এক অপূর্ব সমন্বয়।

---

৬৭. মুগাল্লাজা (ভারী) দিয়াত এবং মুখাফফাফা (হালকা) দিয়াত-এর মধ্যে পার্থক্য কী? কখন মুগাল্লাজা দিয়াত ওয়াজিব হয়? উদাহরণসহ আলোচনা কর। (ما هو الفرق بين الدية المغلظة والدية المخففة؟ ومتى تجب الدية المغلظة؟ ناقش ذلك مع الأمثلة)

ভূমিকা (مقدمة) দিয়াত বা রক্তপণের পরিমাণ শরিয়তে সাধারণভাবে ১০০ উট নির্ধারিত হলেও, অপরাধের ধরন ও তীব্রতা অনুযায়ী উটের বয়স ও গুণগত মানে পার্থক্য করা হয়েছে। এই পার্থক্যের ভিত্তিতে দিয়াতকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়: ১. দিয়াত মুগাল্লাজা (ভারী বা কঠোর দিয়াত) এবং ২. দিয়াত মুখাফফাফা (হালকা বা লঘু দিয়াত)। হানাফী ফিকহের 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে এই দুই প্রকার দিয়াতের সংজ্ঞা, পার্থক্য এবং প্রয়োগক্ষেত্র বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

দিয়াত মুগাল্লাজা ও দিয়াত মুখাফফাফা-এর পরিচয়

- **দিয়াত মুগাল্লাজা (الدية المغلظة):** এর অর্থ হলো কঠোর বা ভারী দিয়াত। এটি এমন দিয়াত যেখানে উটের বয়স ও দাম বেশি হয় এবং পরিশোধের শর্তাবলী কঠোর হয়।
- **দিয়াত মুখাফফাফা (الدية المخففة):** এর অর্থ হলো হালকা বা লঘু দিয়াত। এটি এমন দিয়াত যেখানে উটের বয়স কম হয় এবং বিভিন্ন প্রকারের উট অন্তর্ভুক্ত থাকায় এর আর্থিক মূল্য তুলনামূলক কম হয়।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য (الفرق بينهما) নিচে ছক আকারে প্রধান পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো:

পার্থক্যের বিষয়	দিয়াত মুগাল্লাজা (ভারী)	দিয়াত মুখাফফাফা (হালকা)
১. উটের প্রকারভেদ	এতে ৩ প্রকারের বা ৪ প্রকারের উট দিতে হয় (হানাফী মতে ৪ প্রকার)।	এতে ৫ প্রকারের উট দিতে হয়।
২. উটের বয়স	উটগুলোর বয়স বেশি এবং পরিণত হতে হয়।	উটগুলোর বয়স তুলনামূলক কম এবং ছোট উটও থাকে।

৩. প্রকারের বিন্যাস (হানাফী)	২৫টি বিনতে মাখায, ২৫টি বিনতে লাবুন, ২৫টি হিক্কা, ২৫টি জাযাআ।	২০টি বিনতে মাখায, ২০টি ইবনে মাখায, ২০টি বিনতে লাবুন, ২০টি হিক্কা, ২০টি জাযাআ।
৪. পুরুষ উট	এতে কোনো পুরুষ উট (ইবনে মাখায) থাকে না, সব মাদী।	এতে ২০টি পুরুষ উট (ইবনে মাখায) থাকে, যার দাম কম।
৫. গর্ভবতী উট	শাফেয়ী মতে এতে ৪০টি গর্ভবতী উট থাকা আবশ্যক।	এতে গর্ভবতী উট থাকার কোনো শর্ত নেই।
৬. প্রয়োগক্ষেত্র	কাতলে আমাদ (আপস হলে) ও শিবহে আমাদে প্রযোজ্য।	কাতলে খাতা (ভুলবশত) ও কায়িম মাকাম খাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
৭. পরিশোধের সময়	এটি সাধারণত কঠোর এবং দ্রুত পরিশোধযোগ্য (আমাদে)।	এটি ৩ বছরে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

কখন দিয়াত মুগাল্লাজা ওয়াজিব হয়? (متى تجب الدية المغلظة؟) হানাফী মাযহাব অনুযায়ী, মূলত দুটি ক্ষেত্রে দিয়াত মুগাল্লাজা ওয়াজিব হয়:

১. কাতলে শিবহে আমাদ (ইচ্ছাকৃত সদৃশ হত্যা): যখন হত্যাকারী হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করে, কিন্তু ব্যবহৃত অস্ত্রটি প্রাণঘাতী ছিল না (যেমন—লাঠি, পাথর বা চাবুক)। এই ধরনের হত্যায় কিসাস নেই, কিন্তু অপরাধটি ইচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে দিয়াতকে কঠোর বা 'মুগাল্লাজা' করা হয়েছে।

- *উদাহরণ:* শিক্ষক ছাত্রকে শাসন করতে গিয়ে মোটা লাঠি দিয়ে এত জোরে মারল যে ছাত্র মারা গেল। এখানে হত্যার ইচ্ছা বা রাগের বহিঃপ্রকাশ ছিল, তাই দিয়াত মুগাল্লাজা দিতে হবে।

২. কাতলে আমাদ-এ আপস হলে (Sulh in Intentional Killing): ইচ্ছাকৃত হত্যায় যদি কিসাস মাফ করে দিয়াত নেওয়া হয়, তবে সেই দিয়াতও 'মুগাল্লাজা' হবে। কারণ অপরাধটি ছিল জঘন্যতম।

- *উদাহরণ:* করিম ইচ্ছাকৃতভাবে রহিমকে ছুরি মেরে হত্যা করল। রহিমের পরিবার করিমকে ক্ষমা করল এই শর্তে যে, তাকে দিয়াত দিতে হবে। তখন করিমকে ১০০টি উন্নতমানের উট বা তার সমমূল্য দিতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য (হারাম মাস ও আত্মীয়তা): ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, যদি হারাম মাসে (রজব, জিলকদ, জিলহজ, মহরম) বা হারাম শরিফ এলাকায় (মক্কা) হত্যা করা হয়, অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে হত্যা করা হয়, তবে 'কাতলে খাতা' বা ভুলবশত হত্যা হলেও দিয়াত মুগাল্লাজা দিতে হবে।

- *হানাফী মত:* 'আল-হিদায়া' অনুযায়ী, হানাফী মাযহাবে স্থান বা কালের কারণে দিয়াত মুগাল্লাজা হয় না। হত্যার ধরণই (অস্ত্র ও ইচ্ছা) একমাত্র মানদণ্ড। তাই ভুলবশত হত্যা হারাম মাসে হলেও দিয়াত মুখাফফাফাই থাকবে।

উদাহরণসহ বিশ্লেষণ (تحليل بالأمثلة)

- **উদাহরণ ১ (মুগাল্লাজা):** এক ব্যক্তি ঝগড়ার সময় রাগের মাথায় অন্য ব্যক্তির মাথায় একটি বড় পাথর দিয়ে আঘাত করল। লোকটি মারা গেল। যেহেতু পাথরটি ধারালো অস্ত্র নয়, তাই এটি 'শিবহে আমাদ'। এখানে হত্যাকারীর আকিলাকে ৩ বছরে ১০০টি ভারী বা দামী উট (মুগাল্লাজা) দিতে হবে।

- **উদাহরণ ২ (মুখাফফাফা):** একজন শিকারী হরিণ মারার জন্য গুলি ছুড়ল। গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ঝোপের আড়ালে থাকা এক ব্যক্তির গায়ে লাগল এবং সে মারা গেল। এটি 'কাতলে খাতা'। এখানে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না। তাই হত্যাকারীর আকিলা ১০০টি হালকা বা কম দামী উট (মুখাফফাফা) দিয়াত হিসেবে দেবে। এতে ২০টি পুরুষ উট থাকায় আর্থিক চাপ অনেক কমে যায়।

উপসংহার (خاتمة) দিয়াত মুগাল্লাজা ও মুখাফফাফার এই বিভাজন ইসলামি আইনের ন্যায়বিচারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। যেখানে অপরাধীর দুষ্ট অভিপ্রায় (Malice) থাকে, সেখানে আর্থিক দণ্ড কঠোর করা হয়েছে যাতে সে এবং অন্যরা সতর্ক হয়। আর যেখানে নিছক ভুল বা দুর্ঘটনা, সেখানে দণ্ড লঘু করে সহমর্মিতা প্রদর্শন করা হয়েছে। 'আল-হিদায়া'য় বর্ণিত উটের প্রকারভেদের এই বিবরণ

তৎকালীন অর্থনীতির আলোকে হলেও এর মূল দর্শন সর্বযুগেই প্রযোজ্য।

---

৬৮. আকিলা-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? আকিলা কেন দিয়াত বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করে- এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। (ما معنى اللغوي والشرعي للعاقلة؟ لماذا تحمل العاقلة مسؤولية دفع الدية؟ اشرح)

ভূমিকা (مقدمة) ইসলামি দণ্ডবিধি ও সমাজব্যবস্থার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো 'আকিলা' ব্যবস্থা। যখন কোনো ব্যক্তি ভুলবশত কোনো অপরাধ করে, তখন ইসলাম তাকে একা সেই বিপদের মুখে ঠেলে দেয় না, বরং তার গোত্র বা সমাজকে তার পাশে দাঁড় করায়। এই সাহায্যকারী গোষ্ঠীকেই ফিকহের পরিভাষায় 'আকিলা' বলা হয়। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে আকিলার পরিচয়, তাদের দায়িত্ব এবং এই বিধানের পেছনের হিকমত বা প্রজ্ঞাপূর্ণ কারণগুলো বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

আকিলা-এর সংজ্ঞা (تعريف العاقلة)

আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي): 'আকিলা' (الْعَاقِلَةُ) শব্দটি আরবি 'আকল' (عَقْلٌ) ধাতু থেকে নির্গত। এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে: **১. বাঁধা বা আটকানো (Ar-Rabt):** আরবে হত্যাকারীর আত্মীয়রা দিয়াত হিসেবে উট নিয়ে এসে নিহতের আঙ্গিনায় বেঁধে রাখত। উট বাঁধার রশিকে 'ইকাল' বলা হয়। সেখান থেকে আকিলা নামের উৎপত্তি। ২. **বুদ্ধি বা জ্ঞান (Al-Aql):** আকিলা বা বুদ্ধি মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে (বেঁধে রাখে)। ৩. **প্রতিরোধ করা (Al-Man'):** এরা হত্যাকারীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الشرعي): শরিয়তের পরিভাষায় আকিলা হলো: (هُمْ عَصَبَةُ الْقَاتِلِ الَّذِينَ يَتَحَمَّلُونَ الدِّيَةَ فِي الْقَتْلِ الْخَطَأِ) অর্থ: "হত্যাকারীর ওই সকল পৈতৃক আত্মীয় বা সহযোগী গোষ্ঠী, যারা ভুলবশত হত্যার দিয়াত পরিশোধের দায়িত্ব বহন করে।" আল-হিদায়ার ভাষ্যমতে, আকিলা হলো তারা, যারা 'নুসরাহ' বা সাহায্যের ভিত্তিতে একে অপরের সাথে যুক্ত। এটি রক্ত সম্পর্কীয় হতে পারে অথবা পেশাগত বা প্রশাসনিক (যেমন—দেওয়ানের সদস্য) হতে পারে।

আকিলা কেন দিয়াত বহন করে? এর উদ্দেশ্য ও হিকমত (حكمة تحمل العاقلة للدية) একজন অপরাধ করবে আর অন্যরা কেন তার জরিমানা দেবে? আপাতদৃষ্টিতে এটি অযৌক্তিক মনে হতে পারে। কিন্তু ইসলামি শরিয়ত ও হানাফী ফিকহ এর পেছনে অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি ও হিকমত পেশ করেছে:

১. সাহায্য ও সহযোগিতা (Al-Nusrah wa al-Ta'awun): ইসলামি সমাজ 'পরস্পর সহযোগিতা' (Takaful) নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভুলবশত হত্যায় বিশাল অংকের দিয়াত (১০০ উট) একজন ব্যক্তির পক্ষে পরিশোধ করা প্রায় অসম্ভব। এতে হত্যাকারী চিরতরে নিঃস্ব হয়ে যেতে পারে। তাই গোত্রের সবাই মিলে অল্প অল্প করে সাহায্য করলে কারো ওপরই চাপ পড়ে না, অথচ হত্যাকারী রক্ষা পায়। আল্লাহ বলেন, "তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ায় একে অপরকে সাহায্য কর।"

২. রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব (Right to Inheritance): শরিয়তের নীতি হলো—(الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ) অর্থাৎ "যে লাভের অংশীদার, সে ক্ষতিরও অংশীদার।" যেহেতু আকিলার সদস্যরা (আসাবা) হত্যাকারীর মৃত্যুর পর তার মিরাস বা উত্তরাধিকার পায়, তাই হত্যাকারীর বিপদে তার দায়ভার বহন করাও তাদের নৈতিক দায়িত্ব।

৩. অপরাধ প্রতিরোধ ও শাসন: আকিলার সদস্যরা জানত যে, তাদের গোত্রের কেউ অপরাধ করলে তার জরিমানা তাদের দিতে হবে। তাই তারা সবসময় তাদের সদস্যদের সতর্ক রাখত, পাগলামি বা অস্ত্রবাজি থেকে বিরত রাখত এবং তাদের সংশোধন করত। এটি সমাজে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করত।

৪. খুনের বদলা রোধ: আরব সমাজে হত্যার বদলা হত্যা—এই প্রথা প্রবল ছিল। আকিলা যখন দলবদ্ধভাবে দিয়াত নিয়ে নিহতের পরিবারের কাছে যেত এবং ক্ষমা চাইত, তখন নিহতের পরিবার সম্মানিত বোধ করত এবং রক্তের বদলা নেওয়া থেকে বিরত থাকত। এটি সামাজিক শান্তি বজায় রাখতে সহায়তা করত।

৫. খাতা বা ভুলের প্রতি সহানুভূতি: যেহেতু হত্যাটি ইচ্ছাকৃত ছিল না, তাই হত্যাকারী একজন অপরাধীর চেয়ে বরং একজন 'দুর্গত' ব্যক্তির মতো। দুর্গত ব্যক্তিকে সাহায্য করা সমাজের বিত্তবানদের দায়িত্ব। তাই শরিয়ত এই জরিমানাকে 'শাস্তি' হিসেবে নয়, বরং 'সহমর্মিতা' হিসেবে আকিলার ওপর ন্যস্ত করেছে।

কারা আকিলা হতে পারে? (হানাফী বিশ্লেষণ) হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে যখন সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রীয় রেজিস্টার (Diwan) ব্যবস্থা চালু হয়, তখন আকিলা ব্যবস্থার রূপ পরিবর্তিত হয়।

- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত:** যাদের নাম রাষ্ট্রীয় 'দিওয়ান' বা রেজিস্টারে আছে (যেমন—সেনাবাহিনী বা সরকারি চাকুরে), তাদের আকিলা হলো তাদের সহকর্মীরা বা ওই দিওয়ানের সদস্যরা। তাদের বেতন থেকে দিয়াত কাটা হবে।

- **দিওয়ান না থাকলে:** যদি দিওয়ান ব্যবস্থা না থাকে (যেমন—সাধারণ নাগরিক), তবে তার 'আসাবা' বা পিতৃকুলের আত্মীয়রা (ভাই, চাচা, ভাতিজা) আকিলা হিসেবে গণ্য হবে। বর্তমানে পেশাজীবী সংগঠন বা বীমা কোম্পানিও এর বিকল্প হতে পারে।

উপসংহার (خاتمة) আকিলা ব্যবস্থা ইসলামি অর্থব্যবস্থা ও সমাজবিজ্ঞানের এক অনন্য বিস্ময়। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম ব্যক্তিকে সমাজের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ মনে করে না, বরং সমষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে। ভুলবশত করা অপরাধের ভার সবাই মিলে ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে ইসলাম ভ্রাতৃত্ববোধের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তা আধুনিক 'লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্স' বা বিমা ব্যবস্থারই আদি ও উত্তম রূপ। 'আল-হিদায়া'য় এর আইনি কাঠামো অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

---

৬৯. আকিলা দিয়াত বহনের জন্য কোন ধরনের হত্যার ক্ষেত্রে বাধ্য থাকে? ইচ্ছাকৃত হত্যা বা স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে আকিলার বিধান কী? (فى أي نوع من القتل تلزم العاقلة بدفع الدية؟ وما هو حكم العاقلة في حالة قتل العمد أو الإقرار بالقتل؟)

ভূমিকা (مقدمة) ইসলামি শরিয়তের ফৌজদারি আইনে 'আকিলা' (হত্যাকারীর স্বজন বা সহযোগী গোষ্ঠী) এক অনন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কোনো ব্যক্তি যখন অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো অপরাধ করে বসে, তখন ইসলাম তাকে একা সেই বিপদের মুখে ঠেলে দেয় না, বরং তার গোত্র বা পেশাগত সহযোগীদের তার পাশে দাঁড় করায়। তবে এই সহযোগিতার নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে। সব ধরনের

অপরাধ বা হত্যার দায়ভার আকিলা গ্রহণ করে না। হানাফি ফিকহের মৌলিক গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে আকিলার দায়িত্বের পরিধি এবং ইচ্ছাকৃত হত্যা ও স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে।

আকিলা দিয়াত বহনের ক্ষেত্রসমূহ (الحالات التي تتحمل فيها العاقلة الدية)
হানাফি মাযহাব মতে, আকিলা শুধুমাত্র সেই সকল হত্যার দিয়াত বহন করে যা 'খাতা' (ভুলবশত) বা ভুলের পর্যায়ভুক্ত। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. কাতলে খাতা (القتل الخطأ - ভুলবশত হত্যা): যখন হত্যাকারী হত্যার কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই ভুলবশত কাউকে হত্যা করে। যেমন—শিকারের উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়ল কিন্তু তা মানুষের গায়ে লাগল।

- **বিধান:** এক্ষেত্রে ১০০ উট বা পূর্ণ দিয়াত আকিলার ওপর ওয়াজিব হয়। এটি তাদের ওপর দণ্ড নয়, বরং সহানুভূতি বা 'মুওয়াসাত' হিসেবে ধার্য করা হয়।

২. কাতলে শিবহে আমাদ (القتل شبه العمد - ইচ্ছাকৃত সদৃশ হত্যা): যখন হত্যাকারী আঘাতের উদ্দেশ্যে এমন কোনো বস্তু (যেমন—লাঠি বা ছোট পাথর) ব্যবহার করে যা সাধারণত মারণাস্ত্র নয়, কিন্তু ভিকটিম মারা যায়।

- **বিধান:** যদিও এখানে আঘাতের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হত্যার নিশ্চিত ইচ্ছা ছিল না। তাই একে ভুলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ধরে এর দিয়াতও আকিলার ওপর ন্যস্ত করা হয়। তবে এটি 'দিয়াত মুগাল্লাজা' (ভারী দিয়াত) হবে।

৩. কাতলে কায়িম মাকাম খাতা (القتل القائم مقام الخطأ - ভুলের স্থলাভিষিক্ত): যেমন—ঘুমন্ত ব্যক্তি পাশ ফিরতে গিয়ে কারো ওপর পড়ে গেল এবং সে মারা গেল। এখানে কোনো ইচ্ছা বা কর্মের উদ্দেশ্য ছিল না।

- **বিধান:** এর দিয়াতও আকিলা বহন করবে।

৪. কাতলে বিস-সাবাব (القتل بالسبب - কারণোদ্ভূত হত্যা): যদি কেউ রাস্তায় গর্ত করে রাখে এবং তাতে পড়ে কেউ মারা যায়।

- **বিধান:** এটি সরাসরি হত্যা নয়, তাই এর দিয়াত আকিলা বহন করবে।

ইচ্ছাকৃত হত্যা বা কাতলে আমাদ-এর ক্ষেত্রে আকিলার বিধান (حكم العاقلة في قتل العمد) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা হলো ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে আকিলার ভূমিকা।

- **মূলনীতি:** হানাফি ফিকহ ও 'আল-হিদায়া' অনুযায়ী, **কাতলে আমাদ বা ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত আকিলা কখনোই বহন করবে না।**
- **বিশ্লেষণ:**
    - ইচ্ছাকৃত হত্যা একটি মহাপাপ (কবিরা গুনাহ)। আকিলা ব্যবস্থাটি চালু হয়েছে 'সহমর্মিতা' ও 'বোঝা লাঘব' করার জন্য। যে ব্যক্তি জেনেশুনে আল্লাহ এবং বান্দার হক লঙ্ঘন করে অপরাধ করেছে, সে কোনো সহমর্মিতা পাওয়ার যোগ্য নয়।
    - যদি নিহতের পরিবার কিসাস (মৃত্যুদণ্ড) মাফ করে দেয় এবং হত্যাকারীর সাথে দিয়াতের বিনিময়ে আপস (Sulh) করে, তবুও সেই দিয়াত হত্যাকারীর **নিজস্ব সম্পদ** (Mal al-Qatil) থেকে দিতে হবে। এতে আকিলার কোনো দায় থাকবে না।
    - কুরআনের নীতি: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) "কোনো বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।" ভুলের ক্ষেত্রে শরিয়ত এই আয়াতে ছাড় দিয়েছে সামাজিক কল্যাণে, কিন্তু ইচ্ছাকৃত অপরাধে মূল নীতি বহাল থাকবে।

স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হত্যার ক্ষেত্রে আকিলার বিধান (حكم العاقلة عند الإقرار بالقتل) যদি হত্যার ঘটনাটি সাক্ষ্য-প্রমাণ (Bayyinah) দ্বারা প্রমাণিত না হয়ে শুধুমাত্র হত্যাকারীর নিজের স্বীকারোক্তি (Iqrar) দ্বারা প্রমাণিত হয়, তবে তার হুকুম ভিন্ন।

১. সমস্যা বা আশঙ্কার দিক: যদি স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আকিলার ওপর দিয়াত ওয়াজিব করা হয়, তবে একটি সামাজিক অনাচারের আশঙ্কা থাকে। কোনো ব্যক্তি নিজের গোত্র বা আকিলার প্রতি বিদ্বেষবশত মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে পারে যে, "আমি অমুককে ভুলবশত হত্যা করেছি।" এর ফলে তার গোত্রের ওপর বিশাল অংকের জরিমানার বোঝা চাপবে, অথচ সে হয়তো হত্যাই করেনি বা অন্য কেউ

করেছে। অথবা সে তার কোনো বন্ধুকে আর্থিকভাবে লাভবান করার জন্য এমন স্বীকারোক্তি দিতে পারে।

২. হানাফি ফিকহের বিধান: 'আল-হিদায়া' প্রণেতা বলেন: (وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا ثَبَتَ بِاعْتِرَافِ الْجَانِي) অর্থ: "অপরাধীর স্বীকারোক্তি দ্বারা সাব্যস্ত দিয়াত আকিলা বহন করবে না।" অর্থাৎ, যদি কোনো ব্যক্তি আদালতে এসে বলে, "আমি ভুলবশত অমুককে হত্যা করেছি", কিন্তু কোনো সাক্ষী নেই—তবে বিচারক তার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করবেন, কিন্তু দিয়াতের দায়ভার **আকিলার ওপর দেবেন না**।

- **ফলাফল:** এই দিয়াত হত্যাকারীর **নিজ সম্পদ** থেকে আদায় করতে হবে।
- **শর্ত:** আকিলা তখনই দিয়াত দেবে যখন হত্যাটি দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী (Witnesses) দ্বারা প্রমাণিত হবে। কারণ সাক্ষীরা সাধারণত মিথ্যা বলে অন্য গোত্রকে ফাঁসানোর চেষ্টা করে না, কিন্তু ব্যক্তি নিজের গোত্রের ক্ষতি করার জন্য মিথ্যা বলতে পারে।

৩. ব্যতিক্রম: যদি আকিলার সদস্যরা সত্যয়ন করে বা মেনে নেয় যে, "হ্যাঁ, সে সত্যই ভুলবশত হত্যা করেছে", তখন তারা দিয়াত বহন করবে। কারণ তখন আর মিথ্যা অপবাদের আশঙ্কা থাকে না।

উপসংহার (خاتمة) পর্যালোচনায় দেখা যায়, আকিলা ব্যবস্থাটি অন্ধ সমর্থনের নাম নয়। শরিয়ত এখানে অপরাধের প্রকৃতি এবং প্রমাণের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে সূক্ষ্ম পার্থক্য করেছে। ভুলের ক্ষেত্রে এটি সাহায্যকারী বন্ধু, কিন্তু ইচ্ছাকৃত অপরাধ বা সন্দেহজনক স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে এটি দায়মুক্ত। 'আল-হিদায়া'র এই বিধানগুলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং একে অপরের ওপর মিথ্যা দায় চাপানোর পথ রুদ্ধ করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর।

---

৭০. আকিলার দ্বারা দিয়াত বহনের সময়সীমা ও পদ্ধতি কী? দিয়াত কিস্তিতে বা একবারে পরিশোধের বিধান সবিস্তারে আলোচনা কর। (ما هي المدة والطريقة لدفع الدية من قبل العاقلة؟ ناقش بالتفصيل حكم دفع الدية على أقساط أو دفعة واحدة)

ভূমিকা (مقدمة) দিয়াত বা রক্তপণ আদায়ের ক্ষেত্রে শরিয়ত কঠোরতা এবং কোমলতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। বিশেষ করে ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে, যেখানে দিয়াতের দায়ভার হত্যাকারীর গোত্র বা আকিলার ওপর ন্যস্ত হয়, সেখানে শরিয়ত তাদের জন্য পরিশোধের পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছে। হানাফি ফিকহের আকরগ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে দিয়াত পরিশোধের সময়সীমা (Duration) এবং কিস্তিবন্দি (Installment) ব্যবস্থা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের আমল ও ইজতিহাদের আলোকে বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে।

দিয়াত পরিশোধের সময়সীমা (مدة دفع الدية) হানাফি মাযহাব এবং অধিকাংশ ফকিহগণের মতে, আকিলার ওপর ধার্যকৃত দিয়াত পরিশোধের সময়সীমা হলো **তিন বছর**।

১. দলিল ও উৎস: এই সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর আমল বা আসার থেকে। যখন হযরত ওমর (রা.) দিওয়ান (রাষ্ট্রীয় রেজিস্টার) প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি সেনাবাহিনীর সদস্যদের ওপর দিয়াত ধার্য করেন এবং নির্দেশ দেন যে, এটি তিন বছরে তাদের বেতন থেকে কেটে নেওয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন, ফলে এটি 'ইজমা' বা ঐকমত্যের পর্যায়ে পৌঁছেছে।

২. যৌক্তিকতা: পূর্ণ দিয়াত (১০০ উট বা তার সমমূল্য) একটি বিশাল অংক। আকিলার সদস্যদের ওপর একবারে এই চাপ দেওয়া হলে তা তাদের জন্য জুলুম হতে পারে। তাই তাদের আর্থিক সক্ষমতা বজায় রাখার জন্য সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।

দিয়াত পরিশোধের পদ্ধতি: কিস্তি নাকি এককালীন? (طريقة الدفع: أقساط أم دفعة واحدة)

ক. কিস্তিতে পরিশোধের বিধান (Munajjama): আকিলার ওপর ওয়াজিব দিয়াত **কিস্তিতে** পরিশোধ করা শরিয়তের বিধান।

- **কিস্তির পরিমাণ:** মোট দিয়াতকে তিন ভাগে ভাগ করা হবে।
    - প্রথম বছরের শেষ নাগাদ এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) পরিশোধ করতে হবে।

- দ্বিতীয় বছরের শেষে পরবর্তী এক-তৃতীয়াংশ।
- তৃতীয় বছরের শেষে বাকি এক-তৃতীয়াংশ।

- **হানাফি মূলনীতি:** আল-হিদায়া গ্রন্থকারের মতে, ভুলবশত হত্যার দিয়াত বিলম্বিত বা 'মুয়াজ্জাল' হওয়াটাই মূল নিয়ম। কারণ এখানে সহমর্মিতা (Muwasat) মূল উদ্দেশ্য।

খ. এককালীন বা নগদ পরিশোধের বিধান (Defatan Wahidatan): দিয়াত কি একবারে দিতে হবে? এ প্রশ্নের উত্তর হত্যার ধরনের ওপর নির্ভর করে।

- **১. কাতলে খাতা (ভুলবশত):** এখানে একবারে বা তাৎক্ষণিক (Halan) দিয়াত ওয়াজিব হয় না। তবে আকিলা যদি স্বেচ্ছায় একবারে দিয়ে দিতে চায়, তবে তা উত্তম (ইহসান)। কিন্তু নিহতের পরিবার তাদের একবারে দিতে বাধ্য করতে পারবে না।
- **২. কাতলে আমাদ (ইচ্ছাকৃত) এবং আপস:** যদি ইচ্ছাকৃত হত্যায় কিসাস মাফ করে দিয়াতের ওপর আপস (Sulh) করা হয়, তবে সেই দিয়াত **তাৎক্ষণিকভাবে (Halan)** এবং **এককালীন** পরিশোধ করা ওয়াজিব।
    - *কারণ:* এটি অপরাধীর (হত্যাকারীর) নিজ সম্পদ থেকে দেওয়া হচ্ছে এবং এটি শাস্তিস্বরূপ। শাস্তিতে সাধারণত ছাড় দেওয়া হয় না। তবে যদি ভুক্তভোগী পরিবার দয়া করে কিস্তির সুযোগ দেয়, তবে তা জায়েজ।

আকিলার সদস্যদের ওপর বণ্টনের পদ্ধতি (طريقة التوزيع على أفراد العاقلة)
আকিলার প্রত্যেক সদস্য কত টাকা দেবে? এ বিষয়ে 'আল-হিদায়া'য় কিছু নীতিমালা রয়েছে:

১. সামর্থ্য বিবেচনা: আকিলার মধ্যে যারা ধনী এবং স্বচ্ছল, কেবল তাদের ওপরই দিয়াতের অংশ ধার্য করা হবে। দরিদ্র বা মিসকিন সদস্যদের ওপর কিছুই ধার্য হবে না। নাবালক এবং মহিলাদের ওপরও কোনো দায় নেই।

২. জনপ্রতি পরিমাণ: হানাফি মাযহাবের মতে, আকিলার প্রত্যেক সদস্যের ওপর সর্বোচ্চ **৩ বা ৪ দিরহাম** (রৌপ্যমুদ্রা) ধার্য করা যেতে পারে।

- *ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত:* এটি ন্যায়বিচারকের ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল। তিনি এমন পরিমাণ নির্ধারণ করবেন যা সদস্যদের জন্য কষ্টকর না হয়। তবে ৩-৪ দিরহামের সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়।

- *উদ্দেশ্য:* এর উদ্দেশ্য হলো—যাতে সাহায্য করতে গিয়ে সাহায্যকারী নিজেই দেউলিয়া না হয়ে যায়।

৩. কম বা বেশি হলে:

- যদি আকিলার সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি হয় এবং জনপ্রতি সামান্য চাঁদা দিলেই দিয়াত পূর্ণ হয়ে যায়, তবে সেটুকুই নেওয়া হবে।

- যদি আকিলার সদস্য সংখ্যা কম হয় এবং জনপ্রতি সর্বোচ্চ চাঁদা দিয়েও দিয়াত পূর্ণ না হয়, তবে বাকি টাকা কে দেবে?

    - ইমাম আবু হানিফার মতে: বাকি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা **বায়তুল মাল** থেকে দেওয়া হবে।

    - অন্যান্যদের মতে: বাকি টাকা হত্যাকারীর ওপর বর্তাবে।

সংগ্রহের মাধ্যম (Collection Mechanism): প্রাচীনকালে গোত্রপতিরা এটি সংগ্রহ করতেন। হযরত ওমরের যুগে 'দিওয়ান' বা সরকারি দপ্তর থেকে সৈনিকদের বেতন দেওয়ার সময় দিয়াতের অংশ কেটে রাখা হতো। বর্তমান যুগে পেশাজীবী সংগঠন বা বিমা ব্যবস্থা এই পদ্ধতির আধুনিক রূপ হতে পারে।

উপসংহার (خاتمة) দিয়াত পরিশোধের ক্ষেত্রে তিন বছরের সময়সীমা এবং কিস্তি ব্যবস্থা ইসলামি শরিয়তের বাস্তবমুখী ও কল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ। এটি অপরাধীকে সম্পূর্ণ দায়মুক্তি দেয় না, আবার সাহায্যকারী আকিলাকেও চাপে ফেলে না। 'আল-হিদায়া'র নির্দেশনা অনুযায়ী, এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো—একটি অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার পর উভয় পক্ষের (নিহত ও ঘাতক) সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা।

---

৭১. দিয়াত বহনের ক্ষেত্রে বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) এবং আকিলার সম্পর্ক কী? বর্তমানে যেখানে আকিলা ব্যবস্থা বিলুপ্ত, সেখানে দিয়াতের বিধান কী হতে পারে? (ما هي العلاقة بين بيت المال والعاقلة فى تحمل الدية؟ وماذا يمكن أن يكون حكم الدية فى الأماكن التي ألغي فيها نظام العاقلة؟)

ভূমিকা (مقدمة) ইসলামি রাষ্ট্রে নাগরিকের জান-মালের নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। ভুলবশত হত্যার ক্ষতিপূরণ বা দিয়াত আদায়ের প্রাথমিক দায়িত্ব 'আকিলা'র ওপর হলেও, চূড়ান্ত পর্যায়ে রাষ্ট্র বা 'বায়তুল মাল'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে আকিলা এবং বায়তুল মালের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং দায়িত্বের ক্রমধারা বর্ণনা করা হয়েছে। আধুনিক যুগে সনাতন আকিলা ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ায় এই ফিকহী বিধানের প্রয়োগিক রূপ কী হবে, তা একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়।

দিয়াত বহনের ক্ষেত্রে বায়তুল মাল ও আকিলার সম্পর্ক (العلاقة بين بيت المال والعاقلة) হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, দিয়াত পরিশোধের ক্ষেত্রে আকিলা হলো প্রথম স্তর, আর বায়তুল মাল হলো সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। এদের সম্পর্ক নিম্নরূপ:

১. আকিলার অক্ষমতায় বায়তুল মাল: যদি হত্যাকারীর কোনো আকিলা (গোত্র বা সহযোগী) না থাকে, অথবা আকিলা থাকলেও তারা দিয়াত পরিশোধে অক্ষম হয়, তবে দিয়াতের দায়ভার বায়তুল মালের ওপর বর্তায়।

- *দলিল:* রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, (أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ) "যার কোনো ওয়ারিশ নেই আমি তার ওয়ারিশ। আমি তার পক্ষ থেকে দিয়াত দেব এবং তার মিরাস নেব।" এখানে 'আমি' বলতে রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্রকে বোঝানো হয়েছে।
- *হানাফি বিধান:* আকিলার সদস্যদের থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ (৩-৪ দিরহাম) আদায়ের পরও যদি দিয়াতের অংক বাকি থাকে, তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে সেই বাকি অংশ বায়তুল মাল থেকে দেওয়া ওয়াজিব। কারণ বায়তুল মাল মুসলিমদের কল্যাণের জন্যই সংরক্ষিত।

২. দিওয়ানভুক্ত আকিলা: হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে যারা 'দিওয়ান' বা সরকারি রেজিস্টারভুক্ত ছিলেন, তাদের আকিলা ছিল রাষ্ট্র নিজেই (পরোক্ষভাবে)। কারণ

তাদের বেতন আসত বায়তুল মাল থেকে, আর দিয়াত কাটা হতো সেই বেতন থেকেই। সুতরাং বায়তুল মাল এখানে ব্যবস্থাপনাকারীর ভূমিকা পালন করত।

৩. সম্পর্ক: সম্পর্কটি হলো 'পরিপূরক'। আকিলা থাকলে বায়তুল মাল দেবে না। আকিলা না থাকলে বা ব্যর্থ হলে বায়তুল মাল 'গারিম' (ঋণ পরিশোধকারী) হিসেবে এগিয়ে আসবে।

বর্তমানে আকিলা ব্যবস্থা বিলুপ্ত স্থানে দিয়াতের বিধান (حكم الدية عند غياب نظام العاقلة) বর্তমান সমাজব্যবস্থায় গোত্রপ্রথা বা 'দিওয়ান' ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এমতাবস্থায় ফকিহগণ 'আল-হিদায়া'র উসুল বা মূলনীতি প্রয়োগ করে নিম্নলিখিত সমাধান বা বিধান দিয়েছেন:

১. পেশাজীবী সংগঠন বা ইউনিয়ন (Professional Bodies): প্রাচীনকালের 'দিওয়ান'-এর আধুনিক রূপ হলো বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন (যেমন—ডাক্তারদের সমিতি, ড্রাইভারদের ইউনিয়ন, শ্রমিক সংগঠন)।

- *কিয়াস:* হানাফি ফকিহগণ বলেন, যারা একে অপরকে সাহায্য করে (Tanasur), তারাই আকিলা। বর্তমানে সহকর্মীরাই একে অপরের বিপদে এগিয়ে আসে। তাই ভুলবশত দুর্ঘটনার দিয়াত সংশ্লিষ্ট সংগঠন বা ইউনিয়নের ফান্ড থেকে আদায় করা যেতে পারে।

২. ইন্স্যুরেন্স বা তাকাফুল (Insurance/Takaful): আধুনিক ইসলামি ফকিহগণের মতে, 'থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স' বা 'লায়াবিলিটি তাকাফুল' আকিলা ব্যবস্থার একটি কার্যকর বিকল্প।

- *প্রয়োগ:* গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যে ক্ষতিপূরণ দেয়, তা মূলত আকিলার দায়িত্ব পালন করা। এখানে প্রিমিয়াম দেওয়া সদস্যরা হলো আকিলা, আর ফান্ডটি হলো তাদের সম্মিলিত সাহায্য। এটি শরিয়তসম্মত এবং আকিলার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩. হত্যাকারীর ওপর দায়ভার (Liability on the Killer): যদি কোনো সংগঠন, বিমা বা বায়তুল মালের সহায়তা না পাওয়া যায়, তবে দিয়াত কার ওপর বর্তাবে?

- *মতভেদ:* প্রাচীন হানাফি মত অনুযায়ী, আকিলা না থাকলে বায়তুল মাল দেবে। কিন্তু আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্রে বায়তুল মাল নেই।
- *ফতোয়া:* এমতাবস্থায় বাধ্য হয়ে দিয়াতের সম্পূর্ণ দায়ভার হত্যাকারীর **নিজ সম্পদের** ওপর বর্তাবে। কারণ দিয়াত হলো 'হুকুকুল ইবাদ' (বান্দার হক)। হক নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ দিতেই হবে। আকিলার অনুপস্থিতিতে দায়টি মূল অপরাধীর দিকেই ফিরে আসবে। সে কিস্তিতে (৩ বছরে) তা পরিশোধ করবে।

৪. রাষ্ট্রের দায়িত্ব: মুসলিম রাষ্ট্রে বা যেখানে ইসলামি আইন আংশিক প্রচলিত, সেখানে সরকার 'ভিকটিম কম্পেনসেশন ফান্ড' বা বিশেষ তহবিল গঠন করতে পারে। যার মাধ্যমে অজ্ঞাতনামা বা দরিদ্র হত্যাকারীর পক্ষ থেকে দিয়াত পরিশোধ করা হবে। এটি বায়তুল মালের আধুনিক প্রয়োগ।

উপসংহার (خاتمة) আকিলা ও বায়তুল মালের সম্পর্ক প্রমাণ করে যে, ইসলামে রক্তের মূল্য কখনো বৃথা যেতে দেওয়া হয় না। আকিলা ব্যবস্থা বিলুপ্ত হলেও এর 'রূহ' বা মূলনীতি—অর্থাৎ সমষ্টিগত সহযোগিতা—এখনো বিমা বা সংগঠনের মাধ্যমে জীবিত রাখা সম্ভব। আর চূড়ান্ত পর্যায়ে আধুনিক রাষ্ট্রকেই বায়তুল মালের ভূমিকা পালন করে নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। 'আল-হিদায়া'র নির্দেশনা আমাদেরকে যুগোপযোগী সমাধান বের করার পথ দেখায়।

---

৭২. ওসিয়ত-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? ওসিয়তের রুকনসমূহ এবং ওসিয়ত সহীহ হওয়ার শর্তাবলি আলোচনা কর। (ما هو التعريف اللغوي والشرعي للوصية؟ ناقش أركان الوصية وشروط صحتها)

ভূমিকা (مقدمة) মানুষ মরণশীল, কিন্তু তার মৃত্যুর পরও যাতে তার সম্পদ কোনো সৎকাজে ব্যয় হয় বা তার অসম্পূর্ণ ইচ্ছা পূরণ হয়, সেজন্য ইসলাম 'ওসিয়ত'-এর বিধান রেখেছে। এটি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে জীবিতদের জন্য একটি নির্দেশনা। ফিকহুল মুআমালাতের অংশ হিসেবে 'কিতাবুল ওসায়া' বা ওসিয়ত অধ্যায়ে সম্পদের বিলিবণ্টন ও অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে ওসিয়তের সংজ্ঞা, রুকন এবং এর বৈধতার শর্তাবলি অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ওসিয়ত-এর সংজ্ঞা (تعريف الوصية)

আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي): 'ওসিয়ত' (الْوَصِيَّةُ) শব্দটি আরবি 'ওয়াসল' (وَصْلٌ) ধাতু থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো—মিলানো বা সংযোগ করা। ওসিয়তকারী তার জীবদ্দশার মালিকানাকে মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের মালিকানার সাথে মিলিয়ে দেয় বলে একে ওসিয়ত বলা হয়। অথবা এটি মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহ ও নেক আমলের সাথে সংযুক্ত করে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الشرعي): শরিয়তের পরিভাষায় ওসিয়ত হলো: (تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ) অর্থ: "মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করে কোনো কিছুর মালিকানা প্রদান করা।" অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় এই মর্মে অঙ্গীকার করা যে, তার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির নির্দিষ্ট অংশ বা কোনো সুবিধা অন্য কোনো ব্যক্তি বা খাতে দান করা হবে।

ওসিয়তের রুকনসমূহ (أركان الوصية) একটি ওসিয়ত চুক্তি গঠিত হওয়ার জন্য এর মৌলিক উপাদান বা রুকন কী, তা নিয়ে হানাফি ফকিহগণের মধ্যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রয়েছে।

১. ইজাব (الإيجاب - প্রস্তাবনা): 'আল-হিদায়া' ও হানাফি মাযহাবের বিশুদ্ধ মতানুসারে, ওসিয়তের মূল রুকন হলো **শুধুমাত্র ওসিয়তকারীর 'ইজাব' বা প্রস্তাবনা**।

- যেমন বলা: "আমার মৃত্যুর পর আমার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ মাদ্রাসায় দিও" বা "এই জমিটি অমুককে দিলাম।"

২. কবুল (القبول - গ্রহণ): যাকে ওসিয়ত করা হয়েছে (মুসা লাহু), তার পক্ষ থেকে 'কবুল' বা সম্মতি কি রুকন?

- *হানাফি বিশ্লেষণ:* ওসিয়তকারীর জীবদ্দশায় কবুল করা জরুরি নয়। বরং মৃত্যুর পর যদি সে তা গ্রহণ করে, তবে ওসিয়ত পূর্ণ হবে। আর যদি প্রত্যাখ্যান করে, তবে বাতিল হবে। তাই 'কবুল' রুকনের চেয়ে বরং 'শর্ত'-এর মতো কাজ করে। তবে ইজাব ও কবুল উভয়টিকেই অনেকে রুকন হিসেবে গণ্য করেছেন।

ওসিয়ত সহীহ হওয়ার শর্তাবলি (شروط صحة الوصية) ওসিয়ত কার্যকর ও বৈধ হওয়ার জন্য চারটি বিষয়ের শর্ত পূরণ করা আবশ্যক:

ক. মুসী (الموصي - ওসিয়তকারী)-এর শর্ত: ১. যোগ্যতা (Ahliyah): ওসিয়তকারীকে বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) এবং আকেল (সুস্থ মস্তিষ্কের) হতে হবে। পাগল বা নাবালকের ওসিয়ত সহীহ নয়। ২. **মালিকানা:** যে বস্তুর ওসিয়ত করছে, তার মালিক হতে হবে। ৩. **স্বেচ্ছায়:** জবরদস্তি বা ভয়ের মুখে ওসিয়ত করলে তা বাতিল হবে।

খ. মুসা লাহু (الموصى له - যার জন্য ওসিয়ত)-এর শর্ত: ১. অস্তিত্ব: ওসিয়তের সময় যার জন্য ওসিয়ত করা হচ্ছে তার অস্তিত্ব থাকতে হবে (বাস্তবে বা প্রচ্ছন্নভাবে, যেমন—গর্ভস্থ সন্তান)। মৃত ব্যক্তির নামে ওসিয়ত সহীহ নয়। ২. **হত্যাকারী না হওয়া:** যে ব্যক্তি ওসিয়তকারীকে হত্যা করেছে, তার জন্য ওসিয়ত জায়েজ নয়। হাদিস: "হত্যাকারীর জন্য কোনো ওসিয়ত নেই।" ৩. **ওয়ারিশ না হওয়া:** মৃত ব্যক্তির শরয়ী ওয়ারিশদের (যেমন—স্ত্রী, সন্তান) জন্য অতিরিক্ত ওসিয়ত করা **নাজায়েজ**। রাসুল (সা.) বলেছেন, (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) "ওয়ারিশের জন্য কোনো ওসিয়ত নেই।" * *ব্যতিক্রম:* যদি অন্য সকল ওয়ারিশ স্বেচ্ছায় অনুমতি দেয়, তবে তা কার্যকর হতে পারে।

গ. মুসা বিহি (الموصى به - ওসিয়তকৃত বস্তু)-এর শর্ত: ১. মাল বা সম্পদ: বস্তুটি শরিয়তের দৃষ্টিতে মাল হতে হবে এবং ব্যবহারযোগ্য হতে হবে। ২. **পরিমাণ:** ওসিয়তকৃত সম্পদ মোট সম্পত্তির **এক-তৃতীয়াংশ (১/৩)-এর বেশি হতে পারবে না**। * হাদিস: হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে রাসুল (সা.) বলেছিলেন, "এক-তৃতীয়াংশ, আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক।" * *বিধান:* যদি কেউ ১/৩-এর বেশি ওসিয়ত করে, তবে অতিরিক্ত অংশ বাতিল হবে (যদি না ওয়ারিশরা অনুমতি দেয়)।

ঘ. সাধারণ শর্ত: ১. পাপ কাজের জন্য না হওয়া: গুনাহের কাজ (যেমন—মদের দোকান বা নাচঘর) বানানোর জন্য ওসিয়ত করলে তা বাতিল বা নাজায়েজ হবে।

উপসংহার (خاتمة) ওসিয়ত হলো মৃত ব্যক্তির নেকি অর্জনের সর্বশেষ সুযোগ এবং আত্মীয় বা অনাত্মীয়দের প্রতি ইহসানের মাধ্যম। তবে 'আল-হিদায়া'য় বর্ণিত শর্তাবলি, বিশেষ করে ওয়ারিশদের অধিকার রক্ষা এবং এক-তৃতীয়াংশের

সীমা নির্ধারণ—প্রমাণ করে যে, ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গড়তে চায়। আবেগবশত কেউ যাতে তার উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত না করে, সেদিকেও শরিয়ত কঠোর নজর রেখেছে।

---

৭৩. ওসিয়ত কখন কার্যকর হয় এবং কখন বাতিল হয়? মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে ওসিয়ত পুরা করার বিধান কী? (متى تنفذ الوصية ومتى تبطل؟ وما هو حكم تنفيذ الوصية من تركة المتوفى؟)

ভূমিকা (مقدمة) ওসিয়ত বা ইচ্ছাপত্র ইসলামি উত্তরাধিকার আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি মৃত ব্যক্তির সর্বশেষ ইচ্ছা পূরণের একটি শরয়ী মাধ্যম, যার মাধ্যমে তিনি তার সম্পত্তির একটি অংশ পুণ্যকাজে বা আত্মীয়-স্বজনের (যারা ওয়ারিশ নয়) জন্য বরাদ্দ করে যেতে পারেন। তবে ওসিয়ত করার সাথে সাথেই তা কার্যকর হয় না, আবার সব পরিস্থিতিতে তা বলবৎ থাকে না। ফিকহুল মুআমালাতের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে ওসিয়ত কার্যকর হওয়ার সময়, বাতিল হওয়ার কারণসমূহ এবং মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি (তরকা) থেকে ওসিয়ত বাস্তবায়নের ক্রমধারা ও বিধান অত্যন্ত সুচারুরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হানাফী ফিকহের আলোকে এই বিষয়গুলো সবিস্তারে আলোচনা করা হলো।

ওসিয়ত কখন কার্যকর হয়? (وقت تنفيذ الوصية) ওসিয়ত একটি 'গাইরে লাজিম' (অ-আবশ্যক) চুক্তি যা ওসিয়তকারীর জীবদ্দশায় পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় না। এটি কার্যকর হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় ও শর্ত রয়েছে।

১. মৃত্যুর পর কার্যকর হওয়া (After Death): ওসিয়তের সংজ্ঞাতেই বলা হয়েছে, এটি হলো "মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পৃক্ত মালিকানা প্রদান"। সুতরাং, ওসিয়তকারী যতক্ষণ জীবিত আছেন, ততক্ষণ ওসিয়ত কার্যকর হবে না। তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় ওসিয়তকৃত বস্তুর পূর্ণ মালিক এবং তিনি চাইলে যেকোনো সময় তা পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারেন। ওসিয়ত চূড়ান্তভাবে কার্যকর হয় ওসিয়তকারীর মৃত্যুর পর।

২. ঋণ পরিশোধের পর (After Debt Payment): মৃত্যুর পরপরই ওসিয়ত কার্যকর হয় না। বরং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে প্রথমে তার কাফন-দাফনের খরচ এবং এরপর তার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করতে হয়। ঋণ পরিশোধের

পর অবশিষ্ট সম্পত্তি থেকে ওসিয়ত কার্যকর করা হয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে মিরাসের আয়াতে বারবার উল্লেখ করেছেন: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) "ওসিয়ত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর।"

৩. গ্রহীতার কবুল বা গ্রহণ (Acceptance): ওসিয়ত কার্যকর হওয়ার জন্য 'মুসা লাহু' বা যার জন্য ওসিয়ত করা হয়েছে, তার সম্মতি প্রয়োজন। এই সম্মতি বা কবুল অবশ্যই ওসিয়তকারীর মৃত্যুর পর হতে হবে। মৃত্যুর আগে কবুল করা অর্থহীন। মৃত্যুর পর যদি সে ওসিয়ত গ্রহণ করে, তবেই তা কার্যকর হবে এবং সে মালিক হবে।

ওসিয়ত কখন বাতিল বা ফাসিদ হয়? (مبطلات الوصية) বিভিন্ন কারণে একটি বৈধ ওসিয়ত বাতিল বা অকার্যকর হয়ে যেতে পারে। 'আল-হিদায়া' ও হানাফী ফিকহ অনুযায়ী ওসিয়ত বাতিলের প্রধান কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. ওসিয়ত প্রত্যাহার করা (Ruju' or Revocation): ওসিয়তকারী যদি তার জীবদ্দশায় ওসিয়ত প্রত্যাহার করে নেন, তবে তা বাতিল হয়ে যায়। প্রত্যাহার দুইভাবে হতে পারে:

- **মৌখিক প্রত্যাহার (Sarih):** স্পষ্ট ভাষায় বলা, "আমি আমার ওসিয়ত বাতিল করলাম" বা "আমি ওটা দেব না।"
- **কর্মগত প্রত্যাহার (Dalalah):** ওসিয়তকৃত বস্তুর ওপর এমন কোনো কাজ করা যা মালিকানা হস্তান্তরের প্রমাণ বহন করে। যেমন—যে জমিটি মাদ্রাসায় দেওয়ার ওসিয়ত করেছিলেন, সেটি তিনি বিক্রি করে দিলেন বা কাউকে দান করে দিলেন বা সেটিতে নিজের জন্য ঘর তুললেন। এমন কাজ প্রমাণ করে যে তিনি আগের ওসিয়ত থেকে ফিরে এসেছেন।

২. ওসিয়তকারীর আগেই গ্রহীতার মৃত্যু (Death of Beneficiary): যার জন্য ওসিয়ত করা হয়েছে (মুসা লাহু), সে যদি ওসিয়তকারীর (মুসী) আগেই মারা যায়, তবে ওসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। কারণ ওসিয়ত কার্যকর হয় মুসীর মৃত্যুর পর, আর তখন গ্রহণ করার মতো কেউ জীবিত নেই। মৃত ব্যক্তির নামে মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। এই ওসিয়ত গ্রহীতার ওয়ারিশদের কাছেও স্থানান্তরিত হবে না, বরং তা মুসীর ওয়ারিশদের সম্পদে ফেরত যাবে।

৩. ওসিয়তকৃত বস্তু ধ্বংস হওয়া (Destruction of Subject Matter): যে নির্দিষ্ট বস্তুটি ওসিয়ত করা হয়েছিল (যেমন—একটি নির্দিষ্ট গাড়ি বা বাড়ি), তা যদি ওসিয়তকারীর মৃত্যুর আগে ধ্বংস হয়ে যায় বা তার মালিকানা থেকে চলে যায়, তবে ওসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। কারণ 'মহল' বা বিষয়বস্তুই বিদ্যমান নেই।

৪. ওসিয়তকারী কর্তৃক গ্রহীতাকে হত্যা (Murder by Beneficiary): যদি মুসা লাহু (গ্রহীতা) ওসিয়তকারীকে হত্যা করে, তবে সে ওসিয়ত থেকে বঞ্চিত হবে। এটি হানাফী মাযহাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। হাদিসে এসেছে, "হত্যাকারীর জন্য কোনো ওসিয়ত নেই।" হত্যার মাধ্যমে সে তাড়াহুড়ো করেছে, তাই শাস্তি হিসেবে তাকে বঞ্চিত করা হয়।

৫. ওসিয়তকারীর মস্তিষ্ক বিকৃতি (Insanity): ওসিয়ত করার পর যদি ওসিয়তকারী পাগল হয়ে যান এবং এই পাগলামি মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী থাকে, তবে তার ওসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। কারণ ওসিয়ত কার্যকর থাকার জন্য মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সুস্থ মস্তিষ্ক থাকা বা পূর্বের সুস্থ সিদ্ধান্তের ওপর অটল থাকা জরুরি (মতভেদ আছে, তবে দীর্ঘস্থায়ী পাগলামিতে বাতিল হয়)।

৬. গ্রহীতার প্রত্যাখ্যান (Rejection): ওসিয়তকারীর মৃত্যুর পর যদি মুসা লাহু স্পষ্ট ভাষায় বলে, "আমি এই ওসিয়ত গ্রহণ করলাম না", তবে ওসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে এবং সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টিত হবে।

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে ওসিয়ত পুরা করার বিধান (حكم تنفيذ الوصية من التركة) মৃত ব্যক্তি যা কিছু রেখে যান (জমি, নগদ টাকা, আসবাবপত্র), তাকে শরয়ী পরিভাষায় 'তরকা' বা ত্যক্ত সম্পত্তি বলে। এই সম্পত্তি থেকে হকদারদের পাওনা পরিশোধের একটি সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা বা 'তারতিব' রয়েছে। ওসিয়ত সেই ক্রমধারার একটি অংশ।

ধারাবাহিকতা বা ক্রমবিন্যাস: হানাফী ফিকহ অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সম্পদ চারটি ধাপে ব্যয় করা হয়: **১. কাফন-দাফন (Tajhiz wa Takfin):** সর্বপ্রথমে মৃতের সম্পদ থেকে তার কাফন ও দাফনের খরচ মধ্যম পন্থায় নির্বাহ করতে হবে। **২. ঋণ পরিশোধ (Dayn):** এরপর অবশিষ্ট সম্পদ থেকে তার যাবতীয় ঋণ (আল্লাহর হক ও বান্দার হক) শোধ করতে হবে। বান্দার হক (ঋণ) আগে

শোধ করা ওয়াজিব। ৩. **ওসিয়ত পূরণ (Wasiyyah):** ঋণ পরিশোধের পর যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে, তার এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) থেকে ওসিয়ত কার্যকর করতে হবে। ৪. **উত্তরাধিকার বণ্টন (Mirath):** ওসিয়ত পূরণের পর যা বাকি থাকবে, তা কুরআনী আইন অনুযায়ী ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হবে।

ওসিয়ত বাস্তবায়নের বিধান ও সীমাবদ্ধতা:

১. এক-তৃতীয়াংশের সীমাবদ্ধতা (The Rule of One-Third): ওসিয়ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে শরিয়ত একটি সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির **এক-তৃতীয়াংশ (১/৩)** পর্যন্ত ওসিয়ত কার্যকর করা ওয়াজিব।

- **উদাহরণ:** এক ব্যক্তি মারা গেলেন। তার দাফন ও ঋণ শোধের পর ৯০,০০০ টাকা অবশিষ্ট রইল। তিনি ওসিয়ত করেছিলেন মাদ্রাসায় ৫০,০০০ টাকা দেওয়ার জন্য। কিন্তু শরিয়ত অনুযায়ী ৯০,০০০-এর এক-তৃতীয়াংশ হলো ৩০,০০০ টাকা। তাই মাদ্রাসায় কেবল ৩০,০০০ টাকা দেওয়া হবে। বাকি ২০,০০০ টাকার ওসিয়ত বাতিল বলে গণ্য হবে, যদি না ওয়ারিশরা স্বেচ্ছায় তা দিতে রাজি হয়।
- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেছিলেন, (الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) "এক-তৃতীয়াংশ (ওসিয়ত কর), আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক।"

২. ওয়ারিশদের সম্মতির ভূমিকা: যদি ওসিয়ত এক-তৃতীয়াংশের বেশি হয়, তবে সেই অতিরিক্ত অংশ কার্যকর হওয়া ওয়ারিশদের অনুমতির ওপর নির্ভরশীল।

- ওয়ারিশরা যদি অনুমতি দেয়, তবে পুরো ওসিয়ত কার্যকর হবে।
- যদি অনুমতি না দেয়, তবে কেবল এক-তৃতীয়াংশ কার্যকর হবে।
- এই অনুমতি অবশ্যই ওসিয়তকারীর মৃত্যুর পর হতে হবে। জীবদ্দশায় অনুমতি দিলে তা ধর্তব্য নয়, কারণ তখনো তাদের অধিকার সাব্যস্ত হয়নি।

৩. সুনির্দিষ্ট বনাম সাধারণ ওসিয়ত:

- যদি ওসিয়তকারী কোনো নির্দিষ্ট বস্তু (যেমন—একটি নির্দিষ্ট বাগান) ওসিয়ত করেন এবং তা মোট সম্পদের ১/৩ অংশের মধ্যে থাকে, তবে সেটিই দিতে হবে।

- আর যদি সাধারণ ওসিয়ত করেন (যেমন—১০০০ টাকা), তবে ওয়ারিশরা সম্পদ বিক্রি করে বা নগদ টাকা থেকে তা আদায় করবে।

উপসংহার (خاتمة) ওসিয়ত কার্যকর ও বাতিলের বিধানগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলাম এখানে ভারসাম্য রক্ষা করেছে। ওসিয়তকারীর সওয়াব অর্জনের ইচ্ছাকে সম্মান জানানো হয়েছে, আবার ওয়ারিশদের অধিকার যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেজন্য এক-তৃতীয়াংশের সীমা আরোপ করা হয়েছে। 'আল-হিদায়া'র বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ঋণ পরিশোধের পরই ওসিয়তের স্থান, যা আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। মৃত্যু, প্রত্যাখ্যান বা সম্পদ ধ্বংসের মতো কারণে এটি বাতিল হতে পারে, যা এই চুক্তির সংবেদনশীলতা প্রমাণ করে।

---

৭৪. ওয়াসিয়তকারী (মুসী) এবং যার জন্য ওসিয়ত করা হয়েছে (মুসা লাহু) তাদের কী কী শর্ত থাকা আবশ্যক? ভ্রূণ বা মৃতব্যক্তির জন্য ওসিয়তের বিধান কী? (ما هي الشروط اللازمة فى الموصي والموصى له؟ وما هو حكم الوصية للجنين أو للميت؟)

ভূমিকা (مقدمة) ওসিয়ত ইসলামি অর্থব্যবস্থার একটি স্পর্শকাতর বিধান, যেখানে মালিকানা হস্তান্তর ঘটে মৃত্যুর পরে। যেহেতু এখানে এক পক্ষের অনুপস্থিতিতে (মৃত্যুতে) মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই শরিয়ত এই চুক্তির পক্ষদ্বয়—অর্থাৎ ওসিয়তকারী (মুসী) এবং ওসিয়তগ্রহীতা (মুসা লাহু)—এর যোগ্যতার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট শর্ত আরোপ করেছে। ফিকহুল মুআমালাতের কিতাব 'আল-হিদায়া'-তে এই শর্তাবলি এবং বিশেষ কিছু ক্ষেত্র যেমন—গর্ভস্থ সন্তান বা মৃত ব্যক্তির জন্য ওসিয়ত করার বিধান নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা রয়েছে।

ওয়াসিয়তকারী বা মুসী-এর শর্তাবলি (شروط الموصي) যিনি ওসিয়ত করছেন, তার ওসিয়ত সহীহ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত গুণাবলি থাকা আবশ্যক:

১. বালেগ ও আকেল হওয়া (Puberty and Sanity): ওসিয়তকারীকে অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) এবং সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী (আকেল) হতে হবে।

- **নাবালক:** হানাফী মাযহাব মতে, নাবালক বা শিশুর ওসিয়ত সহীহ নয়, যদিও সে বুঝমান (মুমায়্যিজ) হয়। কারণ ওসিয়ত হলো তাবাররু বা দান, আর নাবালকের দান করার যোগ্যতা নেই। (অন্যান্য মাযহাবে পার্থক্য আছে)।

- **পাগল:** যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ পাগল (মাজনুন), তার ওসিয়ত বাতিল। তবে যদি মাঝে মাঝে ভালো হয়, আর ভালো থাকার সময় ওসিয়ত করে, তবে তা সহীহ।

২. আযাদ বা স্বাধীন হওয়া (Freedom): ক্রীতদাসের কোনো মালিকানা নেই, তাই সে ওসিয়ত করতে পারে না। তবে 'মুকাতাব' (চুক্তিবদ্ধ দাস) যদি মুক্তির পর কার্যকর হবে এমন শর্তে ওসিয়ত করে, তবে হানাফী মতে তা সহীহ নয়, কারণ ওসিয়ত করার সময় সে মালিক ছিল না।

৩. মালিকানা থাকা (Ownership): ওসিয়তকারীকে সেই বস্তুর মালিক হতে হবে। অন্যের সম্পদ ওসিয়ত করা যায় না।

৪. স্বেচ্ছায় হওয়া (Willingness): জোরপূর্বক বা হুমকির মুখে ওসিয়ত করলে তা কার্যকর হবে না। সন্তুষ্টচিত্তে (Rida) ওসিয়ত করা শর্ত।

৫. মুসলিম হওয়া (শর্ত নয়, তবে বিধান আছে): ওসিয়তকারী মুসলিম হওয়া শর্ত নয়। অমুসলিম বা জিম্মিও ওসিয়ত করতে পারে। তবে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) অবস্থায় ওসিয়ত করলে তা স্থগিত (Mawquf) থাকবে। যদি সে ইসলামে ফিরে আসে তবে কার্যকর হবে, আর যদি মুরতাদ অবস্থায় মারা যায় বা নিহত হয়, তবে বাতিল হবে (ইমাম আবু হানিফার মতে)।

ওসিয়তগ্রহীতা বা মুসা লাহু-এর শর্তাবলি (شروط الموصى له) যার অনুকূলে ওসিয়ত করা হচ্ছে, তার যোগ্যতা ও শর্তাবলি নিম্নরূপ:

১. ওসিয়তের সময় অস্তিত্ব থাকা (Existence): ওসিয়ত করার সময় গ্রহীতার অস্তিত্ব থাকতে হবে—বাস্তবে বা হুকুমগতভাবে (যেমন গর্ভস্থ সন্তান)।

- অস্তিত্বহীন বা কাল্পনিক কারো জন্য ওসিয়ত করা বাতিল। যেমন—কেউ বলল, "ভবিষ্যতে অমুকের যদি সন্তান হয়, তবে তাকে দিলাম"—

হানাফী মতে এটি বাতিল। কারণ ওসিয়ত হলো মালিকানা দান, আর অস্তিত্বহীনকে মালিক বানানো যায় না।

২. পরিচিত ও নির্দিষ্ট হওয়া (Identified): গ্রহীতা সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যেমন—'জায়েদ' বা 'মাদ্রাসার ছাত্ররা'। যদি অনির্দিষ্টভাবে বলে, "আমি একজন মানুষকে দিলাম", তবে তা অস্পষ্টতার কারণে বাতিল হতে পারে বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে।

৩. ওসিয়তকারীর হত্যাকারী না হওয়া (Not a Murderer): যে ব্যক্তি ওসিয়তকারীকে হত্যা করেছে (ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত), তার জন্য ওসিয়ত জায়েজ নয়।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, (لَا وَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ) "হত্যাকারীর জন্য কোনো ওসিয়ত নেই।"

৪. ওয়ারিশ না হওয়া (Not an Heir): ওসিয়তকারীর মৃত্যুর সময় যে ব্যক্তি তার শরয়ী ওয়ারিশ (যেমন—ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী), তার জন্য ওসিয়ত করা নাজায়েজ। কারণ আল্লাহ তাদের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তবে অন্য ওয়ারিশরা অনুমতি দিলে তা কার্যকর হতে পারে।

৫. কুফরি অবস্থায় না থাকা (Harbi): কোনো 'হারবি' কাফেরের (যাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ চলছে) জন্য ওসিয়ত করা জায়েজ নয়। তবে জিম্মি (ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) বা সাধারণ অমুসলিমের জন্য ওসিয়ত করা জায়েজ।

ভ্রূণ বা গর্ভস্থ সন্তানের জন্য ওসিয়তের বিধান (حكم الوصية للجنين) মায়ের পেটে থাকা সন্তান বা 'জানিন'-এর জন্য ওসিয়ত করা শরিয়তে বৈধ, তবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে।

১. বৈধতার ভিত্তি: গর্ভস্থ সন্তানের জীবন বা অস্তিত্ব 'হুকমান' (আইনগতভাবে) স্বীকৃত। সে উত্তরাধিকার পায়, তাই ওসিয়তও পেতে পারে। 'আল-হিদায়া' অনুযায়ী এটি জায়েজ।

২. শর্তাবলি:

- **অস্তিত্ব:** ওসিয়ত করার সময় সন্তানটি মায়ের গর্ভে থাকতে হবে।

- **জীবিত ভূমিষ্ঠ হওয়া:** সন্তানটিকে অবশ্যই জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হতে হবে। যদি মৃত অবস্থায় জন্মায়, তবে ওসিয়ত বাতিল হবে এবং সম্পদ ওয়ারিশদের কাছে ফিরে যাবে।

- **জন্মের সময়সীমা:** ওসিয়ত করার পর **৬ মাসের মধ্যে** যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে ধরে নেওয়া হবে যে ওসিয়তের সময় সে গর্ভে ছিল। তখন সে ওসিয়ত পাবে। আর যদি ৬ মাসের পর জন্মায় এবং ওসিয়তকারীর সাথে মায়ের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক থাকে, তবে সন্দেহ হতে পারে যে এই সন্তান ওসিয়তের পরে গর্ভে এসেছে কি না। তবে স্বামী না থাকলে বা মৃত্যু হলে ইদ্দতের সময়সীমা (২ বছর পর্যন্ত হানাফী মতে) ধর্তব্য হতে পারে।

৩. একাধিক সন্তান: যদি গর্ভে জমজ সন্তান থাকে, তবে ওসিয়তকৃত সম্পদ তাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হবে। ছেলে বা মেয়ে হওয়ার কারণে ওসিয়তের মালের পরিমাণে কমবেশি হবে না (যদি না মুসী নির্দিষ্ট করে)।

মৃত ব্যক্তির জন্য ওসিয়তের বিধান (حكم الوصية للميت) যদি কেউ কোনো মৃত ব্যক্তির নামে ওসিয়ত করে, তার বিধান কী?

১. সাধারণ বিধান (বাতিল): সাধারণত মৃত ব্যক্তির জন্য ওসিয়ত করা **বাতিল (Batil)**।

- **কারণ:** ওসিয়ত হলো 'তামলিক' বা মালিক বানানো। মৃত ব্যক্তির মালিক হওয়ার যোগ্যতা নেই। মালিক হতে হলে 'হায়াত' বা জীবন এবং 'জিম্মাহ' (দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা) থাকতে হয়, যা মৃতের নেই। তাই যদি কেউ বলে, "আমি মৃত জায়েদকে ১০০০ টাকা দিলাম", তবে তা বাতিল।

২. ব্যাখ্যামূলক বৈধতা (Istihsan): তবে ফকিহগণ বলেন, যদি ওসিয়তকারীর কথার প্রেক্ষাপটে বোঝা যায় যে, তিনি মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য বা তার পক্ষ থেকে সদকা করার জন্য এই ওসিয়ত করেছেন, তবে তা জায়েজ হতে পারে।

- **উদাহরণ:** কেউ বলল, "অমুক পীর সাহেবের জন্য ১০০০ টাকা।" এর অর্থ সাধারণত পীর সাহেবের মাজার বা তার উত্তরাধিকারীদের দেওয়া, অথবা তার নামে ইসালে সওয়াব করা। এমন ক্ষেত্রে 'উরফ' বা প্রথা

অনুযায়ী এটি জায়েজ এবং এটি ভালো কাজে ব্যয়ের ওসিয়ত হিসেবে গণ্য হবে।

- কিন্তু বিশুদ্ধ মালিকানা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মৃতকে ওসিয়ত করলে তা নিরর্থক ও বাতিল।

উপসংহার (خاتمة) ওসিয়ত একটি দানমূলক কাজ হলেও এর আইনি কাঠামো অত্যন্ত মজবুত। মুসীর সুস্থ মস্তিষ্ক ও মালিকানা যেমন জরুরি, তেমনি মুসা লাহুর অস্তিত্ব এবং মালিক হওয়ার যোগ্যতাও অপরিহার্য। হানাফী ফিকহে গর্ভস্থ সন্তানের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে, যা মানবতার প্রতি ইসলামের সম্মানের বহিঃপ্রকাশ। আর মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে শরিয়ত মালিকানার বাস্তবতাকে প্রাধান্য দিয়েছে, যাতে সম্পদ অকেজো হয়ে পড়ে না থাকে।

---

৭৫. ওয়ারিশদের জন্য ওয়াসিয়ত করার বিধান কী? মোট সম্পত্তির কত অংশ পর্যন্ত ওসিয়ত করা বৈধ এবং এর বেশি হলে তার বিধান কী? (ما هو حكم الوصية للورثة؟ وما هو الحد الأقصى للجزء من الممتلكات الذي يجوز الوصية به، وما هو الحكم إذا تجاوز ذلك؟)

ভূমিকা (مقدمة) ইসলামি উত্তরাধিকার আইন (Ilm al-Faraid) অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং গাণিতিকভাবে বিন্যস্ত। আল্লাহ তাআলা কুরআনে প্রতিটি ওয়ারিশের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ওসিয়ত ব্যবস্থার মাধ্যমে যাতে এই নির্ধারিত অধিকারে কোনো হস্তক্ষেপ না করা হয়, সেদিকে শরিয়ত কঠোর দৃষ্টি রেখেছে। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে ওয়ারিশদের জন্য ওসিয়ত করার নিষেধাজ্ঞা এবং ওসিয়তের সর্বোচ্চ সীমা (Maximum Limit) সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান আলোচিত হয়েছে, যা পারিবারিক বিবাদ রোধে অত্যন্ত কার্যকর।

ওয়ারিশদের জন্য ওসিয়ত করার বিধান (حكم الوصية للورثة) শরিয়তের মূলনীতি হলো, যে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পাবে (যেমন—ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, বাবা, মা), তার জন্য অতিরিক্ত কোনো ওসিয়ত করা জায়েজ নেই।

১. সাধারণ হুকুম (নিষিদ্ধ): ওয়ারিশের অনুকূলে ওসিয়ত করা **নাজায়েজ এবং অকার্যকর**। ওসিয়তকারী যদি বলে যান, "আমার বড় ছেলেকে আমার বাড়িটি অতিরিক্ত হিসেবে দিলাম" বা "আমার স্ত্রীকে ১ লক্ষ টাকা বেশি দিও", তবে এই ওসিয়ত শরয়ী আদালতে বাতিল বলে গণ্য হবে।

২. দলিল: বিদায় হজ্জের ভাষণে এবং অন্যান্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের হক (উত্তরাধিকার) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতএব, ওয়ারিশের জন্য কোনো ওসিয়ত নেই।"

৩. কারণ ও হিকমত: যদি ওয়ারিশদের জন্য ওসিয়ত বৈধ হতো, তবে মানুষ আবেগ বা অন্যায়ের বশবর্তী হয়ে কাউকে বেশি দিত এবং কাউকে বঞ্চিত করত। এতে ওয়ারিশদের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ ও বিবাদ সৃষ্টি হতো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হতো। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ইনসাফপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ত।

৪. ব্যতিক্রম (শর্তসাপেক্ষে বৈধতা): হানাফী মাযহাব মতে, এই নিষেধাজ্ঞা ওয়ারিশদের অধিকার রক্ষার জন্য। তাই যদি ওসিয়তকারীর মৃত্যুর পর **অন্য সকল ওয়ারিশ স্বেচ্ছায় এবং সন্তুষ্টচিত্তে** ওই ওসিয়ত মেনে নেয় বা অনুমতি দেয়, তবে তা কার্যকর হবে।

- **শর্ত:** অনুমতিদানকারী ওয়ারিশদের অবশ্যই বালেগ ও সুস্থ মস্তিষ্কের হতে হবে। নাবালকের অনুমতি গ্রহণযোগ্য নয়।
- **প্রকৃতি:** এই অনুমতি দেওয়ার পর এটি মূলত ওয়ারিশদের পক্ষ থেকে 'দান' (Hibah) হিসেবে গণ্য হবে, ওসিয়ত হিসেবে নয়।

ওসিয়তের সর্বোচ্চ সীমা: এক-তৃতীয়াংশ (الحد الأقصى للوصية: الثلث)
ওসিয়তকারী তার সম্পূর্ণ সম্পত্তি ওসিয়ত করতে পারেন না। তিনি কেবল তার মোট সম্পত্তির সর্বোচ্চ **এক-তৃতীয়াংশ (১/৩)** ওসিয়ত করার অধিকার রাখেন।

১. দলিল: বিখ্যাত সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) অসুস্থ অবস্থায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আমি কি আমার সব সম্পদ সদকা (ওসিয়ত) করে দেব?" নবীজি বললেন, "না।" তিনি বললেন, "অর্ধেক?" নবীজি বললেন, "না।" তিনি বললেন, "এক-তৃতীয়াংশ?" তখন

নবীজি (সা.) বললেন: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) অর্থ: "এক-তৃতীয়াংশ (করতে পার), আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক। তুমি তোমার ওয়ারিশদের সচ্ছল রেখে যাওয়া তাদেরকে এমন অভাবী রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম, যেন তারা মানুষের কাছে হাত পাতে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

২. হিসাবের পদ্ধতি: ঋণ ও দাফন-কাফনের খরচ মেটানোর পর যে নিট সম্পত্তি (Net Estate) থাকবে, তার ১/৩ অংশ বের করা হবে। ওসিয়ত এই ১/৩ অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

নির্ধারিত সীমার (১/৩) বেশি ওসিয়ত করার বিধান (حكم الزيادة على الثلث)
যদি কোনো ব্যক্তি আবেগবশত বা ভুলবশত তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি ওসিয়ত করে যান (যেমন—অর্ধেক বা পুরো সম্পত্তি), তবে তার বিধান নিম্নরূপ:

১. আইনি অবস্থা (Legal Status): এক-তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত ওসিয়ত **বাতিল বা স্থগিত (Mawquf)** বলে গণ্য হবে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হবে না।

২. ওয়ারিশদের অনুমতির ওপর নির্ভরশীলতা: অতিরিক্ত অংশ কার্যকর হওয়া ওয়ারিশদের অনুমতির ওপর নির্ভর করে।

- **অনুমতি দিলে:** যদি সকল ওয়ারিশ অনুমতি দেয়, তবে পুরো ওসিয়ত কার্যকর হবে। কারণ ১/৩-এর পরের অংশটি ওয়ারিশদের হক, তারা চাইলে তা ছেড়ে দিতে পারে।
- **অনুমতি না দিলে:** যদি ওয়ারিশরা অনুমতি না দেয়, তবে ওসিয়তটি কেটেছেঁটে ১/৩-এ নামিয়ে আনা হবে। বাকি ২/৩ অংশ ওয়ারিশরা বণ্টন করে নেবে।
- **আংশিক অনুমতি:** যদি কিছু ওয়ারিশ অনুমতি দেয় আর কিছু না দেয়, তবে যারা অনুমতি দিয়েছে তাদের অংশ থেকে আনুপাতিক হারে ওসিয়ত পূর্ণ করা হবে, আর যারা দেয়নি তাদের অংশ অক্ষত থাকবে।

৩. অনুমতির সময়: হানাফী ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা হলো—ওয়ারিশদের এই অনুমতি বা সম্মতি অবশ্যই **ওসিয়তকারীর মৃত্যুর পর** হতে হবে।

- যদি ওসিয়তকারী জীবিত থাকা অবস্থায় ওয়ারিশরা বলে, "আমরা রাজি আছি, আপনি সব দান করে দিন", তবুও মৃত্যুর পর তারা মত পাল্টাতে পারবে এবং তাদের অধিকার দাবি করতে পারবে। কারণ জীবদ্দশায় তাদের মালিকানাই সৃষ্টি হয়নি, তাই তা মাফ করার প্রশ্ন আসে না। মৃত্যুর পরই কেবল তাদের অনুমতি ধর্তব্য।

উদাহরণ: জায়েদ মারা গেলেন এবং ৬০,০০০ টাকার সম্পদ রেখে গেলেন। তিনি ওসিয়ত করেছেন ৩০,০০০ টাকা (যা অর্ধেক) মাদ্রাসায় দেওয়ার জন্য।

- শরিয়ত অনুযায়ী ১/৩ হলো ২০,০০০ টাকা।
- ওয়ারিশরা যদি অনুমতি না দেয়, তবে মাদ্রাসায় ২০,০০০ টাকা দেওয়া হবে। বাকি ১০,০০০ টাকা বাতিল হয়ে ওয়ারিশদের সম্পদে যোগ হবে।
- ওয়ারিশরা অনুমতি দিলে পুরো ৩০,০০০ টাকাই দেওয়া যাবে।

উপসংহার (خاتمة) ওসিয়তের ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশের সীমা এবং ওয়ারিশদের জন্য নিষেধাজ্ঞার বিধানটি ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতির পরিচায়ক। ইসলাম চায় না কোনো ব্যক্তি আবেগের বশবর্তী হয়ে তার পরিবারকে পথে বসিয়ে দিয়ে যাক, আবার এও চায় না যে সে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ থেকে বঞ্চিত হোক। 'আল-হিদায়া'র ব্যাখ্যায় এই ১/৩ নীতিটি মুসীর (ওসিয়তকারীর) অধিকার এবং ওয়ারিশদের অধিকারের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় সাধন করেছে। এর মাধ্যমে পারিবারিক সম্প্রীতি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা উভয়ই নিশ্চিত করা হয়েছে।